

환경영향평가등 질의회신 사례집

2014. 9



안 내 문

본 사례집은 통합 환경영향평가법이 개정·시행된 '12.7월부터 '14.7월까지 환경부에서 회신한 유권해석 사례를 분야별로 구분하여 수록한 것입니다.

이 책에 수록된 내용은 공무원 및 민원인 등의 편의를 위하여 제공되는 행정서비스로 행정상 확정의 효력이나 쟁송시 법적 대항력이 없음을 알려드립니다.

< 문의 : 환경부 국토환경정책과(044-201-7277~7282) >

목 차

제 1 장 전략환경영향평가

【 1. 도시·군 관리계획 】

1-1. 개발제한구역 해제 시 제외기준	5
1-2. 개발제한구역 해제 후 도시개발구역 지정	6
1-3. 개발제한구역이 해제 된 지역에서 지구단위계획 구역 지정	7
1-4. 도시자연공원구역 지정 및 공원조성계획	8
1-5. 관계행정기관의 장과 협의를 생략하는 공원조성계획	9
1-6. 미세분된 관리지역 세분	10
1-7. 수자원보호구역에서 해제된 관리지역의 세분	11
1-8. 환경영향평가 대상사업 규모 미만의 도시개발구역 지정	12
1-9. 환경영향평가 대상사업 규모 미만의 도로건설공사계획	13
1-10. 지구단위계획 수립 후 주택건설 사업계획 승인을 받은 사업 ...	14
1-11. 토석채취의 경우 환경영향평가 대상규모 산정방법	15
1-12. 주택건설 사업계획 승인 시 의제되는 도시·군관리계획	16
1-13. 용도지역이 없는 곳에서의 사업계획	17
1-14. 사업이 완료된 지역에서의 도시·군관리계획 결정	18
1-15. 기 조성된 도로 비탈면을 포함하는 도시·군관리계획	18
1-16. 도로 등으로 이용 중인 자연녹지지역에서의 사업	19
1-17. 조례에 의한 평가와 전략환경영향평가 협의시기가 같은 경우	20
1-18. 도시개발사업 실시계획 승인 시 의제되는 지구단위계획	21
1-19. 특정지역 개발사업 승인 시 의제되는 도시·군관리계획	23

【 2. 기타 개발기본계획 】

2-1. 궤도차량 훈련장으로 사용하는 국방·군사시설 사업계획	27
---	----

2-2. 기 조성된 사업부지 내에서의 국방·군사시설 사업계획	27
2-3. 토지수용이 없는 국방·군사시설 사업계획	28
2-4. 특례대상 해당 여부	28
2-5. 관광개발사업 승인 시 의제되는 관광단지 지정	29
2-6. 관광단지 및 지구단위계획 구역 지정	30
2-7. 항만기본계획 변경	31
2-8. 10년 마다 수립하는 하천기본계획	32
2-9. 농업생산기반시설 정비사업 시행계획	33
2-10. 지구단위계획이 수립된 지역에서의 온천개발계획	34
2-11. 평창 동계올림픽대회 특구실시계획	35
2-12. 댐건설기본계획 수립 시 의제되는 개발촉진지구 지정	36
2-13. 하천기본계획 및 실시계획 수립 시 평가 절차	37
2-14. 경제자유구역 개발계획 승인 시 의제되는 하천기본계획 변경	39
2-15. 어항시설 기본계획 수립 시 평가 절차	40
2-16. 산업단지 지정 후 산업단지개발계획을 승인하는 경우	41
2-17. 총 공사비 500억원 이상의 건설공사 계획	42

【 3. 전략환경영향평가 재협의·변경협의 】

3-1. 환경영향평가 절차가 이행 중인 경우	47
3-2. 경제자유구역 지구면적 변경	48
3-3. 지구단위계획으로 결정된 공장의 업종 변경	49
3-4. 공원시설 결정을 위한 공원계획 변경	50
3-5. 체육시설 증설에 따른 도시·군관리계획 변경	51
3-6. 원형보전하도록 한 지역의 개발	53
3-7. 환경영향평가 대상사업의 원형보전지역 개발	54
3-8. 원형보전지역에 대한 도시개발사업 개발계획 변경	55
3-9. 교지 확보를 위한 학교시설 증설	57
3-10. 협의의견을 반영하여 용도지역을 변경하는 경우	58

3-11. 개발행위 제한을 완화하는 개발기본계획	59
3-12. 기존 학교시설의 증설	61
3-13. 원형보전지역의 의미	62
3-14. 공원조성계획 변경	63
3-15. 기존 도로의 선형 변경	65

【 4. 전략환경영향평가 주민 등의 의견수렴 】

4-1. 환경영향평가협의회 구성 · 운영주체	69
4-2. 환경영향평가협의회의 구성	69
4-3. 전략환경영향평가서 초안의 의견수렴의 주체	70
4-4. 경제자유구역 개발계획에 대한 환경영향평가협의회 구성 · 운영 ...	71
4-5. 전략환경영향평가 준비서 작성 및 공개	72
4-6. 주민 등의 의견수렴 결과 및 반영여부 공개절차 생략	73
4-7. 사업계획 변경 시 항목 등의 결정내용 공개	73
4-8. 설명회 통합 개최	74
4-9. 공청회 개최 요건	74
4-10. 설명회 무산 시 전략환경영향평가 절차	75
4-11. 주민의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개	76
4-12. 평가항목 등의 결정내용 공개 주체	77
4-13. 주민의견 수렴 생략	78
4-14. 대안 변경 시 의견수렴 절차 재이행 여부	79

【 5. 기타 】

5-1. 종전의 환경정책기본법에 따른 경과조치	83
5-2. 협의 전 계획이 수정되는 경우 협의 방법	84
5-3. 개발행위의 의미	85
5-4. 평가 전 착공 시 사전공사 여부	86
5-5. 평가대상 면적 산정방법	87

제 II 장 환경영향평가

【 1. 환경영향평가 대상 】

- 1-1. 도로사업의 평가대상여부 판단시 확장 및 도로폭의 의미 93
- 1-2. 생태자연도 1등급권역에서 임도설치하는 경우 95
- 1-3. 고형연료보일러 설치사업이 환경영향평가 대상인지 96
- 1-4. 토석채취허가로 환경영향평가 후 채석단지로 지정 96
- 1-5. 집단에너지시설이 환경영향평가 대상사업인지 97
- 1-6. 토석채취허가 만료 후 동일부지에 공장설립하는 경우 98
- 1-7. 사업자가 다른 두 개의 도로에 대한 환경영향평가 대상여부 99
- 1-8. 하나의 사업계획에 환경영향평가 대상규모 미만인 2개의 사업 ... 100
- 1-9. 관광단지의 평가대상 범위 중 시설면적이란 101
- 1-10. 환경영향평가법 제정 이전부터 운영 중인 사업의 규모 증가 102
- 1-11. 환경영향평가 대상규모 미만인 사업의 규모 증가 103
- 1-12. 토석채취의 경우 환경영향평가 대상규모 산정방법 104
- 1-13. 산업단지외의 사업으로 시행하는 도로공사 106
- 1-14. 구간별 도로사업의 협의시기가 다를 경우 107
- 1-15. 2개의 사업이 사업자가 다른 경우 협의절차 108
- 1-16. 2개의 사업이 동일부지에서 순차적으로 이루어질 경우 협의절차 109

【 2. 환경영향평가협의회 】

- 2-1. 작성된 환경영향평가 준비서 내용의 유효기간 113
- 2-2. 환경영향평가협의회 심의 가능 여부 114
- 2-3. 환경영향평가협의회 구성주체 및 평가항목 등의 결정 115
- 2-4. 환경영향평가 대상 및 환경영향평가협의회 재심의 여부 117
- 2-5. 환경영향평가 항목·범위 등의 결정 생략 119
- 2-6. 산업단지인허가특례법에 따른 협의회 등 절차 120

【 3. 환경영향평가 초안 】

3-1. 개발사업이 여러 시·도에 걸친 경우 주민의견수렴 주체	123
3-2. 환경영향평가서 초안의 접수부서	124
3-3. 허위로 작성된 환경영향평가서 초안으로 주민의견수렴을 한 경우	125
3-4. 주민의견 재수렴 대상인지 여부	126
3-5. 주민의견수렴 절차 생략시 공개도 생략이 가능한지	127
3-6. 주민설명회 무산시 반드시 재공고하여야 하는지	128
3-7. 공람기간 경과 후에 실시한 주민설명회가 유효한지	129
3-8. 공청회 개최요건에 해당하는지	130
3-9. 공청회 생략요건에 해당하는지	131
3-10. 공청회 개최 및 생략요건, 그 절차의 정당성	132
3-11. 주민설명회 등 비용부담의 주체	134
3-12. 환경영향평가법에서의 공휴일 산입여부	135

【 4. 환경영향평가 본안, 재협의 · 변경협의 】

4-1. 평가서 작성 시 환경현황조사 자료의 활용기간	139
4-2. 승인등을 받지 않아도 되는 사업자, 확정 의의 의미	140
4-3. 평가서 작성 시 생태자연도 등급 고려 여부	141
4-4. 환경영향평가법 제33조의 승인기관의 장이란	142
4-5. 환경영향평가법 제33조의 사업자란	143
4-6. 환경영향평가 협의 후 승인 취소된 경우, 협의내용 양도, 초안 협의내용의 유효여부 등	144
4-7. 하나의 사업계획에 두 개의 사업을 추진한 경우	146
4-8. 복합사업으로 환경영향평가한 경우 재협의 적용	147
4-9. '5년 이내 미착공'에서 '5년'과 '착공'의 시점	149
4-10. 재협의 대상 중 사업규모 증가시 그 적용시점은	150
4-11. 7년 이상 공사중지의 경우 그 적용시점은	151
4-12. 원형보전지 위치 변경과 제척에 따른 재협의 대상여부	152

4-13. 재협의 조문 중 규모 증가의 의미 등	154
4-14. 사업추진 근거법령과 사업계획이 변경되는 경우	155
4-15. 선형사업(도로, 철도, 송전선로)이 준공 이후 사업계획을 변경하는 경우	157
4-16. 선형사업의 경우 사업규모 증가의 판단기준은	158
4-17. 협의기준과 환경기준의 차이	159
4-18. 토지이용계획 변경률 산정방법 및 적용시점	160
4-19. 환경영향평가 협의내용 중 이식수목 활용계획 변경	161
4-20. 준공된 산업단지의 연료변경 및 변경협의 주체	162
4-21. 도로건설 공사 중 B/P장 등 위치변경시 협의주체	163
4-22. 도로건설사업 부지의 지역에 C/P장 설치도 변경협의 대상인지	164
4-23. 변경협의 대상 중 새로운 오염물질의 배출이란	165
4-24. 변경협의 대상 중 배출오염물질 증가의 경우	166
4-25. 확정측량으로 사업면적이 변경되는 경우 변경협의면적	167
4-26. 경미한 사업계획의 변경이란	168
4-27. 설계를 위한 지반공사가 사전공사에 해당되는지	169
4-28. 사전공사 금지 규정에 해당하는지	170

【 5. 환경영향평가 협의내용 이행 및 관리 】

5-1. 환경영향평가 협의내용 이행주체가 없는 경우	173
5-2. 환경영향평가 협의내용 미이행으로 처벌대상인지	175
5-3. 환경영향평가 협의내용의 의미 및 미이행 처벌근거	176
5-4. 환경영향평가 협의내용 관리감독 주체 등	178
5-5. 환경영향평가 협의를 하지 않고 승인 등을 한 경우	179
5-6. 협의내용 이행이 완료된 사업의 의미, 사후환경영향조사기간이 완료 된 후에 이루어지는 사업계획의 변경	181
5-7. 협의내용 이행 불가시 준공처리가 가능한지	183
5-8. 사업계획의 승인시점이란	184

5-9. 협의내용 관리책임자의 지정요건	185
5-10. 학력·경력자도 협의내용 관리책임자로 지정이 가능한지	186
5-11. 협의내용 관리책임자의 지정기간 및 관리대장의 작성기간	187
5-12. 협의내용 관리대장의 작성시점	188
5-13. 환경영향평가 대상규모 미만으로 사업 축소시	189
5-14. 사후환경영향조사 지점 변경	190
5-15. 택지개발사업의 사후환경영향조사 시 도로소음 기준	191
5-16. 단계별 사업 준공의 경우 사후환경영향조사 실시	192
5-17. 공사시 및 운영시 사후환경영향조사 시기	193
5-18. 도시개발사업의 준공 및 사후환경영향조사 시기	194
5-19. 사후환경영향조사 규정 중 산업단지 입주율의 의미	196
5-20. 사후환경영향조사 전부 또는 일부 미실시 판단기준 및 처벌조항 ...	197
5-21. 공사중지기간 중의 사후환경영향조사 실시여부	198
5-22. 사후환경영향조사 보고서 제출시기	199
5-23. 환경영향평가 착공통보의 시점	200
5-24. 평가대상사업의 인가 전 부대시설공사의 착공가능여부	201
5-25. 유원지의 공사준공 시점	202
5-26. 유통단지내 개별사업자 또는 조합에 협의내용 이행의무 승계가 가능한지	203
5-27. 도시개발사업의 협의내용 이행의무 승계권자	204

【 6. 특례조항, 약식평가 등 기타 】

6-1. 환경영향평가법 제50조 특례조항 적용가능 여부	209
6-2. 계획수립시기가 동일한 사업의 경우 전략환경영향평가와 환경영향평가 중 어느 것을 실시하여야 하는지	210
6-3. 약식평가절차 대상여부	212
6-4. 약식평가지 주민등의 의견수렴결과 및 반영여부 공개시기 ..	213
6-5. 환경영향평가 대상사업 부지내의 건축물의 시조례에 의한 환경영향평가 대상일 경우	214

6-6. 사업규모의 축소로 시·도조례에 의한 평가대상이 된 경우	214
6-7. 시·도조례에 의한 평가이후 사업규모의 증가	215

제Ⅲ장 소규모 환경영향평가

【 1. 소규모 환경영향평가 대상 】

1-1. 공장설립 승인 취소 후 제조시설 설치허가 신청 시 소규모 환경영향평가 대상여부	221
1-2. 하천구역 내 입목제거의 소규모 환경영향평가 대상여부	222
1-3. 업종 추가시 소규모 환경영향평가 대상여부	223
1-4. 태양광발전사업 소규모 환경영향평가 관련 문의	224
1-5. 궤도(케이블카)설치시 전략환경영향평가 대상 여부 및 대상면적	226
1-6. 소규모 환경영향평가 재협의 대상 유무	227
1-7. 토석채취허가 시 소규모 환경영향평가 대상여부	228
1-8. 도시지역 및 해면부의 소규모환경영향평가 대상여부	229
1-9. 오래된 공장부지에 건축물을 재건축하는 경우	230
1-10. 도시지역(자연녹지지역)이 산지전용허가를 받는 경우	231
1-11. 도시지역 하천구역이 소규모환경영향평가 대상여부	232
1-12. 노천광물 채취를 위한 산지일시사용허가	233
1-13. 진출입 도로가 평가대상 사업부지에 포함될 경우	234
1-14. 소하천정비시행계획 수립 후 별도의 소규모환경영향평가 대상여부	235
1-15. 산지전용허가 기간연장이 소규모환경영향평가 대상여부	236
1-16. 개발행위 없는 인허가의 소규모환경영향평가대상 여부	237
1-17. 상수도 관로매설공사가 소규모환경영향평가 대상인지	238
1-18. 토지이용계획 변경시 재협의, 변경협의 여부	239
1-19. 전략환경영향평가지 이미 검토한 항목은 중복하여 검토하지 않아도 되는지	240
1-20. 사업부지의 증가 없이 생산설비만을 증설하는 경우	241

1-21. 도로 노선만 일부 변경하는 경우 소규모 평가 범위	242
1-22. 하천점용허가(행정절차만)만 하는 경우	243
1-23. 사업부지 합병 후 증설하는 경우	244
1-24. 소규모환경영향평가 완료 후 추가 증설의 경우	245
1-25. 사전환경성검토를 완료한 하천기본계획 수립의 경우	246
1-26. 단순 지목변경만 할 경우	247
1-27. 평가대상 미만으로 승인 후 추가 증설이 있는 경우	248
1-28. 경매에 의하여 낙찰받은 공장의 경우	249
1-29. 사업부지 증설 및 개발행위 없이 제조시설 면적만 증가할 경우	250
1-30. 소하천정비사업에 대한 전략 및 소규모환경영향평가 관련 ..	251
1-31. 업종 변경시 소규모 환경영향평가 대상여부	253

【 2. 소규모 환경영향평가 대상판단시 연접규정 】

2-1. 같은 사업자 판단 주체	257
2-2. 주택옆 농지개간의 경우	259
2-3. 소규모 환경영향평가지 연접적용 여부	260
2-4. 허가를 득한 후 합병할 경우 면적합산 여부	261
2-5. 공장설립 및 사도개발이 소규모환경영향평가 여부	262
2-6. 농경지 육상골재 완전복구 후 연접규정 적용	263
2-7. 목적이 다른 사업의 연접규정 적용	264
2-8. 무허가 건물 인근 개발시 소규모환경영향평가의 범위	265
2-9. 연접 사업장 인수시 소규모환경영향평가 대상 여부	266
2-10. 제척부지를 다시 편입하고자 하는 경우	267
2-11. 동일사업자가 연접하여 다른 사업을 할 경우	268
2-12. 진입도로 공동명의로 허가 신청시	269
2-13. 같은 사업자의 연접규정 적용	270
2-14. 같은 사업자인지 여부	271
2-15. 개인과 법인으로 인허가할 경우 연접규정 적용	272

2-16. 태양광사업자 분할시 연접규정 적용여부	273
2-17. 2건의 개발행위허가를 통합하여 평가가 가능한지	274

【 3. 기타 】

3-1. 가축분뇨 발생시설의 범위	277
3-1. 기 준공된 송전선 유지보수의 경우	279
3-3. 개발행위 없는 무허가 건물의 허가시	281
3-4. 전기사업 허가신청시 소규모환경영향평가 협의시기	282
3-5. 공원조성사업의 소규모환경영향평가 협의시기	283
3-6. 기존 축사에 일부면적 증가와 퇴비사 증설의 경우	284
3-7. 축사 증설시 30% 적용규모는	285
3-8. 개발행위 허가취소시 소규모환경영향평가의 유효성	286
3-9. 이미 허가를 받은지역의 기간적 범위	287
3-10. 소규모환경영향평가 협의 후 허가의 취소	289
3-11. 사전검토(개발사업)제도 이전 허가사항의 사업면적 포함여부	290
3-12. 축사화재로 새로운 허가시 소규모환경영향평가대상 여부	291
3-13. 2개 이상 인·허가를 수반하는 경우 협의요청 기관	292
3-14. 군관리계획시설 사업의 실시계획 승인신청시 개정 환경영향 평가법에 따른 행정조치 필요 여부	293
3-15. 불법 축사 양성화에 따른 인허가 행정절차 시 소규모 환경영향평가 대상여부	294
3-16. 소규모 환경영향평가 사전공사 대상여부	295
3-17. 하천공사 소규모 환경영향평가	296
3-18. 도시개발사업 소규모 환경영향평가 대상여부	297

제Ⅳ장 환경영향평가등의 대행

1. 전략환경영향평가 분리발주 주체	301
2. 전략환경영향평가 대행계약 분리 체결 관련	302

3. BTO방식의 민간사업자 환경영향평가서 등의 분리발주 가능여부	303
4. 민간제안자 분리발주 여부	304
5. 위탁받은 사업의 분리발주 가능여부 등	305
6. 계약변경 분리발주 가능여부 등	306
7. 환경보전방안의 분리계약 대상여부	307
8. 환경영향평가법 개정 전후 턴키사업 분리발주 관련	308
9. 환경영향평가 분리발주 관련	309
10. 사전환경성검토 대행계약 변경시 분리발주 여부	311
11. 사업계획 변경에 따른 전략환경영향평가 분리발주 대상여부	312
12. 환경영향평가 실무경력 인정 관련	313
13. 평가업 등록사유가 발생한 날로부터 60일의 범위	314
14. 제1종 및 제2종 환경영향평가업 자연환경분야의 경력인정 여부	317
15. 기술인력 상시근무의 의미	318
16. 대체 기술인력 실무경력인정 사유	319
17. 기술인력 등록관련 1/2의 의미는	320
18. 평가업 폐업 또는 휴업할 경우 기존에 체결한 업무가능여부	321
19. 제1종 환경영향평가업의 기술인력 및 시설장비 관련	322
20. 환경영향평가 대행업 기술인력	323
21. 환경영향평가서등의 작성 관련	324
22. 평가업 기술인력이 부동산 임대업 겸업가능여부	326
23. 대학원 재학자 환경영향평가업 기술인력 등록가능여부	327
24. 환경영향평가업 기술인력의 겸업가능	328
25. 제2종 환경영향평가업 기술인력 등록기준 관련	329
26. 환경영향평가업 등록요건	330
27. 사업자간 환경영향평가업의 양도, 양수 가능여부	332
28. 환경영향평가업의 기술인력 기준 관련	333
29. 육아휴직에 따른 기술인력 변경여부	334
30. 환경영향평가업 등록취소 관련	335

31. 해양환경조사 하도급 관련	336
32. 해양환경분야 하도급 관련	338
33. 평가법 개정 전 생태조사 계약사항을 종전법에 따라 제2종 평가업 등록을 하지 않고도 할 수 있는지	339
34. 환경영향평가 등의 기초자료 보관·관리 범위 관련	340
35. 제2종 환경영향평가업의 하도급 관련	341
36. 제2종 환경영향평가업의 하도급 관련	343
37. 사후환경영향조사 자연분야 도급가능 여부	344
38. 환경영향평가대행업의 측정하도급	345
39. 환경영향평가서등의 작성 기초자료 보존 이행주체 등	346
40. 환경영향평가업자가 하도급 할 수 있는 업무 및 요건	348
41. 자연생태환경 업무 하도급 관련	349
42. 하도급업자의 요건에 관한 규정	351

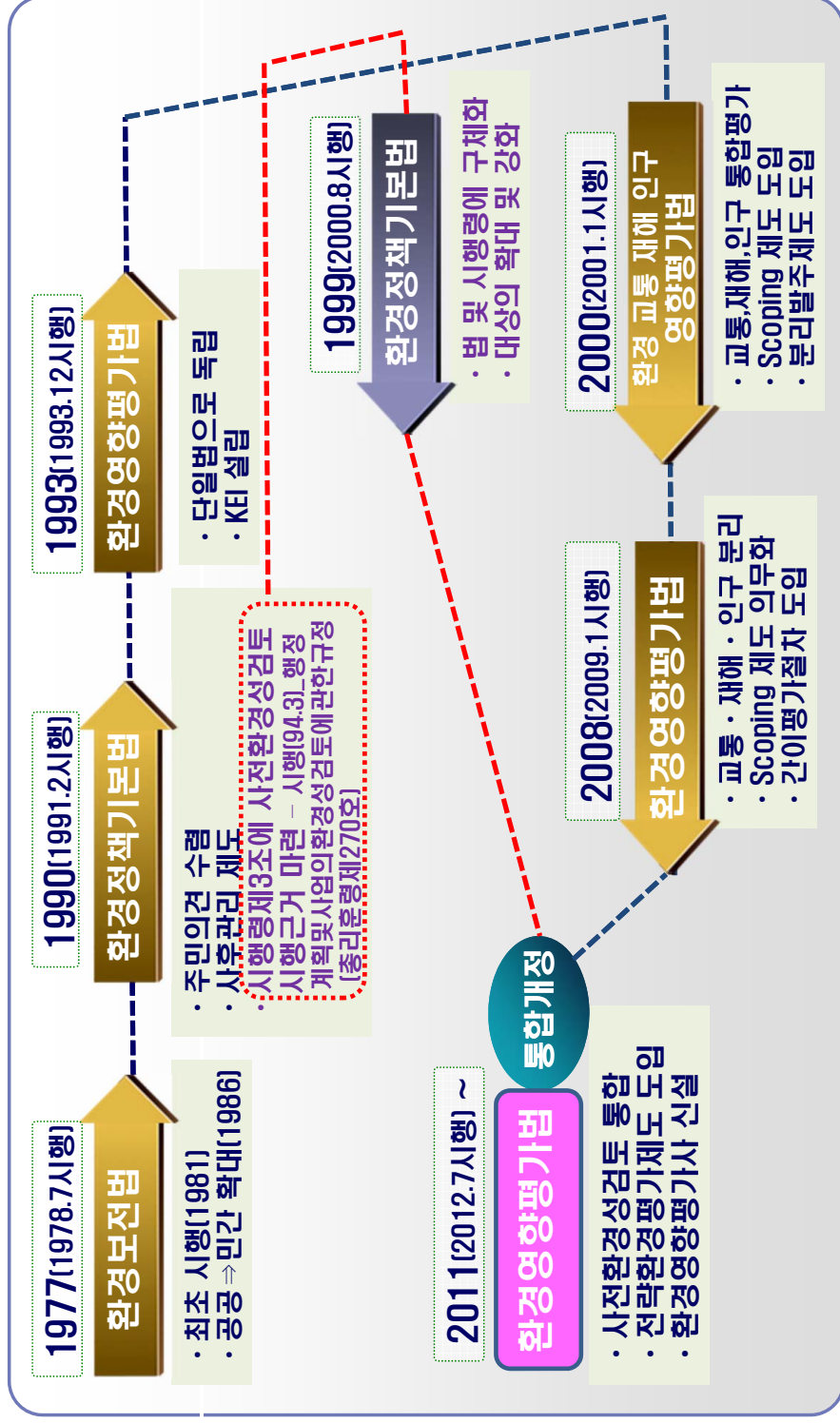
제 V 장 환경영향평가사

1. 환경분야의 범위	355
2. 환경영향평가의 실무범위	356
3. 별표8 제1호 및 제2호 모두 해당되는 경우의 과목면제	357
4. 환경영향평가 실무경력 해당 여부	358
5. 학경력자의 과목면제	359

제 VI 장 산업단지·농공단지 통합지침

1. 특정수질유해물질이 배출되는 경우 농공단지 입주여부	363
2. m-아미노 페놀 등의 특정수질유해물질 해당여부	364
3. 농공단지 기입주업체의 특정수질오염물질 배출시설 허가 여부	365
4. 산업단지 통합지침 제14조제1호마목의 의미	366
5. 폐수전량위탁의 경우 농공단지 입주여부	367

환경영향평가 제도 변천



제 I 장

전략환경영향평가

1. 도시·군관리계획

1-1. 개발제한구역 해제 시 제외 기준

【질의내용】

- 용도지역상 자연녹지지역인 개발제한구역 내 대지면적 1천㎡ 이하인 경계선 관통대지를 일제 조사하여(대상 1,000여 필지), 경계선 관통 대지별로 도시관리계획 결정조서를 각각 따로 작성하여 개발제한구역 해제를 일괄 추진하면서 전체 해제대상 면적이 1만㎡를 초과할 경우, 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 가목 2)에 따라 전략환경영향평가 대상계획에서 제외되는지(참고로 개발제한구역 내 경계선 관통대지는 수개의 필지가 집단적으로 연결되어 있지 아니하고, 구역 전체에 산발적으로 분포되어 있음)
- 위에서 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 가목 2)에 따른 전략환경영향평가의 ‘그 대상계획의 면적’ 이 개발제한구역 내 경계선 관통대지 전체 해제면적을 합산한 것을 의미한다면, 전략환경영향평가 대상계획에서 제외되는 면적인 1만㎡ 미만으로 각각 분리·작성하여 시차를 두고 도시관리계획 결정을 추진할 경우 전략환경영향평가 대상계획에서 제외되는 지

【답변내용】

- 소규모 단절토지 및 경계선 관통대지 여러 지역을 하나의 도시·군관리계획으로 개발제한구역 해제 결정을 할 경우, 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 가목 2)에 규정된 전략환경영향평가 대상에서 제외되는 사업계획면적이 1만㎡ 미만인 계획인지를 판단함에 있어, 사업계획 면적은 결정된 도시·군관리계획 전체 면적(각 소규모 단절토지, 경계선 관통대지 면적을 모두 합산한 것을 의미함)을 말하며, 시차를 두고 분리하여 도시·군관리계획을 결정하는 경우에는 해당 도시·군관리계획 수립 면적을 기준으로 대상 여부를 판단하여야 함.

1-2. 개발제한구역 해제 후 도시개발구역 지정

【질의내용】

- 현재 개발제한구역 해제와 관련하여 전략환경영향평가 절차가 진행 중이며, 이후 동 지역에 도시개발구역 지정 절차를 이행할 예정인데 이때 전략환경영향평가를 중복하여 진행하여야 하는지

【답변내용】

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호 각목의 도시관리계획 중 나목의 개발제한구역의 지정·변경은 제17호에서 정하고 있는 용도구역의 변경에 관한 내용이고, 라목의 도시개발사업에 관한 계획은 도시개발사업을 시행 할 수 있는 용도구역 또는 용도지역으로 변경·확정된 구역 또는 지역 안에서의 도시개발사업에 관한 내용을 규정한 것으로서 각각 그 도시관리계획의 성격 및 내용을 달리하므로 각각의 도시관리계획을 결정(변경)할 때에 전략환경영향평가를 하여야 함. 다만, 개발제한구역 해제에 관한 전략환경영향평가 시 도시개발구역의 지정 내용을 포함하여 평가가 이루어졌다고 협의기관의 장이 인정하는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 나목에 따라 도시개발구역 지정에 대한 전략환경영향평가를 제외할 수 있음.

1-3. 개발제한구역이 해제 된 지역에서 지구단위계획 구역 지정

【질의내용】

- 2002년 및 2006년에 개발제한구역에서 해제된 5개 지역 9개 마을에 대하여 합리적이고 체계적인 도시관리계획을 수립하기 위하여 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획(제1종전용주거지역→제1종 일반주거지역) 수립 시 전략환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 도시지역 안에서 같은 법 시행령 제30조에 따라 세분된 용도지역 간 변경이 발생하는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고4. 가목의 규정에 따라 전략환경영향평가 대상에서 제외되나 지구단위계획 구역 지정 및 지구단위계획은 세분된 용도지역 간 변경과는 별도로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호에 따라 도시·군관리계획으로 결정되므로 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 가목 3)에 따라 전략환경영향평가 대상임.

1-4. 도시자연공원구역 지정 및 공원조성계획

【질의내용】

- 국립공원으로 지정되었던 자연녹지지역을 공원구역에서 해제하고 도시자연공원으로 지정 및 조성계획을 수립하려고 하는데 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고4. 마목에 도시자연공원구역의 지정은 전략환경영향평가 대상에서 제외한다고 되어 있으므로 전략환경영향평가는 제외하고 소규모 환경영향평가 협의만 받으면 되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고4. 마목에는 도시자연공원 구역 지정만 전략환경영향평가 대상에서 제외한다고 규정하고 있고, 공원조성계획은 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2에 따라 도시·군관리계획으로 결정하도록 규정하고 있으므로 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호가목3)의 규정에 따라 공원조성계획 결정 전에 전략환경영향평가를 하여야 함.

1-5. 관계행정기관의 장과 협의를 생략하는 공원조성계획

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 제9조 및 같은 법 시행령 제7조의 별표2 전략환경평가 대상계획 및 협의 요청 시기를 보면 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호의 도시개발사업 시, 같은 법 제30조제1항에 따라 “국토교통부 장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하는 때 또는 시·도지사가 관계 행정기관의 장과 협의하는 때” 협의토록 규정하고 있으나 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2를 보면 “공원조성계획은 도시·군 관리계획으로 결정하여야 한다. 이 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조제5항에 따른 지방의회의 의견청취와 같은 법 제30조제1항에 따른 관계 행정기관의 장과의 협의를 생략할 수 있으며”라고 규정하고 있음.
- 도시공원은 개별법에 의한 협의 절차를 모두 이행한 후 도시계획시설인 공원으로 결정·고시 되므로 공원으로 결정 고시된 공원의 조성계획 수립 시 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2에 따라 전략환경영향평가 협의를 생략할 수 있는지

【답변내용】

- 공원조성계획은 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2제1항에 따라 도시·군관리계획으로 결정되므로 관계행정기관과의 협의 여부와 관계없이 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호가목 3)에 따라 전략환경영향평가 대상이며, 「환경영향평가법」 제16조제2항에 따라 승인기관의 장이 해당계획에 대하여 승인 등을 하기 전에 전략환경영향평가 협의를 요청하여야 함.

- 도시공원의 위치와 면적을 결정하는 도시·군관리계획과 도시공원으로 결정된 공원에 대하여 세부적인 공원시설 설치를 위한 공원조성계획은 각각 그 성격 및 내용을 달리하는 별개의 계획으로 공원조성계획 수립 시에도 전략환경영향평가 협의를 하여야 함. 다만, 공원 결정 시 공원의 세부시설에 대하여 환경영향평가 등의 분야별 세부 평가항목에 대한 검토가 충분히 이루어졌다고 협의기관의 장이 인정하는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 나목에 따라 공원조성계획에 대한 전략환경영향평가를 제외할 수 있음.

1-6. 미세분된 관리지역 세분

【질의내용】

- 종전 지자체에서 시행되었던 관리지역 세분화에 있어 미세분 관리지역으로 남아 있었던 지역을 대상으로 관리지역을 최초로 계획관리지역, 생산관리지역, 보전관리지역으로 세분화하는 경우 '12.7. 관련법 개정에 따라 현 전략환경영향평가로 일원화되기 이전 사전환경성검토 대상인지

【답변내용】

- 구 「환경정책기본법 시행령」 별표2 비고3. 다목의 규정이 적용되는 관리지역은 아직 세분화 조치가 취해지지 않은 미세분된 관리지역을 최초로 세분하는 경우를 말하며, 여기에서 최초라 함은 세분되는 지역(토지)을 기준으로 처음 세분하는 경우를 의미함. 따라서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제27조제2항에 따른 환경성검토의 결과 등을 첨부하여 같은 법 제30조에 따라 환경부장관 또는 지방환경관서의 장과 협의한 경우에는 사전환경성검토 대상에서 제외 됨.

1-7. 수산자원보호구역에서 해제된 관리지역의 세분

【질의내용】

- '09.12.18. 수산자원보호구역에서 해제되어 용도지역이 자연환경보전지역에서 관리지역으로 변경된 지역을 계획관리, 생산관리, 보전관리지역으로 세분하는 과업이며, 과업을 진행하면서 토지의 적성평가 값과 관련 법령 및 지침 등에 따라 대부분 관리지역을 계획관리지역, 생산관리지역, 보전관리지역으로 세분하고 일부 미세분 관리지역은 개별법에 따라 농업진흥구역은 농림지역으로, 상수원보호구역은 자연환경보전지역으로 변경할 경우 환경성검토 결과 등을 첨부하여 협의하면 전략환경영향평가 대상에서 제외되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고4. 라목에 따라 관리지역을 최초로 계획관리·생산관리·보전관리지역으로 세분하는 경우(다만, 환경성 검토의 결과 등을 첨부하여 환경부장관 또는 지방환경관서의 장과 협의한 경우)에는 전략환경영향평가 대상에서 제외되며, 미세분 관리지역을 농림지역, 자연환경보전지역으로 변경하는 경우에는 같은 별표 비고4. 나목(계획관리지역을 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 변경 시 전략환경영향평가 대상에서 제외) 및 다목(보전관리지역·생산관리지역을 농림 또는 자연환경보전지역으로 변경 시 전략환경영향평가 대상에서 제외)의 규정을 준용하여 전략환경영향평가 대상에서 제외할 수 있음.

1-8. 환경영향평가 대상사업 규모 미만의 도시개발구역 지정

【질의내용】

- 「도시개발법」 제3조 및 제4조에 따른 도시개발구역의 지정 및 개발계획으로 185,000㎡의 자연녹지를 일반공업지역으로 변경하고자 하는데 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 가목 5)에 따르면 「도시개발법」 제3조 및 제4조에 따른 도시개발구역의 지정 및 개발계획은 환경영향평가 대상사업 규모(25만㎡) 이상인 경우 전략환경영향평가 대상으로 한정하고 있음. 그러나 본 계획은 도시·군관리계획(용도지역 변경)을 수반하고 있어 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 가목 3)에 따라 전략환경영향평가 대상에 해당되는데 이 경우 전략환경영향평가를 받아야 하는지

【답변내용】

- 「도시개발법」 제3조 및 제4조에 따른 도시개발구역의 지정 및 개발계획은 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 가목 5)에 따라 환경영향평가 대상사업 규모 미만인 경우 전략환경영향평가 대상에서 제외되나 용도지역 변경(녹지지역→공업지역)은 별도의 도시·군관리계획 결정 절차를 거쳐야 하는 계획으로 같은 법 시행령 별표2 제2호 가목 3)에 따라 전략환경영향평가를 받아야 함.

1-9. 환경영향평가 대상사업 규모 미만의 도로건설공사계획

【질의내용】

- 국가지원지방도에 대하여 도로건설공사 기본계획 및 실시설계를 준비 중이며(L=3.6km B=20m) 「도로법」 제25조에 따라 도로구역 결정 및 도시관리계획이 의제처리 됨. 「도로법」에 의해 의제처리 되는 부분이고 「환경영향평가법 시행령」 별표2의 내용에 의하면 타법에 의하여 의제처리 되는 대상사업은 전략환경영향평가 대상이 아니라고 규정하고 있고 전략환경영향평가 대상으로 「도로법」 제2조제1항제1호 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제13호에 따른 도로(고속국도는 제외한다)의 건설공사 계획(별표3 제5호에 따른 환경영향평가 대상사업 규모 이상인 경우로 한정한다)이라 되어 있는데 환경영향평가 규모미만의 경우에도 전략 환경영향평가 대상인지, 또한 전략환경영향평가 대상이 아니면 소규모환경영향평가만 진행하면 되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고1에 의하면 다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사항이 전략환경영향평가 대상인 경우에도 전략환경영향평가를 실시하여야 하는 계획으로 보고 있으며, 같은 법 시행령 별표2 제2호 마목 2)의 도로의 건설 공사계획은 「건설기술관리법 시행령」 제60조 또는 제62조에 따른 기본설계 및 실시설계의 도로노선을 선정하는 경우에 적용되는 조항임. 따라서 도로구역을 결정하거나 변경하는 경우 「도로법」 제25조에 의하면 관계기관과의 협의여부에 따라 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획이 의제처리 되므로 도시·군관리계획이 의제처리 될 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 가목 3)에 따라 전략환경영향평가 협의 대상임. 다만, 도로구역 결정단계에서 실시계획이 확정되어 소규모 환경영향평가를 받는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 마목의 규정에 따라 전략환경영향평가를 생략할 수 있음.

1-10. 도시계획시설 중복 결정

【질의내용】

- 도시계획시설(유수지)로 결정된 구역의 일부분에 대하여 도시계획시설(근린공원)을 중복결정 할 경우 전략환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 도시계획시설을 새로이 결정하고자 하는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2. 제2호 가목 3)의 규정에 따라 전략환경영향평가 대상임. 다만, 같은 별표 비고3. 나목의 규정에 따라 다른 전략환경영향평가 협의(유수지 결정)를 통해 별표1에 따른 환경영향평가 등의 분야별 세부 평가항목에 대한 검토가 충분히 이루어졌다고 협의기관의 장이 인정하는 경우에는 전략환경영향평가 대상에서 제외됨.

1-11. 지구단위계획 수립 후 주택건설 사업계획 승인을 받는 사업

【질의내용】

- 제2종지구단위계획 수립 이후 「주택법」으로 사업승인을 받는 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 마목의 규정에 따라 전략환경영향평가 대상에서 제외하고 사업승인 단계에서 소규모 환경영향평가를 받으면 하는지, 향후 소규모 환경영향평가를 받아야 한다면 실시근거는

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 마목의 규정은 소규모환경영향평가 대상사업 승인 시 도시관리계획 등이 의제처리 될 경우 소규모환경영향평가와 전략환경영향평가를 중복으로 받아야 하는 불합리한 규정을 해소하기 위해 의제되는 계획은 전략환경영향평가를 제외할 수 있는 규정임. 질의내용과 같이 단계별로 승인이 이루어지는 사업은 동 규정을 적용할 수 없으므로 지구단위계획 수립 시 전략환경영향평가를 이행하여야 함.
- 참고로, 같은 법 시행령 별표4 비고1에 해당하는 경우에는 향후 주택법에 의한 사업승인 시 소규모환경영향평가를 생략할 수 있음.

1-12. 주택건설 사업계획 승인 시 의제되는 도시·군관리계획

【질의내용】

- 「주택법」 제16조에 의한 사업계획 승인 시 도시관리계획이 수반되나 같은 법 제17조에 따라 승인 받은 것으로 의제되는 사업이므로 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 마목을 적용하여 전략환경영향평가를 제외할 수 있는지

【답변내용】

- 「주택법」 제16조에 의한 사업계획 승인 시 도시관리계획이 의제될 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고1의 규정에 따라 전략환경영향평가를 실시하여야 함.
- 다만, 「주택법」 제16조에 의한 사업계획이 환경영향평가, 소규모 환경영향평가 대상사업에 해당되는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 마목에 따라 의제되는 도시관리계획에 대한 전략환경영향평가는 생략하고 환경영향평가 또는 소규모 환경영향평가를 실시할 수 있음.

1-13. 용도지역이 없는 곳에서의 사업계획

【질의내용】

- OO해상케이블카 복원사업 중 도시관리계획(도시계획시설)으로 결정하고자 하는 삭도시설의 경우 총 면적은 16,201㎡로서 A공원 및 B공원과 중복 결정되는 삭도구간 1,670㎡는 자연녹지지역이나, 해상부에 설치되는 삭도구간 14,531㎡는 공유수면으로 용도지역 지정 사항이 없음. 이 경우 본 삭도시설에 대하여 전략환경영향평가를 실시하여야 하는지
- 전략환경영향평가 대상계획에 해당한다면 도시관리계획으로 결정하고자 하는 삭도(해상지주 포함)에 대한 전략환경영향평가만 실시하면 되는지, 아니면 공원시설로 결정되는 정류장부지도 포함하여 전략환경영향평가를 실시하여야 하는지

【답변내용】

- 용도지역이 지정되지 않은 지역에서는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비교3. 가목 2)에 따라 1만㎡ 이상인 경우 전략환경영향평가 대상이며,
 - 도시·군관리계획에 대한 전략환경영향평가는 도시·군관리계획으로 결정되는 면적에 대하여 실시하여야 하므로 도시·군관리계획에 정류장 부지가 포함되는 경우에는 동 부지를 포함하여 전략환경영향평가를 실시하여야 함.

1-14. 사업이 완료된 지역에서의 도시·군관리계획 결정

【질의내용】

- 1998년 「농어촌정비법」에 따라 문화마을(정비구역)로 조성된 지역에 대하여 관리를 위한 지구단위계획 구역 지정 및 지구단위계획 수립 시 전략환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획은 도시·군관리계획으로 결정하여야 하며 도시·군관리계획은 「환경영향평가법 시행령」 별표2에 따른 전략환경영향평가 대상이므로 전략환경영향평가를 실시하여야 함. 참고로 사업이 완료된 지역이라 하더라도 용도지역 또는 용도구역 세분·변경 등을 수반하는 지구단위계획은 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 다목의 규정에 해당된다고 볼 수 없음.

1-15. 기 조성된 도로 비탈면을 포함하는 도시·군관리계획

【질의내용】

- 도시관리계획으로 결정된 후 실시계획 인가를 득해 공사 완료된 도로에 대하여 도로공사 시 발생한 사면을 단순히 도시계획시설에 포함하기 위해 도시관리계획을 변경결정하는 경우 전략환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 공사가 완료된 도로사면을 단순히 도시계획시설로 결정하고자 도시관리계획을 변경결정 하는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 다목에 따라 전략환경영향평가 대상에서 제외됨.

1-16. 도로 등으로 이용 중인 자연녹지지역에서의 사업

【질의내용】

- 도시계획시설 결정 단계에서 도시지역내의 용도구역상 자연녹지 지역으로 지정된 지역에 지하차도를 개설하면서 약 15,000㎡의 면적을 개발하려고 하는데 개발하려는 지역이 용도지역상 으로는 자연녹지지역이나 개발면적 중 일부가 이미 도로로 이용 중인 면적이 약 3,000㎡, 철도부지가 약 2,500㎡, 기타 도시계획시설이 약 2,000㎡로 현황상 으로 녹지가 아닌 면적이 약 7,500㎡ 임.
- 따라서 개발면적 15,000㎡ 중 녹지훼손 면적이 약 7,500㎡이고 녹지 이외의 면적이 7,500㎡인데 이러한 경우는 녹지면적이 10,000㎡ 미만으로 보고 전략환경영향평가를 시행하지 않아도 되는지
- 만약 전략환경영향평가를 실시하여야 한다면 용도지역상 자연 녹지지역으로 현재 녹지가 전혀 없어도 전략환경영향평가를 실시하여야 한다는 의미인지, 가령 15,000㎡ 모두가 용도지역상 자연녹지지역이나 면적 전체가 도로로 이용 중인 상황이라도 전략환경영향평가를 하여야 하는지

【답변내용】

- 도시·군관리계획은 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 가목 3)에 따라 전략환경영향평가 대상계획이며, 같은 별표2 비고3. 가목 2)에 따라 녹지지역에서는 대상계획의 면적이 10,000㎡ 미만인 경우만 전략환경영향평가 대상에서 제외됨.
- 여기서 녹지지역이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조 제1항제1호라목에 따라 지정된 용도지역을 말하는 것이므로 실제 녹지로 이용 여부와는 관계가 없음.

1-17. 조례에 의한 평가와 전략환경영향평가 협의 시기가 같은 경우

【질의내용】

- 본 사업은 도시지역 내 자연녹지지역에서 약 10만㎡의 주택건설 사업으로 「주택법」 제16조의 주택건설 사업계획 승인 시 같은 법 제17조에 따라 지구단위계획 수립이 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사항이며, OO시 조례에 의거 환경영향평가 대상사업에 해당됨. 본 사업은 지구단위계획 협의서류, 개발행위 허가 서류 등이 한 번에 접수되어 승인되는 사업임
- 이 때, 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 마목의 규정을 적용하여 전략환경영향평가 제외가 가능한지, 위의 질의사항이 제외 대상에 해당되지 않아 전략환경영향평가, 환경영향평가를 각각 진행하여야 하는 경우 장기간의 행정기간이 소요됨에 따라 간소화 할 수 있는 방안은

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 마목의 규정은 전략환경영향평가와 환경영향평가 또는 소규모환경영향평가의 협의시기가 서로 겹치는 경우 전략환경영향평가를 생략하고 환경영향평가 또는 소규모환경영향평가 협의만을 받도록 하기 위한 것으로
 - 상기 질의내용과 같이 전략환경영향평가와 조례에 의한 환경영향평가 협의 시기가 동일한 경우에는 조례에 의한 환경영향평가만 받으면 됨.
 - 다만, 전략환경영향평가를 생략하는 만큼 조례에 의한 환경영향평가 시 전략환경영향평가 협의기관의 의견을 수렴하여 반영하는 것이 바람직 함.

1-18. 도시개발사업 실시계획 승인 시 의제되는 지구단위계획

【질의내용】

- 2011. 11월 도시관리계획 재정비 시 용도지역변경에 따른 지구단위계획구역 지정을 위해 사전환경성검토서를 작성하여 협의 완료하였으며, 2013. 1월 용도지역 및 면적 변경 없이 「도시개발법」에 의한 도시개발사업을 진행 중에 있음. 도시개발구역 지정 및 개발계획수립 요청 시 환경성검토서로 협의를 완료하였으며, 현재 실시계획 인가를 신청하여 관련실과와 협의 중에 있는데 대상사업이 전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가 대상인지
- 실시계획 승인 시 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 가목 3) 도시·군관리계획에 해당되어 전략환경영향평가를 시행하여야 하나, 같은 별표2 비고3 라목에 따라 이미 전략환경영향평가를 받은 개발기본계획의 주된 목적(주거지조성)을 변경하지 않으면서 그 추진 근거법률만을 변경하는 경우로 대상에서 제외할 수 있는지
- 대상지는 준보전산지가 9만㎡로 「환경영향평가법 시행령」 별표4 제4항에 해당되나, 같은 별표4 비고1의 환경부장관(지방환경청)과 협의를 거쳐 확정된 지구단위계획구역으로 소규모 환경영향평가 대상에서 제외할 수 있는지

【답변내용】

- 지구단위계획구역 지정과 지구단위계획은 그 성격 및 내용을 달리하는 별개의 도시·군관리계획으로 지구단위계획에 대한 도시·군관리계획은 별도의 전략환경영향평가 대상임.
- 참고로 지구단위계획 구역 지정 시에는 개략적인 입지에 대한 검토를 실시하고 지구단위계획 단계에서는 구체적인 토지이용 계획 및 환경보전계획 등의 검토를 실시함.

- 다만, 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 나목에 따라 지구단위계획구역 지정에 대한 전략환경영향평가(구 사전환경성검토) 시 지구단위계획의 내용에 대한 검토가 충분히 이루어졌다고 협의기관의 장이 인정하는 경우에는 전략환경영향평가 대상에서 제외할 수 있으며,
 - 실시계획이 소규모환경영향평가 대상에 해당되어 소규모환경영향평가를 받는 경우에는 같은 법 시행령 별표2 비고3. 마목에 따라 의제되는 지구단위계획은 전략환경영향평가 대상에서 제외됨.
- 아울러, 「환경영향평가법 시행령」 별표4 제4호의 규정은 같은 별표 비고8에 따라 산지전용허가 또는 토석채취허가만을 받아 시행하는 사업으로 한정하여 적용하므로 질의내용과 같이 다른 법률에 따른 인·허가 등이 수반되는 경우에는 같은 별표4 제1호부터 제3호까지 및 제5호부터 제7호까지를 적용하여야 하며, 지구단위계획구역 지정은 최하위 실행계획 성격의 개발기본계획이 아님.

1-19. 특정지역 개발사업 승인 시 의제되는 도시·군관리계획

【질의내용】

- ○○문화권 특정지역 지정 및 개발계획에 대하여 사전환경성검토 협의를 득하였으며, ○○시 ○○관광 연계순환도로 확·포장 사업의 실시설계가 진행 중임. 사전환경성검토 행정계획 당시 연장은 4.4km이며, 금회 실시설계는 연장 2.09km, 편입면적 100,121㎡로 도로의 노선변경은 없음.
- 금회 실시설계 과업구간에 대해 도시계획시설로 결정을 받을 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 라목 또는 마목을 적용하여 전략환경영향평가를 생략하고 소규모 환경영향평가를 받아도 되는지

【답변내용】

- 「지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률」 제17조에 따른 실시계획의 승인 시 같은 법 제18조에 따라 도시·군관리계획 결정이 의제처리 되는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 마목에 따라 도시·군관리계획에 대한 전략환경영향평가는 생략하고 소규모환경영향평가만 실시할 수 있음.

2. 기타 개발기본계획

2-1. 궤도차량 훈련장으로 사용하는 국방·군사시설 사업계획

【질의내용】

- 국방·군사시설 사업계획으로 부지의 형질변경 없이 민원예방 차원의 단순 부지 매입 후 궤도차량 훈련장으로 사용할 경우 전략환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제28조 및 제29조에 따라 보안관리, 안전관리 또는 완충공간 확보 등의 사유로 개발행위 없이 단순히 주변의 토지 등을 편입시키는 경우에는 전략환경영향평가 대상에서 제외할 수 있으나 부지 매입 후 궤도차량 훈련장으로 사용하고자 하는 경우에는 제외사유로 볼 수 없음.

2-2. 기 조성된 사업부지 내에서의 국방·군사시설 사업계획

【질의내용】

- 기 조성된 사업부지 내에서 이루어지는 국방·군사시설 사업계획 승인을 수반하는 단순 토지매입사업(사·공유지 정리사업, 안전구역 확보 사업 등)이 전략환경영향평가 대상에서 제외 되는지

【답변내용】

- 기 조성된 국방군사시설 사업부지 내에서 개발행위를 수반하지 않고 단순히 토지만을 매입하는 사업은 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 다목의 규정에 따라 전략환경영향평가 대상에서 제외됨.

2-3. 토지수용이 없는 국방·군사시설 사업계획

【질의내용】

- 토지수용(강제수용)이 불필요한 국방·군사시설 사업계획을 소규모 환경영향평가로 협의할 수 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표 2에 따라 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제4조의 국방·군사시설 사업계획은 토지수용 여부와 관계없이 전략환경영향평가 대상이므로 전략환경영향평가를 받아야 함.

2-4. 특례대상 해당 여부

【질의내용】

- 「관광진흥법」 제52조에 의한 관광지 지정 신청과 같은 법 제54조에 의한 관광지 조성계획 승인 신청을 동시에 하는 경우 환경영향평가만 할 수 있는지

【답변내용】

- 환경영향평가 대상 규모의 관광사업에 대하여 「관광진흥법 시행규칙」 제59조에 따라 관광지 등의 지정신청과 관광지 조성계획 승인신청을 동시에 하는 경우에는 「환경영향평가법」 제50조제2항에 따라 전략환경영향평가는 생략하고 환경영향평가만 실시할 수 있음

2-5. 관광개발사업 승인 시 의제되는 관광단지 지정

【질의내용】

- 「관광진흥법」 제2조제7호에 따른 관광단지 개발사업을 하고자 할 때는 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제229조에 의거 관광개발사업 시행 승인을 받아야 하며 같은 법 제230조제1항제14호에 따라 「관광진흥법」 제15조에 따른 사업계획 승인, 같은 법 제52조에 따른 관광지 및 관광단지의 지정 및 같은 법 제54조에 따른 조성계획의 승인이 의제 처리 되는데 관광개발사업 시행 승인에 따른 환경영향평가 협의 절차만 진행하고 전략환경영향평가 협의절차는 제외 되는지

【답변내용】

- 관광지 개발을 위해 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제229조의 개발사업시행 승인을 얻은 경우에는 같은 법 제230조제1항제14호에 따라 「관광진흥법」 제52조에 따른 관광지 등의 지정 절차가 의제처리 되므로 관광지 개발사업 시행에 따른 환경영향평가 협의 절차만 진행하고 관광지 및 관광단지 지정에 대한 전략환경영향평가 협의절차는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 마목에 따라 제외됨.

2-6. 관광단지 및 지구단위계획 구역 지정

【질의내용】

- ○○도 관광단지(2,902,173m²) 신규 지정을 위해 「관광진흥법」 제52조에 따른 관광단지 지정 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따른 지구단위계획 구역 지정 시 전략환경영향평가를 실시하여야 하는지

【답변내용】

- 「관광진흥법」 제52조에 따른 관광단지 지정은 「환경영향평가법 시행령」 별표2에 따른 전략환경영향평가 대상계획이므로 전략환경영향평가를 실시하여야 하며, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따른 지구단위계획 구역 지정은 「관광진흥법」 제58조에 따라 관광지 조성계획 승인 시 의제되므로 관광지 조성계획 승인 시 환경영향평가를 실시하는 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 마목에 따라 전략환경영향평가 대상에서 제외됨.

2-7. 항만기본계획 변경

【질의내용】

- '11년 5월에 제3차 전국무역항 항만기본계획에 따른 사전환경성 검토(행정계획)를 이행한 상태로 금번 항만설계 변경에 따라 항만 기본계획 수립을 변경해야 하는 사항임. 이때, 변경 규모에 따라 「환경영향평가법 시행령」 제28조 및 제29조를 적용하여 제3차 전국무역항 항만기본계획을 변경하면 되는지, 아니면 이 부분에 대해서 신규로 전략환경영향평가(개발기본계획)를 수행 하여야 하는지

【답변내용】

- 「항만법」 제7조에 의한 항만기본계획의 변경 중, 항만을 신규로 반영하는 경우는 「환경영향평가법」 제9조, 같은 법 시행령 제7조 제2항 및 별표 2에서 정한 전략환경영향평가의 대상에 포함되고, 항만기본계획에 포함되어 있는 항만시설 등에 대하여 사업내용을 변경하는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 제28조 및 제29조에 따라 전략환경영향평가 재협의·변경협의 대상 여부를 결정하여야 함.

2-8. 10년 마다 수립하는 하천기본계획

【질의내용】

- 2001년 하천기본계획이 기 수립되어 있는 하천에 「하천법」 제25조에 따라 10년 경과 후 하천기본계획을 수립(변경)할 경우
 - 금번 하천기본계획을 신규로 판단하여 전략환경영향평가를 실시하여야 하는지
 - 하천기본계획 변경으로 판단하여 재협의 또는 변경협의로 전략환경영향평가를 실시하여야 하는지
 - 변경협의 일 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 개발기본계획의 비교2의 확대되는 사업계획 면적비율 10%를 적용하면 되는지

【답변내용】

- 「하천법」 제25조에 따라 수립하는 하천기본계획은 10년 단위의 계획으로 2001년에 수립한 하천기본계획과 10년 후에 수립하는 하천기본계획은 기존 계획의 변경이 아닌 새로운 계획이므로 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 자목 3)에 따라 전략환경영향평가를 실시하여야 함.

2-9. 농업생산기반시설 정비사업 시행계획

【질의내용】

- 본 사업은 용도지역상 보전관리지역에 약180,000m²로 토지소유자가 개간을 목적으로 하는 사업으로, 「농어촌정비법」 제8조제2항 및 같은 법 시행령 제8조제3항에 의거 수혜면적이 50만m² 미만으로 농업생산기반 정비사업 기본계획의 수립을 생략할 수 있는 사업임.
- 본 사업이 농업생산기반 정비사업 기본계획 수립 대상이 아닐 경우 「농어촌정비법」 제9조에 의거 농업생산기반시설 정비사업 시행계획 수립 시 전략환경영향평가 대상인지
- 만약, 시행계획 수립 시 전략환경영향평가 대상이 아닐 경우 개별법에 의한 개발행위허가 시 소규모환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 「농어촌정비법」 제8조제2항 및 같은 법 시행령 제8조제3항에는 농업생산기반 정비사업 중 수혜면적 50만m² 미만의 사업의 경우 기본조사를 생략할 수 있도록 규정하고 있지, 기본계획 수립을 생략할 수 있도록 규정하고 있지는 않은 것으로 판단됨. 따라서 기본계획의 수립이 요구되는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2의 전략환경영향평가 대상계획 이므로 전략환경영향평가를 받아야 함.
- 농업생산기반시설 정비사업 시행계획은 「환경영향평가법 시행령」 별표4의 소규모환경영향평가 대상 사업(보전관리지역에서 5,000m² 이상)임.

2-10. 지구단위계획이 수립된 지역에서의 온천개발계획

【질의내용】

- 「온천법」에 따라 '01.9.24. 온천원보호지구로 지정고시 된 후 사전환경성검토 협의를 거쳐 '08.8.25. 지구단위계획으로 결정·고시 되었고 '10.8.5. 개정 시행 된 「온천법」 부칙 제4조(온천원 보호지구 지정 등 절차에 관한 경과조치)에 이 법 시행 전에 온천원보호지구로 신청·지정되었거나 온천개발계획 승인을 신청하였을 때는 종전의 규정에 따라 온천원보호지구 지정 또는 온천개발계획을 승인토록 되어 있음. 온천 우선 이용권자가 '13.8.2. 온천개발계획을 수립하여 신청한 경우 전략환경영향평가(종전 사전환경성검토) 협의를 하여야 하는지

【답변내용】

- 지구단위계획과 온천개발계획은 그 성격 및 내용을 달리하는 별개의 계획으로 온천개발계획 승인 전에 전략환경영향평가를 받아야 함. 단, 지구단위계획에 대한 전략환경영향평가(구 사전환경성검토) 협의 시 온천개발계획의 내용을 포함하여 「환경영향평가법 시행령」 별표1에 따른 환경영향평가등의 분야별 세부평가항목에 대한 검토가 충분히 이루어졌다고 협의기관의 장이 인정하는 경우에는 같은 법 시행령 별표2. 비고3 나목에 따라 전략환경영향평가 대상계획에서 제외할 수 있음.
- 아울러, 「온천법」 부칙 제4조의 경과조치 규정은 온천개발계획 승인을 신청 한 후 동 계획이 승인되기 전에 법령이 개정되어 구법이 효력을 상실할 경우 구법의 효력을 유지하기 위해 두는 조치로 질의내용과 같이 이미 법이 개정된 후에 승인 신청을 하는 경우에는 적용할 수 없는 규정이며, 「환경영향평가법 시행령

(전부개정 2012.7.20. 대통령령 제23966호)」 부칙 제2조(환경영향평가등 대상사업에 관한 적용례)에서도 온천개발계획에 대하여 "이 영 시행 후 최초로 승인 등을 받아야 하는 사업자가 승인 등을 신청하는 계획 또는 사업부터 적용한다."로 규정하고 있으므로 이 영 시행일(12.7.22.) 이후에 온천개발계획을 승인 신청(13.8.2.) 하였다면 전략환경영향평가 대상계획으로 보아야 함.

2-11. 평창 동계올림픽대회 특구실시계획

【질의내용】

- 「2018 평창 동계올림픽대회 및 장애인동계올림픽대회 지원 등에 관한 특별법」 제40조에 의거 특구의 지정을 받은 지역에서 같은 법 제49조에 의한 특구실시계획의 승인을 받고자 함. 제49조제2항에 “특구의 실시계획에는 지구단위계획이 포함되어야 한다.”라고 규정되어 있으며, 제57조에는 특구 사업시행자가 특구실시계획 승인 또는 변경승인을 받은 경우 도시·군관리계획의 결정, 개발행위의 허가, 도시·군관리계획시설 사업자의 지정, 실시계획의 인가, 토지거래계약에 관한 허가를 받은 것으로 본다.” 라는 규정이 있는데 이 경우 전략환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 「2018 평창 동계올림픽대회 및 장애인동계올림픽대회 지원 등에 관한 특별법」 제49조에 의한 특구실시계획 승인 시 「환경영향평가법 시행령」 별표3의 환경영향평가 대상 또는 별표4의 소규모 환경영향평가 대상에 해당되어 환경영향평가 또는 소규모환경영향평가를 받는 경우에는 같은 법 시행령 별표2 비고3 마목에 따라 전략환경영향평가는 대상에서 제외됨.

2-12. 댐건설 기본계획 수립 시 의제되는 개발촉진지구 지정

【질의내용】

- 댐건설 기본계획 고시(약12.5km²) 후 현재 공사가 진행 중이며, 「댐 건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」에서는 기본계획 수립 시 개발촉진지구를 지정할 수 있도록 규정하고 있음.
- 00시에서 발주한 ○○댐 주변지역 개발촉진지구 지정(2~4km²) 용역을 수행 중이며, 수자원공사에서 이미 건설 중인 ○○댐의 기본계획 변경수립 시 개발촉진지구 안을 반영하고자 함.
- 댐 법에서는 개발촉진지구와 관련하여 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률」에서 정하는 바에 따르도록 하고 있으며, 국토부 관계자에 의하면 타법에서 개발촉진지구로 지정이 가능하다 할지라도 국비를 지원 받기 위해서는 「지역균형개발 및 중소기업 지원 등에 관한 법률」로 정한 절차를 이행하여야 하는 것으로 판단하고 있음.
- 이와 같은 경우 전략환경영향평가 대상인지, 개발촉진지구는 환경영향평가 협의요청 시 근거 법으로 「환경영향평가법 시행령」 별표3 제6호 수자원개발사업 가목과 제13호 특정지역의 개발사업 가목 중 어느 것으로 분류하여야 하는지

【답변내용】

- 국토교통부장관이나 시·도지사가 「댐 건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 제7조제1항, 제2항 및 제5항에 따라 댐 건설 기본계획을 수립·변경하거나 승인한 때에는 같은 조 제1항제12호의 지역은 「지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 개발촉진지구로 지정된 것으로 보므로 댐 건설 기본계획 변경에 대한 전략환경영향평가(재협의·변경협의)를 이행한다면

개발촉진지구 지정에 대한 전략환경영향평가는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 마목에 따라 제외됨. 다만, 개발촉진지구 개발계획에 대하여는 별도로 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호 파목 18)에 따라 전략환경영향평가를 이행하여야 하며, 환경영향평가에 대하여는 「환경영향평가법 시행령」 별표3 제13호 가목에 따라 개발촉진지구 실시계획 승인 전에 실시하여야 함.

2-13. 하천기본계획 및 실시계획 수립 시 평가 절차

【질의내용】

- ○ ○천에 대하여 하천기본계획 및 전략환경영향평가는 전구간(A~C구간, 20km)에 대해 시행 중이며, 실시설계 및 환경영향평가는 ○ ○ 천 일부구간(A~B구간, 12km)에 대해 시행 중임.
- 이와 같은 경우 전략환경영향평가와 환경영향평가 중 어느 것을 먼저 협의하여야 하는지(동일 하천에 별도로 발주된 용역이고 동시에 진행되고 있으며 발주처가 동일)
- ○ ○천은 현재 동일 발주처에서 하천기본계획과 실시설계를 별도 용역으로 발주하였지만 동일 하천에 동시에 진행 중에 있으므로 「환경영향평가법」 제50조(개발기본계획과 사업계획의 통합 수립 등에 따른 특례)의 적용이 가능한지
- 적용 가능하다면 전략환경영향평가 또는 환경영향평가 중 어느 것을 실시하여야 하는지
- 제50조 특례조항에 해당한다면 “A~B 구간(L=12km)”은 환경영향평가만을, “B~C 구간(L=8km)”은 전략환경영향평가만을 협의하여도 되는지

【답변내용】

- 「하천법」 제25조에는 하천관리청은 그가 관리하는 하천에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천의 이용 및 자연친화적 관리에 필요한 기본적인 사항 등을 내용으로 하는 10년 단위의 하천기본계획을 수립하도록 하고 있고 제30조에서는 하천관리청이 실시계획을 승인할 때 하천기본계획에 적합한지 여부를 검토하도록 규정하고 있으므로 하천기본계획에 대한 전략환경영향평가 협의 완료 후 환경영향평가 절차를 진행하여야 함. 아울러, 「환경영향평가법」 제50조의 특례조항은 산업단지계획과 같이 해당 법률에서 개발기본계획과 실시계획을 통합하여 수립하도록 규정(기존에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 전략환경영향평가 대상인 산업단지 지정·개발계획과 환경영향평가 대상인 실시계획을 각각 수립하였으나, 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에는 산업단지계획으로 통합하여 수립하도록 하고 있음) 하고 있는 경우 및 전략환경영향평가 대상계획에 대한 협의시기와 환경영향평가 대상사업에 대한 협의시기가 같은 경우에 적용할 수 있지만 동 질의 내용과 같이 하천기본계획이 수립 된 후 기본계획의 범위 내에서 실시계획을 수립하는 경우에는 발주시기가 동일하다고 하더라도 하천기본계획과 실시계획의 수립시기가 동일하다고 볼 수 없음

2-14. 경제자유구역 개발계획 승인 시 의제되는 하천기본계획 변경

【질의내용】

- 경제자유구역 내 ○○지구 개발계획 변경에 따라 환경부와 전략환경영향평가 변경협의를 실시할 예정임. 계획지구 내에는 지방하천 1개소가 위치하여 개발계획 변경에 따라 하천선형의 변경이 수반됨. 경제자유구역 내 개발계획 변경 승인기관은 산업자원통상부(환경부 협의)이며, 하천기본계획 변경에 대한 승인기관은 시·도지사(지방환경청 협의)임. 경제자유구역 내 개발계획 변경에 따른 전략환경영향평가 협의 시 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 항목에 따라 하천기본계획 변경을 포함하여 환경부와 협의를 득하면 하천기본계획 변경에 대한 전략환경영향평가를 생략할 수 있는지와 경제자유구역 개발계획에 대한 환경부 협의와 별도로 하천기본계획 변경에 대해 지방환경청과 협의하여야 하는지, 만약 본 계획과 관련하여 각각의 계획으로 승인(협의)을 받아야 한다면 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 항목의 적용이 되지 않는 사유는

【답변내용】

- 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제7조의2에 따라 경제자유구역의 지정이 있을 때에는 그 경제자유구역개발계획의 내용에 따라 「하천법」 제25조에 따른 하천기본계획의 변경 등이 의제처리 되므로 경제자유구역 개발계획 변경 승인 시 전략환경영향평가를 하는 경우로서 하천기본계획이 의제처리 되는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 항목에 따라 의제되는 하천기본계획 변경은 전략환경영향평가 대상에서 제외됨.

2-15. 어항시설 기본계획 수립 시 평가 절차

【질의내용】

- 현재 환경영향평가대상 규모의 어항시설 건설사업을 하기 위하여 「어촌·어항법」 제19조제2항제1호에 따른 어항개발계획 중 어항시설 기본계획(전략환경영향평가대상)을 수립하려고 함. 동 사업이 「환경영향평가법」 제50조제2항에 따라 전략환경영향평가 협의 시기와 환경영향평가 협의시기가 같은 경우로 보아 환경영향평가만 실시 할 수 있는지

【답변내용】

- 「어촌·어항법」 제19조제2항제1호에 따른 어항시설기본계획은 환경영향평가 대상 규모 이상으로 지정권자가 계획을 수립하는 경우 전략환경영향평가 협의시기와 환경영향평가 협의시기가 같으므로 「환경영향평가법」 제50조제2항에 따라 환경영향평가만을 실시 할 수 있음.

2-16. 산업단지 지정 후 산업단지개발계획을 승인하는 경우

【질의내용】

- 현 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의해 산업단지 지정을 받은 후(사전환경성검토 협의를 완료하였으나 관련실과 협의 중 관계행정기관과 협의 미 이행으로 현재 「산업입지 및 개발에 관한 법률」이 아닌 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 의거하여 산업단지 지정절차를 다시 이행하려고 함. 계획명, 위치, 협의면적, 업종, 토지이용계획 변경이 없음) 추후 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 의한 일반산업단지 추진 절차를 거친 후 중복지정 고시로 인하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의거 지정받은 일반산업단지 지정고시를 취하한 후 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 의거하여 고시를 하려고 함. 이 부분에 대하여 기존 지정받을 당시에 협의의견을 반영하여(사전환경성검토 협의를 한 후 5년이 지나지 않음) 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 의거 산업단지 지정이 가능한지, 일반산업단지로 지정된 이후 산업단지를 개발하지 않겠다는 의사표시로 지정을 취소하는 것은 아니며 중복지정으로 인하여 기존 일반산업단지 지정고시 부분을 취하하려는 상황임

【답변내용】

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지를 지정하고자 하는 경우에는 기존 「환경정책기본법」 적용 시 행정계획에 의한 사전환경성검토(현행 전략환경영향평가) 협의절차를 이행하고 산업단지 실시계획 승인 시 개발사업에 대한 사전환경성검토 협의(현행 소규모환경영향평가)를 실시하여야 하며, 「산업단지

인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따라 산업단지계획을 수립하고자 하는 경우에는 환경영향평가대상 규모 미만의 경우 전략환경영향평가 협의만 이행하면 됨. 이와 관련하여 질의의 경우 산업단지 지정(개발계획)에 대한 사전환경성검토(행정계획)만 이행하였다면 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」의 산업단지계획(개발계획 및 실시계획을 통합하여 수립)에 대한 전략환경영향평가를 이행한 것으로 볼 수 없으므로 산업단지계획에 대한 전략환경영향평가를 다시 이행하여야 하며, 행정계획 사전환경성검토 협의 시 개발사업에 대한 사전환경성검토(현행 소규모 환경영향평가) 내용을 포함하여 협의를 하였다면 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 라목에 따라 산업단지계획에 대한 전략환경영향평가를 제외할 수 있을 것으로 판단됨.

2-17. 총 공사비 500억원 이상의 건설공사 계획

【질의내용】

- ① 「건설기술관리법 시행령」 제57조에 따라 국가 또는 지방자치단체가 타당성조사를 실시하는 총공사비 500억원 이상의 건설공사계획에서 국가의 의미가 국토교통부 만을 말하는 것인지, 국토교통부의 위임을 받아 사업을 수행하는 공공기관(공사)인 경우도 이에 해당되는 것인지
- ② 국토교통부의 위임을 받지 않고 자체적으로 수행하는 개발사업은 전략환경영향평가 대상이 아닌지
- ③ 전략환경영향평가 제외대상 중 도시지역에서 6만㎡ 미만에 해당되는지 여부와 관련하여 관로를 매설할 경우 터파기 면적인지, 아니면 실재 관이 묻히는 면적인지

- ④ 타당성조사 용역을 발주하여 과업을 진행 중인데 「환경영향평가법」 통합 전 사전환경성검토를 수행하지 않았다면 동 과업은 전략 환경영향평가 대상인지와 현재 단계(타당성조사 단계)에서 전략 환경영향평가를 실시하여야 하는지

【답변내용】

- ① "국가 또는 지방자치단체가 타당성조사를 실시하는 총공사비 500억원 이상의 건설공사계획"에서 "국가"란 국토교통부 뿐만 아니라 중앙행정기관 등을 포함한 모든 국가기관을 말하며, 국토교통부장관으로부터 민간위탁을 받아 사업을 수행하는 경우에도 사업의 시행권만을 위탁받았지 타당성 조사를 수행하여야 하는 의무는 국토해양부장관에게 있으므로 국가가 타당성조사를 실시 하는 것으로 보아야 함
- ② 국가 또는 지방자치단체에 해당되지 않는 공사에서 자체적으로 수행하는 사업은 위 규정에 적용받지 않는 것으로 판단됨.
- ③ 전략환경영향평가 대상 여부를 판단할 때 사업규모는 터파기 면적이나 관이 매설되는 면적이 아니라 해당계획을 수립하는 면적을 말함.
- ④ 전략환경영향평가는 「환경영향평가법 시행령」 별표 2의 규정에 따라 발주청이 타당성조사의 적정성을 검토하는 때 실시하여야 함.

3. 전략환경영향평가 재협의 · 변경협의

3-1. 환경영향평가 절차가 이행 중인 경우

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제28조에서 환경영향평가 협의를 진행 중인 사업에 해당하는 경우와 제29조에서 협의기관의 장과 협의를 하거나 협의기관의 장의 의견을 듣는 경우가 어떤 경우를 말하는 것인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제28조제1항제2호 단서에서 환경영향평가 협의가 진행 중인 사업의 경우와 같은 법 시행령 제29조 제3항에서 협의기관의 장과 협의를 하거나 협의기관의 장의 의견을 듣는 경우란 변경하려는 개발기본계획에 대하여 같은 법 제27조에 따른 환경영향평가 본안 협의, 제32조에 따른 환경영향평가 재협의, 제33조에 따른 환경영향평가 변경협의를 진행 중인 사업의 경우와 환경영향평가 본안·재협의·변경협의를 대하여 협의기관의 장과 협의를 하거나 협의기관의 장의 의견을 듣는 경우를 말함
- 이는 환경영향평가 본안 협의결과에 따라 개발기본계획이 변경되어 전략환경영향평가(재협의·변경협의)를 다시 하여야 하는 사업과 실시계획 승인 시 개발기본계획이 의제처리 되는 사업 등에 대하여 불필요한 절차를 다시 거치지 않도록 하기 위한 것임.

3-2. 경제자유구역 지구면적 변경

【질의내용】

- OO경제자유구역 A지구는 당초 '08.5.6. 지정 고시된 B지구 20,148천㎡에서 '11.12.8. 규모 축소(5,751천㎡) 및 '12.8.13. 지구에서 분리되어 1,063천㎡로 지정 고시된 상태임. 현재 A지구 면적을 1,063천㎡에서 1,236천㎡로 증가하기 위해 개발계획 변경을 하고자 하는 경우 당초 대비 16.3% 면적 증가가 되는데 전략환경영향평가 변경협의 대상인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제29조의 규정에 따라 협의내용에 반영된 규모보다 5%이상 증가 또는 최소 전략환경영향평가 대상 규모 이상으로 증가하는 경우 전략환경영향평가 변경협의 대상임.
- 이때 변경되는 규모는 A지구 개발계획의 사업규모를 기준으로 판단하여야 하며, 위 규정에서 "규모의 증가"라 함은 당초 협의한 사업규모에는 포함되지 않았다가 새로 추가·확대되는 규모를 말하며 제척·감소되는 규모는 적용되지 않음
- 따라서, 동 질의의 경우 당초 협의내용에 반영된 규모보다 5% 이상 증가되므로 전략환경영향평가 변경협의 대상임.

3-3. 지구단위계획으로 결정된 공장의 업종 변경

【질의내용】

- 산업유통형 지구단위계획으로 결정되어 운영 중인 공장에 대하여 부지면적의 변경 없이 업종만을 변경하는 경우 전략환경영향평가 변경협의를 하여야 하는지

【답변내용】

- 사업계획의 변경으로 「환경영향평가법 시행령」 제29조제1항제5호 및 제6호에 해당되는 경우 변경협의 절차를 이행하여야 하며, 같은 조 제4항에 따라 승인기관의 장이 협의기관의 장의 의견이 필요하다고 판단되는 경우에도 변경협의를 할 수 있음.

3-4. 공원시설 결정을 위한 공원계획 변경

【질의내용】

- 도립공원구역 내에 공원계획 변경으로 폭 6m, 길이 4km의 도로와 폭 1.5~3m, 길이 1.2km의 탐방로, 3,700㎡의 조경시설을 계획하고 있음. 도로와 탐방로(3m, 400m)는 도립공원 지정 전인 1970년에 이미 개설되어 현재까지 사용되어 왔으나 공원시설로 결정이 되어 있지 않아 추가적으로 탐방로 폭 1.5m 길이 800m와 조경 시설 3,700㎡를 신설하면서 기존 도로와 탐방로를 시설결정 하고자 함.
- ① 공원시설 결정을 위해 전체 도립공원의 면적 변화는 없으며 시설계획 면적이 30,000㎡정도 되나 실제 공사하는 면적은 4,500㎡정도 나머지 25,500㎡은 양성화를 위한 면적인데 이럴 경우 전략환경영향평가를 하여야 하는지
- ② 만일 전략영향 평가의 대상이 아니라면 별표4에 따른 소규모 환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- ① 전략환경영향평가 대상계획에 해당하지 않아 전략환경영향평가를 실시하지 아니하고 수립·확정된 계획이 법령의 개정으로 전략 환경영향평가 대상계획에 해당하게 된 경우에는 사업계획 면적이 종전보다 10%이상 확대되는 경우에만 전략환경영향평가 대상 (재협의·변경협의)이므로 사업계획 면적의 확대가 없다면 전략 환경영향평가 대상계획에 해당되지 않음.
- ② 공원계획 변경결정은 「자연공원법」 제21조에 따라 도로공사의 시행허가, 개발행위허가 등의 인·허가가 의제처리 되므로 「환경영향평가법 시행령」 별표4의 규정에 의한 소규모환경영향평가 대상에 해당되는 경우 공원계획 변경결정 전에 소규모환경영향평가를 실시하여야 함. 이때 소규모환경영향평가 대상 여부는 실제 공사를 하는 규모가 아니라 관련법에 따라 인·허가 등을 받는 규모로 판단하여야 함.

3-5. 체육시설 증설에 따른 도시·군관리계획 변경

【질의내용】

- ① 기존 도시관리계획으로 결정(법 시행 이전)된 운동장을 확충하는 사업으로 사업계획 면적이 종전보다 10%미만 확대되는 경우 전략환경영향평가 대상에서 제외되는지
- ② 전략환경영향평가 대상에 해당하지 않아 전략환경영향평가를 실시하지 아니하고 수립·확정된 계획이란 2006년 「환경정책기본법」 시행 이전과 이후로 구분 하는지
- ③ 도시기본계획 변경절차 이행('93년) 이후 사전환경성검토 협의 절차 이행여부 확인이 어려우나 「환경영향평가법」 제21조 및 같은 법 시행령 제29조의 규정에 의거 “법 제18조에 따라 협의 내용에 반영된 규모보다 5% 이상 30% 미만으로 증가하는 경우 변경협의 대상인지
- ④ 도시관리계획 면적은 341,561㎡이나 실시계획인가 면적이 25만㎡ 미만일 경우 환경영향평가 대상이 아닌지
- ⑤ 상기 변경협의(개발기본계획 변경) 절차 시 확장(29,761㎡, GB) 부분에 대한 충분한 검토(소규모 평가항목 등)가 이루어졌다면 소규모 환경영향평가에 따른 협의절차를 생략해도 되는지

【답변내용】

- ① 전략환경영향평가 대상계획에 해당되지 않아 전략환경영향평가(기존 사전환경성검토)를 실시하지 아니하고 수립·확정된 계획이 법령의 개정으로 전략환경영향평가 대상계획에 해당하게 된 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비교2에 따라 사업계획 면적이 종전보다 10%이상 확대되는 경우에만 전략환경영향평가 대상(재협의·변경협의)임.

- ② 전략환경영향평가 대상계획에 해당하지 않아 전략환경영향평가를 실시하지 아니하고 수립·확정된 계획이란 도시·군관리계획의 경우 '06.6.1('06.5.30. 환경정책기본법 시행령 개정, 대통령령 제19497호)을 기준으로 함.
- ③ 기존 도시관리계획(변경) 수립 시 사전환경성검토를 한 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 제28조 및 제29조에 따라 전략환경영향평가 대상(재협의·변경협의) 여부를 판단하여야 하며, 사전환경성검토를 하지 않은 경우에는 같은 법 시행령 별표2 비고2에 따라 사업계획 면적이 10% 이상 증가하는 경우 전략환경영향평가 대상(재협의·변경협의)임.
- ④ 체육시설에 대한 환경영향평가 대상여부는 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제12조에 따른 사업계획 승인 면적 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조제2항에 따른 실시계획 인가 면적 등으로 판단하여야 함.
- ⑤ 환경영향평가대상에 해당되지 않는 경우로서 협의기관의 장이 전략환경영향평가서(구 사전환경성검토서)에서 소규모환경영향평가의 세부평가항목을 검토한 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 제60조제3항에 따라 해당 평가항목에 대한 검토를 생략하게 할 수 있음.

3-6. 원형보전하도록 한 지역의 개발

【질의내용】

- 당초 전략환경영향평가 시 140,000m²에 대하여 자연녹지지역에서 제1종일반주거지역으로 용도지역 변경에 대한 도시관리계획 변경 결정(안)으로 세부 토지이용계획이 미반영된 상태로 전략환경영향평가 협의를 완료하였으며, 협의 시 전체면적(140,000m²)에 포함된 임야지역에 대하여 녹지자연도 7등급이면서 급경사지(20°이상)는 개발사업 시 원형보전 또는 제척해야 한다는 의견을 받았음.
- 금회 세부개발계획의 수립을 진행하면서 제1종일반주거지역에 대해 6만m² 미만으로 주택건설사업 지구단위계획을 시행할 예정(전략환경영향평가 제외대상)인데 녹지자연도 7등급 및 경사도 20° 이상 중첩지역의 훼손은 불가피 할 것으로 판단됨.
- 금회 계획지구에 대하여는 전략환경영향평가 대상에서 제외되므로 세부 개발계획 수립 시 환경청과 별도 협의절차 없이 사업진행이 가능한지, 아니면 당초 전략환경영향평가 협의 시 협의의견에 제시된 내용을 근거로 금회 계획에 포함되는 녹지자연도 7등급 이면서 급경사지역(20° 이상)에 해당하는 지역에 대하여 당초 도시관리계획 결정(변경)에 대한 전략환경영향평가 변경협의 절차를 이행하여야 하는지

【답변내용】

- 용도지역 변경에 대한 전략환경영향평가 시 녹지자연도 7등급 이면서 경사도 20° 이상인 지역은 원형보전하거나 제척하여야 한다고 협의를 하였다면 용도지역 변경에 대한 도시·군관리계획에 대하여 「환경영향평가법 시행령」 제28조 및 제29조의 규정에 따라 재협의 또는 변경협의를 받아야 함.

3-7. 환경영향평가대상 사업의 원형보전지역 개발

【질의내용】

- 골프장 조성사업에 대하여 사전환경성검토(행정계획) 협의를 완료(2012.3)한 후 환경영향평가를 준비하는 과정에서 토지이용계획이 일부 수정 되었고, 이에 따라 당초 원형보전녹지로 협의한 지역의 10% 이상, 1만㎡ 이상이 개발면적에 포함되었음. 내부적으로는 환경영향평가서 초안의 작업이 진행되고 있으나, 대외적으로 공문 등의 행위로 환경영향평가 협의 절차가 진행되지 않은 상태일 경우 사전환경성검토 시 원형보전지역으로 협의한 지역의 토지이용계획의 변경사항을 환경영향평가 협의 시 협의기관과 협의하면 되는 사항인지, 아니면 사전환경성검토(현, 전략환경영향평가) 재협의를 하여야 하는지
- 사전환경성검토(현, 전략환경영향평가) 재협의 대상에 해당한다면 재협의 관련 절차는 「환경정책기본법」에 따른 사전환경성검토 재협의 절차를 따라야 하는지, 개정된 「환경영향평가법」에 의한 전략환경영향평가 재협의 절차를 따라야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제28조제1항제2호 단서에서 환경영향평가 협의를 마쳤거나 진행 중인 사업은 원형보전지 개발로 인한 전략환경영향평가 재협의 대상에 해당되더라도 재협의 대상에서 제외하도록 규정하고 있음.
- 따라서 환경영향평가 협의 결과를 반영하여 개발기본계획을 변경하는 경우에는 전략환경영향평가 재협의 대상에서 제외되며, 환경영향평가 협의 절차가 완료되지 않은 상태에서 개발기본계획을 변경하는 경우에는 전략환경영향평가 재협의 절차를 거쳐야 함.
- 아울러 전략환경영향평가(구 사전환경성검토)를 재협의 하여야 하는 경우 개정된 「환경영향평가법」 제11조부터 제19조까지의 규정에 따라 전략환경영향평가를 다시 하여야 함.

3-8. 원형보전지역에 대한 도시개발사업 개발계획 변경

【질의내용】

- 도시개발사업에 대하여 금회 지구계 변경 없이 개발계획변경과 실시계획변경 절차를 각각 진행할 경우 「환경영향평가법 시행령」 제28조에 의거 당초 협의내용 중 원형대로 보전한 지역의 개발되는 면적이 1만㎡ 이상이며, 총 원형보전지의 추가개발지가 10% 이상 일 경우 전략환경영향평가 재협의 대상인지, 총 원형보전지의 추가개발지가 10% 미만 일 경우 전략환경영향평가 변경협의 대상인지
- 「환경영향평가법 시행령」 제28조제1항제2호에 “다만, 환경영향평가 협의를 마쳤거나 진행 중인 사업의 경우는 제외한다”라는 재협의 제외 요건이 명시되어 있어, 금회 개발계획 변경이 수반되어 전략환경영향평가(재협의) 대상일지라도 당초 환경영향평가를 득한 사업장이고, 지구계 변경이 없어 실시계획(변경) 시 환경영향평가(변경협의) 절차만 거치면 되는지, 아니면 개발계획 변경 시 전략환경영향평가(재협의·변경협의) 진행 후, 실시계획 인가 시 환경영향평가(변경협의)를 진행하는 것이 맞는지
- 현재 사업장은 대학교 부지(건축물 공사중), 주택건설 부지 및 공공시설 용지(벌목공사 완료 상태) 등으로 구분되어 있으며, 금회 전략환경영향평가(재협의) 요청 시 협의완료 전까지 사업장 전체부지에 대해 일괄 공사중지 여부 및 공사중지 일 경우 「환경영향평가법」 절차 상 중지요청 시점은
- 당초 대학교 부지 내 개발계획이 수립된 지역 중 일부면적을 용도변경(대학교→준주거 용지) 시 공사 중인 대학교 부지 전체에 대해 공사중지 여부 및 「환경영향평가법」상 중지요청 시점은

【답변내용】

- 전략환경영향평가 협의 시 원형대로 보전하거나 제외하도록 한 지역의 10%이상 토지이용계획을 변경하는 경우로서 변경되는 면적이 1만㎡ 이상인 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 제28조 제1항제2호에 따라 전략환경영향평가 재협의 대상이며, 재협의를 받아야 하는 면적 미만으로 변경하는 경우에는 같은 법 시행령 제29조제1항제5호에 따라 변경협의 대상임.
- 「환경영향평가법 시행령」 제28조제1항제2호 단서에서 환경영향평가 협의를 마쳤거나 진행 중인 사업은 원형보전지 개발로 인한 전략환경영향평가 재협의 대상에 해당되더라도 재협의 대상에서 제외하도록 규정하고 있음. 따라서 환경영향평가 협의(변경) 결과를 반영하여 개발기본계획을 변경하는 경우에는 전략환경영향평가 재협의 대상에서 제외되나, 질의내용과 같이 원형보전지역을 개발하는 것으로 환경영향평가 협의(변경) 절차가 완료되지 않은 상태에서 개발기본계획을 먼저 변경하는 경우에는 전략환경영향평가 재협의 절차를 거쳐야 함.
- 공사중지와 관련하여서는 기존 협의내용 중 변경이 없는 부분에 대하여는 기존 협의내용 대로 공사를 할 수 있으며, 변경이 되는 부분은 사업계획(변경)을 수립하는 시점부터 재협의·변경협의 절차가 완료되는 시점까지 공사를 중지하여야 함.

3-9. 교지 확보를 위한 학교시설 증설

【질의내용】

- 당초 도시관리계획시설(학교) 결정에 대하여 사전환경성검토 협의를 득한 사업으로 금회 교지 확보만을 위해 개발행위 없이 단순히 인근 토지만을 학교부지에 편입하여 원형으로 존치하고자 하는데 이 경우 「환경영향평가법 시행령」 제28조제3항 및 같은 법 시행령 제29조제2항의 규정에 의한 “보안관리, 안전관리 또는 완충공간 확보 등의 사유로 개발행위 없이 단순히 주변의 토지 등을 개발기본계획 대상지역에 편입시키는 경우”에 해당 되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제28조제3항 및 제29조제2항에 따라 보안관리, 안전관리 또는 완충공간 확보 등의 사유로 개발행위 없이 단순히 주변의 토지 등을 개발기본계획 대상지역에 편입시키는 경우에는 전략환경영향평가(재협의·변경협의) 대상이 아니나 교지확보 목적이 향후 학교시설을 증설하기 위한 것이라면 전략환경영향평가(재협의·변경협의) 대상임.

3-10. 협의의견을 반영하여 용도지역을 변경하는 경우

【질의내용】

- 사업지역은 개발제한구역 해제 및 용도지역변경(자연녹지지역→제1종전용주거지역)이 이루어진 지역이며, 2010년 7월 20일 00 유역환경청에 제1종지구단위계획에 대해 사전환경성검토 협의를 득함.
- 협의 당시 용도지역은 제1종전용주거지역에서 제2종 일반주거지역으로 협의를 요청하였으나, OO유역환경청 협의의견과 도시계획심의 의견에서 개발제한구역해제 지역은 제1종 전용주거지역 또는 제1종 일반주거지역으로 계획하는 것이 바람직하다는 의견을 받음.
- 현재, OO유역환경청 협의의견 및 도시계획 심의의견을 반영하여 협의 시 요청한 제2종일반주거지역을 제1종 일반주거지역으로 용도지역을 하향하여 변경할 계획인 바 이는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 가의 규정에 따라 전략환경영향평가 대상에서 제외되는지

【답변내용】

- 당초 제1종 전용주거지역을 제2종 일반주거지역으로 변경하는 것으로 「환경정책기본법」에 의거 사전환경성검토 협의를 요청한 후 사전환경성검토 협의 및 도시계획 심의 의견을 반영하여 제1종일반주거지역으로 계획하는 것이라면, 이는 사전환경성검토 협의의견을 반영하기 위한 조치사항으로 전략환경영향평가를 다시 받을 필요는 없음.

3-11. 개발행위 제한을 완화하는 개발기본계획

【질의내용】

- 사업규모가 149,500m²로 사전환경성검토 제도가 실시되기 전에 계획이 수립되어 사전환경성검토를 받지 않고 제2종지구단위계획이 수립된 후 현재 공장 등의 시설물 조성이 완료되어 운영 중인 부지임. 기 결정 면적 중 8,377m²를 제척하고, 새로운 부지 34,737m²를 추가로 편입하여 총 176,084m²에 대해 지구단위계획을 변경하고자 하며 새롭게 편입되는 부지(34,737m²)는 현재보다 개발행위제한이 완화됨.
- 이 경우 10%이상 확대되는 사업에 해당하여 전략환경영향평가 대상계획에 해당하는 것으로 판단되나 본 사업은 이미 시설물 (공장 등)이 조성된 지역에 해당하고, 개발행위를 수반하지 않고 금회 지구단위계획을 변경 수립하고자 하며, 새롭게 편입되는 부지(34,737m²)는 향후 현재보다 개발행위제한이 완화됨.
- 비고 3의 다항의 의미가 ‘개발행위제한이 완화되지만 개발행위를 수반하지 않는 개발기본계획’이 전략환경영향평가 제외 대상에 해당하는지, ‘개발행위제한의 완화와 개발행위가 이루어지는 개발기본계획’ 이 전략환경영향평가 제외 대상에 해당하는지
- 만일 전략환경영향평가 대상사업에 해당할 경우 본 사업과 같이 당초에 사전환경성검토제도가 실시되기 전에 계획이 수립된 사업이 금회 사업계획 변경에 따라 전략환경영향평가 대상 사업에 해당하게 되면, 전략환경영향평가 신규 사업으로 접수하여 검토를 받아야 하는지 변경협의 대상사업으로 접수하여 검토를 받아야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 다목의 의미는 이미 시설물 조성이 완료된 지역에서 개발행위제한을 완화하지 않고 수립하는 개발기본계획이나, 개발행위를 수반하지 않고 수립하는 개발기본계획에 대하여 전략환경영향평가를 제외할 수 있는 규정이므로 본 질의 내용과 같이 개발행위를 수반하는 계획에 대하여는 적용할 수 없음.
- 상기 계획은 전략환경영향평가 대상계획에 해당하지 않아 전략환경영향평가를 실시하지 아니하고 수립·확정된 계획이 법령의 개정으로 전략환경영향평가 대상계획에 해당된 경우로,
 - 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고2에 따라 사업계획 면적이 종전보다 10%이상 증가되는 경우에는 전략환경영향평가 변경협의 대상이므로 전략환경영향평가(변경협의)를 받아야 하며 평가항목·범위 등의 결정, 의견수렴, 전략환경영향평가서 초안 작성 등의 절차는 생략됨.

3-12. 기존 학교시설의 증설

【질의내용】

- 자연녹지지역의 기존 학교시설(15,314㎡)에 대하여 북측 편입부지는 지목 상 대지로 학교부속시설인 생활관과 합숙소로 사용 중에 있으며 서측 편입지역 일부는 학교운동장(농구장)으로 사용하고 있음. 현재 개설된 부지만 포함하여 도시관리계획으로 결정하고자 할 때 이미 사업이 완료된 부지에 대해서 시설결정 시 어떤 환경성 검토를 받아야 하는지(편입면적 $2,973\text{㎡}+965\text{㎡}=3,938\text{㎡}$), 아울러 기존시설과 추가 편입하려는 부지(건축물 완료) 및 학교시설 주변(학교용지) 지역을 포함하여 정형화하고 미 개설 된 나대지는 향후 운동장으로 사용하고자 하는 경우 어떤 환경성 검토를 받아야 하는지(편입면적 $2,973\text{㎡}+3,651\text{㎡}=6,624\text{㎡}$)

【답변내용】

- 기존 학교시설에 대하여 전략환경영향평가를 받았는지 여부 등이 제시되지 않아 정확히 답변드릴 수는 없으나, 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3. 다에 따라 이미 시설물이 조성된 지역에서 개발행위를 수반하지 않고 도시관리계획으로만 결정하는 경우에는 전략환경영향평가 대상이 아니나 미 개발 된 나대지를 포함하여 향후 운동장으로 사용하고자 하는 경우에는 전략환경영향평가 대상임. 다만, 운동장으로 사용하고자 하는 경우에도 증가하는 부분이 최소 전략환경영향평가 대상규모 미만(1만㎡)이므로 「환경영향평가법 시행령」 제28조 및 제29조, 같은 법 시행령 별표2 비고2 등에 따라 평가 항목·범위 등의 결정, 초안 작성, 주민 의견수렴 등의 절차는 생략하고 변경협의 절차만 이행하면 됨.

3-13. 원형보전지역의 의미

【질의내용】

- 이주단지 조성(면적 52,094m²)에 대한 도시관리계획으로 '11.5월에 사전환경성검토를 실시하여 공사를 착공하고 진행하던 중, 사업 구간 내 민원인 요청으로 도로개설(폭 5m, 연장 76m, 면적 380m²)을 위해 도시개발사업 개발계획(변경) 및 실시계획(변경) 인가를 받음. 하지만 이후에 승인기관에서는 「환경영향평가법」 제21조 및 동법 시행령 제29조에 따라 전략환경영향평가의 변경협의를 득하여야 한다. 라는 의견을 제시하고 있는 바,
- 현행 「환경영향평가법 시행령」 제29조제1항제5호에 명시된 “원형대로 보전하거나 제외하도록 한 지역”이 당초 협의 시의 토지이용계획상 “원형보전지 및 사면”으로 구분된 지역에 해당하는 것인지와 만약 아니라면 협의의견에 “원형대로 보전”하여야 한다는 문구가 있는 경우에만 해당하는지
- 또한, 사전환경성검토를 실시한 근거인 「환경정책기본법 시행령」 제7조제3항 1의3에 따라 인가를 받아 사업을 시행하던 중 사업 구간 내 변경사항(도로개설)이 발생했을 때 현행 「환경영향평가법」 상의 전략환경영향평가 변경협의 조항에 해당하는 지

【답변내용】

- 원형보전지역이란 식생, 지형, 경관자원 등 자연환경이 우수하여 보전이 필요하다고 판단되는 지역으로서 사전환경성검토서(전략환경영향평가서)에 원형을 보전하는 것으로 제시되어 있거나 협의의견에 보전하도록 명시한 지역을 말함.
- 전략환경영향평가 변경협의와 관련하여서는 질의 내용이 구체적이지 않아 정확히 답변드릴 수는 없으나 도시관리계획 등 전략

환경영향평가 대상계획의 변경으로 사업규모가 증가하거나 원형대로 보전하도록 한 지역을 개발하는 등 「환경영향평가법 시행령」 제29조에 해당되는 경우이며, 같은 조 제4항에 따라 승인기관의 장이 개발기본계획을 변경할 때 계획변경의 적정성 및 입지의 타당성 등에 대하여 협의기관의 장의 의견이 필요하다고 판단하는 경우에도 협의기관의 장과 변경협의를 할 수 있음

3-14. 공원조성계획 변경

【질의내용】

- ① 당초 전략환경영향평가 대상계획에 해당하지 않아 전략환경영향평가를 실시하지 않고 수립·확정된 공원조성계획(도시관리계획)이 변경되는 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고2의 종전보다 10%이상 확대되는 경우를 산정하는 기준시점 및 변경되는 면적의 산정방법은
- ② 공원조성계획 변경 시 변경규모는 공원시설 전체면적을 기준으로 하는지, 아니면 시설면적으로 하는지
- ③ 2012년 7월 개정된 「환경영향평가법」 제28조제1항제1호에는 누적개념을 적용하고 있으나, 제29조에는 누적개념이 없고 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고2의 규정에도 누적에 대한 내용이 없는 바, 전략환경영향평가 변경협의 시에는 누적개념을 적용치 않아도 되는지
- ④ 2012년 7월 22일에 「환경영향평가법」이 전부 개정된 바, 변경규모 산정 시 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고2의 규정에서 규정하고 있는 "종전"의 시기를 2006년 6월 1일을 기준으로 하면 되는지, 아니면 2012년 7월 22일을 기준으로 하면 되는지
- ⑤ 2012년 7월 전부개정된 「환경영향평가법」 제53조제2항제4호에 의하면 “환경영향평가업자와 환경영향평가서등의 작성에 관한

대행계약을 체결하는 경우에는 해당 사업의 공사에 관한 설계 등의 계약과 분리하여 체결할 것”이라고 규정하고 있는 바, 전략 환경영향평가 변경협의 시에도 분리계약을 체결해야 하는지

- ⑥ 2012년 7월 전부개정된 「환경영향평가법 시행령」 제29조에 따라 협의내용에 반영된 규모보다 5% 이상 증가하여 개발기본계획에 대한 변경협의를 실시한 사업의 경우 변경협의 완료 후 규모가 30% 미만으로 증가할 때 까지는 변경협의 대상여부

【답변내용】

- ① 및 ④ 도시관리계획은 '06.6.1.부터 전략환경영향평가(구 사전환경성검토) 대상에 포함되었으므로 종전의 규모는 '06.6.1. 이전에 최종 확정된 사업규모로 보아야 하며, 변경되는 규모는 종전의 사업규모에는 포함되지 않았다가 새로이 추가(감소되는 규모는 제외)되는 규모를 말함.
- ② 공원조성계획의 사업규모(변경)는 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조2에 따라 공원조성계획의 결정면적을 기준으로 하여야 함
- ③ 「환경영향평가법 시행령」 제29조 및 같은 법 시행령 별표2 비고2의 증가되는 규모는 협의내용에 반영된 규모와 종전의 규모보다 증가하는 경우를 말하는 것이므로 협의 이후 또는 종전('06.6.1. 이전)보다 증가하는 면적을 누적하여 산정하여야 함
- ⑤ 환경영향평가법 개정('12.7.22.시행) 이후에 환경영향평가서등의 작성에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 해당 사업의 공사에 관한 설계 등의 계약과 분리하여 체결하여야 함
- ⑥ 변경협의 완료 후 협의 내용에 반영된 규모보다 5% 이상 증가 시 다시 변경협의를 하여야 하며, 「환경영향평가법」 제18조에 따라 협의내용에 반영된 규모보다 30% 이상 증가하는 경우 재협의를 하여야 함

3-15. 기존 도로의 선형 변경

【질의내용】

- 지방도 도로구간 중 미개설 도로(L=3.7km, B=10m) 개설을 위하여 도로법에 의거 기본·실시설계를 수행 중에 있음. 도로구역 결정 시 도시관리계획이 의제처리의 경우 전략환경영향평가 대상인지
- 지방도는 노선지정 및 군 관리계획시설 결정이 완료된 구간이나 도로 개설에 어려움이 있어 도로선형 변경(도로구역 변경 결정) 사항임.

【답변내용】

- 「도로법」 제24조에 따른 도로구역 결정은 「환경영향평가법 시행령」 별표2의 전략환경영향평가 대상계획에는 해당되지 않으나 도로구역 결정 시 도시관리계획 결정이 의제되므로 같은 법 시행령 별표2 비고1에 따라 전략환경영향평가를 받아야 하는 계획임.
- 위와 같이 기 결정된 도시관리계획을 변경하는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 제28조 및 제29조, 시행령 별표2 비고2에 따라 전략환경영향평가 재협의 또는 변경협의를 실시하여야 함.
- 다만, 도로구역 결정단계에서 실시계획이 확정되어 소규모환경영향평가를 받는 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3에 따라 전략환경영향평가를 생략할 수 있음.

4. 전략환경영향평가 주민 등의 의견수렴

4-1. 환경영향평가협의회 구성·운영 주체

【질의내용】

- 환경영향평가협의회는 어느 부서에서 구성하여야 하는지

【답변내용】

- 환경영향평가협의회의 구성·운영 취지는 개발계획 수립 시 전문가·관계기관 자문을 통하여 주요 환경정보를 파악하고 계획에 반영하려는 것이므로, 개발계획을 수립하는 부서의 장이 협의회의 구성·운영 주체가 되는 것이 바람직 함.
- 다만, 계획수립기관의 장이 계획입안 부서 외에 타 부서에서 협의회를 운영하는 것이 더 효과적이라고 판단하는 경우 등 해당 기관의 조직 및 개발계획의 특성을 고려하여 협의회의 주관부서를 따로 정하여 운영하는 것도 가능 함.

4-2. 환경영향평가협의회의 구성

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제4조제2항제2호에서 "계획수립기관의장, 승인기관장등이 지명하는 소속공무원 1명"이란 계획수립기관의장 및 승인기관장이 지명하는 공무원 각 1명인지, 계획수립기관의장 또는 승인기관장이 지명하는 공무원 중 어느 1명만을 말하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제4조제2항제2호에서 "계획수립기관의장, 승인기관장등이 지명하는 소속공무원 1명"이란 계획수립기관의장 또는 승인기관장이 지명하는 공무원 1명을 말함. 전략환경영향평가의 경우에는 계획수립기관의 장이 지명하는 공무원이고 환경영향평가의 경우에는 승인기관의 장이 지명하는 공무원임.

4-3. 전략환경영향평가서 초안의 의견수렴의 주체

【질의내용】

- 「환경영향평가법」에서 규정하고 있는 전략환경영향평가 초안의 공고 및 공람은 개발기본계획을 수립하려는 행정기관의 장이 하도록 규정하고 있으나 예를 들어 개발기본계획을 수립하려는 행정기관의 장이 국토교통부장관이고 실제 사업자는 공공기관의 장일 경우 국토교통부 장관이 위탁하여 사업시행자 이름으로 전략환경영향평가 초안의 공고 및 공람이 가능한지

【답변내용】

- 전략환경영향평가서 초안의 공고·공람은 「환경영향평가법」 제13조에 따라 계획수립기관의 장이 실시하도록 규정하고 있으므로 사업자가 의견수렴의 주체가 될 수 없음.

4-4. 경제자유구역 개발계획에 대한 환경영향평가협의회 구성·운영

【질의내용】

- 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따라 개발계획 및 경제자유구역 지정을 하면 경자법 제7조의2에 따라 각 호의 사항은 승인 등이 있는 것으로 본다”고 규정되어 있음. 공유수면을 매립하여 경자법 제4조 및 제7조의2에 따라 경제자유구역 개발 계획 및 경제자유구역을 지정하고자 할 경우 전략환경영향평가 대상이 되며, 이 경우 전략환경영향평가 대상계획을 수립하는 행정기관은 산업통상자원부(경제자유구역청)임. 또한, 공유수면 매립기본계획 수립 시에도 전략환경영향평가 대상이 되며, 이 경우 전략환경영향평가 대상계획을 수립하는 행정기관은 해양수산부(지방해양항만청)가 됨. 만약, 상기의 사업(공유수면을 매립하여 경제자유구역 지정 및 개발)을 민간사업자가 사업제안을 하는 경우 전략환경영향평가를 수행하기 위해 「환경영향평가법」 제11조제2항에 따라 평가준비서를 작성하여 전략환경영향평가 대상계획을 수립하는 행정기관의 장에게 전략환경영향평가 항목 등을 결정하여 줄 것을 요청하려고 할 때, 「환경영향평가법」 제11조제2항의 대상계획을 수립하는 행정기관과 제8조에 따른 환경영향평가협의회 구성 및 운영은 어느 행정기관에서 하여야 하는지

【답변내용】

- 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제7조의2에 경제자유구역의 지정이 있을 때에는 그 경제자유구역개발계획의 내용에 따라 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제23조 및 제27조에 따른 매립기본계획의 변경이 의제처리 되며, 이 경우 공유수면 매립기본계획은 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 마에 따라 전략환경영향평가 대상에서 제외됨. 따라서 경제자유구역 지정 및 개발계획을 수립하는 행정기관의 장이 환경영향평가협의회를 구성·운영하여야 함.

4-5. 전략환경영향평가 준비서 작성 및 공개

【질의내용】

- 개발기본계획의 사업계획면적이 6만㎡ 미만인 경우에 해당되어 환경영향평가협의회의 심의를 거치지 않기로 결정하였다면, 대상계획을 수립하려는 행정기관의 장(전략환경영향평가를 수행하는 평가업체)이 평가항목·범위 등을 결정하여 평가준비서를 작성하지 않고 결정내용 공개 자료만 작성하여 14일간 공개를 하면 되는 것인지, 아니면 평가준비서 작성 후 심의 없이 평가항목을 결정하여 결정내용 공개 자료를 작성 후 14일간 공개를 하면 되는 것인지

【답변내용】

- 행정기관 외의 자가 제안하여 수립하는 전략환경영향평가 대상계획의 경우에는 전략환경영향평가 대상계획을 제안하는 자가 평가준비서를 작성하여 전략환경영향평가 대상계획을 수립하는 행정기관의 장에게 제출하여야지만 전략환경영향평가 대상계획을 수립하는 행정기관의 장이 평가 항목·범위 등을 결정할 수 있을 것임.

4-6. 주민 등의 의견수렴 결과 및 반영여부 공개절차 생략

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 제14조에 따라 다른 법령에 따른 의견수렴 절차에서 전략환경영향평가 초안에 대한 의견을 수렴하고자 하는 경우 같은 법 시행령 제19조에 따라 주민 등의 의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개를 하여야 하는지

【답변내용】

- 다른 법령에 따른 의견 수렴 절차에서 전략환경영향평가서 초안에 대한 의견을 수렴한 경우에는 「환경영향평가법」 제13조에 따른 의견 수렴 절차를 거치지 아니할 수 있도록 규정하고 있으므로 「환경영향평가법 시행령」 제19조에 따른 주민 등의 의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개절차를 생략할 수 있음.

4-7. 사업계획 변경 시 항목 등의 결정내용 공개

【질의내용】

- 사업면적 23,000㎡로 도시관리계획 결정에 따른 전략환경영향평가 시 전략환경영향평가 항목 등의 결정 내용을 공개하였으나 승인 기관에서 사업면적을 25,000㎡로 수정하여 다시 입안 신청을 하라고 하는 경우 전략환경영향평가 항목 등의 결정 내용을 다시 공개 하여야 하는지

【답변내용】

- 사업계획의 변경내용이 「환경영향평가법 시행령」 제45조의 중요 사항 변경에 따른 주민 등의 의견 재수렴 대상에 해당되지 않는 경우에는 평가항목·범위 등의 결정 및 결정내용 공개를 다시 하지 않아도 됨.

4-8. 설명회 통합 개최

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 제13조의 주민 의견 수렴 시 주민공람 등은 해당 지자체(12개 시·군 및 경기도)에서 시행하되, 주민설명회의 경우 통합 설명회 개최가 가능한지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제15조제2항에 따라 개발기본계획 대상 지역이 둘 이상의 시·군·구에 걸치는 경우에는 각각의 시·군·구에서 설명회를 개최하는 것이 원칙이나, 같은 항 단서에 따라 개발기본계획을 수립하려는 행정기관의 장이 각각의 시장·군수·구청장과 협의한 경우에는 설명회를 하나의 시·군·구에서 개최할 수 있음

4-9. 공청회 개최 요건

【질의내용】

- 본 사업의 주민의견 제출서는 총 114명으로 이중 공청회를 요구하는 주민의견 제출서는 1건이며, 나머지 113건은 불필요하다고 체크되어 있음. 그러나 공청회를 요구하는 1건의 경우 진정서를 동봉하여 보냈으며, 진정서에는 1,673명의 서명이 되어 있음(현재 노선 반대) 이와 같은 경우 법적으로 공청회 요건에 해당되는지

【답변내용】

- 공청회 개최 요건은 「환경영향평가법 시행령」 제16조에 따라 공청회 개최가 필요하다는 의견을 제출한 주민이 30명 이상이거나, 공청회 개최가 필요하다는 의견을 제출한 주민이 5명 이상이고 전략환경영향평가서 초안에 대한 의견을 제출한 주민 총수의 50% 이상인 경우 공청회를 개최하도록 규정하고 있으므로 본 사업의 경우 공청회 개최 요건에 해당되지 않음.

4-10. 설명회 무산 시 전략환경영향평가 절차

【질의내용】

- 고속도로의 노선선정을 위하여 '09년 7월 환경성검토협의회를 개최하였고 9월에 사전환경성검토 초안 주민공람을 완료하였으며 (2009년 08월 00일 ~ 09월 00일), 주민의견 수렴도 완료하였음.
- 지역 주민설명회의 경우 2009년 8월에 개최하였으나 일부 주민들의 개최장소 무단점거와 방해로 설명회가 무산되었음(설명회 개최지 5개 지역 중 4개 지역은 원만하게 개최) 현 시점에서 주민설명회 생략공고, 설명자료 게시 등을 시행하면 의견수렴 과정이 완료되는 것으로 볼 수 있는지, 볼 수 있다면 「환경영향평가법」에 의한 전략환경영향평가 본안 제출 및 협의 요청이 가능한지

【답변내용】

- 우리부는 현행 「환경영향평가법」 시행('12.7.22.) 이전 「환경정책기본법」에 의한 사전환경성검토 초안에 대하여 주민설명회를 개최하였으나 사업자가 책임질 수 없는 사유로 정상적인 진행이 되지 못하는 경우에 「구 환경영향평가법('12.7.21.이전)」을 준용하여 설명회를 생략할 수 있도록 지침을 마련(국토환경정책과-1826호, '09.9.15.)한 바 있으며,
- 현행 「환경영향평가법 시행령」 제18조에서도 설명회가 주민의 개최 방해 등의 사유로 개최되지 못하거나 개최되었더라도 정상적으로 진행되지 못한 경우에는 신문 공고 및 정보통신망 게시 등의 방법으로 설명회를 생략할 수 있도록 규정하고 있으므로 동 절차를 이행하면 설명회를 생략할 수 있을 것임.

- 아울러, 동 규정은 설명회가 사업자의 책임질 수 없는 사유로 무산되어 사업이 장기간 지연되는 것을 방지하기 위한 취지로 시행하는 것이므로 이 경우에도 다른 대체적인 다양한 방법을 통하여 주민의견을 수렴하기 위해 노력을 기울여야 할 것임.
- 초안 의견수렴 이후의 절차는 같은 법 부칙 제4조 환경영향평가 등에 관한 경과조치에 따라 전략환경영향평가서 본안에 대한 협의절차를 이행하면 됨.

4-11. 주민의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개

【질의내용】

- 본 사업은 「환경영향평가법」 개정 이전에 주민의견을 수렴한 사업(초안공람 2012.7.5~2012.8.1)으로 초안에 대한 협의기관의 의견을 듣지 않은 사업임. 본 사업의 경우 같은 법 시행령 제19조에 따른 주민의견 수렴결과를 공개하여야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제13조의 규정에 의한 주민 등의 의견수렴 절차가 「환경영향평가법」 전부 개정(법률 제10892호, '12.7.22.시행) 이전에 진행되었다면 같은 법 부칙 제4조의 규정에 따라 종전의 「환경정책기본법」을 따르도록 규정하고 있으므로 주민 등의 의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개는 생략할 수 있음.

4-12. 평가항목 등의 결정내용 공개 주체

【질의내용】

- 본 사업은 사업면적이 6만㎡ 미만의 지구단위계획으로 환경영향평가협의회 심의를 거치지 않고 「환경영향평가법」 제11조제1항 각 호의 사항을 결정한 사업으로 본 사업과 관련하여 시행령 제10조에 따라 평가항목 등의 결정내용을 공개하고자 할 경우 전략환경영향평가 대상지역을 관할하는 시 또는 전략환경영향평가 대상계획을 수립하려는 행정기관의 정보통신망 및 환경영향평가정보지원시스템에 공개하여야 하는 바, ○○시 홈페이지와 환경영향평가 정보지원시스템에 공개하여야 하는지 아니면, 전략환경영향평가 대상계획을 수립하려는 행정기관을 ○○○○공사로 간주하여 ○○○○공사 홈페이지와 환경영향평가정보지원시스템에 공개하여도 무방한지
- 「환경영향평가법」에 명시된 개발계획이나 대상계획을 수립하려는 행정기관의 범위는 어디까지 보아야 하는지

【답변내용】

- 지구단위계획은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제5호에 따라 도시·군관리계획으로 결정하며, 지구단위계획에 대한 도시·군관리계획은 같은 법 제29조제1항에 따라 시장 또는 군수가 수립·결정 하도록 규정하고 있음. 따라서 지구단위계획을 수립·결정하는 기관이 ○○시 이므로 ○○시 홈페이지 및 환경영향평가정보지원시스템에 공개하여야 함.

4-13. 주민의견 수렴 생략

【질의내용】

- 도시관리계획(용도지역 등) 결정(변경)시 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조에 의한 주민 의견 청취에서 전략환경영향평가서 초안에 대한 의견을 수렴하는 경우에 「환경영향평가법」 제13조에 따른 의견수렴 절차를 생략할 수 있는지
- 전략환경영향평가서 초안의 공람·공고 기간은 「국토계획법」에서 정하는 의견청취 기간에 따라 14일 이상을 기준으로 하는 것이 가능한지
- 신문 공고의 경우 「국토계획법」 기준에 따라 2 이상의 지방 일간 신문을 대상으로 할 수 있는지
- 「환경영향평가법 시행령」 제13조제2항제2호에서 정하는 ‘환경영향평가정보지원시스템’ 게시를 생략할 수 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제14조에 따라 다른 법령에 따른 의견 수렴 절차에서 전략환경영향평가서 초안에 대한 의견을 수렴한 경우에는 제13조에 따른 의견수렴절차를 거치지 아니할 수 있으므로 초안의 공람기간, 신문 공고 등은 해당법률에 따라 이행하면 되고 환경영향평가정보지원시스템 게시도 생략할 수 있음.

4-14. 대안 변경 시 의견수렴 절차 재이행 여부

【질의내용】

- 현재 전략환경영향평가를 진행 중인 사업으로, 주민 등의 의견을 수렴 중에 있음. 전략환경영향평가서(초안)에는 대안 1, 2, 3안 중 1안을 결정안으로 선정하여 주민설명회를 실시하였으나, 주민들은 3안으로 사업시행을 요구하는 바, 대안 3안으로 변경할 경우 1안 규모의 30퍼센트 이상이 증가하게 되면 초안을 재작성하여 주민 등의 의견을 재수렴 하여야 하는지

【답변내용】

- 관계행정기관, 주민 등은 의견수렴 시 전략환경영향평가서 초안에 선정된 안에 대하여 의견을 제출한 것이므로 다른 안으로 사업을 재추진하고자 하는 경우에는 초안에 선정된 안보다 30%이상 증가할 경우 초안절차부터 다시 진행하여 주민 등의 의견을 들어야 함.
- 이때 규모의 증가"라 함은 당초 협의한 사업규모에는 포함되지 않았다가 새로 추가·확대되는 규모를 말하며 제척·감소되는 규모는 적용되지 않음.

5. 기 타

5-1. 종전의 환경정책기본법에 따른 경과조치

【질의내용】

- 소규모단절토지 및 경계선 관통대지에 대한 개발제한구역 해제를 위한 도시관리계획 변경 절차를 이행하려고 법 개정 이전에 환경성검토협의회 구성·운영 및 사전환경성검토 초안 작성을 완료하고 현재 주민의견 청취를 위한 공람·공고를 실시할 예정임.
- ① 위와 같은 상황에서 「환경영향평가법」 부칙(2011.7.21) 제4조에 의거 종전에 「환경정책기본법」에 의거 작성된 사전환경성검토서가 「환경영향평가법」에 의한 전략환경영향평가서로 볼 수 있는지
- ② 이후 행정절차(주민의견청취 등)는 종전법과 현행법 중 어느 법령에 의한 절차(어느 단계부터)를 이행하여야 하는지

【답변내용】

- ① 「환경영향평가법(법률 제10892호, 2011.7.21)」 부칙 제4조제2항에 따라 이 법 시행 당시 종전의 「환경정책기본법」에 따라 작성된 사전환경성검토서는 이 법에 따른 전략환경영향평가서로 볼 수 있음.
- ② 「환경영향평가법(법률 제10892호, 2011.7.21)」 부칙 제4조제1항에 따라 절차가 진행 중인 사항은 종전의 규정에 따르고 이 후 절차에 대하여 개정된 「환경영향평가법」에 따라 그 절차를 이행하도록 규정하고 있으므로 주민 등의 의견수렴절차부터 개정된 「환경영향평가법」에 따라야 함.

5-2. 협의 전 계획이 수정되는 경우 협의 방법

【질의내용】

- 2011년 ○○도시철도기본계획에 대하여 「환경정책기본법」 및 관련규정에 따라 사전환경성검토서 작성을 완료하고, 「환경영향평가법」 전면개정 후 협의를 요청할 경우 「환경영향평가법」 부칙 제4조를 적용할 수 있는지와 사전환경성검토서 작성 후 협의기관과 협의 전에 계획이 수정되는 경우 협의방법은

【답변내용】

- 「환경영향평가법(법률 제10892호, '12.7.22. 시행)」 부칙 제4조 제1항에 "평가서의 작성 등에 대한 절차가 진행 중인 경우 해당 절차에 관하여는 종전의 규정을 따르도록 규정" 하고 있으므로 개정된 법 시행 이전에 사전환경성검토서 본안 작성이 진행 중이었거나 완료된 경우에는 종전 「환경정책기본법」에 따라 사전환경성검토서를 작성하면 됨.
- 아울러, 사전환경성검토서 작성 중 또는 완료 후에 계획이 변경되는 경우에는 변경된 계획의 내용에 맞게 사전환경성검토서를 수정하여 협의요청 하여야 함.

5-3. 개발행위의 의미

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비교3. 다목의 "이미 시설물이 조성된 지역에서 개발행위제한을 완화하거나 개발행위를 수반하지 않고 수립하는 개발기본계획"에서 개발행위란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조 및 같은 법 시행령 제51조의 개발 행위 허가대상을 말하는 것인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비교3. 다목에서 개발행위란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조 및 같은법 시행령 제51조의 개발행위 허가 대상뿐만 아니라 허가대상 외의 개발행위까지 포함하는 의미임

5-4. 평가 전 착공 시 사전공사 여부

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4. 비고1 "최하위 실행계획 성격의 개발기본계획에 정해진 지역에서의 개발사업은 소규모환경영향평가 대상에서 제외한다"는 규정과 관련하여 전략환경영향평가 협의를 거치지 아니하고 공사를 한 경우 「환경영향평가법」 제74조 제2항제2호를 적용하여 사전공사로 처벌이 가능한지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4. 비고1에 "환경부장관과 협의를 거쳐 확정된 최하위 실행계획성격의 개발기본계획(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호마목에 따른 지구단위계획 구역의 지정·변경 또는 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획의 경우에는 지구단위계획을 말한다)에 정해진 지역에서의 개발사업은 소규모 환경영향평가 대상에서 제외한다."고 규정하고 있으며,
- 같은 법 시행령 제60조제3항에 "협의기관의 장은 법 제17조에 따른 전략환경영향평가서에서 이미 별표1에 따른 전략환경영향평가의 세부평가항목을 검토한 경우에는 제1항의 내용 중 해당 평가항목에 대한 검토를 생략하게 할 수 있다"고 규정하고 있음.
- 이러한 규정들은 이미 전략환경영향평가 때 평가를 한 내용에 대하여 중복으로 평가를 하지 않겠다는 취지로 전략환경영향평가 협의를 완료한 사업에 한하여 소규모환경영향평가 대상에서 제외하는 것으로 해석하여야 함.

5-5. 평가대상 면적 산정방법

【질의내용】

- 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2에 의한 공원조성 계획은 공원시설의 결정사항이며, 녹지는 공원시설에 포함되지 않음. 그러므로 공원조성계획 시 대상면적은 공원시설면적으로 판단해야 하는지

【답변내용】

- 공원조성계획은 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2에 따라 도시·군관리계획으로 결정하여야 하므로 「환경영향평가법 시행령」 별표2 제2호가목3)에 따라 전략환경영향평가 대상 계획이며, 전략환경영향평가 대상 규모의 산정은 도시·군관리계획으로 결정되는 면적을 기준으로 판단하여야 함.

제 Ⅱ 장

환경영향평가

1. 환경영향평가 대상

1-1. 도로사업의 평가대상여부 판단시 확장 및 도로폭의 의미

【질의내용】

- 도로확장사업으로 당초 도로폭(8m내외)이 협소하여 대형차 이동시 교통사고 위험에 노출된 기존 왕복 2차로 연장 16km를 도로폭 10m로 확장하는 사업임(차로수는 변동없음)
 - 환경영향평가법 시행령 별표3제5호의2) (2차로이상으로서 10km이상의 확장)에 해당되어 평가대상인지, 차로수 변동이 없으므로 환경영향평가 대상사업에 해당되지 않는지
 - 환경영향평가법 시행령 별표3의 비고7(제5호의3)의 확장은 기존 노선의 차로수를 늘리는 것이라 명시한 바 이는 별표3제5호2의 확장의 개념과는 별개의 개념으로 이해하여야 하는지
- 「환경영향평가법 시행령」 별표3제5호의1)에서 4Km이상의 신설(국토의계획및이용에관한법률에 의거 “도시지역에서는 폭 25미터 이상의 도로에 해당”)의 규정에서 “폭”의 적용범위는
 - 이를 테면 「도로의 구조, 시설 기준에 관한 규칙 해설(국토부)」에서 제시한 도로의 횡단구성요소를 적용할 지, 추가로 횡단구성요소에 도로 사면을 포함하여 도로의 폭원을 계산하여야 하는지, 도시지역에서도 4차로는 폭원 25m이상으로 보는 지
 - 폭원의 범위가 「도로의 구조, 시설 기준에 관한 규칙 해설」에서 제시한 도로의 횡단구성요소를 적용한다면, 본 도로는 도시지역내 도로이며 폭원이 25m 이내이므로 환경영향평가 대상사업에 해당되지 않는지
 - 폭원의 범위가 도로 사면을 포함한다면, 폭원 25m이상의 구간이 2.845Km(65.5%)로 법에 의거 폭원 25m 이상의 신설구간이 4Km이상에 해당하지 않는데, 이 경우 환경영향평가 대상여부

- 또한, 같은표 제5호의4 도시지역과 비도시지역에 도로가 걸쳐 있는 경우 괄호의 '4차로는 폭 25m 이상으로 본다'의 의미는

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 별표3 비고7은 같은표 제5호3)에서 '기존 도로(차로수는 무관)의 정비를 위해 신설과 확장을 함께 하는 경우'로, 이 때의 '확장'을 '기존 차로수를 늘리는 것'으로 정의한 것이며,
 - 「환경영향평가법」 시행령 별표3 제5호2)의 규정은 「도로법」 제2조제1항제1호 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 도로건설사업으로 '기존 도로(왕복 2차로 이상)에서 길이 10km의 폭원의 확장(폭원의 넓이는 무관)이 수반'될 경우를 말함.
 - 따라서, '기존 왕복 2차로 이상인 도로로서 길이 16km의 확장'이라면 같은표 제5호2)에 해당하여 환경영향평가 대상임.
- 같은 표 제5호1)의 '폭'은 차로수와 무관하며, '폭'에 대한 정의는 「환경영향평가법」에서는 구체적으로 정하고 있지 않으므로, 도로법 등 관련법에서 제시하는 폭 또는 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제10조 '차로'에서 제시하는 폭을 적용하면 될 것으로 판단됨.
- 또한, 같은 표 제5호4)에서 '4차로는 폭 25m 이상으로 본다'는 같은 표 제5호1)에서 '도시지역의 도로는 폭 25m 이상인 경우에만 해당한다'고 단서로 정하고 있음에도 불구하고 '4차로이면 폭이 25m 미만이라도 평가대상에 포함'하라는 것이며,
 - 아울러, 제5호1)의 단서와 같이 '4차로 미만이라도 폭이 25m 이상'이면 이 또한 평가대상에 포함하여야 할 것임.

1-2. 생태자연도 1등급권역에서 임도설치하는 경우

【질의내용】

- 임도의 설치계획으로 연장 2.696km, 노폭 3.0~3.5m, 편입면적 35,179m², 생태·자연도 1등급 권역 약 70% 포함
- 환경영향평가법 시행령 [별표3] 12. 산지의 개발사업 중 자연환경보전법 제34조제1항제1호에 따른 1등급 권역에서의 임도설치사업은 환경영향평가대상 사업으로 포함되어 있음. 본 임도설치 사업은 생태·자연도 1등급 권역이 약 70% 포함하고 있는데 환경영향평가를 실시하여야 하는 것인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표3 제12호의 ‘산지의 개발사업’ 중 ‘생태자연도 1등급권역에서의 임도설치사업’은 그 규모에 관계없이 환경영향평가 대상임.
- 따라서, 임도 노선이 생태자연도 1등급권역을 지나간다면 환경영향평가 협의를 하여야 할 것임.

1-3. 고형연료보일러 설치사업이 환경영향평가 대상인지

【질의내용】

- 고형연료제품사용 보일러시설(200톤/일) 설치사업이 환경영향평가 대상사업인지

【답변내용】

- 환경영향평가법 시행령 별표3에 따른 환경영향평가 대상사업의 범위에 해당하지 않는 경우에는 환경영향평가 대상이 아님.
 - 즉, WCF 등 고형연료전용보일러는 폐기물관리법 제2조제8호에 따른 폐기물처리시설에 해당되지 않으므로 환경영향평가법 시행령 별표3 제15호 가목에 의한 환경영향평가협의대상 시설에 해당되지 않음.

1-4. 토석채취허가로 환경영향평가 후 채석단지로 지정

【질의내용】

- 환경영향평가를 완료한 골재채취 허가사업장으로서,
 - 사업규모의 일부 증가로 환경영향평가 변경협의를 득한 후 채석허가 전에 면적변경 없이 채석단지로 지정할 경우 환경영향평가를 별도로 받아야 하는지

【답변내용】

- 환경영향평가 협의된 채석허가 면적의 변경없이 단순히 채석단지로 지정하여 사업을 추진할 경우라면,
 - 기존의 채석허가에 대한 협의내용을 반영하여 채석단지를 지정할 수 있을 것임

1-5. 집단에너지시설이 환경영향평가 대상인지

【질의내용】

- 집단에너지사업법에 의한 집단에너지공급시설은 2009. 7. 1일 이후 공사계획인가를 신청한 사업부터 환경영향평가의 대상이 되며, 2009. 7. 1일 이전에는 환경영향평가를 안 받아도 된다고 했는데 어떤 법에 근거하여 안받는지
- 열병합발전소의 경우 발전설비용량이 1만kw이상이면 환경영향평가를 받아야 하는지. 안받아도 되는지

【답변내용】

- 구) 「환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법 시행령」 별표1 제1호다목 '에너지의 개발사업'에서 "발전소로서 발전시설용량이 1만KW 이상인 것(집단에너지사업법 시행령 제2조의 규정에 의한 사업으로서 집단에너지시설로 설치되는 발전시설을 제외한다)"라고 규정하였으나,
 - 2008.12.24 「환경영향평가법」으로 전면 개정하면서 상기 규정 중 "집단에너지사업법시행령 제2조의 규정에 의한 사업으로서 집단에너지시설로 설치되는 발전시설을 제외한다"를 삭제하였으며, 경과규정(부칙제1호)을 적용받아 개정 6개월 후인 2009.7.1일부터 집단에너지공급시설도 발전시설용량이 1만KW 이상이면 평가를 받도록 하였음.
- 따라서, 열병합발전소의 경우 「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기설비에 해당하므로 그 시설용량이 1만kw 이상이라면 환경영향평가 대상이 될 것임.

1-6. 토석채취허가 만료 후 동일부지에 공장설립하는 경우

【질의내용】

- 본인 부지에 석산개발업체 임대하여 석산개발 하였는데 최근 개발과 복구승인도 완료되어 동 부지의 석산사업은 종료됨. 이에 동 부지에 23,000제곱미터의 창고를 허가받고자 하며, 석산개발 업체는 아직 본인 땅 이외 다른 땅에서는 석산개발 중임.
- 당초 석산개발업체가 본인 땅을 포함하여 환경영향평가를 받았으므로 본인 땅을 창고로 하기 위해서는 비록 해당부지가 채석 완료되었더라도 환경영향평가 변경협의를 받아야 하는지, 아니면 복구 승인 완료되었으므로 소규모환경영향평가를 받아야 하는지

【답변내용】

- 기협의된 토석채취물량을 채취완료하고 허가기간이 만료된 지역에 대하여 공장 설립을 하고자 한다면, 기존 토석채취사업과는 별도의 신규 개발사업으로 보는 것이 타당하므로 환경영향평가 변경협의 대상은 아니며,
 - 동 창고부지의 용도지역 및 규모가 환경영향평가법 시행령 별표4에 해당한다면 소규모 환경영향평가 협의를 하여야 할 것임.
- 그러나, 환경영향평가 협의를 받은 일부 사업장은 허가기간이 남아있고 계속하여 석산개발이 이루어지고 있다면, 그 일부 사업장에 대한 변경협의 여부는 구체적인 사업계획을 가지고 협의기관 장과 협의 후 판단하여야 할 것임.

1-7. 사업자가 다른 두 개의 도로에 대한 환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 지자체 시행 00도로 건설공사 중(연장 1.45km)이며, 국토교통부에서 시행하는 △△고속도로가 00도로 남단 접속도로 구간을 공유하여 통과하도록 협의됨에 따라 지자체 시행 00도로의 터널공사를 4차로에서 6차로로 변경·시공 중에 있음
- 환경영향평가대상 미만인 지자체 00도로(터널) 건설공사를 국토부 시행 △△고속도로의 일부로 보아 환경영향평가를 받아야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제22조에 따른 “환경영향평가 대상사업”이란 같은 법 시행령 별표3에서 정한 사업의 종류 및 범위, 협의 요청 시기에 해당하여야 하며, 「환경영향평가법」에서의 사업자란 ‘평가대상사업에 사업계획을 수립하거나 그 사업을 시행하는 자’를 말하고, 사업자가 다른 경우에는 각각의 사업으로 봄.
- 따라서, 같은 사업자가 00도로공사와 △△고속도로공사를 하나의 사업계획으로 수립하여 도로구역결정, 공사시행허가 또는 실시계획 인가를 한 경우가 아니라면 각각의 사업으로 보고 환경영향평가 대상여부를 판단하여야 할 것임.

1-8. 하나의 사업계획에 환경영향평가 대상규모 미만인 2개의 사업이 있는 경우

【질의내용】

- 삭도시설 설치사업(1.53km)으로서, 삭도시설 설치에 따른 승차장 및 포스트 등의 산지전용 면적 외에 케이블카 이용을 위한 부대 시설(주차장, 매표소, 음식점)설치를 위한 산지전용허가신청 면적이 114,928㎡임
- 이 경우 환경영향평가법에 따른 환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표3제7호의 ‘철도의 건설사업’ 중 ‘궤도운송법 제2조제5호에 따른 삭도의 길이가 2km 이상’, 같은 법 시행령 별표3제12호의 ‘산지의 개발사업’ 중 ‘산지관리법 제 14조제1항에 따른 산지전용허가면적이 20만㎡ 이상’인 사업의 경우 환경영향평가 대상에 해당되며,
 - 같은 법 시행령 별표3비고9에 ‘같은 사업자가 둘 이상의 사업을 하나의 사업계획으로 연계하여 추진하는 경우 아래 산출식의 합이 1 이상인 경우 그 사업전체에 대하여 환경영향평가를 실시’ 하도록 규정함.
 - 산출식=(해당사업면적/대상사업의 최소평가대상 면적)+.....
- 따라서, 상기 산출식 $[(1.53/2)+(114,928/200,000)=1.3]$ 에 따라 그 수치의 합이 1 이상이므로 환경영향평가 대상임.

1-9. 관광단지의 평가대상 범위 중 시설면적이란

【질의내용】

- 환경영향평가법에서 정한 관광단지의 개발사업 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업 중 유원지에 설치되는 시설면적이 10만제곱미터 이상인 것"에서 유원지에 설치되는 시설면적의 의미가 유원지 내 설치하는 건축물 등 인공구조물에 한정하는 것인지(유원지시설사업구역 138천㎡, 건축면적 4만㎡, 도로 및 녹지 면적 98천㎡)

【답변내용】

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시 계획사업 중 유원지의 경우, 유원지에 설치되는 시설면적을 기준으로 10만㎡이상인 경우 환경영향평가 대상사업에 해당되며,
 - 이 때 시설면적이라 함은 건축물 등 이용(위락)시설 외에도 도로, 광장 및 수목이나 식물 등을 인위적으로 식재하는 면적도 포함됨.

1-10. 환경영향평가법 제정 이전부터 운영 중인 사업의 규모 증가

【질의내용】

- 00대학교는 환경영향평가법 제정 이전에 설립된 학교로 구·도시 계획법(현 국토의계획및이용에관한법률) 의하여 아래와 같이 수차 도시계획시설결정 및 실시계획(변경) 인가(사유 : 교육환경변화 및 학내여건 변화 등) 이후 도시계획시설사업 중에 있으며, 금회 도시계획시설(학교) 변경결정 및 세부시설조성계획 변경결정을 위해 다음과 같이 검토중에 있음
 - 부지면적 약660,800㎡에서 약662,000㎡(증 1,200㎡)로 변경, 건물 연면적 약188,000㎡에서 약214,400㎡(증 26,400㎡)로 변경예정
- 이와 관련하여 환경영향평가법 시행령 별표3에 따라 금번 증가하는 사업 면적이 환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제22조 및 시행령 별표3제1호에 의한 ‘도시의 개발사업 중 「교육기본법」에 의한 학교의 설치공사로 30만㎡ 이상인 사업’에 해당하는 경우로
 - 이 법 개정으로 새로 환경영향평가대상사업에 해당하게 된 사업이 같은법 시행령 별표3비고4의다목2 규정에 따라 사업계획 변경으로 승인등을 받을 당시(660,800㎡)보다 15% 이상(99,120㎡) 증가하는 경우 그 사업 전체에 대해 평가를 하여야 함.
- 따라서, 귀 사업의 경우 부지면적의 증가(그간 변경사항 누적 합산)가 15% 미만이므로 평가대상은 아닌 것으로 판단됨.

1-11. 환경영향평가 대상규모 미만인 사업의 규모 증가

【질의내용】

- 1996년 공장설립승인을 최초로 받아서 공장을 운영중에 2차례 변경을 거쳐 최종 2012년 공장설립승인을 함. 이번 공장증설을 위해 공장설립승인(변경)을 하고자 함
- 1996년 최초 7만 m^2 에서 1998년 12만 m^2 로 증가, 당시에는 환경영향평가 대상이 아니었으나, 금번 4만 m^2 를 증설하게 되면서 총 부지면적이 16만 m^2 가 되는데 이 경우 환경영향평가 대상에 해당되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제31조 및 관련별표3 비고4나목에 ‘사업의 승인등을 할 당시에 평가대상사업에 해당되나 평가대상규모 미만이어서 환경영향평가를 하지 않은 사업이 동일 영향권역에서 사업계획 변경으로 그 사업규모가 평가 대상규모에 이르거나, 그 사업규모와 신규로 승인 등이 된 사업규모의 합이 평가 대상규모에 이른 경우 그 사업전체에 대하여 환경영향평가를 하여야 한다’라고 규정됨.
- 따라서, 상기 사업의 경우 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장설립이고, 금번 변경으로 환경영향평가 대상면적인 15만 m^2 이상에 이른 경우에 해당하여 평가대상이 되므로, 공장설립 변경승인 전에 환경영향평가 협의를 하여야 함.

1-12. 토석채취의 경우 환경영향평가 대상규모 산정방법

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표3에서 정한 “토석·광물을 채취하는 사업으로서 사업면적(승인면적)이 10만㎡ 이상인 것”이 토석채취장 면적만을 범위로 정한 것인지, 아니면 토석채취장, 야적장 및 산물처리장 등을 포함한 사업장 전체면적인지
- 만약, 평가협의를 득하고 토석채취허가 사업장내에서 토석채취를 완료하고, 환경영향평가를 상 사업기간이 지났으나 현재 복구 완료는 되지 않은 상태로, 사업장내 산물처리장 및 야적장(5만㎡ 이상)으로 사용하던 장소를 토석채취장으로 변경할 경우 환경영향평가 또는 소규모 환경영향평가 대상사업에 해당하는지
- 또한, 토석채취허가시 토석채취구역과 별개로 완충구역 면적을 별도로 기입하고 있는데 완충구역도 합산하여야 하는지(과거 법제처 법령해석례에 따르면 토석채취면적에는 실질적으로 훼손이 전혀 일어나지 않는 완충구역 면적은 제외함이 타당하다는 의견이 있음)

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표3 제17호에 따른 토석채취허가의 경우 ‘허가를 받으려는 면적’이 10만㎡ 이상이면 환경영향평가 대상이며,
- 귀사의 경우 토석채취허가 당시 허가면적에 야적장 등이 포함되어 있거나, 포함되지 않았다 하더라도 부대시설로 보아 함께 환경영향평가를 협의를 하였다면 이미 환경영향평가 협의를 받은 것으로 보고, 사업규모의 증가로는 판단하지 않으나 사업계획 변경내용에 따라 같은 법 제32조 또는 제33조의 환경영향평가 재협의·변경협의

규정을 적용하여야 함.

- 그러나, 야적장 등이 허가면적에 미포함되어 있고 기존 환경영향평가서에도 포함되어 있지 않다면 같은 법 시행령 제54조 제2항 제1호 또는 제55조제2항제2호 가목 또는 나목에 따른 사업규모의 증가로 보고 그 증가율에 따라 재협의 또는 변경협의 대상여부를 판단하여야 할 것임.
- 또한, 완충구역과 관련하여 환경영향평가법 전면개정(2012.7.20) 전에는 ‘산지 훼손면적이 10만㎡ 이상인 것’으로 시행령에 명시되어 있었고, 당시(‘11.3.11) 법제처에서 ‘훼손면적에 완충구역은 포함되지 않는다’는 해석과 함께, 동 완충구역을 평가대상에 포함시키기 위해서는 법령정비가 필요하다는 의견에 따라 현재와 같이 ‘사업면적’으로 개정된 것임.
 - * 이는 완충구역이 ‘발파로 인한 훼손 등을 전제한 붕괴방지를 위해 선정하는 구간’이고, 타 사업(택지개발, 산업단지 및 골프장, 관광지 조성 등)의 대부분이 완충지역 또는 원형보전지 등 미개발지를 포함하고 있는 점을 감안한 것임.
- 따라서, 완충구역을 포함한 사업면적으로 환경영향평가 대상 여부를 판단하여야 할 것임.

1-13. 산업단지외의 사업으로 시행하는 도로공사

【질의내용】

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제29조에 의거 산업단지외의 사업에 대한 준용 사업으로 시행하는 도로공사임
 - 본 노선은(L=1,048m, B=22?35m, A=27,006m²) A와 B산업단지의 진출입 노선으로 A산업단지 승인시 금회노선 중 578m를 포함하여 환경영향평가를 득하였으며, B산업단지 승인시 금회 노선 중 470m를 포함하여 환경영향평가 협의를 득함
 - 현재, 금번 노선을 제외하고 A와 B산업단지 모두 변경 승인 고시가 완료되었고, 국토부로부터 신규 산업단지 진입도로 대상사업에 해당되어 금회 노선을 B산업단지외의 사업으로 신설 (연장, 폭원 변경없음)
- 이 경우 별도의 환경영향평가 절차가 필요한지

【답변내용】

- 귀 사업은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제31조 및 시행령 제29조에 의한 산업단지 인근지역에 산업단지개발사업 중 도로 건설사업을 실시하는 것으로, 이 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 별표3 비고5에 따라 '산업단지에 도로건설사업을 시행' 하는 것으로 보고 다음 사항에 따라 평가대상여부를 판단함.
 - 환경영향평가 대상여부는 같은 법 시행령 별표3 제5호의 도로의 건설사업의 규정을 준용하여 판단하고, 이 때 규모는 금번 승인받고자 하는 규모로 판단하면 될 것임.
 - 환경영향평가 협의요청시기는 같은 법 시행령 별표2 제2호의 산업단지의 조성사업에 따른 실시계획의 승인 전으로 보면 됨.

1-14. 구간별 도로사업의 협의시기가 다를 경우

【질의내용】

- 고속도로 확장사업으로 총 연장 14.3km 중 가운데 일부구간 (3.1km)이 민자사업으로 공사가 완료됨(A-B-C-D는 동일노선)
 - A-B구간 : 5.4km 타당성 및 기본설계 예정
 - B-C구간 : 3.1km 공사 완료(타 노선의 환경영향평가에 포함하여 협의 완료)
 - C-D구간 : 9.5km 타당성 및 기본설계 예정
- 이 경우 A-B구간, C-D구간을 각각의 사업으로 해석해야 하는지 아니면 하나의 사업으로 해석하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표3 비교4에서 ‘같은 사업자가 동일 영향권역*에서 같은 종류의 사업을 하는 경우로서 각 사업규모의 합이 평가대상규모에 이른 경우(다만 도로건설사업 등의 경우 준공된 사업은 제외)에는 그 사업 전체에 대하여 환경영향평가를 하여야 한다’라고 정하고 있음.
- 따라서, 도로확장사업으로 A~D구간의 사업을 하려는 자가 같은 사업자이고 동일영향권역*에 위치하고 있는 경우라면, B~C구간이 준공된 경우라 하더라도 상기 별표3 비교4에 따라 A~D 전체 (B~C구간 제외)에 대해 환경영향평가를 실시하여야 할 것이나, 동일영향권역에 해당하지 않는 경우라면 각각의 사업으로 보고 환경영향평가 대상여부를 판단하여야 함.

* “동일영향권역”이라 함은 평가 대상사업지역(환경영향평가법 제6조)의 특성 등을 고려하여 사업시행시 해당지역의 수계나 지역특성, 법적규제지역 해당 여부, 환경용량 등을 가지고 종합적으로 판단하는 것으로 ‘환경영향평가 평가범위 설정 가이드라인(2013.1.1, 환경부지침)’에 표준범위를 정하고 있으므로 이에 준하여 설정

1-15. 2개의 사업이 사업자가 다른 경우 협의절차

【질의내용】

- 산업단지내에 폐기물매립장을 설치하고자 하며 둘 다 환경영향평가 대상임. 이 경우 환경영향평가법에 따르면 같은 사업자가 둘 이상의 사업을 하나의 사업계획으로 연계하여 추진하는 경우 통합평가를 할 수 있는데, 산업단지와 폐기물 매립장은 사업자가 다른데 이 경우에도 통합평가를 실시할 수 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표3 비고10에 따라 ‘하나의 사업계획에 환경영향평가 대상사업이 둘 이상 포함되어 있는 사업의 경우’ 사업자가 다르고, 승인기관이 다르더라도 통합하여 평가서를 작성하고 협의를 요청할 수 있음.
 - 구체적인 사항은 「환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정」 제34조(복합평가의 작성 등)을 참조 바람.
- 그러나, 어느 하나의 사업이 구체적으로 정해지지 않아 평가서를 작성할 수 없는 경우에는 해당 사업의 협의 요청시기에 따라 평가서를 작성하여 별도로 협의를 하여야 함.

1-16. 2개의 사업이 동일부지에서 순차적으로 이루어질 경우 협의절차

【질의내용】

- 해당지역이 산지에 위치하여 토취장을 개발하고, 완료후 동일 부지에 시설물을 설치할 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표3에 의해 토취장과 시설물이 모두 환경영향평가 대상사업임
- 사업자가 2가지 사업에 대해 동시에 사업승인을 득하고자 한다면 각각의 대상사업에 대해 환경영향평가를 동시에 진행(두권의 평가서를 동시에 협의요청)해도 되는지, 아니면 선행되는 사업 부터 순차적으로 협의를 진행해야 되는지

【답변내용】

- 토석채취 및 시설물 설치사업이 모두 환경영향평가 대상사업에 해당하고, 순차적으로 이루어지는 시설물 설치사업의 구체적인 사업계획(토지이용계획 및 시설물 설치계획, 환경오염저감방안 등)이 있는 경우라면
 - 「환경영향평가법 시행령」 별표3 비고10의 복합사업에 해당 하여 개별사업별로 구분하여 하나의 평가서로 통합 작성하여, 같은법 시행령 별표3 비고3에 따라 가장 먼저 승인등을 받으려는 시기에 협의를 요청하면 될 것이나,
 - 구체적인 토지이용계획이 수립되지 않아 시설물 설치로 인한 평가서를 작성할 수 없는 경우에는 해당 사업의 협의 요청 시기에 따라 평가서를 작성하여 별도로 협의를 하여야 함.
- 복합평가서 작성에 대해서는 ‘환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정(환경부고시 제2013-171호)’ 제34조(복합평가의 작성 등)을 참조 바람.

2. 환경영향평가협의회

2-1. 작성된 환경영향평가 준비서 내용의 유효기간

【질의내용】

- 기존 산업단지 확장을 위해 "산업단지인허가특례법"의 절차에 따라 환경영향평가 재협의절차를 진행하고자 2010년 1월 환경영향평가준비서 심의결과를 통보받아 이후 환경영향평가(초안)의 제출이 지연되다 3년이 넘는 현재 제출하고자 함
- "환경영향평가법 시행령 제45조 4항"에 따르면 초안의 공람기간이 끝난 날부터 5년 이내 환경영향평가서를 제출하지 않으면 환경영향평가 초안을 다시 작성하여 주민 등의 의견을 재수렴하라는 내용은 있으나 평가준비서 심의결과 통보이후 환경영향평가초안의 제출에 대한 기한은 법에 명시되지 않음
- 그럼, 3년 전 평가준비서의 심의결과를 반영한 초안보고서를 제출해도 되는지, 아니면 평가준비서를 다시 작성하여 환경영향평가협의회의 심의를 받아 진행하여야 하는지

【답변내용】

- 환경영향평가준비서 및 심의결과에 대한 유효기간에 대해 별도로 규정하고 있지는 않으나 「환경영향평가법」 제32조 및 같은 법 시행령 제54조에서 환경영향평가 협의내용을 통보받은 후 5년 이내에 착공하지 아니한 경우 재협의를 실시하도록 하고 있는 것은 주변 환경여건 변화 등을 감안하여 새로이 평가를 실시할 필요가 있어 도입된 제도로써,
- 동 제도의 취지를 감안해 볼 때 해당 사업지역의 주변 환경여건의 변화 등이 없는 경우라면 작성 후 5년이 경과하지 않은 경우에는 기존자료 및 심의결과를 활용해도 무방할 것이나,
- 작성 후 5년이 경과하지 않았더라도 주변 환경여건의 변화 등이 있는 경우라면 다시 작성하여 환경영향평가협의회 심의를 받아야 할 것임.

2-2. 환경영향평가협의회 심의 가능여부

【질의내용】

- 법제24조의 평가항목 및 범위등에 결정시 전략환경영향평가가 끝난 후에 환경영향평가를 진행하여야 하는지, 아니면 전략환경영향평가 협의 의견을 통보받지 아니한 상태에서 사업의 특성상 부득이하게 환경영향평가를 추진하기 위해 평가준비서를 작성하여 환경영향평가협의회 심의를 받을 수 있는지
- 만약 받을 수 있다면 심의회 의견을 수렴하여 계절별 현황조사를 수행해도 되는지

【답변내용】

- 전략환경영향평가가 끝나기 전에 환경영향평가 준비서를 작성하여 환경영향평가협의회 심의는 가능할 것이나, 환경영향평가서 초안은 전략환경영향평가 협의내용을 반영하여 작성하여야 할 것임.
- 또한, 심의회를 개최한 후 그 의견에 따라 계절별 현황조사를 실시하여도 될 것이며, 전략환경영향평가 단계에서부터 이미 현황조사를 실시하였다면 그 결과를 포함하여도 될 것임.

2-3. 환경영향평가협의회 구성주체 및 평가항목 등의 결정

【질의내용】

○(질의1) 협의회 구성 주체

- 협의회 구성 주체는 환경영향평가법 제8조에 따라 환경부장관, 계획 수립기관의 장, 승인기관의 장 중 한 개 기관에서 구성 및 운영이 가능하다고 명시됨.
- ‘환경영향평가협의회 구성 및 운영지침’에 따르면 「환경영향평가법」 제8조와 동일한 내용이 명시되어 있으며, 비고 사항으로 “환경영향평가협의회는 특별한 사유가 없는 한 승인기관의 장이 구성·운영”이라고 명시되어 있음.
- 상기 내용을 검토한 결과 금회 사업은 환경영향평가로 특별한 사유가 없는 한 승인기관의 장이 협의회 구성 주체가 되어야 하나, 협의회 운영 전 협의기관과 계획 수립기관의 장이 사전에 협의하여 구성주체를 계획 수립기관에서 대체토록 함이 가능한지

구 분	환경영향평가법 제8조 및 동법 시행령 제4조	환경영향평가 협의회 구성 및 운영지침 (2013. 1. 1, 환경부 국토환경정책과)
협의회 구성	- 환경부장관 - 계획 수립기관의 장 - 계획 또는 사업에 대하여 승인 등을 하는 기관의 장 (승인기관의 장)	- 환경부장관 - 계획 수립기관의 장 - 계획 또는 사업에 대하여 승인 등을 하는 기관의 장 (승인기관의 장) ※환경영향평가협의회는 특별한 사유가 없는 한 승인기관의 장이 구성·운영

○(질의2) 평가 항목·범위 등의 결정

- 「환경영향평가법」 제24조에 따르면 평가 항목·범위 등에 대해 결정할 수 있는 기관은, 승인기관의 장과 환경부장관으로 명시되어 있음
- 질의1이 가능할 경우 환경영향평가 협의회 진행시 승인기관 소속공무원 1인이 포함됨에 따라, 승인기관 소속공무원에게서 평가 항목·범위 등의 결정내용에 대한 의견을 협의회 의견으로 수렴할 경우 승인기관의 의견을 별도로 수렴하지 않아도 가능한지

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 「환경영향평가법」 제8조의 ‘계획 수립기관의 장’이란 전략환경영향평가 대상 계획을 수립하는 경우로 그 계획 수립기관의 장이며,
- ‘계획 또는 사업에 대하여 승인등을 하는 기관의 장(이하 승인기관의 장)’이란 환경영향평가 대상 개발사업의 경우로 그 사업의 승인기관 장을 말함.
 - 따라서, 전략환경영향평가의 경우에는 ‘계획수립기관 장’이, 환경영향평가의 경우에는 ‘승인기관의 장’이 환경영향평가협의회를 구성·운영하여야 할 것임.
 - 또한, 지침에 ‘환경영향평가협의회는 특별한 사유가 없는 한 승인기관의 장이 구성·운영’하도록 한 것은 환경영향평가의 경우 계획 수립기관의 장은 시장·군수·구청장이고, 승인기관의 장은 시·도지사가 되는 경우 ‘승인기관의 장’이 협의회 구성·운영하도록 명확히 한 것임.
- (질의2에 대한 답변) 질의1의 답변과 같이 협의회 위원 구성에 ‘계획 수립기관의 장, 승인기관장등이 지명하는 소속 공무원 1명’이란 전략환경영향평가의 경우에는 계획수립기관 장이 지명하는 소속 공무원’을, 환경영향평가의 경우에는 ‘승인기관장등이 지명하는 소속 공무원 1명’을 말하며,
- 전략환경영향평가 및 환경영향평가 대상에 모두 해당되어 같은 법 제24조제6항의 적용을 받고자 하는 경우에는 ‘계획 수립기관의 장과 승인기관장등이 지명하는 소속 공무원 각 1명’을 지명하면 될 것임.
 - 또한, 같은 법 제24조제3항의 환경부장관이 평가항목 등을 결정할 수 있는 사항은 ‘승인등을 받지 아니하여도 되는 사업자(승인기관과 사업자가 동일한 경우에 해당)가 요청한 경우’ 또는 ‘사업자가 승인기관 장과 협의 후 평가항목결정을 요청한 경우’에만 해당됨.

2-4. 환경영향평가 대상 및 환경영향평가협의회 재심의 여부

【질의내용】

- 본 사업은 A하천기본계획에 포함되어 '09년에 사전환경성검토 협의를 완료한 사업으로 A강의 지류하천인 B천의 연접한 하천 환경정비사업 3개지구(L=20.8km)와 C강 하천환경정비지구 1개소(L=2.9km)에 대한 환경영향평가임. C강에 위치한 하천환경정비 지구는 B천 3개지구중 1개지구의 실시설계에 포함된 물량으로 직선거리 약 10km 이격되어 위치하며, 추후 사업계획 승인 및 고시, 공사발주 등이 같이 진행되는 동일한 사업임
- (질의1) 같은 법 시행령 별표3에 같은 사업자가 동일 영향권역에서 같은 종류의 사업을 하는 경우 그 사업 전체에 대하여 환경영향 평가를 하여야 한다고 규정되어 있는 바, 위의 환경영향평가서 작성시 B천(20.8km)과 C강(2.9km) 구간을 포함하여 추진 가능한지
- (질의2) 위의 환경영향평가를 위해 환경영향평가협회의 의견을 수렴함
 - 의견수렴 : '13.02.18~02.28, 결정내용공개 : '13.03.11~03.24
 - 환경영향평가협의회 당시 사업내용에는 A강 2.9km 구간은 미 포함되었으며, 심의위원에도 A강 소재 지자체공무원이 미포함
 - 환경영향평가서에는 A강 구간을 포함하여 실시할 경우 평가서 (초안) 작성전 추가된 지자체의 의견수렴에 대해 생략 가능한지, 추가된 지자체 의견만 추가로 수렴 가능한지, 환경영향평가 협의회를 재구성후 재실시하여야 하는지

【답변내용】

○(질의1에 대한 답변) “동일영향권역”이라 함은 평가대상사업 및 대상사업지역(환경영향평가법 제6조)의 특성 등을 고려하여 사업 시행시 해당지역의 수계나 지역특성, 법적규제지역 해당여부, 환경용량 등을 가지고 종합적으로 판단[환경영향평가 평가범위 설정 가이드라인(2013.1.1, 환경부지침 참조)]하여야 할 사항임.

- 그러나, 환경영향평가 대상여부를 판단이 곤란할 경우에는 환경영향평가협의회를 통해 대상지역의 범위를 결정하는 방법도 있을 것임.

○(질의2에 대한 답변) 「환경영향평가법」 제24조제1항에 따른 평가 항목범위 등의 결정절차를 이행한 후 사업계획이 변경된 경우에 있어 환경영향평가협의회 심의절차의 재이행에 대하여는 별도로 규정하고 있지 않으며, 협의회의 위원장이 판단하여 조치하면 될 것이나,

- 같은 법 시행령 제45조의 주민 등의 의견 재수렴사항에 해당하는 경우 또는 환경영향평가협의회 당시 예측하지 못한 환경영향이 있을 것으로 판단되는 경우에는 환경영향평가협의회의 의견을 재청취하는 것이 타당할 것임.

2-5. 환경영향평가 항목·범위 등의 결정 생략

【질의내용】

- 환경영향평가법 제11조에 따라 사업자검 승인기관인 oo도에서 환경영향평가협의회를 구성·운영하여 전략환경영향평가 항목 등을 결정하고 개발기본계획에 의거 전략환경영향평가 협의를 완료하였으며, 환경영향평가 수행시 환경영향평가법 제24조 제6항에 의거 환경영향평가협의회 심의 절차를 생략하려고 함
- 이 경우 환경영향평가 수행시 평가준비서 작성 전 협의기관과 환경영향평가협의회 심의 절차 생략에 관한 협의를 진행하면 되는 것인지
- 또한, 시행령 제33조의 ‘평가항목등의 결정내용’의 공개도 생략할 수 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제24조제6항에 따라 법 제11조에서 전략환경영향평가항목등이 결정된 경우로서 협의기관과 협의한 때에는 환경영향평가항목등의 결정 절차를 거치지 아니할 수 있으며,
- 이 경우 기결정된 전략환경영향평가항목등은 법 제24조 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 결정된 환경영향평가항목등으로 보도록 규정하고 있음.
- 또한, 상기와 같이 환경영향평가항목·범위 등의 결정절차를 생략하였다면 같은 법 제24조제7항에 따른 결정내용 공개를 생략할 수 있음.

2-6. 산업단지인허가특례법에 따른 협의회 등 절차

【질의내용】

- 「산업단지인허가절차 간소화를 위한 특례법」 제8조제3항에 따라 환경영향평가 초안을 작성하기 위해서는 환경영향평가협의회의 구성·운영하여야 하는데, 「환경영향평가법」 제8조에는 환경부장관, 계획수립기관의 장, 승인기관의 장이 수행하도록 되어있음
- 당사는 환경영향평가협의회를 계획수립기관의 장(00시)이 주관하여 진행하려 하였으나, 환경영향평가 대상이기에 승인기관(경상남도)에서 수행하여야 할 것을 권고하고 이를 반려함
 - 그러나, 현재 본 사업은 경상남도에 승인신청을 하지 않은 상태로, 경상남도는 승인기관으로 직위되지 않았기 때문에 환경영향평가협의회를 구성·운영할 수 없다는 입장임
- 이때 환경영향평가협의회 구성·운영주체는, 승인신청 시 초안 대신 환경영향평가협의회 자료인 평가준비서로 갈음해도 되는지

【답변내용】

- 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따라 산업단지를 조성하고자 하는 경우에는 동 법 제5조 및 제17조에 따라 산업단지개발지원센터를 설치·운영하는 자가 환경영향평가협의회를 구성하면 될 것임.
- 또한, 동 법 제5조제6항제5호에서 산업단지개발지원센터는 「환경영향평가법」에 따른 평가항목·범위선정 등에 관한 기능을 수행할 수 있도록 되어 있으므로 투자의향서 제출시에 평가준비서를 같이 제출할 수 있으며,
 - 동 센터에서는 환경영향평가서의 협의기관 공무원이 참여하여 「환경영향평가법」 제24조에 준하는 내용으로 환경영향평가항목·범위 등에 대해 승인신청 전에 결정하도록 정하고 있으며,
 - 또한, 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제8조제3항에서 산업단지계획 승인신청시 환경영향평가서 초안을 제출하도록 규정하고 있으니, 구체적인 사항은 동 법을 운영하고 있는 국토교통부로 문의하여야 할 것임.

3. 환경영향평가 초안

3-1. 개발사업이 여러 시·도에 걸친 경우 주민의견수렴 주체

【질의내용】

- 서울, 경기권을 포함하는 선형사업에 대한 환경영향평가를 진행하고 있는데 사업노선 길이별 지자체 점유비율을 보면, 경기도 65.1%(A시 33.3%, B시 31.8%), 서울시 34.9%(C구 8.1%, D구 6.6%, E구 20.2%)인 경우 주관기관이 되는 지자체는

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제35조제1항제1호 및 제2호에 따라 "주관 시장·군수·구청장"이라 함은 환경영향평가 대상사업의 사업지역(이하 "해당 사업지역")을 관할하는 시장·군수·구청장을 말하는 것으로서,
 - 해당 사업지역이 둘 이상의 시·군·구에 걸치는 경우에는 해당 사업지역의 면적 또는 길이가 가장 많이 포함되는 지역을 관할하는 시장·군수·구청장을 말함.
 - 이건의 경우 해당 선형사업의 노선 점유비율이 가장 높은 A시 (점유비율 : 33.3%)를 주관기관으로 보면 됨.

3-2. 환경영향평가서 초안의 접수부서

【질의내용】

- 환경영향평가서 초안을 해당기관에 제출하고자 할때, 초안서를 접수받고, 의견수렴을 하는 부서는 어디인지. 당초 해당사업을 승인해주는 사업부서(예를 들면 건축과나 도시개발과 등)인지, 해당기관의 환경부서인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제25조 및 같은 법 시행령 제35조에 따라 주관 시장·군수·구청장은 환경영향평가서 초안을 접수하고, 관계 행정기관의 의견을 수렴하며 공고·공람 등을 하도록 하고 있으나, 해당 부서에 대하여는 법령에서 규정하고 있지 않음.
- 그러나, 개발사업에 대해 승인등을 하려는 부서가 주체가 되어 초안의견수렴 및 공고·공람을 하여야 할 것이며, 이는 향후 환경영향평가서 본안 협의(법제27조), 협의 의견을 사업계획에 반영하여 승인(법제30조), 재협의 및 변경협의(제32조 및 제33조), 협의내용의 관리감독(법제38조) 등과 연계됨에 따름.
- 다만, 해당 지자체의 사무분장규정에서 따로 정하고 있다면 이를 따르면 될 것임.

3-3. 허위로 작성된 환경영향평가서 초안으로 주민의견수렴을 한 경우

【질의내용】

- 고속도로 건설사업과 관련하여 환경영향평가서 초안에 아파트 이격거리를 허위로 작성하여 소음·진동·분진에 대한 환경영향 검토사항을 누락하였고, 환경영향평가대상 범위 설정도 허위 표시한 상태에서 주민공청회를 완료함
- 상기와 같이 허위 내용의 평가서를 작성하였을 경우 어떠한 처분이 가능한지
- 허위내용을 담은 환경영향평가서를 가지고 주민공청회를 했을 때 그 공청회는 법적효력이 있는지

【답변내용】

- 환경영향평가서등과 그 작성의 기초가 되는 자료를 거짓으로 작성한 자는 「환경영향평가법」 제74조에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하며, 부실하게 작성한 자에게는 같은법 제76조에 따라 1천만원이하의 과태료를 부과하도록 규정됨.
- 주관 시장·군수·구청장이 환경영향평가서 초안을 검토하고 그 내용에 대해 주민의견수렴 절차(공고·공람 및 공청회 등)를 이행하였다면 그 절차에는 하자가 없으나, 환경영향평가서의 작성내용이 적정하지 않다면 주민의견 수렴과정 등에서 의견을 제시할 수 있을 것임.

3-4. 주민의견 재수렴 대상인지 여부

【질의내용】

- 현재 도로사업 환경영향평가를 진행중에 있으며, 초안보고서 제출 및 초안 검토의견까지 수령하였으며, 본안 보고서 작성계획임
- 초안보고서 작성시 도로 연장이 계획노선 설계 변경에 따라 본안 보고서 작성시 연장축소 및 일부 구간 변경이 발생할 경우 의견 재수렴을 하여야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제26조 및 시행령 제45조에 따라 환경영향평가대상사업의 경우 ‘주민 등의 의견 재수렴 대상’은 당초 협의요청한 사업규모의 30% 이상 증가하거나, 환경영향평가대상 최소사업 규모 이상 증가하는 경우 등으로서,
 - 상기에 경우는 여기에 해당하지 않으므로 금회 변경된 사업 계획으로 환경영향평가서 본안을 작성하여도 될 것임.

3-5. 주민의견수렴 절차 생략시 공개도 생략이 가능한지

【질의내용】

- 종합스포츠타운 조성사업에 따른 환경영향평가로 동 사업에 대해 도시계획시설(운동장) 결정에 따른 전략환경영향평가 협의시 함께 의견을 수렴하였다면, 환경영향평가법 제25조제4항에 의거 환경영향평가서 초안의 작성 및 의견수렴 절차를 거치지 아니하고 환경영향평가서 본안 절차를 수행 할 수 있는지
- 또한, 환경영향평가법 시행령 제43조(주민 등의 의견수렴 결과 및 반영여부 공개)에 따른 공개절차의 가능한지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제25조제4항 각 호의 기준을 만족한다면 협의기관의 장과 협의한 후 같은 법 제25조제1항 및 제2항에 따른 환경영향평가서 초안 작성 및 의견 수렴 절차를 거치지 않아도 될 것이며,
- 이 때, ‘주민의견수렴결과 및 반영여부 공개’ 여부는 같은 법 제25조제3항에 따른 공개대상에 해당되지 않으므로 생략할 수 있음.

3-6. 주민설명회 무산시 반드시 재공고하여야 하는지

【질의내용】

- 환경영향평가서 초안에 대한 공고·공람 장소 및 주민설명회 일정 등에 대해 2개 일간지에 게재하고 주민설명회를 개최하려고 하였으나 주민들의 반대로 설명회가 무산됨
- 이에 주민설명회를 다시 개최하고자 할 경우 재공고를 반드시 일간지에 하여야만 법적효력이 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 제39조 제3항에 따른 설명회 개최 공고를 한 이후 주민 등의 개최 방해 등의 사유로 설명회가 개최되지 못하였거나 개최되었더라도 같은 법 시행령 제41조에 따라 정상적으로 설명회가 진행되지 못하였다라도 그 절차는 이행된 것으로 보므로 반드시 재공고할 필요는 없으며,
- 같은 법 시행령 제41조제2항에 따라 그 밖의 방법(반성회, 주민 센터를 통한 홍보 등)으로 주민 등의 의견을 들으면 될 것임.

3-7. 공람기간 경과 후에 실시한 주민설명회가 유효한지

【질의내용】

- 환경영향평가법 제25조에 따라 주민 등의 의견을 수렴하고자 하는 경우로서 그 중 초안의 공람기간 내에 주민설명회를 진행하지 않았을 경우,
- 향후 주민설명회에 대해서만 공고 후 설명회를 진행할 수 있는지 아니면 법 제25조에 따라 처음부터 공고·공람절차를 진행하여야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제39조에 따라 사업자는 환경영향평가서 초안의 공람기간 내에 법 제25조제2항에 따른 설명회를 개최하도록 규정하고 있음.
- 따라서, 최대 공람기간인 60일을 소요한 경우라면 같은 법 시행령 제36조에 의한 초안의 공고·공람절차만 다시 이행하고 설명회를 개최하여야 할 것이나, 같은 법 시행령 제35조의 관계기관의 의견수렴은 기존의 공고·공람시 받은 의견으로 가름하여도 될 것임.

3-8. 공청회 개최요건에 해당하는지

【질의내용】

- 산업단지 조성사업으로 환경영향평가서 초안에 대해 1차 주민 설명회를 '13.7월 주민 등의 방해로 개최가 무산되어 협의를 통해 '14. 1월 주민설명회를 개최 함. 이후 지역단체가 환경영향평가법에서 제시한 제출기한을 초과(공람완료 후 7일 이내)하여 기존에 제출(협의회 명의로 1건, 공청회 개최요구 없음)한 의견과 동일한 내용에 공청회 개최요구를 포함한 주민의견서를 연명부(35명)로 제출함
- 위와 같이 제출기한을 초과한 주민의견서가 효력이 있는지, 또한 1건의 주민의견 제출서식에 35명의 연명부가 첨부되어 있는데 공청회 개최요건에 충족한 것인지
- 만약, 환경영향평가서 본안 협의 중에, 공청회 개최를 요구하는 경우에는 이를 이행하여야 하는지

【답변내용】

- 환경영향평가서 초안의 공람기간이 끝난 후 7일이 경과하여 공청회 개최를 요구하였다면, 「환경영향평가법」 제40조에서 정한 공청회를 개최하지 않더라도 절차에는 하자가 없음
- 그러나, 주민 등이 공청회 개최요구서 제출하도록 한 같은 법 시행규칙 제9조의 '주민의견제출서'는 1부이나, 그 첨부물로 연명부를 제출한 경우에는 같은 법 시행령 제40조제1항에 따른 주민의견제출 인원으로 볼 수 있음.
- 환경영향평가 본안 협의 중에 주민이 공청회 요구를 한 경우라면 같은 법 제24조부터 제25조까지의 절차를 이행하였다면 이 또한, 공청회 요구를 수용하지 않더라도 절차에는 하자가 없음.
- 그러나, 상기 2개의 경우 모두 사업자가 민원 해소차원에서 접근하여 판단·처리하여야 할 사항임.

3-9. 공청회 생략요건에 해당하는지

【질의내용】

- 환경영향평가(초안) 공람공고 중 공청회 개최를 위해 장소 및 일시를 결정하여 2012년 0월 0일 10:00에 △△에서 개최하는 것으로 일간지 및 지방신문에 신문공고를 하고 모든 준비를 마치고 기다리는 중 마을이장이 공문을 보내옴.
- 그 내용은 마을회의를 열어 공청회 개최 일시 및 장소를 재결정해서 통보해주겠다는 내용이고 공청회 개최 하루 전인 현재까지 공청회 일시 및 장소 결정을 안해주고 있는 상황임.
- 시행사 등에서는 신문공고 및 공청회에 관한 모든 준비를 마친 상황에서 일시 및 장소 변경에 대해 신문 등에 재공고하여야 하나 상기와 같이 확답이 없는 경우 환경영향평가법 시행령 제41조 제1항에 따른 공청회 생략요건으로 볼 수 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제40조제3항에 따라 사업자가 해당 개발사업에 대한 공청회 개최 일시 및 장소 등에 대한 공고를 한 후 주민 등이 사업자에게 공청회 개최일자 및 장소를 변경하고자 협의를 요청한 경우로서,
- 사업자가 공고된 내용(일시, 장소 등)에 따라 공청회를 개최한 경우라면 공청회가 주민 등의 개최 방해 등의 사유로 개최되지 못하거나 개최되었더라도 정상적으로 진행되지 못한 경우로 볼 수 있을 것이나,
- 사업자가 공고된 내용(일시, 장소 등)에 따라 공청회를 미개최한 경우라면(사업자가 주민의 공청회 일시 및 장소 변경에 대한 협의요청을 수용한 것으로 볼 수 있으므로) 공청회가 주민 등의 개최 방해 등의 사유로 개최되지 못하거나, 개최되었더라도 정상적으로 진행되지 못한 경우에 해당하지 않을 것임.

3-10. 공청회 개최 및 생략요건, 그 절차의 정당성

【질의내용】

- (질의1) 공청회 일시 및 장소를 결정하기 위해 지자체에 협조를 요청하였으나, 지자체에서 공청회 연기를 요구하며 협조해 주지 않아, 사업자 독자적으로 일시 및 장소를 정해 개최공고할 경우, 환경영향평가법 시행령 제40조3항의 개최공고를 만족하는 것인지
- (질의2) 1차 공청회 일시 및 장소를 결정하여 개최공고 후, 정해진 일시 및 장소에서 공청회를 개최하였으나, 주민 반대로 정상적으로 진행되지 못하여 2차 공청회 개최 관련 일시 및 장소에 대한 지자체 비협조로 사업자 독자적으로 일시 및 장소를 정해 개최공고하고, 공청회 장소 대관신청 및 사용료 입금까지 완료하였으나, 지자체 지시로 대관이 취소되어 공청회가 개최되지 못할 경우, 환경영향평가법 시행령 제41조1항2호의 “주민 등의 개최 방해 등의 사유”에 해당되는지
- (질의3) “주민 등의 개최 방해 등의 사유”에 해당된다면, 공청회가 개최되지 못하는 것으로 확정되는 시기는(a. 지자체 지시로 대관이 취소된 사실을 인지하였을 때(공문), b. 개최 공고된 공청회 일자 경과 후)
- (질의4) 질의2과 같이 “주민 등의 개최 방해 등의 사유”에 해당된다면, 지자체 지시로 대관이 취소된 것을 인지한 후, 환경영향평가법 시행령 제41조2항2호에 따라 주민 등의 의견을 듣기 위하여 필요한 조치(의견제출 시기 및 방법, 설명자료 열람방법 등을 일간신문과 지역신문에 각각 1회 이상 공고)를 수행하였을 경우, 환경영향평가법 상의 공청회 절차(주민의견수렴절차)를 완료한 것으로 판단할 수 있는지

- (질의5) 공청회가 2회이상 개최되지 못해, 환경영향평가법 시행령 제41조2항2호 및 3항에 따라 “공청회를 생략하게 된 사유, 의견 제출 시기 및 방법, 설명자료 열람방법 등을 일간신문과 지역신문에 각각 1회 이상 공고”하고자 지자체와 의견제출 시기 및 방법 등에 관하여 지자체와 협의하고자 하였으나, 협의가 되지 않을 경우 사업자 독자적인 공고도 가능한지

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 「환경영향평가법 시행령」 제40조제3항에 따라 사업자가 해당 개발사업에 대한 공청회 개최 일시 및 장소 등에 대한 공고를 한 경우라면 그 절차는 하자가 없을 것임
- (질의2에 대한 답변) 2차 공청회시 지자체가 일방적으로 공청회 장소의 대관취소 등 방해가 있는 경우에도 같은 법 시행령 제41조제1항제2호에 따른 “주민 등의 개최 방해 등의 사유”에 해당된다고 볼 수 있음.
- (질의3에 대한 답변) 공청회 생략사유 확정시기는 같은 법 시행령 제41조제1항제2호에 따른 사유가 발생한 이후의 시점임.
- (질의4에 대한 답변) 사업자는 같은 법 시행령 제41조제2항에 따라 주민 등의 의견을 듣기 위하여 성실히 노력하여야 하며, 공청회 생략사유, 의견제출 시기 및 방법, 설명자료 열람방법 등을 일간 및 지역신문에 각각 1회 이상 공고하고, 공고 전에 주관 시·군·구청장과 협의한다면 공청회 절차를 완료한 것으로 볼 수 있음.
- (질의5에 대한 답변) 같은 법 시행령 제41조제3항에 따라 공청회 생략사유 등 공고전에 주관 시장·군수·구청장과 협의하도록 하였으나, 해당 지자체에서 비협조적이라면 최대한 협의할 수 있도록 노력(지자체와의 문서발송 근거 보관)하되, 그 사유가 합당한 경우가 아니라면 「환경영향평가법」 시행령 제41조제2항에 따라 사업자가 이를 공고하여도 될 것임.

3-11. 주민설명회 등 비용부담의 주체

【질의내용】

- 환경영향평가법 시행령 제36조에 의하면 주관 시장, 군수, 구청장은 환경영향평가서 초안을 일간지 등에 공고하도록 되어 있는데,
- 이 때, 공고 의무자인 주관 시장, 군수, 구청장이 공고에 따른 비용을 부담하는지 아니면 공고는 주관 시장, 군수, 구청장이 하더라도 이에 따른 비용은 사업시행자가 부담하여야 하는지

【답변내용】

- 환경영향평가법령에서는 환경영향평가서 초안의 공고 등에 대한 비용부담 주체 등에 대하여 별도로 규정하고 있지 아니함.
- 다만, 환경영향평가서 초안에 대한 공고·공람, 주민설명회 등 주민 등의 의견수렴 절차는 환경영향평가법 시행령 제25조에 따라 본래 사업자의 의무사항으로서, 같은법 시행령 제36조에 따라 주관 시장, 군수, 구청장이 그 절차를 대행해 주는 것이므로 사업자가 공고 등에 대한 비용을 부담하는 것이 타당할 것임.

3-12. 환경영향평가법에서의 공휴일 산입여부

【질의내용】

- 환경영향평가서 초안을 접수하고, 초안 공람 및 주민설명회를 개최하고자 하며, 환경영향평가법에서 정하는 행정기관의 의견 통보 기간(30일 이내), 주민설명회 공고 기간(7일전) 계산 방식
 - 환경영향평가법에서는 초일 산입에 대한 규정이 없으며, 민법에서는 초일을 산입하지 않도록 하고 있으며, 민원사무처리규정에서는 초일을 산입토록 규정하고 있어 상치됨
 - 환경영향평가법 시행령 제38조(공고·공람기간) 및 제39조(설명회 개최공고 기간)에서 공휴일 포함여부를 적시하지 않은 경우 ‘민원사무처리규정’을 적용받아 공휴일을 산입해야 하는지
 - 환경영향평가법에서 공휴일 산입 여부를 특정하지 않은 제38조, 제39조 등은 공휴일을 포함하여 기간을 산정한다고 하였으나, 민원사무처리규정에서는 공휴일을 산입하지 않도록 규정하고 있어 상치됨.
 - 기간 만료일에 대해 민법 161조 적용 여부
 - 환경영향평가법에서 말하는 ‘공휴일’에 ‘토요일’이 포함되는지

【답변내용】

- 「민원사무처리에관한법률」 제3조 ‘적용범위’에 다른 법률에서 정하고 있지 않은 경우에만 동 법을 따르도록 하고 있으므로, 「환경영향평가법」에서 정한 사항이 있는 경우 「환경영향평가법」을 우선하여 적용함.
- 「환경영향평가법」 제38조에 “초안이 접수된 날부터”로 정하고 있으므로 접수한 첫 날부터 산입하는 것이며,

- 같은 법 제36조의 단서(이 경우 공휴일은 공람기간에 산입하지 아니한다)와 같이 예외규정으로 공휴일 산입제외규정이 제시된 조항만 공휴일(토요일 미포함)을 포함하지 아니함.
- 또한, '초안의 공고기간' 및 '설명회 개최공고기간'은 「민원사무처리에관한법률」 제2조제2호에 따른 '민원사무'로 보지 않음에 따라 공휴일 제외를 적용하지 않은 것임.
- 「환경영향평가법 시행령」 제38조제2항의 초안의견 통보기간은 민원사무로 보아 처리하되, 「민원사무처리에관한법률」 제6조제1항에 따라 그 기간이 5일 이상인 경우에는 공휴일을 통보기간에 포함하지 않음.
- 기간 만료일에 대한 민법적용 여부는 「민원사무처리에관한법률」 제6조제3항에서 '민원사무의 통보기한이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 민법 제161조의 규정을 적용'하도록 함에 따라 그 통보기한은 다음 월요일이 될 것임.
- 상기의 '공휴일'은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따라 토요일은 포함하지 않음.

4. 환경영향평가서 본안, 재협의·변경협의

4-1. 평가서 작성 시 환경현황조사 자료의 활용기간

【질의내용】

- “환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정” 제7조(환경현황조사)에 환경현황조사는 현지조사와 문헌조사를 병행함을 원칙으로 하되, 문헌 등 기존자료가 있는 경우에는 가장 최근의 자료를 인용할 수 있다고 제시됨. 규정에 제시된 “가장 최근”의 기간이 명확하지 않아 기존 문헌자료의 유효한 활용기간이 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」에 평가서 작성시 환경질측정자료의 활용기간에 대하여 별도로 규정하고 있지는 아니하나,
 - 같은 법 제32조 및 시행령 제54조에서 환경영향평가협의를 완료된 후 5년이 되는 날까지 착공하지 아니한 경우 재협의를 실시하도록 하고 있는 것은 평가협의 후 장기간 소요되는 경우 주변 환경여건의 변화 등을 감안하여 새로이 평가를 실시할 필요가 있어 도입된 제도로써,
- 동 제도의 취지를 감안해 볼 때 이를 준용하여 해당 사업지역의 주변 환경여건의 변화 등이 없는 경우라면 측정 후 5년이 경과하지 않은 기존 측정자료(국가측정망자료, 생태환경조사 자료 등)를 활용해도 무방할 것임.

4-2. 승인등을 받지 않아도 되는 사업자, 확정의 의미

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 제27조제2항 규정의 ‘승인등을 받지 아니하여도 되는 사업자’는 어떤 사업자인지
- 「환경영향평가법」 제30조제3항 규정의 ‘승인등을 하거나 확정을 하였을 때’의 ‘승인등’과 ‘확정’의 차이는

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제24조, 제27조제2항의 ‘승인등을 받지 아니하여도 되는 사업자’란 ‘승인기관과 사업자가 동일한 경우’로 사업에 대한 승인등이 필요하지 않고 고시, 확정 등으로 사업을 실시할 수 있는 사업자를 말함.
- 같은 법 제30조제3항에서 ‘승인등’이란 같은 법 제2조제2호에서 “허가·인가·승인·면허 또는 결정 등(이하 "승인등"이라 한다)”라고 정하고 있으며,
 - ‘확정’이란 승인등을 받지 아니하여도 되는 사업자가 사업계획등을 수립 또는 고시, 협의완료한 때를 의미함.

4-3. 평가서 작성 시 생태자연도 등급 고려여부

【질의내용】

- 생태자연등급이 1등급일 경우 환경영향평가 협의가 가능한지, 또한 현재 1등급 또는 2등급지역으로 판단될 경우 등급 수정 고시도 하지 않고 환경영향평가 협의를 할 수 있는지

【답변내용】

- 환경영향평가 사업지역의 생태자연도 등급은 환경영향평가 협의시 해당 사업의 입지가능성 검토, 최적의 환경영향 저감 방안의 강구 등을 위하여 고려되어야 하는 여러가지 요소 중의 일부분으로서, 해당 개발사업에 따른 환경영향평가 협의절차 자체가 해당 사업지역의 생태자연도의 등급수정을 위한 협의 절차는 아님.
- 따라서, 사업자는 현재의 생태자연도 등급을 고려하여 환경영향평가서를 작성·협의를 하여야 하며, 등급에 이의가 있는 자는 「자연환경보전법」 제34조 및 「생태자연도 작성지침(환경부예규 제499호, 2014.1.9)」 제16조에 따라 지자체장을 경유하여 국립생태원장에게 생태자연도 등급의 수정·보완을 신청할 수 있을 것임.

4-4. 환경영향평가법 제33조의 승인기관의 장이란

【질의내용】

- 본 시설은 00지구에서 발생하는 생활폐기물을 자체 처리하기 위하여 자원순환시설(고형연료전용보일러 110톤/일)을 본사에서 신규로 설치 추진 중임
 - 설치 부지는 △△시 권한인 소각장(평가협의사업장)내에 위치한 음식물처리시설의 공법이 퇴비화에서 사료화로 변경완료하였고, 기존 퇴비보관동을 철거하여 동 부지에 본 시설을 설치하기로 함
- 본 시설로 인하여 기 협의한 사업계획의 변경은 「환경영향평가법」 제33조(변경협의)에 협의한 사업계획을 변경하는 경우로 사료되어 환경보전방안을 수립하고 승인기관장의 검토 절차를 진행하려고 하며 이 때, 승인기관장의 주체는
 - 본 시설은 「폐기물관리법」 제29조 2항에 근거한 폐기물처리시설 설치승인권자는 △△시장이며, 「환경영향평가법」 제33조 2항에서의 환경보전방안의 검토 주체인 승인기관장을 「폐기물관리법」 제29조 2항에 의한 폐기물처리시설 설치승인권자로 볼 수 있는지

【답변내용】

- 기 협의를 받은 소각시설을 설치한 사업자와 금번 설치하고자 하는 자원순환시설 설치 사업자가 다르다면 각각의 사업으로 봄.
- 기 협의받은 부지내에 자원순환시설(환경영향평가 대상사업은 아님)을 다른 사업자가 설치하는 것으로, 「환경영향평가법」 제33조에 따른 변경협의를 소각시설 설치를 한 사업자가 그 주체가 되어 환경보전방안을 마련하여야 할 것이며, 변경협의를 검토 주체도 소각시설 설치 승인을 한 승인기관의 장이 될 것이며,
 - 금번 자원순환시설 설치 사업자는 환경영향평가 대상사업이 아님에 따라 상기 변경협의 절차완료 후 개별법에 따라 승인을 득하여 사업을 시행하면 될 것임.

4-5. 환경영향평가법 제33조의 사업자란

【질의내용】

- 본 사업은 「환경영향평가법」 제27조에서 제29조까지의 규정에 따라 협의한 사업의 대상범위내에서 이루어진 사업계획의 변경으로 같은법 제33조 제1항 및 제2항 또는 제3항에 따른 승인기관장의 검토내지 환경부장관의 의견을 들어야 하는 경우이고, 또한 사업시행과 관련된 기관으로 “A기관(환경영향평가 및 사후환경영향조사시 사업자이면서 승인기관인 해당 “청”)”과 “B기관(A기관의 소속기관으로 위임 등에 따라 사업 수행)”이 있을 경우
- “B기관”의 경우 내부규정 또는 위임 등에 의해서 환경영향평가법 제33조 제2항에 의거 사업자가 될 수 있는지
- 환경영향평가법 제33조 제1항 및 제2항에 의거 사업자가 될 수 있는 조건은

【답변내용】

- 「환경영향평가법」에서의 ‘사업자’란 같은 법 제22조제1항에서 정의한 바와 같이 ‘환경영향평가 대상사업을 하려는 자’로 그 사업계획을 수립하거나 그 사업을 시행하는 자임.
- 또한, 같은 법 제33조에서의 사업자도 상기 사업자의 정의를 따르므로 상기의 경우에는 A로 볼 수 있음.
- 참고로, 같은 법 제38조에서 사업시행이 끝날 경우 그 시설을 운영하는 자가 그 사업을 승계할 수 있다고 하였으므로, 이 때에는 시설의 운영자까지 사업자로 보고 있음
- 따라서, 환경영향평가 협의내용 변경에 따른 절차이행은 A가 하여야 할 것이나, 그 비용 및 절차의 대행은 내부지침 등을 통해 B가 하는 방법도 있을 것임.

4-6. 환경영향평가 협의 후 승인 취소된 경우, 협의내용의 양도, 초안 협의내용의 유효여부 등

【질의내용】

- (질의1) 환경영향평가 협의 후 승인 등이 완료되었으나, 이후 승인이 취소된 경우, 같은 사업자가 해당사업을 다시 추진하더라도 새로운 사업으로 보아 환경영향평가 협의를 처음부터 다시 이행하여야 하는지
- (질의2) 사업의 승인 전에 환경영향평가 협의내용을 포함하여 사업의 양도가 이루어지고 일부 사업을 변경하여 다시 승인 등을 하려는 경우, 환경영향평가는 재협이나 변경협의로 처리하면 되는지, 아니면 환경영향평가 협의절차를 다시 이행하여야 하는지, 또는 별도의 조치없이 변경된 사업자로 승인한 후 그 결과만을 통보하면 되는지
- (질의3) 환경영향평가 초안절차까지 진행 후 평가대상규모 미만으로 축소되어 본안절차를 진행하지 않고 허가를 득하였으나, 다시 사업규모가 증가한 경우 다시 절차를 이행하여야 하는지

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 환경영향평가 협의 후 승인이 취소된 경우 같은 사업자가 다시 사업을 추진하더라도 재추진하는 사업계획이 기존 취소된 사업의 계획에 비추어 「환경영향평가법」 제26조, 같은 법 시행령 제45조에 따라 주민 등의 의견 재수렴을 받아야 할 사유에 해당하지 않거나, 같은 법 제32조 및 동법 시행령 제54조의 재협의를 받아야 할 정도의 내용변경이 없고, 협의내용 통보를 받은 후 5년 이내인 경우에는 처음부터 다시 환경영향평가절차를 진행할 필요는 없음.

- 이는 환경영향평가의 목적이 해당사업으로 인한 환경영향을 미리 예측·평가하여 그 피해를 최소화하는 것(예방의 원칙)인데 해당 사업 자체의 시설규모, 사업내용 등이 변경되지 않는 한 같은 사업 진행주체의 변경으로 인하여 환경에 미치는 영향이 달라지지 않는다는 점을 비추어 판단한 것임
- (질의2에 대한 답변) 사업의 승인 전에 사업양수도가 이루어진 경우에도 상기와 마찬가지로 새로이 환경영향평가 절차의 이행은 불필요하나, 「환경영향평가법」 제32조(재협의), 제33조(변경협의) 요건에 해당하는지, 협의내용 통보를 받은 후 5년 이내 인지 여부에 따라 판단하여 처리하여야 할 것임.
- 다만, 사업의 양수도의 경우 「환경영향평가법」 제38조의 ‘협의 내용 등의 이행의무 승계시 관련자료의 제출’하도록 한 조항을 준용하여 해당 자료를 협의기관의 장에게 제출하여야 할 것임.
- (질의3에 대한 답변) 「환경영향평가법 시행령」 제45조 각 호에 해당하는 경우가 아니라면 환경영향평가서 초안절차는 생략하고 본안절차부터 이행하여도 될 것임.

4-7. 하나의 사업계획에 두 개의 사업을 추진하는 경우

【질의내용】

- '97년 환경영향평가지, 외곽시설 2,098m, 계류시설 29,300m²으로
기협의 받은 어항에 신규 계류시설(규모 : 13,982m²)을 계획하고
있는바, 재협의 대상여부인지
- 신규 계류시설 규모 13,982m²로, 기 협의받은 계류시설 29,300m²의
30%(8,790m²) 이상이므로 재협의 대상이 되는 것인지
- 전체 사업규모와 비교하여 10% 미만이므로, 사업계획 변경 통보
조치만 하면 되는 것인지

$$\begin{aligned}
 \text{기협의 : } & \frac{\text{기 협의시 외곽시설 규모}(2,093\text{m})}{\text{최소 환경영향평가 대상규모 외곽시설}(300\text{m})} + \frac{\text{기 협의시 계류시설 규모}(29,300\text{m}^2)}{\text{최소 환경영향평가 대상규모 계류시설}(30,000\text{m}^2)} = 6.98 + 0.98 = 7.96 \\
 \text{변경 : } & \frac{\text{기 협의시 외곽시설 규모}(2,093\text{m})}{\text{최소 환경영향평가 대상규모 외곽시설}(300\text{m})} + \frac{\text{기 협의시 계류시설+신규}(29,300+13,982\text{m}^2)}{\text{최소 환경영향평가 대상규모 계류시설}(30,000\text{m}^2)} = 6.98 + 1.44 = 8.42 \\
 & \frac{(8.42-7.96)}{7.96} \times 100 = 5.78\%
 \end{aligned}$$

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 별표3 비고9에 따라 둘 이상의 사업을
하나의 사업계획으로 연계하여 추진한 경우로
- 둘 이상의 사업 중 어느 하나의 사업이 평가대상규모 이상(사업
규모 증가로 인하여 평가대상규모에 이른 경우 포함)일 경우에는
각각의 증가율을 적용하므로, 상기 사업과 같이 계류시설의
사업규모 증가율이 30% 이상이므로 재협의 대상에 해당됨.
- 또한, 상기 계산식은 개별 사업별로 환경영향평가대상 규모미만
(사업계획 변경 전·후 포함)일 경우 적용 가능함.

4-8. 복합사업으로 환경영향평가한 경우 재협의 적용

【질의내용】

- 00산업단지조성사업 환경영향평가지 폐기물매립시설과 소각시설(280톤/일)을 포함하여 협의 완료하고, 현재 폐기물매립시설(시설용량 290만 m^3) 1공구는 허가를 득하여 폐기물 처리중이며 2~4공구는 매립시설 조성중임
- (질의1) 당초 협의한 소각시설 용량 280톤/일에서 협의내용을 통보받은 날부터 5년이 지난 현 시점에서 1단계 150톤/일로 추진(향후 280톤/일까지 단계별추진)하고자 할 경우 재협의 대상여부
- (질의2) 소각시설은 평가 협의 후 미착공이므로 1단계 착공시 별도로 착공통보를 하여야 하는지
- (질의3) 폐기물 소각시설 용량을 평가대상규모(100톤/일) 이하로 계획할 경우 환경영향평가법에 따른 협의 절차는

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 「환경영향평가법」 시행령 별표3 비고10에 따라 하나의 사업계획에 환경영향평가 대상사업이 둘 이상 포함되어 복합사업으로 평가한 경우에는 같은 법 제32조의 재협의 및 제33조의 변경협의를에 대한 적용은 각각의 사업(산업단지, 소각시설, 매립시설)으로 보고 판단하여야 함.
- 따라서, 소각시설의 사업규모는 변동이 없으나 현재까지 착공을 하지 않았다면 같은 법 제32조제1항에 따라 ‘승인한 후 5년’ 또는 ‘승인을 받지 않은 경우에는 협의내용을 통보받은 날로부터 5년’이 경과한 경우로 판단하여 재협의 여부를 결정.

- (질의2에 대한 답변) 질의1에 대한 답변에서와 같이 각각의 사업으로 보아야 하므로 소각시설을 착공하고자 한다면 같은 법 제37조에 따른 착공통보 대상임.
- (질의3에 대한 답변) 그러나, 소각시설 용량을 평가대상 규모미만으로 축소(단계별 추진 없음)하고자 하는 경우라면 같은 법 시행령 별표3 비고9를 적용하여야 할 것이므로,
 - 그 착공시점을 폐기물매립시설의 착공시점으로 보아 별도의 착공통보는 생략하여도 되나, 같은 법 제33조의 규정에 따라 사업계획 변경(규모 축소)에 따른 변경협의 절차를 이행하면 될 것임.

4-9. '5년 이내 미착공'에서 '5년'과 '착공'의 시점

【질의내용】

- 폐기물처리시설(소각시설) 200톤/일에 대해 2008년 환경영향평가 협의의견 통보, 2013년 현재 <협의내용을 통보받은 날부터 5년>이 되었으나, 사업계획 승인(폐기물처리업허가) 없으며 미착공상태이며 사업계획 변경은 시설용량 변경없는 소각처리대상폐기물의 변경임(폐목재 → 가연성 사업장폐기물)
- 이 경우 사업계획 등을 확정된 후 착공하지 않은 사항이라면 재협의 대상인지, 만약 사업계획 등의 승인·확정 없었으나 협의 내용 통보받은 날부터 5년동안 착공하지 않은 사항이므로 재협의 대상이 아닌지 여부.
- 이 때, 5년이란 어느 시점을 기준으로 하는 지, 착공시점은 또 언제로 보는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제32조 및 시행령 제54조의 규정에 따라 '사업계획 등을 승인한 후 5년 이내에 사업을 착공하지 아니한 경우' 또는 '협의내용(최초, 재협의)을 통보 받은 날로부터 5년 이내에 사업을 착공하지 아니한 경우' 모두 재협의 대상이며,
- 귀사와 같이 협의내용을 통보 받은 날로부터 5년이 지났다면 같은 법 제32조제1항제1호에 따라 재협의를 받아야 함.
- 같은 법 제32조 및 시행령 제54조제2항의 규정 중 '5년 이내에 착공을 아니한 경우'에서 '착공'의 시점은 같은 법 제37조에 따른 '착공 등의 통보시의 착공일'을 말하며, 또한 동 착공일은 서류상 착공이 아닌 '실 공사의 착공'을 말함.

4-10. 재협의 대상 중 사업규모 증가시 그 적용시점은

【질의내용】

- 환경영향평가법 시행령 제54조(환경영향평가서의 재협의 대상 등)에서 ‘법 제29조 제1항에 따른 협의 내용에 반영된 사업·시설 규모의 30퍼센트이상 증가’되는 경우에 있어 당초 환경영향평가 협의내용에 반영된 면적과 지경부고시 최초 사업면적이 다를 경우 어느 면적을 기준으로 30% 증가 여부를 판단해야 하는지
- 30% 이하로 사업규모 증가로 변경협의를 하고 추후 또 다시 변경협의를 할 경우 그 규모 증가 기준을 최초 협의시로 하여야 하는지 또는 변경협의시점으로 판단하여야 하는지
- 또한, 시행령 제54조제2항 나목의 ‘최소 환경영향평가 대상규모 이상 증가’는 그 동안 누적된 변경을 모두 합한 규모인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제54조제2항제1호가목의 규정 중 협의 내용에 반영된 사업 규모의 30퍼센트 이상 증가되는 경우 그 적용시점은 최초협의 또는 재협의시의 사업규모를 말하므로,
- 상기의 경우는 고시된 사업면적이 아니라 당초 협의내용에 반영된 면적을 기준으로 재협의대상 여부를 판단하여야 함.
- 또한, 같은 법 시행령 제54조제2항나목의 ‘규모의 증가’는 누적하여 합산한 규모가 아닌 금번 증가하는 규모만을 말함.
- 참고로, 같은 법 시행령 제55조제2항나목의 ‘사업규모의 증가가 법 제43조에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업에 해당하는 경우’도 위 건과 마찬가지로 금번 증가하는 규모만 적용하면 될 것임.

4-11. 7년 이상 공사중지의 경우 그 적용시점은

【질의내용】

- 관광진흥법에 따라 환경영향평가협의 및 조성계획 승인을 받아 사업시행허가를 득하여 기반시설공사를 착공(토공사90%진행됨)한 조성사업지구로서
- (질의1) 환경영향평가법시행령 제31조제2항제3호 “공사가 7년 이상 중지된 후 재개하는 경우” 실질적으로 공사가 중지된 기간을 말하는 것인지 또는 공사착공계 및 공사중지신청등의 행정절차를 기준해야 하는 것인지, 또는 재판진행 중에 관광진흥법 시행령 제47조(경미한 조성계획의 변경)규정과 환경영향평가법 제24조(재협의대상이 아닌 사업계획등의 변경. “당시법률”임)규정에 따라 변경승인을 받은바 있다면, 이후부터 7년간을 계산하여 공사가 중지된 기간으로 보아야 하는지
- (질의2) 공사착공계를 제출하고 공사진행 중에 민원인이 공사중지가처분신청 및 본안소송을 제기해 공사가 7년 이상 중지(타의에 의함) 되었다가 재개하는 경우 재판에 의해 공사가 중지된 기간도 공사중지기간에 포함되는 것인지 또는 재판 확정판결일 이후부터 7년간을 계산하여 재협의 대상 여부를 판단해야 하는지

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 「환경영향평가법」 제32조 및 같은법 시행령 제54조제2항제3호에 따라 ‘공사가 7년 이상 중지된 후 재개되는 경우’ 재협의 대상에 해당됨.
- 여기서, 공사중지 시점은 실제로 공사를 중지한 날로서, 이는 객관적인 행정자료 등을 통해서 확인할 수 있어야 하며, 같은법 제37조에 따라 통보한 공사중지 일자를 기준으로 하면 될 것임.

- 아울러, 공사중지 기간동안 환경영향평가법 제33조에 의한 변경협의 절차를 이행하였다고 하더라도 그 협의절차를 거친 후 공사를 재개하지 않았다면 당초 공사중지 시점을 기준으로 공사중지기간을 산정하여야 함.
- (질의2에 대한 답변) 공사착공 후 민원에 의한 소송, 재판 등 자의가 아닌 타의에 의해 공사가 중지되는 경우 그 기간도 공사중지기간에 포함·산정하여 같은 법 제54조제2항제3호에 따른 재협의 대상여부를 판단하여야 함.

4-12. 원형보전지 위치 변경과 제척에 따른 재협의 대상여부

【질의내용】

- 관광단지 사업(4,984,926㎡)으로 협의 완료, 사업부지 중 141,246㎡(원형보전지 약 6만㎡포함)는 제척하고, 98,890㎡가 원형보전지로 새로이 편입됨(사업부지 내 토지이용계획 변경으로 원형보전지의 위치 변경도 수반됨)
- (질의1) 원형보전지(98,890㎡)가 사업부지에 새로이 편입된 바, 원형보전지로 설정되어 개발이 수반되지 아니할 경우에도 최소 환경영향평가 대상 면적의 30퍼센트 이상(관광단지 사업의 경우 9만㎡)의 변경으로 보아 재협의 대상에 해당하는지, 아니면 환경영향평가법 시행규칙 제14조제1항제3호에 의한 원형보전지역, 경관녹지, 완충녹지 등 환경보전을 위한 녹지를 확대하려는 경우로 보아 98,890㎡는 규모 산정에서 제외하여야 하는지
- (질의2) 사업부지에서 제척되는 면적 중 원형보전지로 설정되었던 약 6만㎡는 산정 규모에서 제외되는지, 아니면 원형보전지 위치의 변경에 해당하므로 산정 규모에 포함시켜야 하는지

- (질의3) 협의내용에 포함된 사업부지 내에서 원형보전지→개발 부지, 개발 부지→원형보전지가 되는 면적 중 산정 규모에 포함 되는 면적은, 개발 부지→원형보전지가 되는 면적을 시행규칙 제 14조제1항제3호로 보아 산정 규모에서 제외하여야 하는지

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 「환경영향평가법 시행령」 제54조제3항의 규정은 “협의 내용에서 원형대로 보전하거나 제외하도록 한 지역을 개발하거나 그 위치를 변경하려는 규모”로 판단하고, 같은 법 시행 규칙 제14조제1항제3호는 “사업지구의 토지이용계획 변경에 따른 녹지확대”를 말하며 또한, 새로이 편입되는 면적이 ‘그 위치를 변경 또는 사업지구의 토지이용계획 변경’은 아니므로 상기와 같은 경우에는 같은 법 시행령 제54조제2항제1호(사업규모의 30% 증가)를 적용하여야 할 것임.
- (질의2에 대한 답변) 같은 법 시행령 제54조 및 제55조의 ‘규모의 증가’란 당초 협의한 사업규모에는 포함되지 않았다가 새로 추가·확대되는 규모를 말하며, 제척·감소되는 규모는 적용하지 않음.
- (질의3에 대한 답변) 협의내용에 포함된 개발부지를 원형보전지로 토지이용계획을 변경하는 경우는 같은 법 시행규칙 제14조제1항 제3호를 적용하여 산정규모에서 제외하여도 될 것임.

4-13. 재협의 조문 중 규모 증가의 의미 등

【질의내용】

- (질의1) 환경영향평가법 제54조1항에 의거 협의내용을 통보 받은 날로부터 5년을 의미하는게 환경보전방안검토 협의가 완료된 날로부터 5년도 포함되는지
- (질의2) 같은법 제54조제2항 중 제1호는 법29조제1항에 따른 협의 내용에 반영된 사업·시설 규모의 30% 이상 증가되는 경우라는 것은 사업지구 전체 부지 면적만을 의미하는지 아니면 토지이용 계획상의 세부 면적 변경도 포함되는지
예) 토지이용계획 중 경마장 1,000㎡를 수영장으로 대체한다면 이 계획변경도 재협의 대상 중 사업·시설 규모의 30%이상인지
- (질의3) 사업지구 제척으로 인한 원형보전녹지가 제척될 시 같은 법 시행령 제54조3항에 의거 원형대로 보전하거나 제외하도록 한 지역을 개발하거나 그 위치를 변경하려는 규모에 해당하는지

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 「환경영향평가법 시행령」 제54조제1항의 ‘5년’이란 같은 법 제29조제1항에 따른 협의 또는 같은 법 제32조에 따른 재협의 내용을 통보받은 날로부터 5년을 말함.
- (질의2에 대한 답변) 같은 법 제54조제1항의 ‘법제29조제1항에 따른 협의 내용에 반영된 사업시설 규모’란 ‘환경영향평가 대상사업의 승인 등의 규모’를 말하며, 동 규정의 ‘사업규모의 증가’란 ‘당초 협의한 사업규모에는 포함되지 않았다가 새로 추가·확대되는 규모’를 말함.
- 예로 든 토지이용계획 변경의 경우는 같은 법 시행령 제55조 제2항제5호에 해당하는 사항임.
- (질의3에 대한 답변) 원형보전지를 제척하는 경우는 같은 법 제33조 제1항 및 제2항에 따른 사업계획의 변경에 해당하므로 환경보전 방안을 마련하여 승인기관 장의 검토를 받으면 될 것임.

4-14. 사업추진 근거법령과 사업계획이 변경되는 경우

【질의내용】

- (질의1) 환경영향평가 협의 후 사업계획 변경으로 부지내 토지이용 계획이 30% 이상 변경하는 경우 재협의 대상여부
 - 관광진흥법에 따라 골프장과 숙박시설을 설치하는 것으로 협의를 득한 후 사업계획을 변경(골프장27→9홀, 숙박시설210실→콘도818실·호텔59실)하는 경우 대상사업의 규모증가로 보아 재협의를 하여야 하는지
- (질의2) 환경영향평가 협의 후 사업을 운영하다가 동일 부지에서 새로운 사업을 하고자 하는 경우 협의를 신규로 하여야 하는지
 - 「체육시설의설치이용에관한법률」에 따라 설치한 체육시설을 「관광진흥법」에 따른 관광지·관광단지 사업으로 변경
- (질의3) 과거 현지조사된 동식물상 조사결과를 현재 새로이 진행되고 있는 환경영향평가서에 참고자료로 사용이 가능한지

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 「환경영향평가법 시행령」 제54조 및 제55조에 따른 “협의내용에 반영된 사업·시설 규모”란 “시행령 별표3에서 정한 환경영향평가 대상사업의 규모 이상에 해당되어 협의를 한 사업으로 협의 내용 통보시 그 내용에 반영된 사업·시설 규모”를 말하며,
 - “사업규모의 증가”란 “당초 협의한 사업규모에는 포함되지 않았다가 새로 추가·확대되는 규모”를 말하므로 협의한 사업 부지내에서 이루어지는 사업·시설규모의 증가는 이에 해당하지 않음.

- 다만, 같은 법 시행령 제55조제2항제7호의 배출되는 오염물질 증가여부를 판단하여 변경협의 대상 여부를 확인하여야 함

○(질의2에 대한 답변) 「환경영향평가법」에 따라 이미 환경영향평가를 받은 개발사업의 주된 목적(토지이용계획, 허용업종, 환경오염저감방안 등)을 변경하지 않으면서 그 추진 근거 법률만을 변경하는 경우에는 새로이 환경영향평가 협의를 받지 않아도 되며, 변경하고자 하는 사항에 따라 같은 법 제32조 및 제33조의 규정을 적용하면 될 것이나,

- 위의 경우는 개발사업의 주된 목적이 변경되는 것으로 판단되므로 새로이 환경영향평가를 받아야 할 것임.

○(질의3에 대한 답변) 동식물상 조사자료의 활용기간에 대해서 별도로 규정하고 있지는 않으나 「환경영향평가법」 제32조 및 같은 법 시행령 제54조에서 환경영향평가 협의가 완료된 후 5년이 되는 날까지 착공하지 아니한 경우 재협의를 실시하도록 하고 있고, 주변 환경여건의 변화가 없다고 협의기관의 장이 인정하는 경우에는 재협의를 하지 않아도 된다고 규정하고 있으므로,

- 동 제도의 취지를 감안할 때 조사자료가 5년이 경과되지 않았다면 활용할 수 있겠으나, 5년 이내라 하더라도 주변 환경여건의 변화가 있었다면 새로이 조사를 실시하는 것이 타당할 것임.

4-15. 선형사업(도로, 철도, 송전선로)이 준공 이후 사업계획을 변경하는 경우

【질의내용】

- 본 사업은 고속도로로 환경영향평가를 협의를 완료된 사업으로 2012년 준공되어 운영중이며 한국도로공사에서 관리하는 고속도로 구역내 휴게소에 시설물 설치를 위해 도로점용허가 및 공작물 설치(태양광모듈)에 따른 개발행위허가를 할 계획이며 점용기간이 끝나면 철거할 계획인 경우
- 기 환경영향평가 협의가 완료된 사업장이므로 사업계획 등의 변경에 따른 환경보전방안을 수립하여 승인기관장의 검토를 받아야 하는 사항인지 개별 개발행위허가로 봐 소규모 환경영향평가를 받아야 하는 사업인지

【답변내용】

- 도로사업 등 선형사업의 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표3 비고4 가목에 따라 공사 중인 사업 만을 대상으로 평가대상 규모를 적용함.
- 따라서, 공사가 완료된(준공된) 도로사업인 경우 사업계획 변경이 있는 경우 새로운 사업으로 보고 변경된 사항만을 검토하여 그 변경규모가 전략환경영향평가 또는 환경영향평거나 소규모환경영향평가 대상인지 여부를 판단하고, 이에 따른 절차를 이행하면 될 것임.

4-16. 선형사업의 경우 사업규모 증가의 판단기준은

【질의내용】

- 도로사업 중 노선의 총길이가 8km 이상에 해당하여 환경영향평가 협의를 득하였고 공사를 진행중에 있음. 평가당시 받은 계획 노선의 위치가 변경되어 전체연장이 길어졌고, 그 면적도 증가함.
- 환경영향평가법상 협의내용에 반영된 사업·시설 규모의 10% 이상 증가하는 경우 환경부장관의견을 들어야 하는데, 증가여부 판정시 전체연장의 길이를 토대로 증가여부를 판단하는 것인지 아니면 변경(신설)되는 노선의 순수한 총길이인지, 면적 증가도 해당되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 별표3에 따른 환경영향평가대상사업 중 도로 등 선형사업의 건설에 해당될 경우 사업규모 변경의 기준은 변경되거나 신설되는 노선의 총길이*이며, 제척·감소되는 노선길이는 적용하지 않음.

* 변경율 = (변경+신설노선의 길이)/(최초 평가 또는 재협의시 노선의 길이)

4-17. 협의기준과 환경기준의 차이

【질의내용】

- 택지개발사업을 시행하던 중 도로소음에 따라 민원이 제기되어 5회의 측정을 시행한 결과 3회는 환경기준에 적합하고 2회는 초과함
- 환경영향평가법 제33조제3항 및 시행령 55조제2항의 환경보전 방안검토가 필요한 "대통령령으로 정하는 사유" 중 협의기준에 관한 사항이 있는데 어떠한 경우를 말하는지
- 상기와 같이 2회 초과하였으므로 저감대책을 수립하고, 측정 회수를 더 늘려야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령 제55조제2항제1호의 “협의기준을 변경하는 경우”에서 ‘협의기준’이란 제2조제5호의 용어정의에서 구체적으로 설명하고 있으며, 「환경정책기본법」 제12조에 따른 환경기준을 유지하기 어렵거나 환경의 악화를 방지할 수 없다고 인정하여 사업자 또는 승인기관의 장이 해당 사업에 적용하기로 환경부장관과 협의한 기준’을 말함.
- 환경영향평가 시 ‘협의기준’이 설정되어 있지 않다면 「소음·진동관리법」에 따른 ‘소음·진동기준’을 준수하여야 하며, 측정 방법은 소음·진동 공정시험기준에 따라 측정하여야 할 것임.
- 또한, 소음·진동기준에 적합하더라도 민원 해결차원에서 접근하여 그 저감대책 및 측정회수 등을 사업자가 판단·결정하여야 할 것임
- 참고로, ‘환경기준’은 「환경정책기본법」 제3조제8호에 따라 국민의 건강을 보호하고 쾌적한 환경을 조성하기 위하여 국가가 달성하고 유지하는 것이 바람직한 환경상의 조건 또는 질적인 수준으로 법적구속력이 없는 환경보전을 위한 목표기준임.

4-18. 토지이용계획 변경을 산정방법 및 적용시점

【질의내용】

- 당초 협의 완료한 사업에 대하여 토지이용계획 변경으로 전체 면적은 변경이 없으나, 공원지역 5,000㎡이 상업지역 5,000㎡으로 변경될 경우 환경보전방안검토 대상 면적이 5,000㎡인지, 변경되는 면적 둘을 합하여 10,000㎡인지
- 또한, 변경을 산정시 이전에 승인기관 검토를 통해 12% 변경을 하였고 금번 5%를 변경할 경우에는 승인기관 검토만으로 가능한지, 아니면 15%로 보아 협의기관 장의 의견을 들어야 하는지

【답변내용】

- 환경영향평가 협의를 완료한 사업에 대하여 전체 부지면적의 변경 없이 토지이용계획만 변경되는 경우로서,
 - ‘토지이용계획 변경 면적’은 토지이용계획의 변경(증가, 감소, 위치변경 등)이 일어나는 면적을 모두 절대값으로 보고 합하여야 함.
 - 따라서, 상기의 경우에는
 - 해당 사업의 토지이용계획 변경 면적(10,000㎡) : 공원 증가면적(5,000㎡) + 상업지역 감소면적(5,000㎡)
- 「환경영향평가법 시행령」 제55조제2항제5호에서 토지이용계획 변경을 적용시점을 ‘법 제29조제1항에 따른 협의 및 법 제32조제1항에 따른 재협의 내용에 반영된 면적’으로 정하고 있으므로,
 - 같은 법 제33조에 따른 변경협의를 여러번 수행한 경우 모두 누적·산출하여 판단하여야 함.
 - 참고로, 금년도 중 시행령개정을 통해 ‘토지이용계획 변경을 적용시점’을 같은 법 제33조제3항에 따른 협의기관 장의 의견을 들어 변경한 경우까지 완화할 예정임.

4-19. 환경영향평가 협의내용 중 이식수목 활용계획 변경

【질의내용】

- 환경영향평가 협의완료후 사후환경영향조사 중 환경영향평가 협의시 이식수목과 관련된 내용을 이행중에 이식수목에 대한 수목을 사업지구내에서 가이식후 평가시 제시된 지역에 재식재 중, 일부 수목은 인근 지자체 등에서 활용을 목적으로 필요수목에 대한 요청이 있을 경우
- 환경영향평가 대상사업 시행에 따라 불가피하게 훼손되는 수목을 활용하는 차원에서 환경영향평가지 제시된 지역에 반드시 재이식하지 아니하고 인근 지자체의 요청에 응하여 훼손대상 수목을 활용할 수 있는지. 단, 대상수량을 인근 지자체에 제공 후 그 증빙서류 등을 협의내용 관리대장에 작성해도 되는지

【답변내용】

- 본 개발사업 시행시에는 훼손수목에 대한 이식계획 등 환경영향평가 협의내용을 최대한 반영하여야 함.
- 그러나, 불가피하게 가이식 수목량 또는 임목폐기물 처리계획의 변경이 필요하거나 환경영향평가 협의내용을 이행할 수 없는 경우에는 환경영향평가법 제33조제2항에 따라 사업계획 변경에 따른 환경보전방안을 마련하여 승인기관의 장의 검토를 받아야 함.

4-20. 준공된 산업단지의 연료변경 및 변경협의 주체

【질의내용】

- 준공된 산업단지로 사업시행자(LH)의 사후환경영향조사도 종료되어 협의내용 이행의무는 없으며, 산업단지 관리업무는 한국산업단지공단이 하고 있으나, 현재 산업단지관리자, 승인기관 모두 영향평가 이행의무 승계자는 아니라고 주장하는 상황임
- 사업당시 환경영향평가서에 산업단지내 연료를 연탄, 경유(01%), LNG로 규정하고 있으나, 조합차원에서 개별 보일러를 중지하고 대형 산업보일러를 설치할 계획이며 사용연료는 고형연료(WCF, RPF 등)를 사용코자 함
- 위와 같이 산업단지 연료변경의 경우에도 환경영향평가 변경협의를 해야 하는지 여부, 변경협의 주체 및 이행의무 승계자는

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제33조제1항은 사업계획 등의 변경으로 환경영향평가 협의내용이 변경되는 경우 환경보전방안을 마련하여 승인기관장의 검토를 받거나, 같은 법 시행령 제55조제2항의 각호에 해당하는 사항이 있는 경우에는 환경부장관의 의견을 듣도록 규정하고 있음
- 따라서, 위의 경우에도 사업계획의 변경이 있는 것으로 보아야 하며, 연료변경에 따라 환경영향을 다시 검토하여 환경보전방안을 다시 마련하여야 할 것임
- 또한, 같은 법 제38조에서 사업자란 단순히 해당 사업의 공사를 시행하는 자만을 의미하는 것이 아니라 운영하는 자도 포함한다고 하였으므로, 산업단지 내 개별입주업체는 사업자로 보기는 곤란하며 위 규정에 따라 승계를 받은 자(산업단지 운영·관리기관 등)를 사업자로 보고 동 사업자가 변경협의의 주체가 될 것임.

4-21. 도로건설 공사 중 B/P장 등 위치변경시 협의주체

【질의내용】

- 환경영향평가 협의 후 공사진행 중인 도로공사현장으로 콘크리트 B/P, C/P 또는 사토장이 평가협의 시의 위치에 시공불가 등의 사유로 협의와 상이하게 시공되어져야 할 경우
 - 이 경우 환경영향평가 변경협의를 하여야 하는지
 - 변경협의 시 협의 주체는 발주처나 시공사 중 누구인지
 - 변경협의를 할 경우 반드시 대행업체를 선정하여야 하는지
 - 대행업체와 계약할 경우 발주처나 시공사 중 누가해야 하는지

【답변내용】

- B/P장 등의 용도지역, 사업규모 등이 소규모환경영향평가 대상 면적 이상 증가한 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 제55조 제2항제2호나목에 해당하는 사항으로 같은 법 제33조제1항 및 제3항에 따라 환경보전방안을 마련하여 환경부장관의 의견을 들어야 하며
 - 소규모환경영향평가 대상 미만에 해당될 경우에는 같은 법 제33조제1항 및 제2항에 따라 환경보전방안을 마련하여 승인 기관장의 검토를 받아야 함.
- 또한, 환경영향평가 협의 및 변경협의 및 대행계약의 주체는 평가 대상사업을 하려는 자이므로 발주처임.
- 변경협의시 환경보전방안에 대한 보고서 작성의 경우 사업자가 직접하여도 되나 “환경영향평가서 작성 등에 관한 규정(환경부 고시 제2013-171호, 2013.12.27)”에 따라 작성하여야 할 것임.

4-22. 도로건설사업 부지외 지역에 C/P장 설치도 변경협의 대상인지

【질의내용】

- 환경영향평가 협의를 받아 00고속도로사업 공사가 진행 중에 있으며, 공정에 따라 터널굴착을 위하여 C/P장과 B/P장을 기존 환경영향평가서상의 설치위치에 설치토록 계획하였으나, 부득이 위치를 변경하여 C/P장과 B/P장을 계획하려고 하는 경우
- C/P장, B/P장 위치변경에 따른 소규모 환경영향평가 대상인지, 환경영향평가 협의내용 변경에 해당되는 건지

【답변내용】

- 귀하의 질의내용상으로 볼 때 금회 설치되는 C/P장과 B/P장의 용도지역, 사업규모 등이 소규모환경영향평가 대상 사업에 해당하는 경우로 간주하여 답변드리겠음.
- 도로사업의 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표3비고4가목에 따라 공사가 완료된(준공된) 도로사업인 경우 사업계획 변경사항이 전략환경영향평가 또는 소규모환경영향평가 대상에 해당되는 경우에는 별도의 협의절차를 이행하여야 하나,
- 귀사와 같이 공사가 진행 중인 도로사업인 경우에는 해당 도로 건설사업의 C/P장과 B/P장 위치 변경 등 사업계획 변경 등이 변경되는 경우에는 환경영향평가법 제33조에 따른 변경협의를 이행하여야 함.

4-23. 변경협의 대상 중 새로운 오염물질의 배출이란

【질의내용】

- 전자부품제조업 사업장으로 연 1회 수질오염물질 전 항목의 검출 여부를 확인하고 있는데, 지난 10년 동안 검출되지 않았던 특정 수질유해물질이 원수에서 미량 검출, 방류수에서는 불검출되어 확인해보니 용수(공업용수)가 원인으로 확인됨
- 이 경우 신규 물질에 대한 환경영향평가 변경협의 사항인지

【답변내용】

- 환경영향평가를 기협의완료한 해당 사업(산업단지조성사업)에 대하여 당초 통보된 협의내용에 포함된 공정이나 공법 등 사업 계획의 변경을 수반하지 않고 새로운 오염물질이 배출되는 경우라면 「환경영향평가법」 제33조제2항에 따라 새로이 배출되는 오염물질의 배출원인을 규명하여 적절한 조치를 취하는 등 환경보전방안을 마련하여 승인기관의 장의 검토를 받아야 할 사항임.

4-24. 변경협의 대상 중 배출오염물질 증가의 경우

【질의내용】

- ‘환경영향평가법 시행령 제55조제2항’에 의거하여 협의내용보다 배출되는 오염물질(대기법, 수질법에 따라 배출허용기준이 설정된 항목)이 30% 이상 증가되거나 새로운 오염물질이 배출되는 경우 협의기관장의 의견을 들어야 하는 변경협의 대상임.
- 여기서 배출량 비교를 오염물질 총 발생량(또는 저감시설이후 처리량)으로 하는지 아니면 SO₂, NO₂ 등 각 오염물질별 발생량(또는 처리량)으로 비교를 해야 되는지
- 또한, NO₂의 경우 법적 배출허용기준이 60ppm이나 배출농도가 20ppm이라면 변경협의를 안해도 되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제55조제2항제7호에 의한 배출되는 오염물질의 발생량 비교시 배출허용기준이 설정된 오염물질의 총 발생량이 30% 이상 또는 어느 하나의 오염물질 발생량이 30% 이상 증가하는 경우 변경협의 대상이며, 이 경우 배출량이란 해당 배출시설에서 발생하는 오염물질의 량을 말함.
- 또한, 배출허용기준 이내로 배출된다고 하여 변경협의 대상에서 제외되는 것이 아님
 - 이는 ‘배출허용기준’이란 개별법에 따라 사업자가 적정한 처리시설을 갖추어 그 기준 이내로 배출하도록 한 최소기준이나, ‘환경영향평가’란 배출되는 물질로 인한 환경영향을 미리 예측하고 감소시키는데 목적이 있으므로 별도의 환경보전방안을 강구하도록 한 것임.

4-25. 확정측량으로 사업면적이 변경되는 경우 변경협의면적

【질의내용】

- 환경영향평가법 시행령 제55조제2항제5호에 의한 토지이용계획의 변경규모 계산시, 동법 시행규칙 제14조제1항제4호에 의한 확정측량에 따라 증감된 사업면적을 제외하여야 하는지
 - 예시) [최초] 환경영향평가 협의시 면적(2005년) : 100m²
 [전회변경] 확정측량에 의한 면적(2012년) : 90m²
 [금회변경] 용도변경에 의한 면적(2014년) : 70m²
 - 이 경우 토지이용계획 변경규모가 30m²(최초협의 100m² - 금회변경 70m²)인지, 아니면 확정측량에 의한 변경규모를 제외한 20m²(총 변경규모30m² - 확정측량 변경규모10m²)이 맞는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제33조제2항에 협의한 사업계획을 변경하는 경우에는 승인기관 장의 검토를 받아야 함에도 불구하고,
 - 같은 법 시행규칙 제14조제1항제4호의 ‘확정측량에 따른 사업면적의 증가’는 경미한 사업계획의 변경으로 보고 협의내용 관리대장에 기록·유지만 하도록 완화한 것임.
- 따라서, ‘확정측량에 따른 사업면적의 증가’를 같은 법 제33조제2항에 따른 변경협의를 한 것으로 보고 같은 법 시행령제55조제2항제5호의 토지이용계획 변경시의 누적적용시점은 최초협의시점(100m²)으로 판단하면 될 것임.

4-26. 경미한 사업계획의 변경이란

【질의내용】

- 환경영향평가법 제33조 제1항에서 사업자는 사업계획 등을 변경할 때 환경보전방안을 마련하여 사업계획에 반영토록 하고 있는데 같은 법 시행규칙 제14조 제1항에 따른 경미한 변경에 해당하여도 환경보전방안 서류를 작성하여 하는지
- 환경영향평가법 시행규칙 제14조 제1항에서 1호에서 5호 중 어느 하나에 해당하면 경미한 변경사항에 해당하는 것으로 규정되어 있는데, 이 뜻은 1호에는 해당하지 않으나(오염물질의 배출량이 증가되고 새로운 오염물질이 배출됨) 3호에 해당하면(환경보전을 위한 녹지가 확대됨) 경미한 변경에 해당하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행규칙」 제14조제1항에 의한 경미한 사업계획 변경에 해당하는 경우에도 사업자는 사업계획 변경에 따른 환경보전방안을 마련하여 변경되는 사업계획 등에 반영하여야 하고, 그 내용을 협의내용 관리대장에 기록·관리하여야 함.
- 상기와 같이 같은 법 시행규칙 제14조제1항제3호에 해당하는 경우는 경미한 사업계획으로 처리하고, 제14조제1호와 같이 새로운 오염물질이 배출되는 경우에는 같은 법 시행령 제55조 제2항제7호에 해당하므로 환경보전방안을 마련하여 협의기관장의 의견을 들어야 함.

4-27. 설계를 위한 지반공사가 사전공사에 해당되는지

【질의내용】

- 도로설계를 위한 지반조사가 환경영향평가법에서 제시된 사전공사에 해당하는지 여부

【답변내용】

- 환경영향평가법 제34조의 '사전공사의 금지'란 '환경영향평가제도의 실효성을 확보하기 위해 그 협의가 완료되기 전에는 공사를 시행하지 않도록 하기 위한 규정'이므로,
 - 도로공사의 기본설계 및 실시설계단계에서 설계에 필요한 정보를 획득할 목적으로 수행하는 지반조사의 경우라면 상기 규정에서 정한 사전공사에 해당하지 않을 것으로 보이므로, 같은법 시행규칙 제15조제1항제4호에 따라 그 공사의 범위 등에 대해 사전에 협의기관의 장과 협의하여야 할 것임.

4-28. 사전공사의 금지 규정에 해당하는지

【질의내용】

- 00선 전철건설공사(L=7.725km, 5개 공구)는 환경영향평가대상이나 사업의 시기·시급성 등의 사유로 분할된 공구를 순차적으로 시행할 경우 공구 각각은 평가대상 범위에 해당되지 않게 되어 협의 없이 사업 시행 시 “사전공사금지”에 해당되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표3에 환경영향평가의 대상규모 및 협의요청시기를 정하고 있으며, 철도의 건설사업의 경우 철도 및 고속철도건설사업의 실시계획 승인등을 받고자 하는 길이 (4km 이상)나 면적(10만㎡ 이상)로 그 대상여부를 판단함.
 - 금번 승인등을 받고자 하는 면적이 환경영향평가 대상규모 미만이라면 추가로 같은 법 시행령 별표4에 따른 소규모 환경영향평가 대상인지 여부를 확인하여야 하며, 소규모 환경영향평가 대상에 해당되지 않는다면 먼저 공사를 시행하여도 될 것임.
- 그러나, 향후 상기 철도공사의 준공 전에 동일영향권역에서 추가로 사업계획의 실시계획 승인등을 받고자 할 때에는 그 사업전체(이전 공사 중인 사업 + 추가 사업)가 환경영향평가 대상이 된다면 같은 법 시행령 비고4 가목에 따라 그 사업 전체에 대하여 환경영향평가를 하여야 함.
 - 이 때, 그 사업전체 중 기존 공사구간(환경영향평가 또는 소규모 환경영향평가 미대상에 해당되는 공사중인 구간)의 사업계획의 변경이 없다면 기존 공사구간은 사전공사의 범위에 해당하지 않으므로 계속하여 공사를 시행할 수 있음.

5. 환경영향평가 협의내용 이행 및 관리

5-1. 환경영향평가 협의내용 이행주체가 없는 경우

【질의내용】

- 환경영향평가 협의절차를 거친 도시개발사업으로 사업부지는 도로 등 기반시설 용지와 단독주택지 등 기반시설용지로 구분할 수 있으며,
- 사업 준공 시 기반시설용지는 지자체에 귀속되고 가처분용지는 획지별로 다수인에게 모두 분양 한 후 조합은 청산절차를 거쳐 사라지게 되나(토지에 대한 모든 권리는 분양 받은 자가 가짐) 환경영향평가 협의내용 중에 공사 중에 실시해야 하는 사항도 있고 운영 중에 실시해야 하는 사항도 있는 경우
- 도시개발사업자와 각 획지를 귀속 받는 자나 분양 받은 자(이하, '귀속 받는 자등'이라 함) 사이에 환경영향평가 협의내용은 각 획지를 귀속 받는 자등이 승계하기로 합의되었을 경우 각 획지를 귀속 받는 자등은 환경영향평가법 제38조에 따라 협의내용에 대한 이행의무의 승계 절차를 수행하여야 하는지, 획지를 귀속 받는 자등이 환경보전방안 용역을 발주할 수 있는 사업자의 지위가 부여되는지

【답변내용】

- 환경영향평가 협의절차를 거쳐 추진되는 도시개발사업의 대지 조성 및 기반시설공사가 준공된 이후 사업자인 도시개발사업 시행자인 조합이 해체되는 경우라면
- 해당 사업의 승인기관에서는 준공 전에 준공이후의 도시개발사업 조합(사업시행자) 측과 협의하여 사후환경영향조사 등 협의내용의 승계에 관한 사항에 대하여 명확히 한 후 준공 승인 등을 하여야 할 것으로 판단됨.

- 또한, 사업승인내용 등에 준공 이후의 운영·관리기관이 정해져 있거나 해당법에서 정하고 있는 경우라면 동 관리기관이 사후환경영향조사 등 협의내용의 이행 의무를 승계할 수도 있을 것임.
- 아울러, 해당 도시개발사업의 승인등의 법률에서 사업자의 변경이 없음에도 「환경영향평가법」에 따른 사업자 의무사항을 다른 사업자에게 의무승계는 곤란함.
- 이건의 경우 환경영향평가를 기협의완료한 도시개발사업에 대하여 부지조성 후 개별 사업자에게 분양하는 경우로서, 협의 내용 이행에 관한 사항에 대하여 도시개발사업자와 개별사업자(분양부지) 양 당사자 간에 상호 협의·결정하여 계약내용 등에 반영할 수 있을 것이나,
- 해당 법령에서 사업자의 지위가 바뀌지 않는 한 개별사업자(분양부지)에게 해당사업에 관한 포괄적인 협의내용의 이행의무 승계(「환경영향평가법」에 따른 사업자의 의무 및 책임의 승계)는 곤란할 것임.

5-2. 환경영향평가 협의내용 미이행으로 처벌대상인지

【질의내용】

- 매립장 지하 매립고를 환경영향평가 협의내용보다 초과 굴착한 경우 「환경영향평가법」 제33조 및 제39조 등에 따른 협의내용 위반한 것인지
- 만약 협의내용을 위반하였다면 승인기관 장이 해야할 사항과 조치사항은

【답변내용】

- 사업자는 사업계획 등의 변경으로 인하여 협의내용의 이행이 곤란한 경우 「환경영향평가법」 제33조에 따라 사업계획 변경에 따른 환경보전방안을 마련하여 승인기관의 장의 검토 또는 협의기관 장의 의견을 들어 이를 변경하는 사업계획 등에 반영하여야 하며,
- 변경협의 절차를 완료하기 전에 공사를 한 경우 같은 법 제34조에 따른 ‘사전공사’로 볼 수 있으며, 같은 법 제76조에 따른 처벌규정이 적용될 수 있음
- 승인기관의 장은 「환경영향평가법」 제34조제1항을 위반하여 사전공사를 한 사업을 확인하였다면, 해당 사업의 전부 또는 일부에 대하여 공사중지 명령을 하여야 하며,
- 이 때, 사업자가 공사중지 명령을 이행하지 아니한 경우에는 같은 법 제73조의 벌칙규정이 적용될 수 있음.

5-3. 환경영향평가 협의내용의 의미 및 미이행 처벌근거

【질의내용】

- 환경영향평가서상 폐기물매립장의 사업계획 및 협의내용인 일일 반입량을 초과하여 폐기물을 반입하는 사업자의 경우 「환경영향평가법」 제35조(협의내용의 이행 등)에 의거 “사업자는 사업계획 등을 시행할 때에 사업계획 등에 반영된 협의내용을 이행하여야 한다”의 규정에 의거 협의내용 미이행으로 판단할 수 있는지
- 이 때, ‘협의 내용’은 어디까지를 포함하는지
- 협의 내용의 변경으로 변경협의를 하고자 할 경우 변경협의를 주체는(산업단지개발계획 협의자, 폐기물처리시설 사업 주체자)
- 협의내용 미이행으로 판단할 수 있을 경우 법적 제재근거

【답변내용】

- 「환경영향평가법」에 따른 ‘협의 내용’이란 ‘협의기관으로부터 통보받은 협의의견, 환경영향평가서에 제시한 토지이용계획 및 환경오염저감방안, 사후환경영향조사계획 등’을 말함.
- 이는 환경영향평가서에 제시된 사업계획을 토대로 환경오염저감방안을 검토하고 그 적정성 여부를 판단한 것이므로, 사업계획이 변경된다면 환경오염저감방안도 새로이 검토되어야 함
- 따라서, 당초 사업계획에 제시한 폐기물의 일일반입량을 변경하였으나 이에 대한 변경협의를 하지 않았다면 협의내용 미이행에 해당함
- 같은 법 제35조의 사업자란 당초 환경영향평가 협의를 한 사업자를 말하며, 만약 두 개의 사업이 모두 환경영향평가 대상사업에 해당되어 같은 법 시행령 별표3비고10에 따른 복합사업으로 평가를

하였다면 산업단지와 폐기물처리시설 사업자를 각각의 사업자로 보면 될 것이며, 같은 법 시행령 별표3비고9에 따라 산업단지는 환경영향평가 대상에 해당되나 폐기물처리시설이 평가대상 규모 미만이어서 산업단지계획에 포함하여 함께 평가한 경우라면 이 때의 사업자는 산업단지를 운영하는 자일 것임.

- 사업자가 협의내용을 미이행한 사실을 확인한 경우 승인기관의 장 및 환경부장관은 같은 법 제34조제3항 및 제40조에 따라 사업자에게 공사중지명령 또는 조치명령을 요청하고 이를 이행하지 않을 경우 같은 법 제73조에 따른 벌칙조항이 있으며,
- 같은 법 제34조제1항의 사전공사 금지조항에 해당될 경우에는 같은 법 제76조에 따른 과태료 조항을 적용할 수 있음.

5-4. 환경영향평가 협의내용 관리감독 주체 등

【질의내용】

- 환경영향평가법 제39조 제1항에 의하면 "승인기관의 장은 승인 등을 받아야 하는 사업자가 협의 내용을 이행하였는지 확인하여야 한다."라고 되어 있는데 확인 주체는 승인기관의 허가 부서인지 아니면 환경부서인지
- 또는 건축허가시 개발행위, 산지전용, 기타 협의사항에 대해서는 협의부서에서 준공을 처리함에 따라 개발행위, 산지전용 등의 부서에서 실시하여야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제39조 및 제40조에 승인기관의 장(이하 '승인기관장')이 협의내용의 관리·감독 및 조치명령 등을 하도록 규정하고 있으며, 여기에서 승인기관장이란 환경영향평가 협의의 주된 사업(환경영향평가협의 대상이 되는 사업)의 인·허가 또는 승인기관 장을 말하므로 관리·감독(협의내용 이행여부 확인)은 인·허가 또는 승인을 한 부서에서 하여야 할 것임.
- 그러나, 승인기관장과 협의와 관련된 부수되는 사업의 인허가기관이 달라[예, 시도지사(평가법에 따른 승인기관장)가 환경영향평가 대상사업인 토석채취허가를 하고, 동일 부지에 대해 시장·군수가 평가대상 미만에 해당되는 산지전용허가를 한 경우] 현실적으로 관리 등이 곤란한 경우라면 부수되는 사업의 인허가기관(시장·군수)에서 관리감독한 사항을 참조할 수 있겠으나, 같은 법 제39조에 따른 협의 내용의 관리감독의 주체 및 제40조에 따른 협의 내용과 관련된 위반사항에 대한 조치명령 또는 공사중지명령의 주체는 승인기관장이 될 것임.

- 참고로, 부수되는 사업의 인허가 기관의 장은 사업계획의 변경이 있어 「환경영향평가법」에 따라 재협의 또는 변경협의를 수반되는지 확인하여야 하며, 그 협의가 완료된 후 협의내용을 반영하여 인허가 등을 하여야 할 것임.
- 그러나, 같은 법 제34조제2항의 ‘사전공사의 금지’ 조항 중 “승인 기관의 장은 제27조부터 제33조까지의 규정에 따른 협의·재협의 또는 변경협의를 절차가 끝나기 전에 사업계획 등에 대한 승인 등을 하여서는 아니된다”는 조항에서 ‘승인기관의 장’ 및 ‘승인 등’은 ‘환경영향평가 대상이 되는 사업의 승인기관 장’ 및 ‘동 사업의 승인등’을 말하므로, 부수되는 사업의 인허가기관 및 허가를 포함할 수는 없을 것임.

5-5. 환경영향평가 협의를 하지 않고 승인 등을 한 경우

【질의내용】

- 사업자가 인허가 서류를 승인기관에 접수하고 승인기관은 환경영향평가 대상사업임을 인지하지 못하고 승인을 함
- (질의1) 협의절차를 이행하지 않고 승인기관의 승인을 받은 후 사업자가 공사를 진행했다면, 이 경우 「환경영향평가법」 제34조 및 제47조에 따른 사전공사에 해당되는지, 공사를 진행하지 않았을 경우도 사전공사에 해당되는지
- (질의2) 사전공사에 대한 과태료 부과기준은 시행령 제78조 별표 10 과태료의 부과기준의 2.개별기준 중 가. 법 제34조제1항을 위반하여 변경협의 절차가 끝나기 전에 공사를 한 경우의 과태료 기준이 정해져 있으나, 협의·재협의의 경우도 동일하게 적용받는지
- (질의3) 협의절차를 이행하지 않고 승인기관의 승인을 받은 후

사업자가 공사를 진행하여 사전공사에 해당된다면, 시행령 제78조 별표10에 따른 과태료 부과기준을 동일하게 적용받는지

○(질의4) 협의절차를 이행하지 않고 승인기관의 승인을 득하였을 경우, 공사시행을 위한 행정조치는 어떻게 이루어지는지

- 승인기관의 승인을 득하였으므로 공사를 시행해도 무방한지
- 평가법에 따른 협의절차 이행 후 공사를 시행해야 하는지
- 이 경우 승인기관 담당공무원에 대한 처벌은 있는지

【답변내용】

○(질의1 및 2에 대한 답변) 「환경영향평가법」 제22조에 ‘환경영향평가 대상사업을 하려는 자는 환경영향평가를 실시하여야 한다’라고 규정되어 있고, 제34조제1항에는 ‘사업자는 협의 절차가 끝나기 전에 공사를 하여서는 아니된다’고 규정하고 있으며,

- 같은 법 제74조제2항에 ‘제22조제1항을 위반하여 환경영향평가를 거치지 않고 공사를 한자’ 또는 ‘법 제34조제1항을 위반하여 협의 절차가 끝나기 전에 공사를 한 자’는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정됨.

- 그러나, 귀사의 경우 공사 착공 전이라면 환경영향평가 협의를 완료한 후에 공사 착공을 하면 될 것이며, 별도의 처벌조항은 없음.

○(질의3, 4에 대한 답변) 사업자가 승인기관의 승인을 이미 득하였다 하더라도 환경영향평가 실시여부 및 사전공사 금지 의무는 사업자에게 있다 할 것이므로 환경영향평가 협의 전에 공사를 시행할 경우에 사업자에게 상기 답변1, 2와 같은 처벌조항이 적용되며,

- 잘못 승인한 승인기관의 담당 공무원에 대해서는 국가·지방공무원법에 따라 감사원 또는 소속기관의 감사부서에 감사청구는 할 수 있을 것임.

5-6. 협의내용 이행이 완료된 사업의 의미, 사후환경영향조사 기간이 완료 된 후에 이루어지는 사업계획의 변경

【질의내용】

- (질의1) 「환경영향평가서등에 관한 협의업무 처리규정」중에 ‘협의내용의 이행이 완료된 사업’이라는 용어가 있는데 이 내용이 공사가 완료된 또는 협의내용보완 요청에 대한 조치가 완료되었다는 의미인지, 아니면 그 사업에 대해 환경영향평가 협의내용이 적용되는 기간이 별도로 있어서 협의 내용의 이행이 완료된 사업은 협의기준을 무시하고, 개별법 규정만 따르면 되는 것인지
- (질의2) 또한, 본 산업단지의 경우 소각시설 및 매립시설에 협의 기준이 규정되어 있는데 사후환경영향조사 기간이 종료되면 개별 법적 규정(폐기물관리법, 대기환경보전법 등)에만 맞게 처리하고, 별도로 협의내용 관리책임자는 더 이상 지정하지 않아도 되는 것인지
- (질의3) 이 때, 사후환경영향조사기간이 완료된 후 재협의 또는 변경협의 사항이 발생한 경우 다시 사후환경영향조사를 실시하고, 협의내용 관리책임자 등도 지정하여야 하는지

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 「환경영향평가서등에 관한 협의업무 처리 규정(환경부예규 2013-477호, 2013.1.1)」 제39조에 ‘협의내용관리 조사대상사업에서 제외되는 항목’에 ‘협의내용 이행이 완료된 경우로 해당 사업에 대한 사후환경조사계획까지 포함한 협의내용이 모두 이행한 경우’를 규정하고 있으므로,
- 이 때부터는 협의내용 관리책임자를 더 이상 지정하지 않아도 되나, 해당 사업장을 운영함에 있어 그 운영시 협의내용(특히, 협의기준)은 지속적으로 유지·준수하여야 함.

○(질의2에 대한 답변) 해당 산업단지조성사업에 대한 사후환경 조사기간의 종료 후에도 협의기준 등 협의내용을 지속적으로 유지·준수하여야 함.

- 또한, 해당 사업의 운영과정에서 여건상 협의기준 등 협의내용 변경이 필요한 경우에는 「환경영향평가법」 제33조에 따른 변경 협의 절차(승인기관의 장의 검토 및 환경부 장관의 의견수렴)를 통해 협의내용을 변경하여야 할 것임.

○(질의3에 대한 답변) 사후환경영향조사 기간이 완료된 후 해당 산업단지조성사업에 대한 사업계획 변경이 있는 경우에는 그 변경되는 규모에 따라 같은 법 제32조 및 제33조에 따른 재협의 및 변경협의를 득하고,

- 재협의 및 변경협의 내용 이행을 위해 법 제35조(협의내용의 이행 등), 제36조(사후환경영향조사), 제37조(사업 착공 등의 통보)의 규정을 다시 적용하여 따라야 할 것이나,
- 다만, 변경협의의 경우 같은 법 시행규칙 별표1에 따른 사후 환경영향조사주기를 다시 적용하여 실시하지 않아도 될 것이나, 협의기관의 장이 필요하다고 판단하여 협의내용에 명시한 경우에는 이를 따라야 할 것임. [근거 : ‘환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정(환경부고시-171호, 2013.12.27)’ 제35조(재협의시 평가서의 내용) 및 제36조(변경협의서의 구성)]

5-7. 협의내용 이행 불가시 준공처리가 가능한지

【질의내용】

- 환경영향평가지 절토지에 대한 복구계획(공원조성)을 제시하여 협의하였으나, 해당 지역에 대한 상위계획(경제자유구역지정)에 본 내용이 반영되지 않아 협의내용의 이행이 불가능한 상황이라면 준공처리를 할 수 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제39조제3항에 따라 승인기관 장은 해당 사업의 준공검사를 하려면 협의내용의 이행이 완료되어야 함.
- 그러나, 협의내용의 이행이 불가능한 경우 같은 법 제33조에 따라 협의내용 변경을 통해 해결할 수 있는지 검토하시기 바라며, 구체적인 사항은 협의기관의 장에게 문의하면 될 것임.

5-8. 사업계획의 승인시점이란

【질의내용】

- 환경영향평가법 시행령 제51조에 따르면 ‘협의내용을 반영한 대상 사업 또는 그 사업계획의 승인등을 하거나 확정된 날부터 30일 이내에 협의기관장에게 통보하여야 한다’는 내용이 있는데,
 - 여기서 ‘사업계획의 승인’ 시점을 실시계획 승인일자인지, 건축물 인허가 일자인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」에서의 ‘승인기관의 장’이란 시행령 별표3의 환경영향평가 대상사업의 협의요청시기에 명시된 ‘허가·인가·승인·면허·결정 또는 지정 등(이하 ‘승인등’)을 한 기관의 장’을 말함.
- 따라서, ‘사업계획의 승인시점’은 ‘환경영향평가 대상이 된 주된 사업의 승인등을 한 시점’으로 보면 될 것이며, 부수적으로 연계하여 이루어지는 개별인허가 시점은 아님.
 - 참고로, 개별인허가의 경우 주된사업의 승인등이 이루어진 후 협의내용을 반영하여 인허가를 득하여야 할 것임

5-9. 협의내용 관리책임자의 지정요건

【질의내용】

- 환경영향평가법 제35조 3항에 의하면 사업자(발주처)는 협의내용 관리책임자를 지정하여 통보하도록 한 사항과 관련, 전면 책임감리용역을 계약한 경우 상기 대행업무를 포함한 것으로 보아 별도의 절차없이 감리단을 관리책임자로 지정할 수 있는지
- 감리단에서 업무를 대행할 경우 개인이 아닌 회사가 대행하는 것으로 보아 자격기준(시행규칙 제17조1항)을 충족 못하더라도 배치된 책임감리원, 대표, 담당감리원 등을 협의내용관리책임자로 지정할 수 있는지, 또는 상주하도록 해야 하는지

【답변내용】

- 전면 책임감리용역 계약이 협의내용 관리책임업무까지 대행할 수 있는지 여부는 「환경영향평가법」에서 판단할 사항이 아니므로 사업자와 협의하시기 바람.
- 「환경영향평가법」 제35조제3항 및 시행규칙 제17조제1항에 따라 협의내용 관리책임자는 사업자가 소속직원 중에서 같은 법 시행령 별표5제2호가목1) 또는 같은호나목1)의 기술인력 자격인정 범위의 어느 하나에 해당되는 자격요건을 갖춘 직원을 지정하여야 하나,
 - 시행규칙 제17조제2항에 따라 사업자가 환경영향평가업자, 환경컨설팅회사, 감리전문회사로 하여금 협의내용 관리를 대행하게 한 경우에는
 - 동 대행회사의 직원 중 시행규칙 제17조제1항에 의한 협의내용 관리책임자의 자격기준을 충족하는 직원(기술인력)을 협의내용 관리책임자로 지정하여 협의내용 관리를 하도록 할 수 있음
- 또한, 협의내용관리책임자는 공사과정에 협의내용이 적절하게 이행되도록 필요한 조치를 하는 등 상시 관리가 가능한 자를 지정하도록 하는 것이 바람직할 것임.

5-10. 학·경력자도 협의내용 관리책임자로 지정이 가능한지

【질의내용】

- 협의내용관리책임자는 환경영향평가법에 별표에 따른 기술자격자 요건에 어느 하나에 해당되는 자격요건을 갖춘 직원을 지정 하라고 되어 있는데 학력·경력자도 협의내용관리책임자로 지정이 가능한지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제35조 제4항 및 같은 법 시행규칙 제17조 제1항에 따라 협의내용 관리책임자는 사업자가 소속직원 중에서 환경영향평가법 시행령 별표5제2호가목1) 또는 같은호나목1)의 기술인력 자격인정 범위의 어느 하나에 해당되는 자격요건을 갖춘 직원을 지정할 수 있으며,
 - 협의내용 관리책임자의 자격요건이 “학력·경력자 인정 기술자격자”인 경우 그 학력 및 경력을 인정할 만한 서류를 첨부하여 협의기관에 통보함으로써 협의내용 관리책임자로 지정이 가능할 것임.

5-11. 협의내용 관리책임자의 지정기간 및 관리대장의 작성기간

【질의내용】

- 환경영향평가법에 협의내용관리대장을 작성하여 공사현장에 비치하도록 되어있음.
- 여기서, 협의내용관리대장을 보관하는 장소로 공사현장 또는 공사현장의 주된 사무실로 표기된 것은 협의내용관리대장의 보관의무가 공사시로 한정되는 것인지, 아니면 운영시에도 사업자가 작성, 보관해야 하는 것인지
- 협의내용 관리책임자는 언제까지 지정하여야 하는지
- 또한, 준공이 완료된 후에도 언제까지 협의내용 관리대장을 기록하여야 하는지, 변경협의 등이 이루어지면 또 다시 관리대장을 기록하여야 하는지 여부

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행규칙」 제18조에 따라 협의내용 관리책임자는 협의내용 이행 여부의 확인 및 관리대장 기록·보존 등의 업무를 수행하여야 하고, 해당 사업의 공사를 시작한 날부터 사후환경조사기간이 끝나는 날까지 지정하여야 함.
- 따라서, 협의내용 관리대장 또한 사후환경영향조사 완료시까지 작성·관리하면 될 것임.
- 그러나, 협의내용 관리책임자 및 관리대장을 더 이상 지정·관리하지 않더라도 해당 사업장을 운영함에 있어 그 협의내용은 지속적으로 유지·준수하여야 함.
- 또한, 같은 법 시행규칙 별표1에 따른 사후환경영향조사 기간이 만료된 후 사업계획의 변경으로 재협의 또는 변경협의를 한 경우

에는 같은 법 제35조부터 제41조까지의 협의내용 이행을 위한 절차를 이행(이 때, 법 제36조에 따른 사후환경영향조사의 경우 재협의시에는 신규에 준하여 추진, 변경협의시에는 협의기관의 장이 정하는 바에 따름)하여야 하므로, 협의내용 관리책임자를 지정하여 공사착공 통보와 함께 재협의 및 변경협의내용에 대한 관리대장을 기록하고 이행여부를 확인하여야 함.

5-12. 협의내용 관리대장의 작성시점

【질의내용】

- 환경영향평가 협의를 완료한 도로건설사업으로 현장 여건상 공사가 진행되지 않는 경우 협의내용 관리대장의 작성시기는 언제인지(공사가 진행이 없지만 협의내용관리대장은 착공계 기준으로 작성을 해야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제35제2항에 ‘사업자는 협의 내용을 성실히 이행하기 위하여 협의내용 관리대장에 그 이행 상황을 기록하여 공사현장에 갖추어 두어야 한다’라고 정하고 있으며,
 - 같은 법 제3항에 ‘사업자는 협의 내용이 적정하게 이행되는지를 관리하기 위하여 협의내용 관리책임자를 지정하여 통보’하도록 하고 있음
 - 또한, 「환경영향평가법」의 사업의 시행(또는 같은 법 제37조의 공사의 착공)이란 서류상의 착공이 아닌 ‘실착공’을 말하므로, 실착공과 동시에 협의내용 관리대장을 작성하면 될 것이며, 이 때 실착공 사유 등을 관리대장에 기록하고 그 근거자료를 보관하여야 할 것임.

5-13. 환경영향평가 대상규모 미만으로 사업 축소시

【질의내용】

- 도로사업으로 환경영향평가 협의를 완료하였으나, 사업진행 과정에서 당초 계획했던 연장이 축소되어 환경영향평가에 해당하지 않은 사업이 되었을 경우 사후환경영향평가 생략이 가능한지
- 사후환경영향평가 생략이 가능하다면 소규모환경영향평가를 다시 받아야 하는지, 기 협의가 완료된 환경영향평가로 대체할 수 있는지

【답변내용】

- 해당 개발사업에 대한 환경영향평가 협의 후 사업계획 변경으로 사업규모가 최소 환경영향평가 대상규모 미만으로 축소되어 환경영향평가 대상규모 미만으로 된 경우라면
 - 「환경영향평가법」 제36조의 사후환경영향조사를 실시하지 않아도 되며, 동 사항에 대하여는 객관적인 근거자료를 첨부하여 관할 협의기관에 제출하면 될 것임.
- 그러나, 축소된 동 사업이 소규모 환경영향평가 대상 또는 시·도 조례에 의한 환경영향평가대상에 해당되는 경우라면 별도로 소규모 또는 조례에 의한 평가는 이미 받은 것으로 보고 생략하여도 될 것이나, 해당 기관에 이를 통보하여야 할 것이며 협의내용 관리는 소규모 또는 조례에서 정하는 바에 따라 하면 될 것임.

5-14. 사후환경영향조사 지점 변경

【질의내용】

- 당사는 석산회사로 평가(2009년)를 받고 협의내용 변경을 거쳐 2014년 실착공을 하여 금회 사후환경영향조사를 시행함
- 그런데 평가시 사후환경영향조사로 사업지구 인근 지하수 3지점을 선정하였으나 금회 사후환경영향조사시 3지점 마을에서 지하수가 아닌 소규모 급수시설을 통해 물을 급수 받는것으로 조사되어 지점 변경도 어려워 제외하고자 함
- 이 경우 별도의 절차가 필요한지, 기록유지만 하면 되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제36조에 따른 사후환경영향조사는 해당사업에 대하여 당초 환경영향평가를 받은 사후환경조사계획에 따라 실시하여야 하며,
- 사후환경영향조사계획이 현장여건과 맞지않아 조사지점 및 내용의 변경이 필요한 경우에는 「환경영향평가법」 제33조 제1항 및 제2항에 따라 환경보전방안을 마련하여 승인기관 장의 검토를 받아야 할 것이나,
- 지점변경이 아닌 조사항목을 제외하는 경우에는 같은 법 시행규칙 별표1비고1에 따라 협의기관의 장과 사후환경영향조사 내용에 대해 협의한 후 조정할 수 있을 것임.

5-15. 택지개발사업의 사후환경영향조사 시 도로소음 기준

【질의내용】

- 환경영향평가 대상 택지개발사업 소음 민원 관련으로 도로소음 (버스정류장포함)으로 인하여 민원이 제기되어(해당지역은 환경영향평가 협의시 환경기준을 만족하여 저감대책 수립이 제외된 지역임) 5회의 측정을 시행한 결과 3회는 환경기준에 만족하였고 2회는 초과(단, 소음진동공정시험법에 의거, 환경기준 중 소음측정 방법을 준용하였고, 위에 언급한 1회 측정은 주간4회, 야간2회 측정함)
- 이 경우 2회가 초과되었기 때문에 별도저감대책을 수립하여야 하는지, 5회의 평균을 산출하여 그 값으로 저감대책 수립여부를 판단하여야 하는지, 측정회수를 더 늘려서 그 결과를 보고 판단하여야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제36조에 따라 환경영향평가 협의한 사업 중 택지개발사업의 경우 공사 중 및 준공 후 3년까지 사후환경영향조사를 실시하도록 하고 있으며, 운영과정에서 예측하지 못한 주변환경에 피해가 발생하였을 경우에는 필요한 조치를 취하여야 함.
- 같은 법 제2조제5항에 따른 환경영향평가 시 “협의기준”이 설정되어 있지 않다면, 「소음·진동관리법」에 따른 “소음·진동기준”을 준수하며, 측정방법은 소음·진동 공정시험기준에 따라 측정되었는지 확인하여야 할 것이며,
- 어느 방법이 적절한지 또는 저감대책 수립이 필요한지 여부는 환경영향평가법에서는 정하고 있는 사항이 없으며, 민원해결 차원에서 사업자가 판단하여 적절한 조치를 취하여야 할 것임.

5-16. 단계별 사업 준공의 경우 사후환경영향조사 실시

【질의내용】

- 도로의 건설사업으로 총 3개 공구로 구성, 전체구간을 기준으로 환경영향평가를 실시하여 협의를 득한 후 사후환경영향조사를 진행 중임. 현재 도로공사를 1, 2, 3공구로 구분하여 시행하여 3, 1, 2공구 순으로 준공되었고, 현재 운영시 사후를 진행중 임
 - 즉, 2공구의 총기간은 공사시 4년 8개월, 운영시 3년을 기준으로
 - 1) 1공구 : 공사시 4년 5개월+3개월, 운영시 3년
 - 2) 3공구 : 공사시 3년 5개월+1년 3개월, 운영시 3년
- 마지막에 준공된 2공구를 기준으로 전체구간 준공기준으로 할 수 있는지, 근거가 될만한 법률이 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정(환경부고시제2013-171호, 2013.12.27)」 제40조제2항에 “해당 사업이 단계별로 추진되는 경우에는 사업의 추진 단계별로 사후환경영향조사계획을 수립할 수 있다”고 정하고 있으며
 - 이는 사후환경영향조사의 실효성 및 사업자의 비용절감 등을 위해 평가항목 및 조사지점·주기 등을 현장에 맞게 조정할 수 있도록 한 것임.
- 따라서, 공구별로 공사시 및 운영시 사후환경영향조사를 실시할 수 있으며, 운영시 사후환경영향조사를 먼저 실시하는 1, 3공구의 경우 3년간 실시 후 먼저 완료가 가능함.
 - 다만, 운영시 사후환경영향조사를 실시하는 2공구의 경우에는 1, 3공구의 대표조사지점을 추가로 선정·포함하여 당초 운영시 사후환경영향조사의 목적인 전체 사업지역의 운영에 따른 환경영향을 검토하고 대책을 강구할 수 있도록 하여야 할 것임.

5-17. 공사시 및 운영시 사후환경영향조사 시기

【질의내용】

- 도시의 개발사업 사후환경영향조사기간이 공사시와 운영시 3년인 사업으로 5월11일 공사준공이 된다면, 2/4분기 조사는 준공일 기점으로 공사시 2/4분기조사와 이후 운영시 상반기 조사(5월 11일 ~ 6월30일)를 하는 것이 맞는지
 - 공사시 : 수질(분기), 소음·진동(분기)
 - 운영시 : 수질(분기), 소음(반기)

【답변내용】

- 공사시 및 운영시 사후환경영향조사를 수질의 경우에는 분기별로, 소음진동은 공사시에는 분기별로 하였다가 운영시에는 반기별로 사후환경영향조사를 실시하는 것으로 협의된 경우로서
 - 공사준공이 5.11일 예정이라면 수질의 경우 공사시 사후환경영향 조사는 금번 분기(2/4)의 1/3이상 남아있는 시점이므로 2/4분기 조사를 실시하여야 하나, 이때 운영시 사후환경영향조사와 함께(조사지점, 항목 등이 중복될 경우에는 통합) 실시할 수 있으며, 운영시 사후환경영향조사는 총 12회(3년간 4회, '14.5 ~ '17.5.11일까지)로 '17년 1/4분기까지만 실시하면 됨.
- 또한, 소음진동의 경우는 운영시 반기별로 조사하도록 하고 있다면, 그 조사기간은 '14.5 ~ '17.5월까지로 총 6회(3년간 2회)가 될 것이므로 금년 2/4분기에는 공사시 사후환경영향조사를 실시하고, 하반기부터 운영시 사후환경영향조사를 실시하여 2017년 상반기까지 총 6회를 실시하면 될 것임.

5-18. 도시개발사업의 준공 및 사후환경영향조사 시기

【질의내용】

- (질의1) 도시개발사업의 경우 사업자는 기반시설설치, 부지정지를 통하여 개별사업자에게 분양하는 방식으로 진행됨 이때, 준공시기(기반시설설치, 부지정지 완료시기를 준공시기로 보는지 혹은 개별사업자 분양 후 개별 건축물의 준공완료까지를 준공으로 보는지)
- (질의2) 도시개발지가 공구별로 진행(3공구)하여 공사시 사후환경영향조사시 계획된 우수처리시설 방류수질을 채수하여 조사를 진행하고 있음. 그러나 부지정지 중 개별사업자가 토지사용승락을 받아 개별 아파트가 들어올 예정일 경우 개별사업장 내 우수처리시설을 설치할 경우 도시개발사업자가 개별사업장의 우수처리시설 방류수도 채수하여 영향여부를 판단해야 하는지
 - 개별사업장이 소수이면 문제가 없지만 도시 및 택지개발 특성상 수백개의 개별사업장이 입지 및 공사를 하게 되는데 이럴경우 현실적으로 불가능함
 - 개별사업장 내 오수도 측정을 해야하는지, 만약 해야 한다면 측정주체는
- (질의3) 운영시 사후환경영향조사 시기는 언제인지, 준공 후 3년까지 조사기간인데 도시개발사업의 개별 입지가 100% 될때까지 기다리는건 불가능한 사항으로 판단되며, 산업단지는 입주율 70%를 기준으로 하나 도시개발사업은 어떤 기준으로 운영시 사후환경영향조사를 진행해야 하는지

【답변내용】

- (질의1에 대한 답변) 도시개발사업의 경우 준공시기는 대지조성뿐 아니라 건축공사까지 완료된 시기로 보아야 하며, 「환경영향평가법」

시행규칙 별표1에 따른 공사시 사후환경영향조사는 해당사업에 대한 착공부터 모든 공사(대지조성 및 건축공사 포함)가 완료된 때까지 실시하여야 할 것임.

○(질의2에 대한 답변) 협의 내용에 오수처리시설 방류수에 대한 조사계획이 포함되어 있다면 협의내용에 따라 조사하여야 할 것이며, 그 비용에 대해서는 개별사업자와 별도 계약 등을 통해 해결하여야 할 것이나 조사의 주체 및 책임은 협의를 한 사업자로 보아야 함.

○(질의3에 대한 답변) 도시개발사업의 운영시 사후환경영향조사는 질의1에서 답변한 바와 같이 사업준공 후 3년까지 실시하여야 하며,

- 이는 건축공사 등이 모두 완료된 후 주변 도로 등 환경피해 유발시설로부터 입주민이 받는 환경영향 등을 조사하기 위한 것으로,
- 단지별로 개발되어 일부 단지가 입주가 완료된 경우라면 같은 법 제33조제1항 및 제2항에 따른 변경협의를 거쳐 단지별로 공사시 및 운영시 사후환경영향조사를 구분하여 실시도 가능할 것임.

5-19. 사후환경영향조사 규정 중 산업단지 입주율의 의미

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행규칙」 별표1에 의거하여 산업입지 및 산업단지의 조성사업의 경우 공사시는 사업 착공시부터 준공시까지이며, 운영시의 경우 입주율이 70퍼센트에 도달한 다음해부터 3년간으로 명시되어 있으나, 입주율의 경우 산업단지 내 개별 공장의 입주를 위한 계약현황이 70퍼센트를 말하는 건지, 입주된 공장의 가동개시를 기준으로 70퍼센트를 말하는 건지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행규칙」 별표1에 따른 산업단지의 사후 환경영향조사의 기준이 되는 '입주율'은 공장 및 지원시설물 등이 입주하는 부지면적의 비율을 기준으로 산정하면 될 것이며, 그 구체적인 자료는 입주계약서 및 건축물의 사용승인서 등으로 확인할 수 있을 것임.

5-20. 사후환경영향조사 전부 또는 일부 미 실시 판단기준 및 처벌조항

【질의내용】

- 사후환경영향조사 처분조항 중 법제74조제1항제1호의 사후환경영향조사를 실시하지 않는 경우와, 법제76조제2항제1호의 사후환경영향조사의 일부를 하지 아니한 경우가 있는데 차이는
- 사후환경영향조사 중 분기조사를 측정업체의 장비등의 문제로 중지 되어, 일부 분기조사를 부득이하게 미이행한 경우(월조사는 8월조사까지 시행)한 경우 사후환경영향조사 일부 미이행에 해당하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제74조제1항제1호의 “제36조제1항에 따른 사후환경영향조사를 실시하지 아니한 사업자”란 같은 법 시행규칙 별표1에서 정한 조사기간 동안 매년 평가항목별 환경상황을 적절히 파악할 수 있는 주기(분기, 반기, 연)로 정하여 운영하도록 한 사항 전체를 이행하지 않는 경우*를 말하며,
 - * 전부 미 실시 : ① 사후환경영향조사 전체기간(착공후부터 준공후 3년~5년까지)동안 조사를 전혀 실시하지 않은 경우 ② 전체 조사기간중 1년이상 계속해서 조사를 실시하지 않은 경우
 - ** 일부 미 실시 : 조사항목 일부가 누락되거나 항목별 조사주기(횟수)가 부족한 경우. 단, 조사주기는 1년을 초과할 수 없음
- 같은 법 제76조제2항제1호의 과태료 규정 중 “제36조제1항을 위반하여 사후환경영향조사의 일부를 하지 아니한 자”란 매년 사후환경영향조사를 실시하면서 해당 조사항목, 지점, 횟수 등을 일부 누락하거나 적게 실시한 경우를 말함.
- 또한, 측정업체 장비문제로 인한 사후환경영향조사 미 실시의 경우에도 제76조제2항제1호에 해당하는 위반사항으로 볼 수 있음.
 - 다만, 고의가 아닌 경우에는 과태료 처분규정 중 경미한 사항으로 볼 수는 있을 것임.

5-21. 공사중지기간 중의 사후환경영향조사 실시여부

【질의내용】

- 00국립공원 집단시설지구, 스키장, 골프장 개발사업 환경영향평가 협의완료가 1989년11월에 완료된 후 공사가 진행되다 2010년 11월에 공사중지통보를 함. 그후 2011~2012년 사후환경영향조사서를 제출하였는데 우연히 공사중지 통보 후 사후환경영향조사를 안해도 된다는 사실을 알게 되었는데 저희사업장도 같은경우인지. 현재 공사중지상태이며 전체공사 진도는 약79% 정도 완료된 상태임

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제37에 따라 공사중지를 통보하였다면, 공사중지 기간에는 사후환경영향조사를 실시하지 아니할 수 있고, 일부시설을 준공하여 운영 중이어서 사후환경영향조사 지점 및 내용을 변경하고자 한다면 협의내용에 포함된 사후환경영향조사계획을 변경하여 같은법 제33조제1항 및 제2항에 따라 승인기관 장의 검토를 받으면 될 것임.

5-22. 사후환경영향조사 보고서 제출시기

【질의내용】

- 현재 수행중인 사후환경영향조사는 공사시 및 운영시 5년에 해당하는 사업으로서 현재 운영시로, 환경영향평가지 하나의 사업으로 평가협의 완료하였으며, 공사시 사후환경영향조사시 A선석 및 B선석으로 나누어져 각각의 사업자가 관리를 수행함
- A선석의 경우 운영시 완료가 '14. 11월이며, B선석의 경우 운영시 완료는 '16. 12월로 A선석 및 B선석의 조사항목 및 조사지점은 같음(조사주기는 반기 1회이며, 조사시기는 매년 6월과 12월)
 - A선석의 경우 '14. 11월에 운영시 완료이므로, 환경영향평가법에 의거 조사기간이 끝난 날부터 60일 이내 통보를 하여야 함.
- 이 경우, 조사를 2014년 11월에 수행하여 사후환경영향조사 보고서를 2015년 1월 16일에 제출해야 하는 건지, 아님 B사업과 연계하여 조사를 2014년 12월에 시행하여, 2015년 2월 말까지 제출해도 가능한지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행규칙」 제19조 제4항에 사후환경영향조사의 결과는 “조사기간이 끝나는 날부터 60일 이내에 통보하고, 단서 조항으로 조사기간이 1년 이상인 경우에는 연도별 조사결과를 다음 해 2월 말일까지 통보”하도록 규정함.
- 따라서, 1단계 사업의 운영시 사후환경영향조사가 2014년 11월에 종료된다면 이 날로부터 60일 이내에 보고서를 제출하면 될 것이며, 12월에 완료한다면 B사업과 함께 내년 2월말까지 제출 하여도 될 것임.

5-23. 환경영향평가 착공통보의 시점

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 제37조 및 동법 시행규칙 제20조에 따라 환경영향평가 대상사업은 착공·준공·공사중지 등의 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 착공통보를 하도록 규정됨
- 환경영향평가 대상사업의 사업계획 승인완료 후 착공 통보시, 착공일은 행정절차상 착공신고된 날짜를 기준으로 통보를 해야 하는건지, 아니면 실제 토공작업 등의 공사행위가 일어난 실공사일(실착공일)을 기준으로 통보를 해야하는건지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제37조에 따른 착공통보일은 행정적인 착공일이 아닌 실질적인 착공이 이루어지는 시점을 말함.
 - 따라서, 같은 법 시행규칙 제20조에 따라 실착공 사유가 발생한 날로부터 20일 이내에 통보하면 될 것이며, 협의내용 관리대장에 실착공시기를 기록하고 그 근거자료를 첨부하여 보관하면 될 것임.

5-24. 평가대상사업의 인가 전 부대시설공사의 착공가능여부

【질의내용】

- 본 사업은 에너지개발 사업으로서 환경영향평가서상 발전설비의 부대시설인 배수로 시설을 포함하여 협의를 득함. 또한, 배수로 시설은 환경영향평가 협의와 별도로 해역이용협의를 완료함
- 현재 사업자로 부터 전달받은 향후 일정은 5월 중 공유수면 점사용허가 및 실시계획 승인에 따른 배수로 공사 착공, 6월중 전기사업법에 따른 공사계획 인가, 7월중 협의내용 반영 결과 통보서 제출 및 환경영향평가 대상사업의 착공통보 순으로 계획 중임
- 이 경우 개별법에 따른 사업승인 시기의 차이로 인하여 배수로 공사의 선착공 가능여부와 선착공하였을 경우 환경영향평가법 제9장 벌칙 중 해당되는 행정적 조치는

【답변내용】

- 주된 사업(에너지개발사업)에 대한 사업계획의 확정 전이라도 부대시설이 「환경영향평가법 시행령」 별표3 비고6, 9에 따라 하나의 사업계획으로 연계·추진함에 따라 환경영향평가 대상이 된 사업이므로 먼저 착공하는 사업의 시점을 착공통보시점으로 적용할 수 있으며,
- 부대시설에 대한 인·허가가 완료된 후 「환경영향평가법」 제35조 및 제37조에 따라 협의내용관리책임자 지정 및 사업 착공 등의 통보하고 공사를 시행할 수 있음.

5-25. 유원지의 공사준공 시점

【질의내용】

- 당초 2008년 환경교통재해등에 관한 영향평가법에 따라 관광단지의 개발 중 국토의계획및이용에관한법률 제2조제11호의 규정에 의한 도시계획사업 중 유원지에 설치되는 시설면적이 10만제곱미터 이상인 것에 해당되어 협의를 받은 사업장으로 현재 사후환경영향조사(공사시)를 수행 중으로
- 공사준공 시기를 부지정지 및 기반시설 설치(도로, 영구저류지 등) 완료 시점으로 잡아야 되는지 개별 시설 준공완료 시기를 준공시점으로 잡아야 되는지

【답변내용】

- 환경영향평가법 시행규칙 별표 1에 따른 ‘준공’이라 함은 환경영향평가 협의를 받은 사업의 공사가 실제로 완료된 것(서류상 준공인 아닌)을 의미(공사시의 협의내용 완료까지 포함)하는 것으로서, 부지정지 및 시설물(기반시설, 공원 및 녹지, 건축물 등) 등의 공사가 모두 완료된 경우를 말함.

5-26. 유통단지내 개별사업자 또는 조합에 협의내용 이행의무 승계가 가능한지

【질의내용】

- 해당 사업장은 유통지구(약 80만㎡)로 토지이용계획 상 물류시설용지(10만㎡), 상류시설용지(40만㎡), 제조시설용지(3만5천㎡) 등으로 계획되어 있으며, 현재 공사는 완료되고 준공예정임. 협의 시 배출시설의 입지를 제한하여 새로운 입주업체가 협의내용 변경(입지제한규정 완화)을 계획하고 있는데, 사업자가 사후관리에 대한 부담 등으로 변경협의 불가 입장을 고수하고 있어 변경협의 신청 자체가 불가능한 상태임.
- 사업자로부터 협의내용 이행의무를 승계 받아 변경협의 신청이 가능한지
- 부지 내 입주업체간 조합을 결성하여 영향평가 협의내용 중 제조시설 부지에 해당하는 협의내용 부분만 이행의무를 승계할 수 있는지. 또는 운영시 사후환경영향조사도 입주업체간 조합에서 승계할 수 있는지
- 협의내용 이행·관리는 승계받은 조직에서 하고, 사후환경영향조사는 사업자가 별도로 수행하여도 괜찮은 지 여부

【답변내용】

- 해당 유통사업관련 법률에서의 사업자 변경이 없음에도 「환경영향평가법」에 따른 사업자 의무사항(재협의 및 변경협의 이행, 협의내용의 이행·관리 및 책임, 사후환경영향조사 등)을 다른 사업자에게 승계는 곤란함.

5-27. 도시개발사업의 협의내용 이행의무 승계권자는

【질의내용】

- 환경영향평가 협의절차를 거친 도시개발사업으로 사업부지는 도로 등 기반시설 용지와 단독주택지 등 기반시설용지로 구분할 수 있으며, 사업 준공 시 기반시설용지는 지자체에 귀속되고 가처분용지는 획지별로 다수인에게 모두 분양 한 후 조합은 청산 절차를 거쳐 사라지게 되나(토지권리는 분양 받은 자가 가짐) 환경영향평가 협의내용 중에 공사 중에 실시해야 하는 사항도 있고 운영 중에 실시해야 하는 사항도 있는 경우
- 도시개발사업자와 각 획지를 귀속받는 자나 분양받은 자(이하, '귀속받는 자등') 사이에 환경영향평가 협의내용은 각 획지를 귀속받는 자등이 승계하기로 합의되었을 경우 각 획지를 귀속받는 자등은 환경영향평가법 제38조에 따라 협의내용에 대한 이행의무의 승계 절차를 수행하여야 하는지
- 획지를 귀속 받는 자등이 환경보전방안 용역을 발주할 수 있는 사업자의 지위가 부여되는지

【답변내용】

- 우선, 환경영향평가 협의절차를 거쳐 추진되는 도시개발사업의 대지조성 및 기반시설공사가 준공된 이후 사업자인 도시개발사업 시행자인 조합이 해체되는 경우라면
- 해당 사업의 승인기관에서는 준공 전에 준공 이후 도시개발사업 조합(사업시행자) 측과 협의하여 사후환경영향조사 등 협의내용의 승계에 관한 사항에 대하여 명확히 한 후 준공 승인 등을 하여야 할 것으로 판단됨.

- 해당 지자체에서 해당 도시개발사업의 운영을 연계하여 수행하는 경우라면 사후환경영향조사 의무를 지자체에서 수행하여야 할 것임.
- 아울러, 해당 도시개발사업의 승인등의 법률에서 사업자의 변경이 없음에도 「환경영향평가법」에 따른 사업자 의무사항을 다른 사업자에게 의무승계는 곤란함.
- 이건의 경우 환경영향평가를 기협이 완료한 도시개발사업에 대하여 부지조성 후 개별 사업자에게 분양하는 경우로서, 협의 내용 이행에 관한 사항에 대하여 도시개발사업자와 개별사업자(분양부지) 양 당사자 간에 상호 협의·결정하여 계약내용 등에 반영할 수도 있을 것이나,
- 해당 법령에서 사업자의 지위가 바뀌지 않는 한 개별사업자(분양부지)에 해당사업에 관한 포괄적인 협의내용의 이행의무 승계(「환경영향평가법」에 따른 사업자의 의무 및 책임의 승계)는 곤란함.

6. 특례조항, 약식평가 등 기타

6-1. 환경영향평가법 제50조의 특례조항 적용가능 여부

【질의내용】

- 당 사업은 2007년 약18만㎡에 대하여 지구단위계획 및 사전환경성 검토(행정계획)후 허가를 득하여 운영 중에 있는 공장 및 창고, 폐차장시설로,
 - 금회 약 6만㎡를 추가로 증설하고자, 총 합산면적 약 24만㎡에 대하여 지구단위계획결정(변경) 및 단일 공장설립승인을 받고자 하는 사업으로 「환경영향평가법」 시행령 별표2 2.개발기본계획 가. 도시의개발, 3) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 도시·군관리계획에 해당(지구단위계획)하며, 「환경영향평가법」 시행령 별표3 2.산업입지 및 산업 단지의 조성사업 라. 「산업직접활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장 설립에 해당하여, 전략환경영향평가 및 환경영향평가 모두 대상이 되는 사업임
- 금회 사업 시행 시, 지구단위계획결정(변경) 입안 및 공장설립 승인 신청을 동시에 진행할 시 환경영향평가법 제50조에 따라 전략환경영향평가 및 환경영향평가를 통합하여 실시할수 있는지, 만약, 통합하여 환경영향평가법 제50조1항에 따라 전략환경영향평가 또는 환경영향평가 중 하나만을 실시할 수 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제50조의 특례규정은 관계법령에서 개발기본계획과 사업계획을 통합하여 수립할 수 있도록 규정(예. 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 제2조에 따른 산업단지개발계획과 산업단지개발실시계획 통합하여 수립이 가능)하고 있거나, 개발기본계획 수립시기와 환경영향평가대상 개발사업의 승인

- 시기가 동일한 경우(예, 관광진흥법 제52조의 관광지의 지정과 제54조의 조성계획의 승인)에 한하여 적용할 수 있는 조항으로서,
- 귀사와 같은 경우(개발기본계획이 확정된 후 개발사업에 대한 허가가 순차적으로 하도록 법에서 정하는 경우)는 행정계획 단계에서 개발기본계획(도시군관리계획)에 대한 전략환경영향평가 협의절차를 선행한 후, 개발사업단계(공장설립승인)에서 환경영향평가 협의절차를 이행하여야 함.

6-2. 계획수립시기가 동일한 사업의 경우 전략환경영향평가와 환경영향평가 중 어느 것을 실시하여야 하는지

【질의내용】

- 항만의 건설 중 어항개발계획은 「어촌·어항법」 제17조에 따른 어항의 지정 시 또는 같은 법 제19조제2항제1호에 따른 어항시설 기본계획 수립 시 전략환경영향평가 대상에 해당되며, 대상규모에 따라 환경영향평가 대상에도 해당됨
- 어항은 국가어항, 지방어항, 어촌·정주어항으로 구분되며, 어항의 지정권자는 국가어항의 경우 농림수산식품부장관, 지방어항의 경우 시·도지사, 어촌·정주어항의 경우 시장·군수·구청장임
- 어항개발계획은 기본계획 및 실시계획의 구분이 없으며, 어항 지정 후 어항기본계획(어항개발계획)을 수립하여 사업시행을 하고 지정권자의 경우 어항개발계획을 수립하였을 때에는 그 내용을 고시하여야 하며, 어항개발계획을 수립하려면 관계 행정기관의 장과 협의하여야 하며 지정권자가 아닌 경우(국가 또는 지방자치단체 포함) 어항개발계획을 수립하여 지정권자로부터 시행허가 또는 협의를 하여야 함

- 이때, 지정권자가 관계 행정기관의 장과 협의 시 전략환경영향평가 대상이며, 어항개발계획을 수립(확정), 시행허가 및 협의 시 환경영향평가 대상사업에 해당됨
- 지정권자가 시행하는 어항개발계획이 환경영향평가 대상사업에 해당될 경우 전략환경영향평가 및 환경영향평가의 협의 요청 시기가 같으므로 「환경영향평가법」 제50조제2항에 따라 전략환경영향평가를 생략하고 환경영향평가만을 실시하여도 되는지

【답변내용】

- 「어촌·어항법」 제19조제2항제1호에 따른 어항개발계획 중 어항기본계획은 「환경영향평가법 시행령」 별표2제2호라목4)에 따른 전략환경영향평가 대상 개발기본계획으로서 「어촌·어항법」 제21조제1항에 따라 지정권자가 관계 행정기관의 장과 협의하는 때 협의요청을 하여야 함.
- 또한, 「어촌·어항법」에 따른 어항건설사업 또는 어항개발사업 중 환경영향평가대상 규모 이상인 사업의 경우 지정권자가 동 사업을 시행하는 경우에는 같은법 제19조제1항에 따른 어항개발계획의 확정 전에 환경영향평가를 실시하여 하고, 환경영향평가대상 규모 미만인 경우에는 전략환경영향평가를 실시하여야 함.
- 따라서, 귀 기관과 같이 「어촌·어항법」에 따른 어항건설사업 또는 어항개발사업 중 환경영향평가대상 규모 이상에 해당하는 사업으로 동 사업을 지정권자가 시행하는 경우 전략환경영향평가와 환경영향평가의 협의요청시기가 동일(어촌·어항법 제19조 제1항에 따른 어항개발계획의 확정 전)하므로
- 「환경영향평가법」 제50조제2항에 따라 환경영향평가만을 실시하면 될 것임.

6-3. 약식평가절차 대상여부

【질의내용】

- 본 사업은 철도건설사업으로서 총연장 8.6km(본선 6.4km, 차량기지 연결선 2.2km)이나 본선구간 중 1km는 기존선 개량구간이며, 차량기지 연결선 중 1km는 본선과 병행되는 구간으로서 금번 신설구간은 전체구간 중 2km(기존선 개량구간+본선 병행구간)를 제외한 6.6km임
- 상기와 같이 본선과 연결선 전체를 합치면 8.6km로서 최소 환경영향평가 대상규모의 200퍼센트 이상에 해당되나, 기존선 개량구간과 본선 병행구간을 제외하면 6.6km로서 200퍼센트 이하에 해당될 경우 환경영향평가법 시행령 제64조에 의거한 약식평가절차에 해당될 수 있는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표3제7호가목에 따라 「철도건설법」 제2조제1·2호 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 철도 또는 고속철도의 건설사업 중 길이가 4킬로미터 이상이거나 철도시설의 면적이 10만제곱미터 이상인 경우에 환경영향평가 대상 사업에 해당됨.
- 이건의 경우 해당 철도조성사업의 총 연장이 8.6km로 이 구간의 전체를 환경영향평가 대상사업(신설구간, 기존선 개량구간과 본선 병행구간도 사업계획에 포함되어 있다면 평가대상사업으로 봄)으로 본다면 「환경영향평가법 시행령」 별표3제7호가목에 의한 최소 환경영향평가대상규모(4km)의 200%를 초과하므로 같은 법 제51조의 약식절차에 의한 환경영향평가대상에는 해당되지 않음.

6-4. 약식평가시 주민등의 의견수렴결과 및 반영여부 공개시기

【질의내용】

- 현재 약식평가서를 진행중으로 법 제52조제2항에 따르면 주민 등의 제출된 의견과 협의내용 등이 포함된 환경영향평가서(최종 보고서)를 다시 작성하여 승인기관의 장에게 제출하도록 되어 있으며, 법 제52조제4항에서는 승인기관의 장이 환경부장관에게 협의내용의 반영결과 통보 시 상기의 환경영향평가서(최종 보고서)를 제출하도록 하고 있음
- 그러나 같은 법 제25조제3항 및 같은법 시행령 제43조에 의거 주민등의 의견수렴결과와 반영여부를 사업계획 확정 이전에 공개하도록 하고 있으나, 약식평가 절차의 경우 환경영향평가서(최종 보고서)가 사업계획 승인이후에 제출되므로 사업계획 확정 이전에 반영여부를 판단할 수 없어 공개가 곤란하므로 명확히 할 필요가 있음

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제51조 및 제52조의 약식절차는 환경영향평가 협의절차인 법 제25조부터 제27조까지의 절차를 통합하여 실시할 수 있도록 한 특례조항으로,
 - 그 절차는 통합하되, 평가서의 작성, 의견수렴방법, 결과의 공개 등은 환경영향평가 협의시의 규정을 따라야 할 것임.
- 따라서, 사업계획 확정 전(사업계획의 승인 전)에 “주민 등의 의견 수렴 결과 및 반영여부(반영계획 포함) 등”에 대하여 공개하여야 함.

6-5. 환경영향평가 대상사업 부지내의 건축물이 시·도 조례에 의한 환경영향평가 대상일 경우

【질의내용】

- 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 대상사업 지구내 건축물이 조례에 의한 환경영향평가 대상일 경우 시도조례에 의한 평가대상에서 제외하여야 하는지 여부

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제22조에 따른 환경영향평가 대상 개발사업 부지내에 시·도조례로 환경영향평가 대상으로 정한 건축물을 설치하는 경우로,
 - 이 경우 건축물은 「환경영향평가법」 제22조에 따른 환경영향평가대상사업이 아님에 따라 건축물에 대한 세부내용(탄소저감, 일조영향, 빛공해 등) 작성과 이에 대한 환경영향평가를 실시하지 않음을 감안 할 때, 시·도조례에 따라 별도로 환경영향평가를 실시하는 것이 타당함.

6-6. 사업규모의 축소로 시·도조례에 의한 평가대상이 된 경우

【질의내용】

- 환경영향평가 초안에 대한 의견수렴 후 사업계획의 변경으로 평가대상 사업규모 미만으로 축소되어 시·도 조례에 의한 평가대상인 경우 평가서초안에 대한 주민의견 수렴 등 제반절차를 다시 이행하여야 하는지

【답변내용】

- 법령에 따라 실시한 평가서초안에 대한 의견수렴절차는 조례에 의해 실시한 것으로 보아 다시 실시하지 않아도 됨

6-7. 사·도조례에 의한 평가이후 사업규모의 증가

【질의내용】

- 체육시설 설치(골프장, 249,000㎡)사업으로 조례에 의한 환경영향평가 협의를 실시(08.12월)하고 사업승인 되었음
- 현재 사업규모를 약 4,000㎡ 증가(총 253,000㎡)예정임에 따라 환경영향평가 대상사업 규모가 될 경우 「환경영향평가법」에 따른 절차를 다시 거쳐야 하는지
- ※ 면적변경 외에 원형보전지 일부 훼손, 코스 선형 및 건축 시설물 등의 일부 위치 변경 및 경미한 면적증가 등

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표3비고4나목에 따라 “사업의 승인 등을 할 당시에 평가대상사업에 해당되나 그 규모 미만이어서 환경영향평가를 하지 않은 사업이 동일 영향권역에서 사업계획의 변경으로 그 사업규모가 평가 대상규모에 이르거나, 그 사업 규모와 신규로 승인 등이 된 사업규모의 합이 평가 대상규모에 이른 경우”에 해당하여 그 사업전체에 대하여 새로이 환경영향평가를 하여야 할 것임.

제 Ⅲ 장

소규모 환경영향평가

1. 소규모 환경영향평가 대상

1-1. 공장설립 승인 취소 후 제조시설 설치허가 신청 시 소규모 환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 본 사업부지는 당초 2011년 04월에 ○○실업이 공장부지로 사전 환경성 검토협의를 득한 부지(당초 협의면적 11,901㎡)이며, 이후 부지 증설면적 1,159㎡을 증설하여 총 면적 13,060㎡으로 00시로부터 공장설립승인을 득하였음.
- 2014년 04월 부지조성 및 건축준공승인 중 부득이한 관계로 00시에서 공장에 대한 허가취소 처분을 받은 상태임
- 이후 부지계획(건축증축) 변경으로 공장 제조시설설치 및 개발 행위허가를 신청을 한 상태이며, 부지내 일부 절성토가 수반되는 건축계획(증축)을 계획하던 중 소규모 환경영향평가를 받으라는 00시의 통보를 받은바 이에 해당 사업부지는 소규모 환경영향평가 재협의 대상이 되는지

【답변내용】

- 소규모 환경영향평가'는 개발사업을 시행 할 때 입지의 타당성과 환경에 미치는 영향을 사전에 조사·예측·평가하여 환경보전방안을 마련하는 것으로 해당 사업의 허가를 위한 절차 중 하나임.
- 사전환경성검토 협의 후 공장설립 승인을 득하였으나, 이후에 공장설립 승인을 취소하였다면 기 협의한 사전환경성검토도 해당 사업의 허가내용 실효와 함께 종결되었다고 보아야 함.
- 따라서, 공장설립 승인 취소 후 '공장 제조시설설치 및 개발행위 허가'를 신청하였다면, 사업의 허가전에 소규모 환경영향평가 협의절차를 거쳐야 함.
- 아울러, 2011년 사전환경성검토 협의 시와 비교하여 건물 2개동 (739㎡)만 추가되며 단순제조업으로 오염물질이 배출되지 않는다면 「환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정」 제38조 별표6에 따라 체크리스트 방식으로 간소화하여 작성할 수 있음.

1-2. 하천구역 내 입목제거의 소규모 환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 하천구역 내 수목제거 사업 개요
 - 대상지역 : 하천구역, 제거면적 : 약 80ha
 - 질의① 벌채신고만을 받아 시행하는 사업일 경우 소규모 환경영향평가 대상여부
 - 질의② 상수원보호구역 내에서의 사업으로 수도법에 따른 행위허가 대상일 경우 소규모 환경영향평가 대상여부

【답변내용】

- 질의 ①에 대하여
 - ‘신고’만을 통해 시행하는 사업일 경우 소규모 환경영향평가 대상이 아님.
- 질의 ②에 대하여
 - 「수도법」 제7조 및 같은법 시행령 제13조에 해당하여 상수원보호구역에서의 행위허가를 수반하는 경우, 「환경영향평가법 시행령」 별표4 제7호에 따라 허가를 받으려는 사업의 규모가 7,500㎡ 이상이면 소규모 환경영향평가 대상에 해당됨.
 - 다만, 「수도법 시행령」 제14조에 따른 ‘상수원보호구역에서의 신고행위’에 포함 될 경우에는 소규모 환경영향평가 대상에 해당되지 않음.

1-3. 업종 추가시 소규모 환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 건설폐기물 중간처리업을 하면서 건설폐기물을 파쇄, 선별, 세척하여 모래를 생산하는 기존공장(부지면적 : 28,981m²)에 레미콘제조업을 추가하여 레미콘제조설비를 설치하고자 함(동 공장은 사전환경성검토를 받은 적이 없는 공장임)
- 기존공장으로서 레미콘공장 업종추가 시 소규모환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 소규모 환경영향평가(구, 사전환경성검토) 협의를 득한 사업부지 내에서 업종변경 및 추가 등을 할 경우에는 소규모 환경영향평가 대상에 해당하지 않으나,
 - 소규모 환경영향평가 협의를 득하지 않고 공장설립 허가를 받아 운영 중인 사업장의 경우, 기 허가 부지 내에서 신규 업종을 추가할 시 추가되는 신규 업종의 허가면적이 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각호에 따른 규모(계획관리지역 1만m² 등) 이상이면 소규모 환경영향평가 대상이 됨.
- 다만, 추가되는 신규 업종의 허가면적이 같은 법 시행령 별표4 각호의 규모에 해당하지 않을 경우에는 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

1-4. 태양광발전사업 소규모 환경영향평가 관련 문의

【질의내용】

- 태양광발전소 건설을 27개 부지에 대해서 27개 발전소(각각의 부지에 대해 발전사업허가 예정)를 동일사업자 동시시행으로 계획 중에 있음.
- 계획된 27개소 부지가 행정구역상 5개 면에 산재되어 있고, 각 부지간 거리는 5~20km 이며, 각 부지당 면적은 1,000~20,000m² 으로 다양함.
- 질의① 27개소 개별 부지 중 보전관리지역 5,000m² 미만지역 5개소, 생산관리지역 7,500m² 미만지역 4개소, 계획관리지역 10,000m² 미만지역 3개소, 농림지역 7500m² 미만지역 3개소가 있다면, 최소 대상면적 미만인 상기 15개소는 소규모 환경영향평가 대상에서 제외하여야 하는지?
- 질의② 시행령 별표4 비고 9에 따라 본사업의 해당용도지역의 '사업계획면적/해당용도지역'의 최소 소규모 환경영향평가 대상 면적의 합이 1이상 이므로 전체부지 면적(205,229m²)이 소규모 환경영향평가 대상이 되는지?
- 질의③ 각 부지간 거리가 5~20km 인 27개소 부지를 동일건의 소규모 환경영향평가 대상 범위에 포함시킬수 있는지?, 포함이 안될 시 동일 소규모 환경영향평가의 구체적 범위(부지간 거리등)는?

【답변내용】

- 질의 ①, ②, ③에 대하여
 - 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고12에 따르면 '사업의 규모는 협의 요청시가란 중 허가를 받으려는 사업의 규모를 말한다'고 규정되어 있음.

- 따라서, 27개 태양광발전소 건설을 추진하는 과정에서 허가를 받으려는 사업의 규모가 같은 법 시행령 별표4에서 규정하고 있는 최소 소규모 환경영향평가 규모 이상에 해당하는 부지에 대해서만 소규모 환경영향평가 절차를 시행하면 될 것이므로 귀하께서 언급하신 내용과 같이 최소 대상면적 미만인 15개소는 소규모 환경영향평가 대상에서 제외됨.
- 다만, 각각의 사업부지간 이격거리가 50m 이내일 경우에는 별표9에 의한 계산식에 따라 산출한 수치의 합이 1 이상이면 소규모 환경영향평가 대상에 해당됨.

1-5. 궤도(케이블카)설치시 전략환경영향평가 대상 여부 및 대상면적

【질의내용】

- 농림지역에 「궤도운송법」에 따른 총길이 2km미만인 궤도사업(삭도-케이블카)를 설치하려고 함. 환경영향평가법시행령 별표2에는 「궤도운송법」에 관한 사항이 없음.
- 질의① 이 경우 전략환경영향평가 대상으로 보지 않고, 소규모 환경영향평가 대상으로 보는지
- 질의② 궤도사업(삭도-케이블카)의 경우 사업규모가 연장(km)으로 환산이 되며, 공중에 설치하는 시설로 실제 사업부지면적은 구조물로 인해 점용되는 국소적인 면적임. 소규모환경영향평가 대상으로 검토시 면적을 기준으로 하고 있는데, 궤도사업(삭도-케이블카)의 경우 점용되는 면적을 기준으로 하는지? 아니면 선하부지(공중에서 투영된)면적으로 하는지
- 질의③ ‘질의②’의 면적 기준 시 소규모환경영향평가 대상 면적 이하일 경우 어떤 환경절차를 이행해야 하는지?

【답변내용】

- 질의 ①, ②에 대하여
 - 「환경영향평가법 시행령」 별표2에 해당하는 사항이 없고, 「궤도운송법」 제4조에 따른 궤도사업의 허가 시 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각 호에 해당하는 내용(개발행위허가, 산지전용허가 등 허가·인가·승인·면허·결정 또는 지정)이 있을 경우에는 소규모 환경영향평가 협의 대상에 해당하게 됨.
 - 아울러, 소규모 환경영향평가 대상사업의 규모는 ‘허가를 받으려는 사업의 규모’를 의미함
- 질의③에 대하여
 - 소규모 환경영향평가 대상면적 이하일 경우에 대한 행정절차는 관련 인·허가 기관에 문의하기 바람.

1-6. 소규모 환경영향평가 재협의 대상 유무

【질의내용】

- 질의① 2008년 창고부지 조성사업으로 사전환경성검토를 받아 2011년 건축준공이 완료된 부지로 금회 2014년 용도를 공장으로 변경하고자 하는 경우 소규모환경영향평가 대상인지
- 질의 ② 2011년 창고 및 근린생활시설부지 조성사업으로 사전환경성검토를 받았으나, 자금사정으로 인하여 부지조성공사를 실시하지 못하다가 금회 2014년 공장으로 용도를 변경하고자 하는 경우 소규모환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 질의①, ②에 대하여
 - 사전환경성검토협의를 받고 인·허가된 창고가 공장으로 변경되면서 공장신설승인과정 등이 이루어진다는 것은 새로운 법률적용으로 기 인·허가 사항이 실효된 것으로 보아야 할 것임.
 - 따라서, 이미 협의를 완료한 사전환경성검토(개발사업) 또한 해당사업 허가사항 실효와 함께 종결되었다고 보아야 하므로, 설립하려는 공장의 규모가 「환경영향평가법 시행령」 별표4에서 정하는 규모 이상일 경우 소규모 환경영향평가 협의를 다시 하여야 함.

1-7. 토석채취허가 시 소규모 환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 토석채취구역 19,340㎡(계획관리지역, 농림지역), 토석 채취를 위한 구역 밖 진입로 개설면적 1,239㎡(목적외 사용승인 461㎡, 하천 점용허가 109㎡, 진입도로로 농지의타용도 일시사용 669㎡) 으로 총 20,579㎡임.
- 공익용 외로 산지관리법 30,000㎡미만이나 「환경영향평가법」 별표4 비고8에 따라 위와 같은 사항일 경우에는 별표4 제4호 (「산지관리법」 적용지역)를 적용하여 소규모 환경영향평가대상에서 제외해야 하는지 아니면 제1호를 적용하여 소규모 환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 제8호는 '개발사업지역 안'에서 다른 법률에 따른 허가를 받아 시행하는 사업의 경우에 제1호부터 제3호까지 및 제5호부터 제8호까지를 적용함.
- 위와 같은 경우에는, 비고 9호에 따른 산식결과가 1 미만 ($19,340/30,000 + 1,239/7,500=0.81$)이기 때문에 소규모 환경영향평가 대상에 해당되지 않음.

1-8. 도시지역 및 해면부의 소규모환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 도로건설 사업으로서 노선연장 841m이며 사업지구 편입면적 63,844㎡이나 이중 자연녹지지역이 31,483㎡, 일반공업지역이 14,287㎡, 해면부 18,074㎡(해면부는 「해양환경관리법」 제84조 및 동법 시행령 제61조에 따른 별도 해역이용협의 대상), 이 경우 「환경영향평가법」 시행령 제59조에 따른 소규모환경영향평가 대상사업에 해당되는지?

【답변내용】

- 소규모 환경영향평가는 보전이 필요한 지역에서 일정규모 이상의 개발사업을 시행할 때 그 대상인바, 도시지역(자연녹지지역, 일반공업지역)은 소규모 환경영향평가 대상지역이 아니며, 해면부의 용도지역이 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각 호의 사업계획면적 이상에 해당될 경우에는 소규모 환경영향평가 대상이나,
 - 해면부의 용도지역이 구분(지정)되지 않았을 경우에는 같은 법 시행령 별표 4 각호에 해당하지 않으므로 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

1-9. 오래된 공장부지에 건축물을 재건축하는 경우

【질의내용】

- 본 사업지구의 면적은 약 17,000m²으로 1981년 공장등록허가를 득하여 운영하던 곳으로 금번 당사가 인수하여 공장 업종 변경을 시행하고자 함.
- 사업부지 면적의 증감없이 현 부지를 그대로 이용하고자 하며, 다만 기존 건축시설(약 3,400m²)이 너무 노후되어 멸실시키고, 기존 건축시설 부지에 기존과 마찬가지로 약 3,400m²의 건축시설을 신축하여 건축시설 신축허가를 득하고자 함.
- 공장업종 변경 및 건축시설 신축허가(기존 건축시설 멸실) 시 소규모 환경영향평가 대상사업에 해당되는지

【답변내용】

- 질의내용만으로는 기존 공장 사업부지(17,000m²)에 대한 사전 환경성검토(개발사업), 소규모 환경영향평가 협의여부 등이 제시되지 않아 정확한 답변은 어려우나, 기존 사업부지에대한 상기 협의를 하였다면 동 협의된 부지 내에서 건축물을 증·개축 및 신축하는 것은 소규모 환경영향평가 대상이라 볼 수 없지만
- 동 협의를 미 이행한 경우라면 계획관리지역에서 건축물 신축 등의 인·허가를 수반하는 사업계획면적이 10,000m² 이상은 「환경영향평가법 시행령」 별표4 제1호 및 비고11의 규정에 따라 소규모 환경영향평가 대상임.

1-10. 도시지역(자연녹지지역)이 산지전용허가를 받는 경우

【질의내용】

- 도시지역내 자연녹지지역(산지인 경우 45,000m²)이며, 지목상 임야에 해당되어 국토이용법에 제56조에 따른 개발행위허가 및 산지관리법 제14조에 따른 산지전용허가를 받고 태양광발전 시설을 설치하고자 하는 사업임.
- 질의① 도시지역내 자연녹지지역에서의 태양광발전시설의 설치할 경우 산지관리법 제14조에 의하여 산지전용허가를 받아 시행하는 사업으로 산지관리법 적용지역으로 분류하여야 하는 것인지
- 질의② 도시지역내 자연녹지지역에서의 태양광발전시설의 설치할 경우 개발행위허가 및 산지전용허가를 받아야 함으로 개발사업지역 안에서 산지전용허가등과 함께 다른 법률에 따른 허가(개발행위허가)를 받아 시행하는 사업으로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 적용지역으로 분류하여야 하는 것인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 별표4 비고8에 '같은 표 제4호는 「산지관리법」 제14조 및 제25조에 따른 산지전용허가 및 토석채취허가 만을 받는 경우를 적용'한다고 규정하고 있으며, 동허가와 함께 다른 인·허가를 수반할 때에는 제1호를 적용하도록 규정하고 있으나, 제1호에서 도시지역은 제외되므로 상기 사업의 경우 소규모 환경영향평가 대상이 아닌 것으로 판단됨.

1-11. 도시지역 하천구역이 소규모환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 본 사업의 사업면적은 16,470.87㎡로 2개 필지이며, 1007-6번지 5,559.70㎡, 1007-8번지 10,911.17㎡임. 용도지역은 2개 필지 모두 도시지역 중 자연녹지지역이며, 다른 법령에 의거 1007-8번지 (10,911.17㎡)가 소하천구역임.
- 따라서, 본 사업 소규모환경영향평가 실시근거를 「환경영향평가법」 시행령 별표4에 의거 ‘소하천정비법 제2조제2호에 따른 소하천구역 사업면적 7,500㎡’로 시행하여야 되는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 별표4 제1호부터 제3호까지 및 제5호부터 제8호까지를 적용함에 있어 이들이 중복되지 않을 경우에는 제1호를 적용하고, 제1호와 각호(제2호 및 제3호, 제5호부터 제8호)가 중복될 경우에는 각호를 적용하며, 각호 간에 중복될 경우에는 사업계획면적 규모가 적은 것을 적용해야 하는바,
- 도시지역은 소규모 환경영향평가 대상에서 제외되나, 같은 법 별표4 제7호에 규정한 「소하천정비법」 제2조제2호에 따른 소하천구역인 경우 사업계획면적이 7,500㎡ 이상은 소규모 환경영향평가 대상이므로 1007-8번지(10,911.17㎡)는 동 평가 대상에 해당됨.

1-12. 노천광물 채취를 위한 산지일시사용허가

【질의내용】

- 계획관리지역(준보전산지)에서 3만 m^2 의 면적에 노천광물을 채취하려고 함. 사실상 필요한 부분은 약 3,300 m^2 정도이나, 산지관리법에 따라 산지일시사용허가면적을 3만 m^2 이상의 면적으로 신청하여야 한다고 함. 광물채취 시 현재의 수목이나, 별도의 산림훼손 없이 표면에 있는 광물만 채취하려 하는데 신청하는 면적이 3만 m^2 이상일 경우 반드시 소규모환경영향평가를 받아야 하는지

【답변내용】

- 노천광물을 채취하는데 있어 「산지관리법」 제15조의2에 따른 산지일시전용허가를 받아야 하는 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표4 제1호 및 비고8의 규정에 의거 계획관리지역에서 사업계획 면적이 10,000 m^2 (산지일시사용허가면적 기준) 이상은 소규모 환경영향평가 대상임.

1-13. 진출입 도로가 평가대상 사업부지에 포함될 경우

【질의내용】

- 계획관리지역내에 주택개발사업으로 소규모환경영향평가대상 미만으로 사업을 시행하고자 함. 하지만 본 사업지로 진·출입 하기 위해서는 법정도로에서 분기하여 진·출입 하여야 하기 때문에 해당 관청에 별도의 도로점용허가를 득하여야 함. 이 경우 주택사업지 면적과 도로점용허가 면적을 합산하면 10,000m² 이상이 되는데, 이 경우 소규모 환경영향평가대상이 되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제2조에서 “소규모 환경영향평가란” 환경보전이 필요한 지역이나 난개발이 우려되어 계획적 개발이 필요한 지역에서 개발사업을 시행할 때에 입지의 타당성과 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 환경보전 방안을 마련하는 것으로 정의하고 있음
- 따라서 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각 호에 규정한 면적을 산정함에 있어 사업의 목적이나 업종 등을 구분하지 않으므로 해당사업의 개발행위 허가 신청면적(진입도로 포함)이 계획관리지역에서 10,000m² 이상일 경우 소규모 환경영향평가 대상임.

1-14. 소하천정비시행계획 수립 후 별도의 소규모환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 골프장 사업부지 하류부 소하천정비사업으로 소하천정비사업 시 「소하천정비법」 제10조(관리청이 아닌 자의 공사 시행)에 따라 사업을 시행할 계획임. 2004년 소하천종합정비계획을 수립하였으며 해당 소하천은 「소하천정비법」 제8조(소하천정비시행계획의 수립)에 따른 시행계획수립은 하지 않은 상태임.
- 총 연장 3.6km 중 약 1.2km 정비할 계획(면적 1만㎡ 이상임, 농림 지역)이며, 약 200m 구간 소하천 선형이 미미하게 변경됨
- 이 경우 「소하천정비법」 제10조(관리청이 아닌 자의 공사 시행)로 사업을 시행할 경우 해당 소하천이 소하천정비종합정비계획 수립 이후 소하천정비시행계획을 수립하지 않았을 경우 법 제8조에 따라 소하천정비시행계획을 수립하여 전략환경영향평가를 받고 법 제10조에 따른 소규모 환경영향평가를 받아야 하는지

【답변내용】

- 소하천정비와 관련하여 「소하천정비법」에 따른 소하천종합정비 계획, 하천정비시행계획, 하천관리청이 아닌자의 공사시행 등의 업무처리절차, 시행계획의 생략가능 여부 등은 「소하천정비법」 운영·관리부처 소관으로 사료되며, 「소하천정비법」 제8조에 따른 소하천정비시행계획은 「환경영향평가법」 시행령 별표 2 '2.개발 기본계획 자목 2)'에 따라 전략환경영향평가 대상이며, 전략환경영향평가지 「환경영향평가법」 제60조 제3항의 규정에 의거 소규모 환경영향평가 세부평가항목을 검토한 경우에는 소규모 환경영향평가 시 동 검토항목을 생략할 수 있음.

1-15. 산지전용허가 기간연장이 소규모환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 본 사업은 임야(공익용외 산지) 15,284㎡에 광산개발사업임.
- 2001년 : 채광계획인가 득함
- 2007년 : 산지전용허가를 득함
- 개발을 하려고 했으나 여건상 하지 못하여 중단하였으며, 금번에 산지전용허가를 득한 부분이 사용기간이 종료되어 산지사용에 대한 기간연장허가를 하려고 하는데, 본 사업이 소규모환경영향평가 대상에 해당되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 전면개정·시행(2012.7.22)일 이전에는 「환경정책기본법」에서 현행 소규모환경영향평가 대상사업을 사전환경성검토협의(보전이 필요한지역 내의 개발사업)를 하였으며, 질의한 사업의 산지전용 허가시점인 2007년 이전부터 산지관리법 적용지역은 「산지관리법」 제14조 또는 제25조에 따른 산지전용허가 또는 토석채취허가만을 받아 시행하는 사업에 한하여 적용하며, 다른 법률에 따른 허가를 받아 시행하는 사업의 경우에는 산지관리법 적용 이외 각호를 적용(현행, 별표4 제4호를 적용하지 아니하고 제1호부터 제3호까지 및 제5호부터 제7호까지)해야 하는바, 2007년 당시에 산지전용 허가전에 당해사업에 대한 사전환경성검토(개발사업) 협의를 하여야 할 사항이며,
- 2007년 당해사업에 대한 산지전용허가시 사전환경성검토(개발사업) 협의를 하지 않았다면 금회 산지전용(산지일시사용 포함) 기간연장 허가 시 현행 「환경영향평가법」 제43조에 따라 소규모 환경영향평가 협의절차를 이행해야 함.

1-16. 개발행위 없는 인허가의 소규모환경영향평가대상 여부

【질의내용】

- 바다낚시터업을 시행함에 있어 사업지 전체 면적은 35,244㎡이며 이 중 수면 면적 19,880㎡을 제외한 부지면적 15,364㎡는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거하여 면적이 10,000㎡ 이상으로 소규모 환경영향성 평가 대상이라고 ○○시 ○○과에서 보완사항으로 등제되었으나, 본 사업지의 수면면적을 제외한 부지 면적은 별도의 인허가(개발행위허가)가 진행되지 않으며, 바다낚시터업을 시행함에 있어 점용면적임. 부지면적 15,364㎡에는 절성토 행위 및 일체의 공사가 진행되지 않으며 현상태 그대로 사용하는 면적임.
- 바다낚시터업의 법령제정 전부터 유료 바다낚시터를 운영하다가 바다낚시터업이 신설되면서 신규로 허가를 득하여 사업을 이어 진행하려는 목적으로 절성토 행위 및 일체 공사행위가 진행되지 않는데도 소규모환경영향성평가를 받아야하는지

【답변내용】

- 전체 사업면적(35,244㎡)에 대하여 개발행위가 전혀없는 단순한 행정절차(낚시터업 허가)만 이행하는 경우는 「환경영향평가법 시행령」 별표4에서 규정한 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

1-17. 상수도 관로매설공사가 소규모환경영향평가 대상인지

【질의내용】

- 고흥군 8개읍면 27개마을에 상수도 공사를 시행함에 있어, 총 관로 연장이 마을 내부 관로 포함해서 55.7km 이며, 굴착폭을 1m로 하여 계산하면 55,700m² 정도인데 소규모 환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 상수도 관로연결을 위한 지하매설공사 등이 개발행위 허가 등 관련법령에 따라 허가·인가·승인·면허·결정 또는 지정 등을 수반하며, 해당사업의 규모가 「환경영향평가법」시행령 별표4 각 호에 규정한 면적 이상일 경우 소규모환경영향평가 대상임.

1-18. 토지이용계획 변경시 재협의, 변경협의 여부

【질의내용】

- 본 사업장은 2009년 1월 제1, 2종 근린생활시설 조성사업으로 사전환경성검토 협의의결을 득하였으며, 당시 토지이용계획 중 경관녹지(원형보전녹지)가 포함되어 있었습니다. 금번에 사업계획을 변경하면서 당초 경관녹지(원형보전녹지)로 협의 득했던 부지 일부를 부득이하게 훼손해야 될 것으로 판단됩니다. 사업부지 전체면적의 증감은 없으며 경관녹지(원형녹지) 일부만을 훼손하게 될 때 소규모환경영향평가 재협의나 변경협의를 득해야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4에서 규정한 소규모 환경영향평가는 변경협의, 재협의 규정이 없는바, 토지이용계획이 변경되었다고 해서 새로운 소규모환경영향평가 또는 재협의·변경협의 대상이 아니며, 이 경우 해당사업에 대한 승인기관에서 환경에 미칠 영향 등을 감안하여 변경허가 여부, 새로운 허가조건 부여 등으로 조치함이 바람직하다고 사료됨.

1-19. 전략환경영향평가시 이미 검토한 항목은 중복하여 검토하지 않아도 되는지

【질의내용】

- 하천기본계획 수립 시 환경영향평가를 수행하고, 「하천법」에 따라 하천공사시행계획(하천정비기본계획수립 후 기본계획 범위 안에서 시행되는 하천공사)을 수립하여 시행하는 지방하천공사로서, 면적이 10,000m² 이상이면서 하천 중심길이가 10km 미만인 하천공사를 시행 시 과거 「환경정책기본법」(시행령 7조 관계중앙행정기관의 장, 시·도지사 및 시장·군수·자치구의 구청장은 별표2의 행정계획 또는 개발사업에 대하여 따른 행정계획 단계에서 이미 그 검토항목에 대한 검토를 한 경우에는 그 행정계획 또는 개발사업에 대하여 중복하여 검토하지 아니할 수 있다)과 같이 소규모환경영향평가를 중복하여 검토하지 않아도 되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 제60조제3항에서 “협의기관의 장은 법 제17조에 따른 전략환경영향평가서에서 이미 별표1에 따른 소규모환경영향평가의 세부평가항목을 검토한 경우에는 소규모 환경영향평가시 미리 검토한 해당 평가항목에 대한 검토를 생략”할 수 있도록 규정하고 있음.
- 이는 같은 평가항목의 중복검토를 방지하기 위한 취지인바, 이미 전략환경영향평가시 소규모 환경영향평가 세부평가항목 중 일부를 검토하였다면 그 일부를 제외한 나머지 항목은 소규모환경영향평가 협의단계에서 검토하여야 하며,
- 전략환경영향평가시 소규모환경영향평가 세부평가항목 전체를 검토하였다면 소규모환경영향평가 협의단계에서 별도로 검토할 사항이 없으므로 소규모 환경영향평가 협의절차를 생략하는 것임.

1-20. 사업부지의 증가 없이 생산설비만을 증설하는 경우

【질의내용】

- 본 사업장은 2009년 10월에 사전환경성검토 협의를 득한 공장으로서 경기도 여주군에 위치하고 있으며, 콘크리트암거를 생산하는 공장임. 부지면적은 15,421㎡이며, 생산시설 중 소음배출시설에 해당이 되어 소음배출인허가를 득한 후 현재 운영중임.
- 기존에 암거의 원료가 되는 레미콘을 외부에서 조달해왔으나 금번에 기존 공장부지내에 레미콘생산설비를 갖추어 자체 조달하고자 하며, 레미콘 생산시설 추가시 대기오염 및 수질오염배출시설에 해당될 것으로 판단됨.
- 위와 같이 부지면적의 변경 없이 기존 운영중인 공장내에 신규 생산설비(대기오염 및 수질오염배출시설 해당)를 추가할시 소규모환경영향평가 대상에 해당되는지

【답변내용】

- 당초 적법한 인·허가 등을 득하여 운영중인 공장의 사업부지(면적)의 증가 없이 공장내 생산설비만을 추가(대기·수질오염배출시설)할 경우는 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각호에서 규정한 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

1-21. 도로 노선만 일부 변경하는 경우 소규모 평가 범위

【질의내용】

- 00군에서 시행하는 도로개설사업과 관련하여 2010년 02월 △△~□□간 간선도로 사전환경성검토를 00청과 협의 완료한 후 사업 추진 중 공사비의 부족으로 일부구간(터널구간)에 대해 현재의 임도를 활용한 노선으로 변경하려 함
- 이에 금회 시행하는 △△~□□간 간선도로 연결공사 소규모 환경영향평가에 대한 협의를 기존협의노선을 포함한 전체노선에 대해 협의를 하여야 하는지

【답변내용】

- 구, 「환경정책기본법」에 의하여 사전환경성검토(행정계획) 협의한 내용의 변경사항(도로노선 변경)이 「환경영향평가법」 시행령 제29조제1항에 규정한 변경협의 대상 여부를 우선 검토하여야 하며, 변경경협의 대상이 된다면 변경협의한 도로구간 전체를 대상으로 소규모 환경영향평가 협의를 하여야 함.
- 또한, 변경협의 대상이 아닐 경우에도 같은 법 시행령 제29조 제4항에 따라 협의기관과 변경협의를 할 수 있도록 규정하고 있음.

1-22. 하천점용허가(행정절차만)만 하는 경우

【질의내용】

- 환경영향평가법이 제정되기 이전에 도로개설이 완료된 구간으로 기존 개설된 도로 그대로 단순 점유를 목적으로 하천법 제33조에 따라 댐 저수구역 관리청인 한국수자원공사로부터 하천점용허가를 득하고자 함. 이와 같이 시행계획 또는 개발사업이 아닌 단순 하천점용의 경우, 소규모 환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 개발행위가 없는 단순 행정절차(하천점용 허가)만 이행하는 경우는 「환경영향평가법 시행령」 별표4에서 규정한 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

1-23. 사업부지 합병 후 증설하는 경우

【질의내용】

- 본 사업은 2009.12월 사전환경성검토 협의를 득하였고 금번 사업자 변경, 부지면적 증가, 용도 변경하여 허가기관에 민원을 접수한 결과 소규모 환경영향평가를 득하라는 보완이 나왔음. 본인의 판단은 2012.07 환경영향평가법이 개정되어 소규모환경영향평가 재협의 및 협의내용변경 해당법령은 삭제됨에 따라 소규모환경영향평가 대상에 해당되지 않음으로 판단되나 아래와 같은 경우 소규모환경영향평가 대상인지
 - 《당초》사업자 : A식품(이00), 사업면적 : 6,461㎡ , 사업부지 지목 : 전, 답, 사업내용 : 코코아제품 및 과자제조업, 아이스크림 및 기타식용빙과류제조업 , 협의유무 : 2009.12 한강유역환경청 사전환경성검토서 협의 득함
 - 《변경》사업자 : 주식회사 B푸드(박00), 사업면적 : 9,478㎡, 사업부지 지목 : 전, 답, 사업내용 : 가금류 가공 및 저장 처리업

【답변내용】

- 구 「환경정책기본법」 제25조에 의거 사전환경성검토(개발사업) 협의 후 다른 사업자가 동 검토 사업부지를 인수하여 사업부지를 증설하려는 것으로 판단되는바, 금회 추가 증설하는 부지 면적이 3,017㎡이면서 전체 사업부지가 국제법상 용도지역이 농림지역이라면 「환경영향평가법」 시행령 [별표4] 제1호 및 비고 11호 규정에 의거 소규모 환경영향평가 대상에 포함됨.

1-24. 소규모환경영향평가 완료 후 추가 증설의 경우

【질의내용】

- 아래와 같이 11년 1월 25,000㎡에 소규모환경영향평가 협의를 완료한 후 11년 3월 15,000㎡에 대한 개발행위 허가를 득하여 사업을 시행하던 중에 12년 10월에 소규모환경영향평가 협의면적 중 허가를 받지 않은 면적 10,000㎡에 대하여 추가로 개발행위 허가를 실시하려고 하면 소규모환경영향평가 협의를 받은 지역임에도 소규모환경영향평가 협의절차를 다시 진행하여야 하는지
 - 11년 1월 25,000㎡에 대하여 소규모환경영향평가 협의를 완료
 - 11년 3월 15,000㎡에 대하여 개발행위허가를 득함
 - 12년 10월 10,000㎡에 대하여 추가 개발행위허가시 소규모환경영향평가 실시여부?

【답변내용】

- 소규모 환경영향평가 협의가 이미 진행된 사업부지(25,000㎡) 내에서 1차로 15,000㎡개발, 2차로 10,000㎡를 개발하는 경우라면 당초 소규모환경영향평가 협의가 완료된 부지내에서의 개발행위에 해당하므로 별도의 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

1-25. 사전환경성검토를 완료한 하천기본계획 수립의 경우

【질의내용】

- 하천법에 의거하여 하천공사 실시설계를 수립중(사업계획 면적 350,000㎡ 이상)인 하천임.
- 하천기본계획 수립시 사전환경성검토(2011년 완료)가 기 수행된 하천으로 현재 공사를 위한 실시설계 단계(개발단계)인데 별도의 소규모환경영향평가를 시행하여야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 개정·시행(2012.7.22)전 구법에 따라 진행하던 사전환경성검토 및 환경영향평가는 개정·시행된 「환경영향평가법」 부칙 제4조 규정에 의거 해당절차만 구법에 따를 수 있으며, 2012.7.22 이후부터는 신법규정이 적용되는바, 「하천법」 제2조제2호에 따른 하천구역의 경우 사업계획 면적이 10,000㎡ 이상은 소규모 환경영향평가 대상임.
- 구 「환경정책기본법」에 따라 하천공사 시행계획에 대하여 사전환경성검토 협의(행정계획)를 한 경우, 같은법 제3조제7호를 근거로 행정계획을 수립하는 개발사업은 동법 제25조의2에 따른 사전환경성검토(개발사업) 대상이 아니라는 법제처의 유권해석이 있었으나, 사전환경성검토와 환경영향평가를 통합한 「환경영향평가법」에는 동 내용을 삭제하였는바, 상기와 같은 경우 소규모 환경영향평가 대상에 해당됨.

1-26. 단순 지목변경만 할 경우

【질의내용】

- 지목상 농지에서 임야로 단순지목변경을 위한 허가 임. 지목상 농지이지만 사실상 임야이며(35년~50년이상 수령 소나무로 산재), 현실에 맞게 사실상 지목으로 변경(정정) 하였음.
- 이러한 경우도 소규모 환경영향평가 대상에 해당되는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제2조에서 “소규모 환경영향평가란” 환경보전이 필요한 지역이나 난개발이 우려되어 계획적 개발이 필요한 지역에서 개발사업을 시행할 때에 입지의 타당성과 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 환경보전 방안을 마련하는 것으로 정의하고 있는바,
- 개발이 이루어지지 않는 단순한 지목변경(행정절차만 이행)은 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

1-27. 평가대상 미만으로 승인 후 추가 증설이 있는 경우

【질의내용】

- 계획관리지역에 소규모환경영향평가 대상면적 미만인 9900m² 부지를 공장신설승인을 득하여 부지를 조성하였음. 금번에 소규모환경영향평가 대상면적의 30%미만으로(약 2900m²) 공장 부지증설 승인을 득하고자 함. 부지를 증설함에 있어 소규모 환경영향 평가 대상이 되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11에는 이미 허가를 받은 면적과 추가로 허가를 받으려는 면적의 합이 최소 소규모 환경영향평가 대상면적 이상이고, 추가로 허가를 받으려는 면적이 최소 소규모 환경영향평가 대상면적의 30퍼센트 이상인 경우 (여러 번의 변경으로 최소 소규모 환경영향평가 대상면적의 30 퍼센트 이상 증가하는 경우를 포함한다)에 소규모 환경영향평가 대상인바, 위 두가지 조건이 모두 충족할 때를 의미하므로 상기의 경우 계획관리지역에서 금회 추가하는 면적이 30% (3,000m²) 미만이므로 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

1-28. 경매에 의하여 낙찰받은 공장의 경우

【질의내용】

- 2009년에 설립하여 운영하던 공장을 건물과 토지를 경매로 인수하여 기존 건물 그대로 사용하려 하는데, 주인이 바뀌었다고 소규모 환경평가를 또 받아야 하는지

【답변내용】

- 경매에 의하여 낙찰받은 사업에 대하여 별도의 개발행위 없이 명의변경만 하여 낙찰받은 그대로 사용한다면 소규모 환경영향평가 대상이 아님.
- 다만, 명의변경 외에 공장등록을 위한 새로운 인·허가 절차가 수반된다면 「환경영향평가법」 제44조에 따라 사업의 승인등을 받기 전에 협의절차를 거쳐야 함.

1-29. 사업부지 증설 및 개발행위 없이 제조시설 면적만 증가할 경우

【질의내용】

- 당초 소규모 환경영향평가를 거치지 아니한 경우로써, 기존성된 공장부지 및 공장건축물에 대하여 건축행위같은 개발행위 등의 수반이 전혀 없이 기존 등록되어 있던 공장이 제조시설면적 증가(오염량 증가) 등의 사유로 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률에 의한 증설승인 대상이 되는 경우 소규모 환경영향평가의 대상이 되는지 여부
- 환경영향평가 대상이 된다면 이 경우가 환경영향평가법 제43조에 따른 '개발사업'에 해당하는지
- ※ 계획관리지역이며 당초 A사업자에 의해 8500제곱미터가 개발되고, B사업자에 의해 2500제곱미터가 개발된 부지로써 C사업자가 합산 부지면적(11,000제곱미터), 전체 건물연면적(8,046제곱미터) 중(2,400제곱미터)를 임대 사용하려는 사안임.

【답변내용】

- 기 허가(승인 등)된 사업부지 내에서 사업면적(사업부지)의 증가없이 단순히 제조시설의 규모만 증가하는 경우 소규모 환경영향평가대상이 아님

1-30. 소하천정비사업에 대한 전략 및 소규모환경영향평가 관련

【질의내용】

- 2004년도에 소하천정비종합계획 수립시 사전환경성검토를 수행하고, 2012년 6월에 소하천정비사업 실시설계 용역에 대한 입찰 공고, 같은해 7월 23일 소하천 정비사업에 대한 실시설계 용역 계약을 체결, 같은해 12월28일 주민의견수렴(용역수행 사항으로서 환경관련 내용포함)한 경우 다음과 같이 질의함
 - 질의① 법령 개정이전 발주된 사업의 경우 법령개정이전 협의 절차를 준용하여 개발사업에 따른 소규모환경영향평가로 협의를 진행하여도 되는지?
 - 질의② 본 용역(실시설계)에 대한 평가서 작성시 상기 추진경위와 같이 주민의견수렴 내용 및 전략환경영향평가에 포함되어야 할 내용(상위 및 관련계획검토, 대안 등)을 포함하여 작성할 경우 소하천정비 시행계획에 대하여 소규모환경영향평가 협의절차로 같음하여도 되는지?
 - 질의③ 소하천정비 시행계획에 대한 전략환경영향평가 협의를 득하지 않고 사업시행자 및 승인기관 등이 소하천 정비사업 실시설계에 대한 소규모환경영향평가 협의를 요청할 경우 시행계획 미 수립에 따라 해당 협의기관(유역청)이 협의요청에 대한 반려 사유(관련 행정절차상의 미 진행)가 되는지?
 - 질의④ 만약, 실시설계에 따른 소하천정비 시행계획으로 전략환경영향평가 협의절차를 진행하여야 한다면, 주민의견수렴(주민설명회 및 공람·공고 등)은 다시 진행하여야 하는지? 아니면 주민설명회 절차는 상기 추진경위와 같이 진행함에 따라 같음하고 공람·공고만 진행하여도 되는지?
 - 질의⑤ 또한, 소하천정비 시행계획에 따른 전략환경영향평가 협의완료 후 소하천구역 7,500㎡이상 개발사업에 대한 소규모환경영향평가 협의를 다시 진행하여야 하는지?

【답변내용】

○ 질의 ①에 대한 답변

- 「환경영향평가법」 개정·시행(2012.7.22)전 구법에 따라 진행 하던 사항은 같은법 부칙 제4조 규정에 의거 해당절차만 구법에 따를 수 있는바, 용역계약체결 일자(12.7.22,)부터 신법 규정에 따라야 함.

○ 질의②~⑤에 대하여

- 「환경영향평가법」에서 전략환경영향평가와 소규모 환경영향평가는 법령으로 구분되어 있는바(별표2, 별표4), 전략환경영향평가로 소규모 환경영향평가를 갈음할 수 없으며, 다만 전략환경영향평가 시 같은법 시행령 제60조제3항에 따라 소규모환경영향평가 세부항목을 검토한 경우 해당항목을 생략할 수 있음 (이 경우 협의근거에 소규모환경영향평가 세부검토항목 중 해당항목을 명확히 표명하여야 함)
- 하천의 이용 및 개발의 경우 「소하천정비법」 제8조에 따른 소하천정비시행계획은 전략환경영향평가 대상이고, 같은법 제2조 제2호에 따른 소하천 구역에서 사업계획 면적이 7,500제곱미터 이상은 소규모환경영향평가 대상이므로 각각 별개의 협의대상이며, 협의 순서는 관련법에 따라 진행하는 것이 바람직하며, 협의 순서가 바뀌었다면 협의기관에서 반려할 수도 있음.
- 「소하천정비법」 제8조에 따른 소하천정비시행계획으로 전략환경영향평가를 협의할 경우 주민 등의 의견수렴절차의 생략여부는 「환경영향평가법」 제14조에 의거 다른법령의 의견수렴 절차에서 전략환경영향평가서 초안에 대한 의견을 수렴한 경우 이를 생략할 수 있으나, 그 이외의 경우는 같은법 제13조에 따라 주민 등의 의견수렴 절차를 이행하여야 함.

1-31. 업종 변경시 소규모 환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 건설폐기물 중간 처리업체로서 기존 폐기물 중간처리업 면적(골재야적장포함)이 14,427m² 에 작년2012년 9월경에 공장부지 확장으로 인해 골재 야적장 포함 총11,639m²을 소규모환경영향평가를 받았습니다. 그러나 사업시행 과정에서 위 신청 면적중 6,378m²을 폐기물 재활용 업체로 전환(벽돌.제조공장)코저 할 경우 소규모환경영향평가를 하여야 하는지?

【답변내용】

- 소규모환경영향평가 협의를 한 부지에서 사업부지 면적의 증가 없이 기존 부지중 일부 부지에 대한 사업 업종만 변경되었다면 이는 별도의 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

2. 소규모 환경영향평가 대상판단시 연접규정

2-1. 같은 사업자 판단 주체

【질의내용】

- 같은 사업자 여부를 인허가기관에서 검토하는것이 합리적이라는 것은 인허가부서의 협의가 없이 일방적 업무이관 또는 회피라고 사료되는바,
- 질의① 왜 인허가부서에서 판단하여야 하는 것인지
- 질의② 인허가부서라 함은 민원접수부서인지 아니면 관련문제 검토협의 기관인지
- 질의③ 인허가 신청시에는 민원인의 가족관계 및 직원여부 등의 서류를 첨부하라는 규정이 없어 관계서류요구 시 불필요 서류 요구에 따른 민원발생요지가 다분하다고 사료됨. 이에 대하여도 어떠한 방법으로 확인 할 수 있는지
- 질의④ 같은사업자의 판단은 인허가시에만 하는것인지 아니면 공사완료시까지 적용되는 것인지? 만약 인허가 이후 같은사업자로 판단될 경우의 후속조치(방법) 및 처리주관부서가 어디가 되어야 하는 것인지

【답변내용】

- 질의 ①, ②에 대하여
- 민원인이 어떠한 행위를 하기 위해 승인기관에 인가·허가 등의 행정처분을 요청하면 인·허가부서에서는 행위의 종류, 대상부지의 용도지역 등을 고려하여 관련되는 법령, 신고 또는 허가대상 여부 등을 확인하고
- 민원인이 신청한 내용이 법에서 규정하고 있는 사항에 적합하지 않을 경우에는 필요한 조치를 한 후 관련법에 따라 인·허가 등을 하는 것이 통상적인 행정처리 절차일 것임.
- ‘소규모 환경영향평가’란 개발사업을 시행할 때 입지의 타당성과 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 환경보전

방안을 마련하는 것으로 해당 사업의 인·허가를 위한 절차 중의 하나로서 위와 같은 행정처리 과정에서 소규모 환경영향평가 대상여부인지도 확인해야 하며,

- 소규모 환경영향평가 대상일 경우 「환경영향평가법」 제44조제2항에 따라 승인기관장등은 소규모 환경영향평가 대상사업에 대한 승인 등을 하기 전에 환경부장관에게 소규모 환경영향평가에 대한 협의를 요청하여야 함.
- 또한, ‘같은 사업자’ 여부는 앞서 답변드린 내용과 같이 개발사업자(시공사), 개발시기, 친·인척 관계여부 등을 조사하여 판단해야 하는데, 법체계상 각각의 사례별로 법에 규정하기에는 한계가 있으므로 해당 민원을 접수하고 처리하는 부서에서 개발·운영·관리 등의 연관관계를 종합적으로 고려하여 판단하는 것이 합리적일 것임.

○ 질의 ③에 대하여

- 신청건마다 관련 서류를 제출받아 ‘같은 사업자’여부를 판단하라는 의미가 아니라 소규모 환경영향평가를 피하기 위하여 사업자 명의를 분할하는 등 법을 악용한다고 판단되는 경우에 한하여 이를 확인하기 위한 방법의 예시를 들어준 것임.
- 또한, 법의 악용여부를 확인하기 위해 최소한의 자료를 요구하는 것을 ‘불필요한 서류요구’로 볼 수 없을 것임.

○ 질의 ④에 대하여

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11에 따른 같은 사업자에 해당하여 소규모 환경영향평가를 실시하여야 하나 그렇게 하지 않았을 경우에는 같은법 제43조를 위반한 것으로 같은법 제74조제2항에 따른 처분을 받게 되며
- 후속조치의 주체는 별도로 정해져 있지 않으며 위반사항을 인지한 사람(기관)이 고소장을 작성하여 수사기관에 고발조치할 수 있음.

2-2. 주택 옆 농지개간의 경우

【질의내용】

- 계획관리지역에 편입면적이 985㎡인 주택을 신축 허가를 신청하고, 동일한 사업자가 연접하여 9,455㎡인 농지개간 사업을 시행코자 하는 경우 두 사업의 면적을 합산한 편입면적인 10,440㎡으로 보고 소규모 환경영향평가를 시행하여야 하는지 아니면, 사업목적이 다르므로 소규모환경영향평가를 받지 않아도 되는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각 호에 규정한 소규모 환경영향평가 대상사업은 사업의 목적·내용 등을 구분하지 않음.
 - 따라서 계획관리지역에서 당초 985㎡에 연접하여 9,455㎡를 개발하고자 할 경우 그 합이 10,440㎡로써 같은표 비고 제11호 규정에 의거 소규모 환경영향평가 대상임.

2-3. 소규모 환경영향평가가시 연접적용 여부

【질의내용】

- 농림지역에 본인과 본인의 동일 업종을 운영하는 지인과 본인의 토지 14,900㎡의 각각 7,450㎡씩 공장을 신축하고자 함. 그러나 토지소유권이 같고 토지사용승락에 의해 동일 목적사업을 시행한다하여 본 사업을 동일인의 목적사업으로 판단하여 소규모 환경영향평가 대상으로 본다고 함.
- 본인들은 전혀 관계없는 남남으로서 각자의 사업을 시행하려는 사람으로서 각기의 사업 시행하는 주체 운영자가 다른데도 토지의 사용승락을 받아 사업을 시행함에 같은 목적의 사업이라는 이유로 같은사업자로 보아 소규모 환경영향평가대상으로 보아야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11에 따라 같은 사업자일 경우에만 연접한 사업면적을 합산하도록 규정하고 있으나, 서류상 사업자를 분리한 경우라도 해당사업의 개발·운영·관리 등의 연관되는 사업계획은 같은 사업자로 봄이 타당 할 것임.
- 일부 사업자의 경우 사실상 같은 사업자이면서 소규모 환경영향평가를 피하기 위하여 사업자 명의만 분할하는 경우가 있어 이를 방지하고자 하는 취지임을 알려드리며,
 - 이 경우 같은 사업자 해당여부의 최종판단은 당해 사업의 승인(인·허가)기관에서 개발사업자(시공사), 개발시기 등 여러 상황을 종합적으로 조사·분석하여 판단하여야 함.

2-4. 허가를 득한 후 합병할 경우 면적합산 여부

【질의내용】

- A, B 둘 다 허가를 받은 상태에서 A의 허가를 B로 변경허가를 신청함. 허가를 받았지만 공사는 시작을 안했음. 변경허가를 신청했기 때문에 '최초 허가 신청시 B는 소규모 환경영향평가를 받지 않기 위해 차명(A)한 것임'을 알 수 있음.
- B는 변경허가를 받은 이후에는 운영을 같이 할 계획임. 실질적인 운영을 같이 하기 때문에 「환경영향평가법」 시행령 별표4 비고 제11호를 적용하는 것이 아니고 면적을 합산하여 소규모 환경영향평가 대상인 것으로 판단되는데 맞는 것인지

【답변내용】

- 질의내용만으로는 사업의 추진경위, 정확한 인·허가 사항이 제시되지 않아 정확한 답변은 어려우나 소규모환경영향평가를 피하기 위하여 A와 B로 명의를 분할하였다가 허가를 득한 후 합병하는 변경허가를 할 경우 같은사업자의 동일사업면적이 「환경영향평가법」 시행령 별표4 각 호에서 규정한 사업계획 면적 이상일 경우 소규모환경영향평가 대상이라고 사료되며,
- 이 경우 같은사업자에 해당 여부는 해당사업 인·허가 기관에서 조사 분석하여 판단함이 바람직함.

2-5. 공장설립 및 사도개발이 소규모환경영향평가 여부

【질의내용】

- 농림지역 임야에서 사도개설신청면적 6,300m², 공장설립신청면적 7,400m²인 경우,
 - 사도로 이용되는 부분은 공장의 진출입만 이용되는것이 아니고, 주택의 진·출입으로와 잔여 임야의 추후 개발을 위하여 사용될 것임. 사도법에 의하여 개설되는 사도 신청면적도 공장설립 신청면적과 연접규정이 적용되는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 별표 4 비고 제11호의 연접 규정을 적용함에 있어 업종의 구분이 없으며, 공장설립신청면적과 사도개설 면적의 합이 농림지역에서 7,500m² 이상일 경우 같은 표 제1호에 의거 소규모 환경영향평가 대상임.

2-6. 농경지 육상골재 완전복구 후 연접규정 적용

【질의내용】

- 2013년도 3월 27일에 농경지(농림지역)에 6,993.6㎡의 면적으로 육상골재채취사업의 허가를 득하여 2013년도 9월에 농경지로 원상복구하여 채취사업을 마무리하였습니다. 금회 원상복구 부지와 50m이내에 동일사업자가 농림지역에 7,386.8㎡의 면적으로 추가로 육상골재채취사업의 허가를 신청할 경우 소규모 환경영향평가 대상에 해당되는지

【답변내용】

- 농경지에 육상골재채취사업 허가를 득한후 골재채취를 완료하고 동 사업지를 본래의 농경지로 원상복구 완료하였다면 이는 해당 행정행위(허가)는 종결되고, 사업지는 본래(자연)상태로 회귀한 것으로 보이는바, 「환경영향평가법 시행령」 별표 4 비고11의 연접규정을 적용하는 것은 바람직하지 않음.

2-7. 목적이 다른 사업의 연접규정 적용

【질의내용】

- 계획관리지역내에 소규모환경영향평가를 받아 운영 중인 건설 폐기물처리회사가 존재하고 있는 지역과 연접한 생산관리지역에 7500m²가 초과되지 않는 범위에서 연접지 회사의 목적과는 상관 없는 단순 토석채취허가를 득하려고 할 경우 소규모환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 기 허가 받아 운영중인 건설폐기물처리시설의 허가 진행과정, 규모 등을 제시하지 않아 정확한 답변은 어려우나,
 - 「환경영향평가법」 제2조에서 “소규모 환경영향평가란” 환경보전이 필요한 지역이나 난개발이 우려되어 계획적 개발이 필요한 지역에서 개발사업을 시행할 때에 입지의 타당성과 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 환경보전 방안을 마련하는 것으로 정의하고 있음.
 - 따라서 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11의 연접규정을 적용함에 있어 사업의 목적이나, 업종을 구분하지는 않으므로 동 표의 비고11에 적용가능 여부 및 비고9의 용도지역별 산출식에 따라 그 대상여부를 판단하여야 함.

2-8. 무허가 건물 인근 개발시 소규모환경영향평가의 범위

【질의내용】

- 본 사업은 60~70년대 무허가 건물로 지어진 군사지역(군 진지 및 막사 등)으로 군 진지 및 막사 등을 정비하려고 함. 본 지역은 대부분이 군사시설 용지로 사용되고 있는 지역이며 일부 신규로 편입되는 면적이 있음
- 상기와 같은 계획으로 지자체에서 인허가를 받으면서 환경영향평가법 개발제한구역 5,000m² 이상에 해당되어 소규모환경영향평가를 준비하고 있었음
- 인허가시 기 훼손된 지역은 제외하고 신규로 편입되는 면적만 허가를 받을 경우 개발제한구역 5000m² 이하로 되는데, 소규모 환경영향평가는 제외해도 되는 건지, 또는 기 훼손된 지역까지 포함하여 소규모환경영향평가를 진행해야 하는 것인지, 참고로 환경관련법이 생기기 이전에 만들어진 무허가 건물 및 토지들이며, 토지 소유자는 국방부임

【답변내용】

- 무허가 건물 등 기 훼손지와 동일인이 이와 연접한 부지에 개발 행위허가를 함에 있어 무허가 건물 및 기 훼손지를 적법하게 관리하는 차원에서 금회 사업규모에 포함할 것인지 여부는 해당사업 인·허가 기관에서 판단해야할 사항으로
- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각호에서 규정하고 있는 소규모 환경영향평가 대상사업의 규모는 해당사업 개발행위 인·허가 시 사업규모를 의미하는바, 해당 개발행위 허가 시 사업면적이 동법 시행령 별표4 각호에서 규정한 면적 이상일 경우 소규모 환경영향평가 대상이며, 동 면적 미만일 경우에는 비대상임.

2-9. 연접 사업장 인수시 소규모환경영향평가 대상 여부

【질의내용】

- 아스콘 공장에서 도로(지방도) 건너에 있는 건설폐기물 중간 처리업체를 업종변경 없이 인수하고자 함. 개별사업장인 경우에는 면적이 검토대상기준에 미달되어 환경성검토대상에 속하지 않으나, 인수 후 합산하면 면적이 검토대상에 해당됨. 이러한 경우 합병을 위해서는 사전환경성검토를 반드시 받아야 하는지 만약 사전환경성검토 대상이라면 검토단계에서 합병이 불가능하다면 인수가 불가능한지? 개인적인 생각은 개발행위가 이루어진 사업이라 사전환경성 검토는 의미가 없다고 생각함.

【답변내용】

- 질의요지가 불명확하여 정확한 답변은 어려우나, 개발행위가 없는 단순한 행정절차만 이행(인수·합병 등)하는 경우는 「환경영향평가법 시행령」 별표4에서 규정한 소규모 환경영향평가 대상이 아님.
- 아울러 기존 사업장과 인수하고자 하는 사업장이 50m이하에 위치하며, 개발행위가 있는 인·허가를 수반하면서 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각 호에 해당하는 경우 비고9에 따라 소규모 환경영향평가 대상이 될 수도 있음.

2-10. 제척부지를 다시 편입하고자 하는 경우

【질의내용】

- 본 골프장은 1975년부터 운영중인 골프장으로 환경영향평가 대상 이전 사업임에 따라 환경영향평가 협의는 없었으며, 2010년 사전환경성검토(행정계획)을 시행하였음. 2010년 사전환경성검토 시 편입지역 중 일부지역(8,603㎡)은 골프장 입지가 불가하여 승인시 제척하였다가 금회 골프장 입지가 가능하여 다시 편입하고자 함. 금회 다시 편입하고자 하는 8,603㎡ 지역에 대한 소규모환경영향평가를 진행해야 하는지?

【답변내용】

- 구 「환경정책기본법」 제25조에 의거 사전환경성검토(행정계획) 협의시 제척하였다가 금회 추가하는 면적이 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각 호에 해당될 경우 소규모 환경영향평가 대상이며, 금회 편입부지는 파편화되어 분산되어 있으나 모두 기존 사업부지와 연결하고 있는바, 직선거리 50m 이격여부의 적용 대상이 아님

2-11. 동일사업자가 연접하여 다른 사업을 할 경우

【질의내용】

- 질의① 동일사업자가 다른사업을 진행시 소규모환경영향평가 대상에 해당되는지(예, 기허가지 : 공장, 금회신청지 : 단독주택 단지)
- 질의② 동일사업자가 기 허가받은 사업장에 연접해서 다른사업 (소규모환경영향평가 대상규모 이상)을 진행시 신규사업(금회 신청사업) 또는 연접적용(기허가+금회신청) 중 어느 것에 해당 되는지
- 질의③ 동일사업자가 공장조성사업의 허가전(협의 진행중)인 사업장과 연접해서 새로이 단독주택단지 조성사업을 진행시 연접 적용하여야 하는가

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11에서는 사업의 종류를 구분하지 않는 바, 개발행위에 따른 인·허가 등이 수반되는 모든 사업은 연접규정이 적용됨.
- 기 허가 받은 지역에 대하여 소규모환경영향평가 협의를 하였다면 기 허가지역은 제외하고, 동 협의를 하지 않은 경우에는 「환경영향평가법」 시행령 별표4의 비고 11에 따라 기 허가 지역과 추가로 허가를 받으려는 지역의 합이 최소 소규모 환경영향평가규모 이상이고, 금회 추가하는 면적이 최소 소규모 환경영향평가 대상면적의 30% 이상이면 대상임.

2-12. 진입도로는 공동명의로 허가 신청시

【질의내용】

- 계획관리지역으로 1필지의 면적이 31,030㎡이고 토지주는 36명임. 토지주 36명이 각자 자기의 지분 700㎡로 각각 개별건으로 단독 주택 신축을 위하여 개발행위, 산지전용허가를 36건을 신청하고 진입도로 5,830㎡는 36명이 공동명의로 1건으로 개발 및 산지전용허가를 신청할 경우 소규모 환경영향평가대상인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11의 ‘같은 사업자’에 대한 용어의 정의 및 그 범위를 구체적으로 명시한 규정은 없으며, 사실상 같은 사업자이면서 소규모 환경영향평가를 피하기 위하여 사업자 명의만 분할하는 경우가 있어 이를 방지하고자 하는 취지로 해석하는 것이 타당할 것이며,
 - 같은 사업자 해당여부의 최종판단은 당해 사업의 승인(인·허가) 기관에서 개발사업자(시공사), 개발시기 등 여러 상황을 종합적으로 조사·분석하여 판단하여야 함.
- 다만, 귀하의 질의내용과 같이 1필지의 토지 내에서 이루어지는 사업이고, 진입도로를 신청인들이 공동으로 이용할 것으로 계획하는 점 등을 고려 할 때 ‘같은 사업자’가 시행하는 사업으로 보고 소규모 환경영향평가 대상으로 판단하는 것이 타당할 것임.

2-13. 같은 사업자의 연접규정 적용

【질의내용】

- A명지의 개발행위허가 4,454m², B명지의 개발행위허가 4,453m²가 있음. 두 지역은 연접이고 보전관리지역임.
- A의 개발행위허가를 B로 변경허가 신청을 함. 공사는 미착공 상태이고 두 지역 모두 건축신고를 할 예정으로 연접 적용을 하여 8,907m², 보전관리지역으로 소규모 환경영향평가 대상임.
- 질의① 소규모 환경영향평가 협의시기는 '허가 전'인데 '변경허가'도 '허가'로 보고 소규모 환경영향평가 대상이라 할 수 있는지
- 질의② 미착공 상태여서 실질적인 운영을 같이 하는 것이라 간주하고 연접을 적용 소규모 환경영향평가라고 판단할 수 있는지
- 질의③ 변경허가는 허가로 볼 수 없고, 이미 최초 허가가 났기 때문에 소규모 환경영향평가 대상이 아닌지

【답변내용】

- 질의①, ③에 대하여
 - 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11에서 같은 사업자가 소규모 환경영향평가 대상 미만으로 허가를 받은 후 연접하여 사업부지를 추가하면서 변경허가를 받을 경우, 동 변경허가 신청시 사업면적의 합이 최소 소규모환경영향평가 대상면적 이상이고, 추가하는 면적이 최소소규모환경영향평가 대상면적의 30%(누적포함) 이상에 해당되는 경우 소규모환경영향평가 대상임.
- 질의②에 대하여
 - 같은 사업자인지 판단시 소규모환경영향평가를 피하기 위하여 명의를 분할한 것인지 등은 당해 사업 인·허가기관에서 조사·분석하여 소규모환경영향평가 제도의 취지 및 목적에 부합하도록 조치함이 바람직함.

2-14. 같은 사업자인지 여부

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 별표4 비고11에 ‘같은 사업자’의 범위
 - 첫째, 두건의 허가신청인이 동일한 경우에만 같은 사업자로 적용되는 것인지,
 - 둘째, 두 허가신청인의 관계를 따져서 어느정도의 관계(가족, 소속기관 등)일 경우 같은 사업자로 적용하는 것인지,
 - 셋째, 법인명의로 공장으로 허가를 받아 운영중인 사업장의 인접한 부지에 법인의 대표이사가 개인명의로 소매점 허가를 신청하였을 때에도 같은 사업자로 판단해서 소규모환경영향평가 대상 여부를 판단해야 하는지,
 - 넷째, 법인과 대표이사가 같은 사업자로 인정된다면 대표이사가 아닌 법인의 다른 직원들도 동일하게 적용하는 것인지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11에서 규정한 ‘같은 사업자’란 사실상 사업주체가 동일한 경우를 말하며, 서류상 사업시행자를 분리하여도 개발·운영·관리 등이 연관되는 사업계획은 같은 사업자라고 할 수 있음.
- 일부 사업자의 경우 사실상 같은 사업자이면서 소규모환경영향평가를 피하기 위하여 사업자 명의만 분할하는 경우가 있으나, 이 경우 같은 사업자 여부는 당해 사업의 승인(인·허가)기관에서 조사·분석하여 판단하여야 하며, 「환경영향평가법」 입법 취지 및 목적에 부합하도록 소규모환경영향평가 협의를 하도록 하는 것이 바람직함.
- 두건의 허가신청인이 동일한 경우, 가족 또는 같은 소속인 경우, 법인의 대표자가 개인으로 허가신청한 경우, 법인의 임·직원 등은 위와 같은 사유로 같은 사업자로 보는 것이 타당할 것이라 사료됨.

2-15. 개인과 법인으로 인허가할 경우 연접규정 적용

【질의내용】

- 2002년도에 축사에서 종교시설 (교회)부지로 본인(개인)명의로 변경하여 사용하고 있고(허가면적 : 4,000m²), 금번에 법인명의 (대표:본인)로 교육연구시설을 위 교회부지와 인접하여 약 9,000m² 정도 개발하려고 할 경우,
- 추가(신규)로 신청하는 면적이 소규모 환경영향평가 대상규모 면적 미만인면서 사업주체도 개인, 법인 각각 다른데 소규모 환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11에서 정한 같은 사업자란 사실상 사업주체가 동일한 경우를 말함.
- 다만, 서류상 사업시행자를 분리하여도 개발·운영·관리 등이 연관되는 사업계획은 같은 사업자라고 할 수 있음.
- A라는 사람 명의로 개발사업 부지와 연접하여 A라는 사람이 법인을 만들어 개발행위를 하는 경우라면 이는 같은 사업자로 보아 연접규정을 적용함이 바람직할 것으로 사료됨.
- 일부 사업자의 경우 사실상 같은 사업자이면서 소규모환경영향평가를 피하기 위하여 사업자 명의만 분할하는 경우가 있으나, 이 경우 같은 사업자 여부는 당해 사업의 승인(인·허가)기관에서 조사·분석하여 판단하여야 함.

2-16. 태양광사업자 분할시 연접규정 적용여부

【질의내용】

- 임야(보전지역) 18,000㎡에서 태양광발전시설을 하려고 하는데 다섯사람이 4,500㎡씩 나누어 하려고 함. 각각 다른 사람이라 연접규정을 안받아 소규모환경영향평가를 받지 않아도 되는지
- 설계 및 공사, 태양광설치를 5사람이 일괄처리하여 한번에 이루어질 때에도 연접규정을 안 받는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고11에서 정한 같은 사업자라 함은 사실상 사업주체가 동일한 경우를 말하며, 서류상 사업 시행자를 분리하여도 개발·운영·관리 등이 연관되는 사업 계획은 같은사업자라고 할 수 있음.
- 일부 사업자의 경우 사실상 같은 사업자이면서 소규모환경영향평가를 피하기 위하여 사업자 명의만 분할하는 경우가 있으나, 이 경우 「환경영향평가법」 시행령 별표4 비고 11호에서 정한 같은 사업자에 해당여부는 당해 사업의 승인(인·허가)기관에서 조사·분석하여 같은 사업자 여부를 판단하여야 함.

2-17. 2건의 개발행위허가를 통합하여 평가가 가능한지

【질의내용】

- 전답 26,855㎡에 버섯재배사를 조성하고자 하나 사업예정지가 구거로 양단되어 있어 2건의 개발행위서류가 접수됨. 이 경우 소규모환경영향평가를 각각 작성하는 것보다 동일사업자로 동일 사업계획으로, 지형이 연결되어 있는 실정이므로 소규모 환경영향평가를 통합하여 작성해도 되는지

【답변내용】

- 소규모 환경영향평가는 대상여부를 판단함에 있어 개발행위 건수는 관계없으며, 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각 호 및 비고11에 해당될 경우 소규모 환경영향평가 협의대상인 바, 2개의 개발행위가 연결하여 있고, 동일사업자가 같은 내용의 사업을 시행하는 경우 이를 통합하여 하나의 소규모 환경영향 평가를 할 수 있음.

3. 기 타

3-1. 가축분뇨 발생시설의 범위

【질의내용】

- 질의① 소규모 환경영향평가 대상을 결정하는 「환경영향평가법」 시행령 별표 4 비고 7에 소규모환경영향평가 대상은 '가축의 사육으로 인하여 가축분뇨가 발생하는 시설 및 장소 등으로서 축사·운동장, 착유실, 먹이방, 분만실과 처리시설, 가축사육부지'시설과 부지 면적의 합계가 5,000㎡ 이상 되는 경우라고 되어 있는데, 건축물 용도는 축사이지만 착유실과 분리되어 가축분뇨가 발생하지 않는 시설 즉, 기계실, 컴퓨터실, 관리실, 저장고는 소규모 환경영향평가를 받아야하는 5,000㎡에 포함시켜야 하는지?
- 질의② 별표 4 비고 7의 개정규정은 이영 시행일 이전의 기존 축사도 신축축사와 함께 평가대상면적으로 계산하는지? 기존 운동장에 지은 신축축사는 평가대상면적에 어떤 영향을 주는지?

【답변내용】

- 질의 ①에 대하여
 - 「환경영향평가법」 시행령 별표4 비고7의 '가축분뇨의 배출시설 및 처리시설과 가축사육 부지면적의 합계'는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제3호 및 제8호에 따른 시설면적의 합계를 의미함.
 - * 제3호(배출시설) : 가축의 사육으로 인하여 가축분뇨가 발생하는 시설 및 장소 등으로서 축사·운동장 및 착유실, 먹이방, 분만실을 말한다.
 - * 제8호(처리시설) : 가축분뇨를 자원화 또는 정화하는 자원화시설 또는 정화시설

- 따라서, 귀하께서 질의한 내용 중 분뇨를 배출하지 않는 기계실은 시설면적에 포함되지 않고, 그 외의 운동장, 착유실 등은 시설면적에 포함됨.

○ 질의 ②에 대하여

- 유선으로 말씀드린 내용과 같이 「환경영향평가법 시행령」 부칙 제2조의 규정에 따라 이법 시행 후(2012.7.22) 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조 제3호 및 제8호에 따른 가축분뇨의 배출시설 및 처리시설과 가축사육 부지면적의 합계가 5,000㎡ 이상이며, 최초 인·허가를 수반하는 경우 소규모 환경영향평가 협의 대상에 해당됨.

3-2. 기 준공된 송전선 유지보수의 경우

【질의내용】

○ 사업개요

- 현재 시행하고자 하는 사업은 발전소 발전용량 증대에 따라 송전 수송 용량을 증대하기 위하여 1994년 준공된 345kV 송전선로 전선을 교체하는 사업

○ 사업내용

- 발전소 부지내(동일필지) 일부 철탑 신설 및 철거
*사업계획면적 : 계획관리지역내 8,300m²
- 변전소 부지내(동일필지) 일부 철탑 신설 및 철거
*사업계획면적 : 도시지역, 일반공업지역, 자연환경보전지역, 발전지역내 3,800m²
- 기존전선을 교체하기 위한 진입도로 및 부대시설 설치
*사업계획면적 : 8,500m²

○ 질의내용

- 질의① 신설 송전선로 사업이 아닌 동일 선로 및 필지안에서 시행하는 기 준공된 송전선을 유지 보수 하는 사업 시행을 위한 진입도로 및 부대시설(작업장, 가선장, 엔진장, 드럼장 등)에 대한 인·허가시 「환경영향평가법」 제43조 및 같은법 시행령 제 59조에 의한 소규모환경영향평가의 대상에 해당되는지
- 질의② 또한 위 사업이 소규모 환경영향평가 대상사업에 해당이 될 경우 관계기관 과 협의중 당초 계획했던 진입도로 노선이 변경되어 면적이 증감할 경우 관계법상 재협의 사항이 없으므로, 어떤 기준 및 절차에 따라 후속 조치해야 하는지

【답변내용】

○ 질의①에 대하여

- 사업의 추진경위, 환경영향평가 협의여부, 용도지역 등이 제시되지 않아 소규모 환경영향평가 대상여부를 명확하게 판단할 수 없으나,
- 도시지역에서의 개발사업은 소규모 환경영향평가 대상에 해당되지 않으며, 소규모 환경영향평가 대상사업의 종류, 범위 및 협의 요청시기에 대해서는 「환경영향평가법」 제43조 및 같은법 시행령 별표4에 규정되어 있으니 참고하시 바람.
- 아울러, 본 사업이 같은법 제27조에 따라 환경영향평가협의를 받은 사업장일 경우, 같은법 시행령 제33조에 의한 변경협의 절차를 거쳐야 함.

○ 질의 ②에 대하여

- 현행 「환경영향평가법」 상 소규모환경영향평가 대상 사업은 재협의 변경협의 규정이 없음. 소규모 환경영향평가 협의 후 사업시행 과정에서 도로노선 변경 등 사업계획 변경으로 사업계획면적이 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각호에 규정한 규모 이상으로 증가할 경우 증가한 부지에 대하여 별도의 소규모 환경영향평가 협의를 하여야 함.

3-3. 개발행위 없는 무허가 건물의 허가시

【질의내용】

- 본인은 부지면적 7,435㎡에 건축면적 1,995.82㎡를 2002년 12월에 개발행위 및 건축허가를 득하여 분뇨 및 쓰레기처리시설(축산폐수 재활용)을 운영하고 있으며, 그 후 공장등록, 비료생산업 등록을 하였으며 무허건물이 793.14㎡가 있음.
- 금회에 부지면적(7,435㎡) 편입이 없어 개발행위 없이 무허건물 793.14㎡(분뇨 및 쓰레기처리시설)를 추진(등록)하려 합니다. 부지 편입 및 건축공사 없이 무허건물 추진(등록)만 하는데 소규모 환경영향평가를 받아야 하는지?
- 본 공장은 계획관리지역으로 10,000㎡미만으로 소규모 환경영향평가는 해당사항 없으나 축산분뇨로 유기질비료를 생산하는 공장 5,000㎡이상으로 소규모환경영향평가 대상지역임.

【답변내용】

- 「환경영향평가법」에 따른 소규모환경영향평가 협의란 각종 개발사업에 대한 인·허가 과정에서 환경에 미치는 해로운 영향을 저감하기 위한 목적으로서 해당 사업 인·허가 절차 중의 하나라고 할 수 있음.
- 따라서 그동안 소규모 환경영향평가가 없었고 이번에 인허가 절차가 진행된다면 무허가 건축물에 대한 허가시 별도의 개발행위가 없더라도 당해 사업의 부지면적(사업계획면적)이 같은 법 시행령 별표 4 각호 또는 비고에 해당된다면 소규모 환경영향평가 협의를 하여야 함.

3-4. 전기사업 허가신청시 소규모환경영향평가 협의시기

【질의내용】

- 「전기사업법」 제7조에 의거 전기사업허가 신청시 신청면적이 소규모 환경영향평가 대상에 해당되는데 이때 소규모 환경영향평가를 받는시기(협의시기)는 상기 전기사업허가신청시 인지 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위 허가신청(산지전용)시인지?

【답변내용】

- 하나의 사업이 둘 이상의 허가를 받아야 하는 경우 소규모 환경영향평가 협의시기는 먼저 하는 허가시 협의하는 것이 원칙이나, 선행되는 허가 시 사업의내용, 설계, 토지이용계획 등이 명확하지 않을 경우, 이들을 알 수 있는 후 허가(개발행위 허가)시에 동 협의를 하여도 무방함.

3-5. 공원조성사업의 소규모환경영향평가 협의시기

【질의내용】

- 「도시공원 및 녹지 등의 관한 법률」 제16조의 2에 따른 공원 조성계획결정시 산지전용면적이 30,000㎡ 이상일 경우 소규모 환경영향평가 협의 요청시기에 대한 질의임.
- 공원조성계획결정 전에 협의요청 해야 하는지? 아니면 조성 계획결정 후 도시계획시설 실시계획인가 전에 해야 하는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 제4호는 「산지관리법」 제14조 및 제25조에 따른 산지전용허가 및 토석채취 허가만을 받을 경우에 적용되는 것이며, 공원조성사업이 이에 해당된다면 소규모 환경영향평가 협의시기는 해당사업의 인·허가 전, 즉 실시계획인가 전에 하여야 함.

3-6. 기존 측사에 일부면적 증가와 퇴비사 증설의 경우

【질의내용】

- 기존 계획관리지역, 보전관리지역으로 대지면적 4,525㎡가 있고 지목이 목장용지이며 젓소를 사육하고 있음. 그런데 이번에 퇴비사증설로 인해 843㎡의 지목이 전(田)인 부지면적이 늘어남에 따라 5,368㎡로 증설이 되었음. 이로인해 시에서 민원처리실무 종합심의결과 동법 제43조 규정에 의거 소규모환경영향평가를 받아야 한다는 검토내용이 나왔음. 신축건물이 아닌 일부 부지면적 증설과 가축사육처리시설인 퇴비사증설로 인해 소규모영향평가를 받아야 하는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고7 및 같은 법 시행령 부칙 제2조의 규정에 의거 이법 시행후 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한법률」 제2조 제3호 및 제8호에 따른 가축분뇨의 배출시설 및 처리시설과 가축사육 부지면적의 합계가 5,000㎡ 이상이며, 최초 인·허가를 수반하는 경우 소규모 환경영향평가 협의 대상임.

3-7. 축사 증설시 30% 적용규모는

【질의내용】

- 계획관리지역 777m²와 농림지역 5,823m²를 포함한 6,600m²를 2010년도에 축사 신축부지로 허가를 받은후 공사를 진행중 필요에 의해 농림지역 2,200m²를 추가로 개발(건축물이 없는 목초재배지) 하고자 할 경우 기 허가부지와 금회 신청계획인 부지를 합하면 8,800m²가 되는데 이 경우 소규모환경영향평가 대상사업에 해당이 되는지
- 「환경영향평가법」 시행령 별표4 비고 11항목에 추가개발 30%에 대한 언급이 있는데 법 개정전 개발면적을 적용을 해야 하는지, 아니면 변경시점으로 현재법(축사부지 5,000m²)에 적용을 해야 하는지

【답변내용】

- 축사의 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고7의 규정에 따라 용도지역과 관계없이 사업계획면적의 합이 5,000m² 이상이면 소규모 환경영향평가 대상이며, 같은 표 비고11의 추가면적 30%는 축사의 최소 소규모 환경영향평가 대상규모인 5,000m²의 30%(1,500m²)를 의미함.
- 그러나, 축사의 경우 2012.7.22 전면 개정·시행한 「환경영향평가법 시행령」 부칙 제2호 규정에 의거 축사는 이영 시행 후 최초로 승인등을 신청하는 계획 또는 사업부터 적용하도록 규정하고 있는바, 추가하는 면적(변경허가 신청면적)이 5000m² 미만일 경우 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

3-8. 개발행위 허가취소시 소규모환경영향평가의 유효성

【질의내용】

- 최초 공장조성사업을 위해 2008년12월에 사전환경성검토 협의 완료후 개발행위 최종허가를 득하였으나 허가를 자진취하하고, 업종과 시행사가 변경되어 공장조성사업을 위해 개발행위를 재신청하게 되었는데 소규모 환경영향평가를 재시행 해야 하는지
- 기존 허가면적은 계획관리지역 21,921㎡이고, 취하 후 재신청면적은 20,698㎡이며 임야부 면적은 줄고, 농지부 면적 2,274㎡를 추가편입함

【답변내용】

- 소규모 환경영향평가 협의란 각종 개발사업에 대한 인·허가 과정에서 환경에 미치는 해로운 영향을 저감하기 위한 목적으로 해당 사업 인·허가 절차 중의 하나라고 할 수 있음.
- 당초 공장조성사업을 위한 사전환경성검토(개발사업) 협의를 완료하였으나, 동 사업 허가과정 또는 허가완료 후에 취소(반려 포함) 등으로 허가사항이 실효되었다면 해당사업은 종결되었다고 할 수 있음.
- 따라서 이와 관련하여 이미 협의 완료한 사전환경성검토(개발사업), 소규모환경영향평가 협의사항 또한 해당사업 허가사항 실효와 함께 종결되었다고 보아야 하는바, 동일부지에 같은 내용의 사업허가를 다시 신청할 경우 해당사업 인·허가 절차에 따라 소규모 환경영향평가 협의 또한 재이행 하여야 함.

3-9. 이미 허가를 받은지역의 기간적 범위

【질의내용】

- 본인은 계획관리지역의 토지를 약 13,000m²를 소유하고 있으며 그 중 기존개발지(10년 이상)가 면적이 7,200 m² 이고 기존개발지(10년 미만)가 면적이 3,700 m²이고 금번 추가부지 농지 및 임야의 개발면적은 2,100m² 임.
- 질의① 본인은 금번 추가 개발하는 농지 및 임야의 면적 2,100m²과 기존개발지(10년 이상)가 면적이 2,100m²를 하나의 사업장으로 운영을 하고자 하여 기존개발지의 건축물 철거 등을 통하여 새로이 건축허가를 득하여 건물을 신축하고자 할 경우 소규모 환경영향평가 대상사업에 해당하는지
- 질의② 본인은 추가적인 개발면적이 2,100m² 밖에 되지 않는데 소규모 환경영향평가 대상사업에 해당이 되는지를 검토한다는 것이 불합리하다고 생각을 하고 연속적인 사업이라고 해도 10년 이상이 된 토지들이 거의 대부분이고 10년 미만을 합친다고 해도 면적이 5,800m²이며, 금번 사업에 포함된 10년 전의 토지 2,100 m²을 포함을 한다고 해도 면적이 소규모 환경영향평가 대상규모에 해당이 되지 않는데 검토가 필요한지

【답변내용】

- 2000년 8월 17일부터 구 「환경정책기본법」에 의거 사전환경성 검토(개발사업) 협의제도가 도입·시행되었으며, 당시 같은법 시행령 부칙 제2조(개발사업의 사전협의를 관한 적용례)에는 “별표 2 제2호의 개정규정에 의한 개발사업의 사전협의를 관하여는 이영 시행후 최초로 인·허가 등을 신청하는 것부터 적용한다.” 라고 규정하고 있는바,

- 동 제도 시행 이전의 허가받은 사업면적은 현행법 시행령 제59조 (소규모환경영향평가 대상사업 및 범위) 별표4, 비고 11호에서 규정한 이미 허가를 받은면적에서 제외함이 타당함
- 따라서, 동 제도 시행일 이후부터 소규모환경영향평가(구 환경정책기본법에 따른 사전환경성검토 개발사업) 협의를 하지않고 허가를 받은 사업계획면적의 합이 계획관리지역에서 10,000 m²이상이 되고, 누적하여 추가로 허가를 받으려는 면적이 3,000m² 이상인 경우에는 소규모 환경영향평가 대상임.

3-10. 소규모환경영향평가 협의 후 허가의 취소

【질의내용】

- 골재 채취법에 따른 육상골재 채취사업으로 골재채취 허가 신청과 함께 소규모 환경영향평가를 관계기관에 접수하여 진행하던 중 소규모 환경영향평가는 환경청에서 협의가 끝난 상태에서 골재허가신청에 문제가 생겨 취하를 한 후, 며칠 후 다시 사업주, 장소, 규모, 방법 모든 것이 똑같은 내용으로 골재 채취허가를 신청하는데 협의 된 소규모 환경영향평가를 다시 절차를 받아야 하는지? 소규모 환경영향평가는 관계 허가진행상 절차사항으로 소규모 환경영향평가가 협의가 되어도 같은 사업이 허가를 다시 받을 경우에는 소규모 환경영향평가를 다시 받아야 하는지?

【답변내용】

- 소규모환경영향평가 협의란 각종 개발사업에 대한 인·허가 과정에서 환경에 미치는 해로운 영향을 저감하기 위한 목적으로서 해당 사업 인·허가 절차 중 하나라고 할 수 있음
- 당초 골재채취업 허가과정정 소규모환경영향평가 협의를 완료 하였으나 동 허가사항이 취소되었다면 해당사업은 종결되었다고 할 수 있음.
- 따라서 이와 관련하여 이미 완료한 소규모환경영향평가 협의 또한 허가 취소와 함께 종결되었다고 보아야 하는바, 동일부지에 같은 내용의 사업허가를 재신청할 경우 동 사업 인·허가 절차에 따라 소규모환경영향평가 협의 또한 재이행 하여야 함.
- 이 경우 기존의 소규모환경영향평가 협의자료 등은 활용할 수 있을 것임.

3-11. 사전검토(개발사업)제도 이전 허가사항의 사업면적 포함여부

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 제59조 별표4, 비고 11호와 관련하여
 - 1차 사업부지(1992년9월23일 건축허가 7,439.0m²)
 - 2차 사업부지(2003년9월3일 건축허가 2,734.0m²)
 - 3차(2011년11월17일 개발행위허가 485.0m²)
 - 금회 개발행위허가(138.0m²)를 득하고자 할 경우 소규모환경영향평가에 대상인지

【답변내용】

- 2000년 8월 17일부터 구 「환경정책기본법」에 의거 사전환경성 검토(개발사업) 협의제도가 도입·시행되었으며, 당시 같은법 시행령 부칙 제2조(개발사업의 사전협의를 관한 적용례)에서 “별표2 제2호의 개정규정에 의한 개발사업의 사전협의를 관하여는 이영 시행후 최초로 인·허가 등을 신청하는 것부터 적용한다.”라고 규정하고 있는바,
 - 동 제도 시행 이전의 허가받은 사업면적은 현행법 시행령 제59조 별표4 비고11에서 규정한 이미 허가를 받은 면적에서 제외함이 타당함.
 - 따라서, 2차 사업부지부터 금회까지 면적합이 3,357m²이므로 현행 「환경영향평가법 시행령」 별표4 각 호에 규정한 규모 미만이므로 소규모 환경영향평가 대상이 아닌 것으로 사료됨.

3-12. 축사화재로 새로운 허가시 소규모환경영향평가대상 여부

【질의내용】

- 기존 A 목장용지
 - 건축허가 2001년 10월 건축허가 득함(본인 소유)
 - 대지면적 : 2535,00m², 용도 : 가축분뇨의 배출시설 및 처리시설
 - 2013년1월29일 일부 무허가 부분이 있어 추인허가를 득함.
- 기존 B 목장용지
 - 건축허가 1996년 10월 건축허가 득함(본인 소유)
 - 대지 면적 : 3,637m², 용도 : 축사
 - 내용 2012년 11월 화재로 인하여 전소된 축사를 철거 후 새로이 건축허가를 받으려고 함.
- 질의내용 : A, B 목장용지는 서로 인접하여 있고 현재 목장 용지의 추가 확보는 없음. 기존 B 목장용지에 새로이 건축허가를 받으려 할 때 소규모 환경영향평가 대상인지?

【답변내용】

- 화재로 인한 재건축의 경우 사업면적이나 지형 등의 변화가 없다면 건축인허가에 관계없이 소규모 환경영향평가 대상이 아님.

3-13. 2개 이상 인·허가를 수반하는 경우 협의요청 기관

【질의내용】

- 신보령 1,2호기 공업용수 관로 공사는 「환경영향평가법」 제59조 및 제61조 제2항의 별표4 비고 9에 의거 소규모 환경영향평가 대상이나 신보령 공업용수관로 공급사업은 도시계획 실시계획 인가, 개발행위허가 등 인허가 승인사항이 없다 보니 소규모환경영향평가 승인 기관이 없으며 개별 허가가 있는 사항임. 도로점용 허가, 하천점용허가가 있는 상태이나 개별 허가기관에서 소규모 환경영향평가에 대한 협의 의무가 없다고 하는데, 소규모환경영향평가의 협의를 어떻게 해야 하는지

【답변내용】

- 하나의 사업이 2개 이상의 인·허가를 수반할 경우 사업규모가 큰 주된 사업 인·허가권자 또는 선행하는 인·허가권자가 소규모 환경영향평가 협의를 요청함이 타당하며, 소규모 환경영향평가 협의요청 기관은 동 협의내용을 각각의 인·허가 사항에 반영할 수 있도록 해당기관에 통보함이 바람직하다고 판단됨.

3-14. 군관리계획시설 사업의 실시계획승인신청시 개정 환경영향평가법에 따른 행정조치 필요 여부

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 개정(2012.7.22.)이전에 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 구 「환경정책기본법」에 따른 사전환경성검토 협의를 완료하고(2011.5.2 협의통보), 군관리계획(체육시설)으로 결정(2011. 6. 9. 고시)된 사업의 경우 2014. 3월 현재 실시계획인가 신청 시 사업내용의 변동이 없음에도 개정된 법률에 의한 행정조치(소규모환경영향평가, 재협의 등)가 필요한지

【답변내용】

- 귀하께서 2011년 협의절차를 거친 군관리계획(체육시설) 사전환경성검토 협의는 현행 「환경영향평가법」 제17조에 따른 전략환경영향평가 협의절차를 거친 것으로 볼 수 있으며, 이후 시행되는 개발사업이 같은 법 시행령 별표4 각호에 해당하는 경우라면 별도로 소규모 환경영향평가 협의절차를 거쳐야 함.
- 다만, 군관리계획(체육시설) 결정에 따른 사전환경성검토 협의 시 같은 법 시행령 별표1의 소규모 환경영향평가의 세부평가항목을 검토한 경우에는 해당 평가항목에 대한 검토를 생략 할 수 있음 (근거 : 「환경영향평가법 시행령」 제60조제3항의 규정).
 - 아울러, 별표 1의 소규모 환경영향평가의 세부평가항목 전부를 검토한 경우에는 소규모 환경영향평가 협의절차를 생략 할 수 있을 것임.
 - 그러나, 일부 또는 전 항목에 대한 협의를 생략한 경우에도 협의 내용의 이행 및 관리 등에 관하여는 같은 법 제46조부터 제49조까지의 규정을 준용해야 함.

3-15. 불법 축사 양성화에 따른 인허가 행정절차 시 소규모 환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률에 가축분뇨의 배출시설과 처리시설등이 5,000m² 이상인 사업장임. 본 사업장은 무허가로 축사를 운영하다 관련기관에 벌금 및 과태료로 처분을 받고 현 상태 그대로 허가를 진행하고 있음. 이런 경우는 현 상태에서 절·성토 추가건축 등이 전혀 없고 현재 상태로 양성화(허가) 절차를 받고 있는데 5,000m²이상이므로 소규모환경영향평가 대상인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표4 비고7 및 같은 법 시행령 부칙 제2조의 규정에 따라 이 법 시행 후(‘12.7.22) 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제3호 및 제8호에 따른 가축분뇨의 배출시설 및 처리시설의 면적이 5,000m² 이상이며, 최초 승인등을 신청하는 계획 또는 사업부터 소규모 환경영향평가 협의대상으로 규정하고 있음.
- 아울러, 개발행위가 완료되었다 하여도 소규모환경영향평가를 실시하여 환경적인 대책 수립이 필요하다면 추가적인 보완이 필요할 것임.

3-16. 소규모 환경영향평가 사전공사 대상여부

【질의내용】

- 소규모 환경영향평가 협의 진행 중 산림경영계획(산림경영계획 산림사업 신고)에 따라 진행된 벌목행위가 사전공사에 해당되는지
- 또한, 산림경영계획에 의한 벌목 이후 개별인허가 신청 시 벌목행위가 사전공사에 해당되는지

【답변내용】

- 사전공사 금지에 대해서는 「환경영향평가법」 제47조에 ‘협의 절차가 끝나기 전에 소규모 환경영향평가 대상사업에 관한 공사를 착공하여서는 아니된다’라고 명시되어 있으며, 같은법 시행령 별표4 각호에 따른 소규모 환경영향평가 대상이 되는 사업에 한해서 사전공사 금지 조항을 적용함
- 그러나, 같은법 시행령 별표4 비고4호에 따르면 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」(이하, 산림자원법) 제22조 및 제23조에 따른 산림사업은 소규모 환경영향평가대상에서 제외한다고 규정되어 있으며,
 - 산림자원법 제13조에 따른 산림경영계획의 수립 및 인가를 득한 후 산림자원법 제14조에 따른 산림경영계획을 실행하는 것은 산림자원법 제22조 및 제23조에 따른 산림사업으로 볼 수 있음 (산림청 산림자원과 해석)
 - 따라서, 소규모 환경영향평가 대상에 해당하지 않는 산림사업의 일환으로 이루어진 벌채를 사전공사로 간주 할 수는 없을 것임.

3-17. 하천공사 소규모 환경영향평가

【질의내용】

- 00천은 지난 2001년 하천정비기본계획을 수립하였으며, 동 기본계획을 바탕으로 2013년 실시설계를 거쳐 2014년 5월 협의절차를 진행하고 있음. 협의진행 과정 중 지방환경청으로부터 하천기본계획 연한에 대한 실효성여부를 들어 협의진행이 어렵다는 답변을 들었음.
- 상위계획(하천기본계획)이 수립되어 있지 않다거나, 수립연한이 경과된 하천인 경우 반드시 기본계획을 재수립하고 하위계획(개별 개발사업에 따른 소규모환경영향평가)을 수행해야 하는 것인지

【답변내용】

- 「하천법」 제27조 제2항의 규정에 따라 하천공사시행계획은 하천정비기본계획의 범위안에서 수립하여야 하나, 수립연한(10년)이 지난 하천정비기본계획을 근거로 수립한 하천공사시행계획이 유효한지 여부는 관련법의 소관부처인 국토교통부에서 판단해야 할 사항이며,
- 하천정비기본계획의 유효여부에 관계없이 하천구역에서의 사업계획 면적이 10,000㎡ 이상일 경우에는 사업의 허가 전에 소규모 환경영향평가 협의절차를 거치면 될 것임.

3-18. 도시개발사업 소규모 환경영향평가 대상여부

【질의내용】

- 도시개발법에 따른 도시개발사업을 추진 중입니다. 용도지역은 계획관리지역이며 사업전체 면적은 25만㎡ 미만임.
- 질의① 계획관리지역의 면적 25만㎡ 미만 도시개발사업은 소규모환경영향평가 대상인지
- 질의② 소규모환경영향평가 대상이라면 협의요청시기가 도시개발사업 구역 지정 전인지, 도시개발사업 실시계획인가 전인지
- 질의③ ‘도시개발법의 도시개발사업이 국토의 계획 및 이용에 관한 법률의 도시관리계획을 의제함’이 별표2의 비고1에 해당된다면, 면적 25만제곱미터 항목과 무관하게 도시개발사업은 전략환경영향평가를 받아야 하는지

【답변내용】

- 질의 ①, ③에 대하여
 - 계획관리지역에서 시행하는 25만㎡ 미만의 도시개발사업은 「환경영향평가법 시행령」 별표2 비고3 마목에 따라 소규모 환경영향평가 대상에 해당하므로 전략환경영향평가 대상에서 제외됨.
- 질의 ②에 대하여
 - 도시개발사업 실시계획 인가 전에 소규모 환경영향평가 협의 절차를 이행해야 할 것임.

제 IV 장

환경영향평가등의 대행

1. 전략환경영향평가 분리발주 주체

【질의내용】

- 사업지역에 대한 실질적인 소유자인 ○○회사는 재정악화로 인하여 ○○부동산신탁으로 부터 법적관리를 받고 있는 상태로, ○○부동산신탁은 ○○회사가 소유하고 있는 토지를 개발하여 그 이익금으로 자금을 회수하고자 금회 지구단위계획을 수립하였으며, 이에 따라 전략영향평가를 실시하고자 함.
- 전략환경영향평가에 대한 분리발주 계약을 하여야 하는데 발주처를 실질적인 토지소유자인 ○○회사로 해야 하는지, 아니면 현재 사업시행자인 ○○부동산신탁으로 해야 하는지?
 - 참고로, 개발을 함에 있어서 ○○회사의 동의가 있어야만 사업이 진행될 수 있다고 하며 이에 대한 동의는 이미 이뤄진 상태임

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제53조에서 ‘환경영향평가등을 하려는 자’는 사업자의 지위를 의미하는 것으로 토지소유 여부와 무관함
 - 귀하의 질의와 같이 ○○부동산신탁이 지구단위계획 수립을 위한 도시관리계획입안을 제안하는 등 실제 사업주체일 경우 ○○부동산신탁과 전략환경영향평가에 대한 분리발주 계약을 체결해도 될 것임

2. 전략환경영향평가 대행계약 분리 체결 관련

【질의내용】

- 민간이 전원개발촉진법 제5조에 따라 송전선로를 설치코자 하며, 시행은 특수목적법인(SPC)이 사업자입니다. 또한, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거 도시계획시설결정이 의제되지만 전략환경영향평가 대상에 해당되어 추진을 할 예정입니다
- 특수목적법인은 설계, 인허가, 환경, 재해, 토지 보상 등 전체에 대하여 턴키로 “A 업체(손실보상 대행 전문회사)”에 위임하였으며, A업체는 설계, 환경 등을 각각 분리하여 발주 할 예정입니다. 만약 이렇게 할 경우 환경영향평가법 제53조2항 4호에 의거 분리 발주 위반에 해당되는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제53조에서 ‘환경영향평가등을 하려는 자’는 사업자의 지위를 의미하는 것으로 사업시행자인 특수목적법인이 해당 사업의 공사에 관한 설계 등과 환경영향평가등의 작성에 관한 대행계약을 분리하여 체결해야 할 것임.

3. BTO 방식의 민간사업자 환경영향평가서 등의 분리발주 가능여부

【질의내용】

- 본 사업은 민간투자사업으로서 2010.3.11에 환경영향평가를 협의 완료하여 2013.10.14 착공한 도로사업으로서 사업구간 중 소하천 (1999년 소하천정비) 정비시점이 10년이 경과하여 유로변경을 포함한 소하천정비종합계획을 재수립하려고 함.
- 소하천정비종합계획의 재수립권자는 00시이나 민간사업자(SPC)에게 소하천정비종합계획의 재수립 및 관련 전략환경영향평가를 진행토록 할 계획임.
- 본 민간사업은 민간이 사업비를 부담하고 준공 후 시설물 및 토지를 00시에 무상귀속하고 통행차량에 대한 운영수입으로 사업비를 보존하는 BTO방식임. 이에, 민간사업자(SPC)는 소하천 정비종합계획의 수립을 위해 설계와 전략환경영향평가를 분리하여 발주·계약하려고 함.
- 이때, 전략환경영향평가를 민간사업자(SPC)와 계약체결하여 진행하여도 환경영향평가법 제53조제2항4호의 분리발주 규정에 위배되지 않는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제53조 제2항 제4호는 환경영향평가서 등은 해당사업의 설계 등과 분리하여 발주하라는 취지인바, 민간사업자가 발주하더라도 설계등과 분리하여 발주한다면 동 규정위반으로 볼 수 없음

4. 민간제안자 분리발주 여부

【질의내용】

- 유원지조성사업으로 도시관리계획[입안제안(사업자)은 당사에서 진행하고 입안은 해당 지자체가 함]을 수립하던 중 유원지 진입도로(도시계획도로)의 개설이 필요하게 되어 이를 위한 도시관리계획 입안 및 공사 등을 지자체에서 지원하는 것으로 협약하였으나, 용역발주를 위한 시간지연 및 예산문제 등으로 진입도로 개설을 위한 도시관리계획의 입안제안서 작성 및 이에 따른 전략환경영향평가 등을 유원지 사업을 추진하는 민간사업자가 비용을 부담해 용역을 발주하고 업무를 추진해 줄 것을 요청함
- 이에 유원지 사업을 추진하는 민간사업자가 진입도로 개설을 위한 도시관리계획수립 전략환경영향평가에 대한 용역 계약(발주)를 하고자 하나, 이것이 「환경영향평가법」 법 제53조에 의한 분리발주 위반사항에 해당되지 않는지
- 또한, 진입도로(도시계획도로)가 민간사업자가 추진하는 유원지 조성사업과 연계된 사업이기는 하나 사업자(도시관리계획 입안자)가 해당 지자체인데 전략환경영향평가 용역 계약(발주)를 유원지 사업을 추진하는 민간사업자가 할 경우 「환경영향평가법」에 위배되는 사항이 없는 것인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제53조 제2항제4호에서 환경영향평가등을 하려는 자는 환경영향평가업자와 환경영향평가서등의 작성에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 해당사업의 공사에 관한 설계 등의 계약과 분리하여 체결하도록 규정하고 있는바,
- 여기에서 “환경영향평가등을 하려는 자” 는 민간제안자, 또는 당해사업 발주청(행정기관)만을 의미하는 것이 아니므로 누구든지 환경영향평가등을 하려는 자는 같은 법 제2항 제4호의 규정에 의거 분리계약을 한다면 동 규정 위반이 아님

5. 위탁받은 사업의 분리발주 가능여부 등

【질의내용】

- 본 사업은 농어촌정비법에 의한 “00권역단위 종합정비사업”으로 2012년 3월에 00군에서 한국농어촌공사 00지사와 위탁계약을 체결 하였음. 저희는 한국농어촌공사 00지사의 입찰을 통해 “00권역 단위 종합정비사업 소규모환경영향평가”를 2013. 3월에 계약을 체결하고, 현재 과업을 진행중에 있음.
- 질의① 이와 같이 소규모환경영향평가로 발주 받은 사업이 추진 중에 전략환경영향평가로 진행해야 할 경우, 소규모환경영향평가 계약서로 전략환경영향평가 절차에 따라 진행이 가능한지
- 질의② 사업자 및 승인기관인 00군은 한국농어촌공사 00지사로 전체과업을 위탁하고, 한국농어촌공사 00지사에서 설계, 환경, 건축 등 과업별로 분리발주 하였으면, 이는 분리발주로 볼 수 있는지

【답변내용】

- 질의 ①에 대한 답변
 - 「환경영향평가법」 제53조 제2항제4호에 따라 소규모 환경영향 평가 용역계약을 해당사업의 공사에 관한 설계 등의 계약과 분리하여 계약을 체결한 후 계약내용의 변경사항 등이 발생 하였다면 이는 계약 당사자간에 협의할 사항으로 사료됨
- 질의 ②에 대한 답변
 - 「환경영향평가법」 제53조제1항에서 “환경영향평가를 하려는자는” 환경영향평가서 등의 작성을 환경영향평가업 등록을 한자에게 위탁할 수 있도록 규정하고 있는바, 농어촌공사에서 환경영향 평가서등의 작성에 관한 대행계약을 해당사업의 공사에 관한 설계 등의 계약과 분리하여 계약체결 하였다면 이는 분리발주로 볼 수 있을 것임.

6. 계약변경 분리발주 가능여부 등

【질의내용】

- 추진경위
 - 2008년 산업단지 조성을 위한 용역 과업 발주
 - 2013년 산업단지 조성을 위한 GB해제시 사전환경성 검토를 완료하여 GB해제 승인을 받았고 추가로 산업단지 지구지정을 하고자 함
 - 하지만 발주시 전략환경영향평가를 발주하지 못한 상황임
- 이때에 산업단지 지구지정을 위한 전략환경영향평가 과업을 계약변경을 통하여 추가할 수 있는지? 아니면 전략환경영향평가는 별도로 발주하여야 하는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제53조 제2항제4호에 따라 환경영향평가업자와 환경영향평가서 등의 작성에 관한 대행계약을 체결하는 경우 해당사업의 공사에 관한 설계 등의 계약과 분리하여 계약을 체결하도록 규정하고 있는바, 산업단지 추가지정과 관련된 전략환경영향평가 대행은 산업단지 지구지정을 위한 용역과 분리하여 발주·계약 하여야 함.

7. 환경보전방안의 분리계약 대상여부

【질의내용】

- 이전 법에서는 분리계약 대상에 환경보전방안을 규정하고 있었으나, 개정된 법상에서는 분리계약 대상에 환경보전방안이 명시되어 있지 않으므로 환경보전방안을 설계 등의 계약과의 분리하여 계약하지 않아도 법적으로 문제가 되지 않는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제33조에 규정한 환경보전방안은 당해사업의 사업계획 변경에 따라 환경영향평가 변경협의를 위해 작성하는 것이므로 환경영향평가서의 일종으로 보아야 할 것인바, “해당사업의 공사에 관한 설계 등의 계약”과 분리발주 하여야 함.

8. 환경영향평가법 개정 전·후 턴키사업 분리발주 관련

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 개정·시행(2012.07.22) 이전에 총 공사비 개념으로 일괄입찰(턴키발주)로 설계·시공 및 소규모환경영향평가(구, 사전환경성검토 비용 포함)를 포함하여 낙찰되었으나, 동 사업에 대한 계약일자가 「환경영향평가법」 개정·시행 이후(2012.07.22)인 경우 소규모환경영향평가 대행계약은 개정된 법령에 따라 턴키계약과 별도로 분리발주를 하여야 하는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제53조 제2항제4호에 “환경영향평가업자와 환경영향평가서등의 작성에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 해당사업의 공사에 관한 설계 등의 계약과 분리하여 체결할 것”이라고 명시하고 있고, 부칙 제1조에 이 법은 공포후 1년이 경과한 날(2012.07.22)부터 시행한다고 규정하고 있으며, 이에 대한 별도의 경과규정이 없는바, 동법 시행이후 대행계약을 체결하는 경우 개정된 법령에 따라 분리 계약하여야 함.
- 턴키발주의 경우 발주방법의 특성상 「환경영향평가법」을 적용함에 있어 개정 전후 차이로 인한 행정절차상 어려움이 있을수도 있으나, 동 법은 시행일 이전 1년 전에 이미 공포하여 시행일자를 명시하고 있으므로 발주청에서는 이를 감안하여 발주하는 등의 적절한 조치를 하여야 함이 바람직할 것으로 사료됨.

9. 환경영향평가 분리발주 관련

【질의내용】

- 현행의 환경영향평가법 제53조 제2항제4호에 따르면 ‘환경영향평가업자와 환경영향평가서등의 작성에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 해당 사업의 공사에 관한 설계 등의 계약과 분리하여 체결할 것’이라고 규정한 것과 관련하여 아래의 경우 위법사항인지
- 광역지방자치단체(○○도)에서 출자하여 설립한 ○○개발공사나 모 단체인 ○○도에서 시행하는 사업에 대하여 일괄 수탁을 받아 설계와 환경영향평가 등의 업무를 각각 분리 발주하여 계약을 체결한 경우
- 통상 국해부의 위탁을 받아 도로를 관리하는 도로공사나 철도를 관리하는 철도공사에서 고속도로공사 혹은 철도공사에 관해 (a) 설계와 환경영향평가 업무를 각각 분리 발주하여 계약을 체결한 경우와 (b) 설계는 공사에서 직접 수행하면서 환경영향평가 업무만 분리해서 발주하여 계약을 체결한 경우
- 기초지방자치단체(○○군)와 특수 관계에 있지 않은 농어촌공사에서 ○○군의 위탁을 받은 농어촌정비사업(설계 및 시공, 감리를 포함한 일체의 공사)에 대하여 ○○군과 일괄 계약을 체결한 후, 사업계획 등은 농어촌공사에서 직접 수행을 하면서, 농어촌공사에서 환경영향평가 업무만 분리해서 발주하여 계약을 체결한 경우
- ‘산림조합법’에 따르면 산림과 관련된 사업의 경우 산림조합이 위탁을 받아 사업을 수행할 수 있도록 되어 있습니다. 이에 따라, ○○군으로부터 산림과 관련된 사업(예: 자연휴양림 지정 및 설계 등)을 산림조합이 일괄 위탁받아 사업전반에 관한

업무를 직접 수행하고, 환경영향평가 업무만 분리해서 산림조합이 발주하여 계약을 체결한 경우

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제53조 제1항에서 “환경영향평가 등을 하려는 자”란 사업자의 지위(사업시행자, 또는 계획수립권자)를 의미하므로 해당기관으로부터 법률(조례 등)에 의거 당해 사업에 대한 사업자가 될 수 있다면 적법한 경우가 될 것이고, 단순 계약에 의해 일괄 수탁받은 경우라면 위법에 해당됨, 후자의 경우 사업자(사업시행자 또는 사업계획 수립권자)가 설계등과 분리발주하여야 함.

10. 사전환경성검토 대행계약 변경시 분리발주 여부

【질의내용】

- 2011년 6월 공공기관과 계약한 ○○통합정수장 및 관로설계에서 사전환경성검토를 수행하도록 되어 있었으나, 2012년7월 환경영향평가법 개정을 통해 전략환경영향평가·소규모환경영향평가로 개정되어서 금회 계약변경을 해야 하는바 분리발주를 해야 하는지 변경계약으로 진행하면 되는지
- 전략환경영향평가를 수행한다면 당초 내용으로는 통합정수장+관로에 대하여 환경영향을 검토하도록 하였으나 농업전용저수지가 농업+식수(취수)저수지로 변경되어 취수시설에 대한 환경영향검토가 추가되어야 하는 상황임.
 - 취수시설은 수도법에 따라 환경영향평가를 시행하는 사업임
 - 농업용저수지일 경우는 환경영향검토가 필요 없었으나 식수(취수)를 하게 되면서 전략환경영향평가를 해야하는 실정으로 통합정수장 사업자측이 원인자가 되므로 전략환경영향평가·소규모환경영향평가를 통합정수장 사업자측에서 수행해야하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 시행일(2012.7.22) 이전에 이미 사전환경성검토서(행정계획) 용역계약을 체결하였으며, 동 법 시행이후 사업계획 변경으로 인하여 계약당사자는 동일하면서, 단순히 계약내용만 변경될 경우 분리발주 대상이 아닌 것으로 사료되나,
 - 기존의 사업자가 아닌 별개의 사업자가 또 다른 계약을 체결하는 경우라면 개정된 법령에 따라 당해 사업에 대한 설계 등과 분리하여 계약을 체결하여야 할 것으로 사료되며, 전략환경영향평가의 작성자는 대상계획을 수립하는 행정기관의 장, 소규모환경영향평가서 작성자는 해당사업을 개발하려는자(사업자)가 될 것으로 보임

11. 사업계획 변경에 따른 전략환경영향평가 분리발주 대상여부

【질의내용】

- 2011년 12월 ‘개발제한구역 관리방안 및 집단취락정비방안 수립 용역’을 최초 계약하여 진행중인 용역을 2012년 12월 변경계약을 체결하여 도시계획시설결정(도로: 녹지지역 1만㎡ 이상) 부분을 추가하였음.
- 여기서, 도시계획 시설결정(도로) 변경계약은 2012년 12월에 체결되었지만, 용역의 최초계약일인 2011년 12월을 기준으로 도시계획시설결정(도로 : 녹지지역 1만제곱미터 이상)에 따른 전략환경영향평가를 분리발주 하지않고 변경계약만을 체결하여 진행할 수 있는지? 분리 발주를 하여야 하는지?

《추진현황》

- 2011년 12월 : 개발제한구역 관리방안 및 집단취락 정비방안 수립 용역 최초계약
- 2012년 12월 : 도시계획시설결정(도로) 변경계약
- 2013년 5월 : 도시계획시설결정(도로)에 따른 전략환경영향평가 변경계약(예정)

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제53조제2항제4호에서 “환경영향평가업자와 환경영향평가서등의 작성에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 해당사업의 공사에 관한 설계 등의 계약과 분리하여 체결할 것”이라는 범주에 이법 시행일(2012.7.22) 이전에 이미 사전환경성 검토서(행정계획) 용역계약을 체결하였으며, 동 법 시행이후 사업계획 변경으로 인한 전략환경영향평가서 변경계약은 분리 발주 대상이 아닌 것으로 사료됨.

12. 환경영향평가 실무경력 인정 관련

【질의내용】

- 환경영향평가 대행자의 환경영향평가 실무경력인정을 받기 위한 서류 중 용역계약서의 계약기간에 관한 것입니다. 용역계약서에 용역기간을 0000년 00월 00일~과업완료일까지 라고 되어있을 경우 환경영향평가실무경력 인정을 위한 서류에 계약서와 평가서표지, 참여자 명단, 환경청 협의공문 등으로 인정을 받을 수 있는지? 아니면 사업주에게 과업완료 확인증을 받아야 하는지?

【답변내용】

- 환경영향평가 실무경력 인정을 위한 확인서류로는 [환경부 예규 제2012-459호, 2012.8.3)] 에 의거 기술용역표준계약서 및 최종 성과품, 실적증명서(원발주처 발행) 등을 활용하는바, 당해 사업에 대한 환경영향평가 업무에 실제 참여한 기간을 증명할 수 있는 객관적인 근거자료가 필요할 것이라 생각됨
- 질의사항 중 “과업완료일”의 의미를 정확히 알 수 없으나, 협의기관과의 협의공문을 통보받는 시점이 과업완료일자라면 해당사업 계약서와 평가서표지, 참여자 명단, 협의기관의 협의 의견통보 공문서 시행일자로 증명할 수 있을 것으로 사료됨.
- 다만, 과업수행 기간 중 과업이 중단된 경우 동 기간을 제외하여야 하며, 기술인력이 퇴사한 경우에는 퇴사한 일자까지만 인정받을 수 있을 것임.

13. 평가업 등록사유가 발생한 날로부터 60일의 범위

【질의내용】

- 질의① 환경영향평가법 시행령 제69조 제2항의 사유가 발생한 날로부터 60일 이내에 변경 증명서류를 제출하여야 하는 규정의 적용여부
 - <갑설> 60일 이내에 제출은 해당업체에서 규정서류를 발송, 또는 제출하는 날짜를 근거로 판단하여 60일이내에 법을 준용하여 제출하였으므로 위반한 사항이 아니다. 그러므로 관련협회에서 처리기일을 경과하여 관련청, 업자에게 변경등록 통보한 날짜가 60일이 지났다고 하더라도 시행령 별표10의 변경등록을 미이행 행위에 포함되지 않고, 법54조의 제출유무를 먼저 확인하고, 미제출시 또는 등록기준 미달시 시행령의 위반 과태료 처분에 대한 적용여부를 결정하여야 함.
 - <을설> 변경등록은 제출과는 무관하며, 업자가 제출한 서류의 흠결유무를 확인하는 검토, 적합유무 등을 판단하는데 소요되는 시일이 있어 최종 변경등록은 제출과는 상관없는 등록일로 적용하여야 하며 60일 이내에 제출하였다 하더라도 검토하는 기간을 포함하여 변경등록이 60일이 경과되었으면 처분대상임
 - <병설> 변경서류는 변경처리기한인 60일 이내에 보완하여 제출하였고 등록에 필요한 검토(처리)기간인 7일을 거쳐 흠결이 없는 경우에는 면허등록 기준일을 제출일 기준으로 처리하여하며, 보완이 필요하여 보완되었으면 보완기준일로 처리하여야 한다. 제출하였음에도 불구하고 등록기준을 충족하지 못하고 60일을 초과하였다면 행정처분 대상임
- 질의② 환경부에서 환경영향평가대행자의 면허관리를 위탁하며 처리지침인 「환경영향평가 대행자 등록 및 관리에 관한 업무 처리지침」을 예규로 정하여 공포하였는바, 등록신고에 관하여

업자가 제출한 일자와 처리기한을 검토하여 등록일자는 관련법률 및 규정에 명시 되지 않아 혼선이 있어 이에 제출과 등록일자에 관하여 질의함

- <갑설> 업자는 대행업을 하고자 규정에 맞추어 인력과 장비를 구비하여 제출할 때 이미 급여를 비롯한 장비가 갖추어져 있는 시점이 제출 당시 이므로 검토하여 흠결이 없는 경우에 관련 협회의 내부사정으로 등록 결정되는 날(결재가 완료되는 날)로 업체를 등록하여 주는 것이 아니라 제출일로 등록하여 주어야 함. 이는 대행업을 하기위한 등록은 신고사항이며, 협회는 신고된 사항이 적합한지를 판단하여 관리하여야 하기 때문임. 신고는 국민이 법령의 규정에 따라 행정관청 또는 관련협회에 일정한 사실을 진술·보고하는 것이며, 등록은 일정한 자격 조건을 갖추기 위하여 단체나 협회에 문서를 올리는 등재행위를 의미 함으로 대행업의 등록은 신고에 따른 등록이다. 따라서 등록 신고는 업자의 성립기준일인 제출일에 맞추어 등록하여야 함.
- <을설> 관련협회는 신고사항을 검토하여 등록 관리하기 위한 처리시간이 필요하며 검토 후 최종 확인하고 제출일 당시 흠결이 없음을 확인하고도 관련협회 내부사정으로 처리기간이 경과되고 결재가 종료되어 확인완료 한 날로 등록하여야 함.

【답변내용】

○질의①에 대하여

- 「환경영향평가법」 제54조제2항 및 시행령 제69조제2항에서 “환경영향평가업자가 등록한 사항중 중요사항의 변경이 있을 경우 변경 사유가 발생한날부터 60일 이내에 변경등록신청서에 그 변경내용을 증명하는 서류를 첨부하여 환경부장관에게 제출 하여야 한다” 라고 명시하고 있는바,
- 변경등록신청서의 기재사항에 흠이 없고, 필요한 구비서류가 첨부 되어 있으며, 그 밖에 법령등에 규정된 형식상의 요건에 적

- 합한 경우에 변경등록신청서가 접수기관에 도달된 때에 「환경영향평가법」 시행령 제69조제2항을 이행하였다고 볼 수 있으나,
- 이를 충족하지 못하여 보완등을 거쳐 동 사항이 충족된 서류가 접수기관에 도달된 시기로 보는 것이 타당할 것이라 사료됨.
(행정절차법 제40조 규정 참조)

※ 행정절차법 제40조(신고)

- ① 법령등에서 행정청에 일정한 사항을 통지함으로써 의무가 끝나는 신고를 규정하고 있는 경우 신고를 관장하는 행정청은 신고에 필요한 구비서류, 접수기관, 그 밖에 법령등에 따른 신고에 필요한 사항을 게시(인터넷 등을 통한 게시를 포함한다)하거나 이에 대한 편람을 갖추어 두고 누구나 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 신고가 다음 각 호의 요건을 갖춘 경우에는 신고서가 접수기관에 도달된 때에 신고 의무가 이행된 것으로 본다.
 1. 신고서의 기재사항에 흠이 없을 것
 2. 필요한 구비서류가 첨부되어 있을 것
 3. 그 밖에 법령등에 규정된 형식상의 요건에 적합할 것
- ③ 행정청은 제2항 각 호의 요건을 갖추지 못한 신고서가 제출된 경우에는 지체 없이 상당한 기간을 정하여 신고인에게 보완을 요구하여야 한다.
- ④ 행정청은 신고인이 제3항에 따른 기간 내에 보완을 하지 아니하였을 때에는 그 이유를 구체적으로 밝혀 해당 신고서를 되돌려 보내야 한다.

- 따라서 변경사유가 발생한날로부터 60일 이내에 상기 변경등록신청서를 제출하지 않거나, 흠결이 있는 동 신청서를 제출하였더라도 같은기간 내에 보완하지 못할 경우 같은법 제58조제1항 제6호의 행정처분 및 제76조제3항제8호에 의한 과태료 부과처분, 제58조제1항제5호에 의한 행정처분이 가능할 것임.
- 절의②에 대하여
 - 일반적으로 등록이란 일정한 법률사실이나 법률관계를 공증하기 위하여 행정관서나 공공기관에 비치한 법정 공부에 기재하는 사항을 의미하는바, 접수기관에서 변경등록서류를 접수·검토 후 최종결재(확정)한 날짜를 등록일자로 보는 것이 맞을 것임.

14. 제1종 및 제2종 환경영향평가업 자연환경분야의 경력인정 여부

【질의내용】

- 생물학과 석사를 졸업하고, '제1종 환경영향평가업' 중 자연생태 환경 분야에 5년간 근무 경력이 있으며, 현재 '제2종 환경영향평가업'으로 이직을 하였음
 - 제1종 환경영향평가업의 경우 학력·경력자는 '2)관련 전공의 석사 학위를 취득한 후 7년 이상 환경영향평가 실무를 수행한 사람'을 기술자격자 대체로 인정해 줌. 그리고, 제2종 환경영향평가업의 경우 책임조사원급의 학력·경력자는 '2)자연생태환경 분야의 석사 학위를 취득한 후 5년 이상 자연생태환경 조사를 수행한 사람'임.
- 질문내용은 '1종의 환경영향평가 실무를 수행한 사람'과 '2종의 자연생태환경 조사를 수행한 사람'이 같은 경력으로 인정이 되는지
 - 1종 자연생태환경분야에서 5년간의 경력이 2종 책임조사원의 경력이 인정되는 것인지, 또한 2종에 종사하면서 쌓이는 경력이 1종의 경력으로도 인정이 되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표5의 등급별 환경영향평가업의 기술인력 및 시설장비 기준에서 제2종 환경영향평가업 기술인력의 자연생태환경 조사 경력으로 인정하는 업무는 제1종 환경영향평가업 자연생태환경분야 기술인력의 환경영향평가 실무 수행 경력을 준용하도록 규정함.(시행령 별표5 비고3,4 참조)
- 따라서, 제1종 환경영향평가업 기술인력으로 등록하여 자연생태 환경 분야의 작성·검토·협의 업무 또는 자연환경보전법에 따른 자연환경조사 등의 업무를 수행한 실적이 있다면 자연생태환경 조사 경력으로 인정할 수 있을 것이며, 또한 제2종 환경영향평가업 기술인력으로 상기업무를 수행했다면 제1종 환경영향평가업 자연생태환경분야 기술인력으로 등록이 가능할 것임.

15. 기술인력 상시근무의 의미는

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 [별표 5] 제1호 가목을 보면 “환경영향평가업의 기술인력은 상시 근무하는 사람”이라고 되어 있음. 여기서 “상시 근무하는 사람”의 범위는 「근로기준법」의 상시 사용하는 근로자와 동일한 의미인지? 맞다면, 단시간근로자(상시 사용하는 근로자의 범위에 포함됨)도 환경영향평가업의 기술인력에 해당되는지? 아니라면 1일 8시간 근무하는 사람을 말하는지?

【답변내용】

- “상시 근무하는 사람”에 대하여 명확한 용어의 정의는 없으나, 환경영향평가업에서 기술인력의 상시 근무에 대한 입법취지는 환경영향평가 업무는 고도의 전문성과 업무의 전념성이 요구되므로 이를 실현하기 위하여 겸직 또는 시간제(기간제)근로, 임시근무 등을 제한하고 있는 것으로 판단됩니다.
- 따라서, 상시근무하는 사람이란 소속회사에서 항시 근무하는 사람을 의미하는 것으로 사료됨.

16. 대체 기술인력 실무경력인정 사유

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 [별표5] 2. 가"와 관련하여 제1종 환경영향평가업 기술인력 중 "자연생태환경분야"의 필요인원은 기술사 자격소지자, 박사학위 취득후 4년이상 환경영향평가 실무를 수행한 사람, 석사학위 취득후 7년이상 환경영향평가 실무를 수행한 사람 등으로 표기되어 있음.
- 박사학위 취득후 4년 이상 평가실무를 수행한 사람은 무슨 사유로 4년으로 결정한 것인지
- 석사학위 취득후 7년 이상 평가실무를 수행한 사람은 무슨 사유로 7년으로 결정한 것인지
- 학위를 취득하기 전 평가실무 경력을 인정해주지 않는 사유는

【답변내용】

- 환경영향평가업 기술인력의 기준은 「환경영향평가법 시행령」 제68조제2항 관련 별표5에서 기술자격자 및 학력·경력자의 인정범위를 규정하고 있음.
- 학력·경력자의 인정범위는 기술자격자 즉, 기술사 자격소지자와 유사 등급의 인정범위로 다른 법령들과의 형평성을 맞추고 있음
- 예를 들어 건설기술관리법 시행령 제4조 [별표 1]에서는 기술사를 특급기술자로 분류하고 있으며, 기사 자격소지자의 경우 7년 이상의 경력이 있을 경우 고급기술자로 분류하고 있습니다. 이에 기사급에 해당하는 석사 학위 소지자에게는 7년 이상을, 박사 학위 소지자는 학위 취득기간 등을 감안하여 4년 이상의 환경영향평가 실무경력을 요구하고 있는 것으로 사료됨
- 환경영향평가업 기술인력 기준을 자격 취득 후의 실무경력만 인정하도록 규정한 이유는 일정 자격(학위)을 취득하여 전문성을 갖추고 실무경력을 수행한 자를 요구하는 것이며, 대부분 다른 법률에서도 실무경력의 인정은 자격증 취득후로 규정하고 있음

17. 기술인력 등록관련 1/2의 의미는

【질의내용】

- 기술인력 기준(별표5)에 [비고6. 구분별 동일자격의 기술자격자(기사)는 필요인원의 1/2을 초과하여 등록할 수 없다.] 라고 되어있는데, 생활환경(가목1인/나목3인)의 경우 전체 4인에 대한 1/2인지, 나목 3인에 대한 1/2 인지? ‘구분별’이라고 규정해 놓았으니 생활환경의 전체 4인인 경우로 산정하여야 하는게 맞지 않은 것인지

【답변내용】

- 2012.7.22 「환경영향평가법」이 전면 개정·시행되면서 제1종 환경영향평가업 기술인력은 같은법 시행령 제68조제2항 별표5에 의거 구분에 따른 분야별 필요인원은 기술사급, 기사급으로 나누고 있음.
- 질의하신 별표5 비고6의 ‘구분별 동일자격의 기술자격자(기사)는 필요인원의 1/2을 초과하여 등록할 수 없다’라는 의미는 별표 5 기술자격 및 필요인원의 기사급의 분야별 필요인원(동일종목 기술자격자)에 대하여 1/2을 초과하여 등록할 수 없도록 규정한 것임.
- 다시 말해 기사급에 해당하는 필요인원(동일종목 기술자격자)이 2명의 경우 1인, 3명의 경우 1.5인 즉, 두 경우 모두 동일종목 기술자격자를 등록할 수 없다는 의미임.

18. 평가업 폐업 또는 휴업할 경우 기존에 체결한 업무 가능여부

【질의내용】

- 환경영향평가법 제57조 환경영향평가업의 폐업·휴업을 할 경우 폐업·휴업전에 체결한 환경영향평가 업무는 해당업무가 끝 날 때까지 계속할 수 있는지?

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제59조에서 평가업의 등록취소나 영업정지의 행정처분을 받은 환경영향평가업자는 동 처분을 받기 이전에 계약한 사항은 해당업무가 끝날 때까지 그 업을 계속할 수 있도록 규정하고 있으며, 같은법 같은조 제4항에서는 부정한 방법으로 동 평가업을 등록하거나, 기술인력이 부족한 경우에는 동 처분에 계약한 것이라도 그 업을 제한할 수 있도록 규정하고 있음.
- 이는 행정처분을 받은 경우에 한하여 적용되는 규정이며, 같은법 제57조에 따라 사업자 스스로 폐업·휴업한 경우에는 동 폐업·휴업 이전에 계약한 사항을 계속할 수 없음.

19. 제1종 환경영향평가업의 기술인력 및 시설장비 관련

【질의내용】

- 질의① 제1종 환경영향평가업 등록시 기술인력 10인을 등록하였고, 업무 필요상 기술인력 자격을 갖춘자를 추가로 채용하여 업무에 종사시 이 기술인력을 추가로 변경 등록을 하여야하는지?
- 질의② 제1종 환경영향평가업 등록시 시설 및 장비에서 환경기준의 항목 전체를 측정·분석할 수 있는 A사와 측정 대행계약을 체결하여 등록을 하였고, 업무 필요상 측정일정 중복 등 필요에 따라 B사에 측정의뢰할 경우 B사를 추가로 변경 등록을 하여야 하는지?
- 질의③ 환경영향평가법 제57조 규정에 따라 회사 사정상 일시적으로 환경영향평가업무를 휴업을 할 경우 휴업전에 체결한 환경영향평가 업무는 해당업무가 끝날 때까지 계속할 수 있는지?

【답변내용】

- 질의①에 대하여
 - 환경영향평가업 제1종 등록시 기술인력 10인은 최소 등록요건이므로 반드시 이를 충족하여야 업 등록이 가능하며, 추가로 기술인력을 채용할 경우 동 채용인력의 기술인력 등록여부는 자율적인 사항임.
- 질의②에 대하여
 - 환경영향평가업 등록시 측정·분석 관련 사항을 대행계약으로 충족한 경우 대행계약자가 추가되거나 변경될 경우 변경등록을 하여야 함.
- 질의③에 대하여
 - 환경영향평가업을 자진휴업 또는 자진 폐업한 경우 그 이전에 체결한 환경영향평가업무는 계속 수행할 수 없음.

20. 환경영향평가 대행업 인력

【질의내용】

- 환경영향평가서나 전략환경영향평가서, 소규모 환경영향평가서 작성시 환경영향평가 등록기준 인원 최소 10인에는 등록되어 있지 않지만 평가등록 기준에 적합한 동등한 자격을 가진 사람이 평가서를 작성 가능한지
- 환경영향평가 등록 기준에 적합하지 않은 자가 평가서의 참여자로 작성이 가능한지
- 환경영향 평가서 참여기술 인력 등록자 중 총괄, 자연생태환경, 토지환경, 생활환경 등 구분되어 있는 부분의 참여기술자들이 중복 작성자로 가능한지 여부(예를 들어 자연생태환경분야에 기술인력이 등록되어 작성하는 자가 총괄자로, 또는 생활환경 분야에 등록되어 작성하는 자가 토지환경 분야를 함께 중복 작성 가능한지)

【답변내용】

- 환경영향평가업에 분야별로 기술인력을 정한 것은 전문성을 확보하기 위해 구분을 한 것임.
- 따라서, 분야별로 등록된 기술인력이 전문성을 갖고 해당분야를 작성을 하는 것이 원칙이며, 타분야 인력 또는 등록되지 않은 인력은 각 분야의 보조업무나 등록기준에 없는 평가항목에 대하여는 참여가 가능할 것임.

21. 환경영향평가서등의 작성 관련

【질의내용】

- 질의① 환경영향평가 분야별 기술인력으로 등재된 자가 환경영향평가서 작성시 현장조사는 하지 못하고 사무실 내에서 현장조사 내용을 몰라도 작성이 가능한 간단한 자료정리(기상자료, 환경질 측정자료 등), 수질오염총량서류 작성, 보고서 편집, 제본 등의 업무를 수행하고 환경영향평가 보고서의 과업수행참여자 명단에 참여기술자로 포함시켜 보고서를 작성·제출하였을 경우 환경영향평가법 제56조 제2항 및 시행규칙 제23조 별표2 “환경영향평가서등의 거짓·부실작성 판단기준”의 “1. 환경영향평가서의 거짓작성에 대한 판단기준” 중 “다) 환경영향평가서등의 현황조사 및 작성 등에 참여하지 않았음에도 참여한 것으로 거짓 작성한 경우”에 해당되는지?
- 질의② 환경영향평가보고서 작성에 있어 해당 환경영향평가 대행자 회사에 소속되어 있는 직원으로 환경영향평가 대행자의 기술인력으로 등록되지 아니한 기술인력(기술자격자 또는 학력·경력자)이 환경영향평가서를 일부 작성하고 환경영향평가서의 작성자 명단에 포함시키는 것이 가능한지?

【답변내용】

- 질의①에 대하여
 - 「환경영향평가법」 제56조 제2항 및 같은법 시행규칙 제23조 [별표2], 1, 다, “환경영향평가서등의 현황조사 및 작성 등에 참여하지 않았음에도 참여한 것으로 거짓 작성한 경우”라 함은 문구 그대로, 환경영향평가서 작성 등에 참여하지 않았음에도 참여한 것처럼 거짓으로 작성한 경우를 의미하는바, 환경영향

평가서 등에 대한 참여부분을 사실대로 기록하여 작성·제출하였다면 이는 거짓작성에 해당되지 않을 것이나

- 어느 분야의 작성자로 되어 있고 동 분야에 대한 기초자료에 대하여 별도의 하도급이나 조사자가 기록되어 있지 않다면 동 분야에 대하여는 현황조사, 평가·분석까지 모두 한 것으로 봐야 할 것이며, 이 경우 기초자료 조사에 참여하지 않았다면 거짓 작성에 해당될 수 있음.
- 이에 대한 사항은 `13.9.6에 모든 환경영향평가업체에 안내한 '환경영향평가서 등의 기술인력 참여자 및 기초자료 보관에 대한 안내'(국토환경정책과-1451)를 참고하시기 바람.

○ 질의②에 대하여

- 환경영향평가업 회사에 소속되어 있는 직원이면서 환경영향평가업 기술인력으로 등록되지 아니한 자로 충분한 기술자격자 또는 학력·경력자가 환경영향평가서 등의 작성에 참여하고 동 평가서 작성자(참여자)명단에 포함하였다면 이는 불법은 아니나, 환경영향평가업에 소속된 직원이면서 기술자격(학·경력 포함)을 갖춘 자라면 기술 인력으로 먼저 등록하고 평가서 작성 등에 참여하는 것이 바람직 할 것임.

22. 평가업 기술인력이 부동산 임대업 겸업가능여부

【질의내용】

- 현재 환경영향평가업 기술인력으로 환경영향평가업체에 근무하고 있음. 직장에 다니면서 현재 보유하고 있는 주택을 가지고 개인 임대사업자 등록을 하려고 함.
- 4대 보험의 문의결과 개인 임대사업자 등록여부와 상관없이 직장 가입자 기준으로 등록처리를 한다고 함(세무서 제외).
- 직장에 다니면서 임대사업자를 하고자 할 경우 이 조항에 위반이 되는지

【답변내용】

- 환경영향평가업 기술인력은 이중취업 금지 및 상시근무를 하도록 규정하고 있는데 이는 해당업무에 전념하도록 하기위한 취지인 바,
- 환경영향평가업의 근무시간에 항시 환경영향평가업 기술인력으로 근무가 가능하다면 개인 임대사업은 이중취업 금지 및 상시근무 규정에 위반된다고 보기가 어려울 것으로 사료됨.

23. 대학원 재학자 환경영향평가업 기술인력 등록가능여부

【질의내용】

- "환경영향평가업의 기술인력으로 등록한 사람은 다른 기관이나 업체 등에 취업하고 있지 않아야 하고, 다른 환경영향평가업의 기술인력으로 중복하여 등록할 수 없다." 라고 규정되어 있는데,
 - 대학원 재학중인 사람도 다른 기관이나 업체 등에 취업한 상태 인지, 석박사 과정 중에 따라 적용 기준이 다른지, 전일제 또는 파트타임제에 따라 다른지

【답변내용】

- 환경영향평가업 기술인력은 이중취업 금지 및 상시근무를 하도록 규정하고 있는데 이는 해당업무에 전념하도록 하기위한 취지인바, 환경영향평가업의 근무시간에 항시 근무하면서 야간이나 주말 등 이용한 대학원 재학은 가능할 것임.

24. 환경영향평가업 기술인력의 겸업가능 여부

【질의내용】

- 한 회사에서 인력을 구성하여 1종과 2종 환경영향평가 대행 업체를 등록하여 1종팀, 2종팀으로 현재 인력이 구성되어있음.
- 이럴 경우, 1종 회사에서 환경영향평가를 발주 받아 일을 할 때 당연히 생태계는 2종 팀에서 수행하게 되어있는데, 같은 회사 2종 팀이 1종팀의 생태계 일을 수행 할 때도 하도급 계약서를 맺어야 하는것인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제54조에서는 환경영향평가등의 부실작성을 방지하기 위해 일정 기술인력과 시설 및 장비를 갖추어 환경부장관에게 등록을 하도록 명시하고 있음.
 - 또한, 같은법 시행령 별표 5 제1호 마목에 따라 동일인이 제1종 및 제2종 환경영향평가업을 각각 등록 할 수 있음.
- 따라서, 동일 회사에서 같은법 시행령 별표 5 제1호 마목에 따라 각각의 기술인력 및 시설장비 기준을 갖추어 제1종과 제2종 환경영향평가업을 등록하였다면 부서간 별도의 하도급 계약체결 없이 자연생태환경 분야의 조사 등을 수행 할 수 있을 것임.

25. 제2종 환경영향평가업 기술인력 등록기준 관련

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 별표5 등급별 환경영향평가업의 기술인력 및 시설장비 기준(제68조제2항 관련)과 관련하여 제2종 환경영향평가업에 등록된 업체가 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」에 따른 연구개발서비스업에 신고할 경우 환경영향평가법 시행령 별표5에 명시된 '다른 법령에 따른 기술인력 중복 등록'에 해당되는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표5 제1호 라목에서는 환경영향평가업의 기술인력으로 등록한 사람은 다른 법령에 따른 기술인력으로 중복하여 등록할 수 없다고 규정하고 있으며,
 - 예외적으로 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 신고한 엔지니어링 사업자 및 「기술사법」 제6조에 따라 등록한 기술사사무소의 경우에만 중복등록을 인정해 주고 있음.
- 따라서, 다른 법령에 따른 기술인력으로 등록을 한 경우는 환경영향평가업 기술인력으로 등록할 수 없음.

26. 환경영향평가업 등록요건

【질의내용】

- 질의① 환경영향평가 대행자 기술인력은 엔지니어링진흥법의 기술인력에 신고도 가능하다고 되어있는바,
 - 환경영향평가 과업을 수주를 못하여 그 기술인력들이 일부는 환경영향평가부서에 근무를 하고, 일부는 다른 사무실에 근무를 하면서 일이 있을시 공조하여 과업을 수행을 하고 있다면, 환경영향평가부서에서 근무하지 않고 다른 사무실에서 근무하는 일부인원은 기술인력이 없다고 보는게 맞는 것인지?
- 질의② 환경영향평가부서 신고는 한곳밖에 안된다고 하던데 그것도 맞는 것인지?

【답변내용】

- 질의 ①에 대한 답변
 - 환경영향평가업 기술인력은 「환경영향평가법」 시행령 제68조 제2항 관련 별표5에 따라 기술인력은 상시 근무하는 사람을 의미함.
 - ‘상시 근무하는 사람’에 대한 명확한 용어의 정의는 없으나, 환경영향평가업에서 기술인력의 상시 근무에 대한 입법취지는 환경영향평가 업무는 고도의 전문성과 업무의 전념성이 요구되므로 이를 실현하기 위해 겸직, 시간제(기간제)근로, 임시근무 등을 제한하고 상시 근무하도록 규정하고 있음
 - 따라서, 환경영향평가부서에서 근무하지 않고 다른 사무실에서 근무하는 일부인원은 ‘상시 근무하는 사람’으로 볼 수 없을 것임

○ 질의 ②에 대한 답변

- ‘환경영향평가업 소재지’에 대한 명확한 규정은 없으나, 환경영향평가업 등록증 교부 후 아래와 같이 관리되고 있음
- 주사무소소재지는 법인등기부등본 또는 사업자등록증의 본점을 말하고
- 평가담당부서소재지는 환경영향평가서등의 작성 등을 전담하는 부서의 소재지를 말하고 있어 면허에 대한 등록번호 부여 시 기준이 됨
- 따라서, 평가담당부서소재지는 환경영향평가서등의 작성 등을 전담하는 한 곳으로 지정되어야 함이 타당 할 것임

27. 사업자간 환경영향평가업의 양도, 양수 가능여부

【질의내용】

- 현행 「환경영향평가법」에는 사업자가 사업을 양도한 경우에는 그 양수인이 제35조부터 제37조까지의 규정에 따른 의무를 승계한다고 되어있고,
 - 3월 13일에 입법예고된 법(안)에는 환경영향평가업자가 그 영업을 양도한 경우에는 그 양수인이 종전의 환경영향평가업의 등록에 관한 권리·의무를 승계하고, 권리·의무를 승계한 자는 종전의 환경영향평가등 대행 실적을 승계한다고 구체화 되어있음
- 질의① 사업자간 제1종환경영향평가업을 양도·양수(권리와 의무 승계)하는 것이 가능한지?
- 질의② 양도인이 현재 수행중인 사업 및 종전의 대행 실적이 양수인에게 승계되는 것인지?

【답변내용】

- 질의①에 대한 답변
 - 현행 「환경영향평가법」에는 환경영향평가업의 양도·양수에 대한 세부 내용이 명시되어 있지 않으나, 「상법」 등에 규정되어 있는 영업양도와 관련된 규정에 따라 사업자간 제1종 환경영향평가업의 양도·양수가 가능함
- 질의 ②에 대한 답변
 - 양도인의 대행실적은 승계될 수 있으나, 현재 수행중인 사업에 대해서는 환경영향평가업 양도·양수인 간의 합의와 평가대행을 의뢰한 사업자와의 합의 등을 통해 결정되어야 할 것임

28. 환경영향평가업의 기술인력 기준 관련

【질의내용】

- 별표5 기술인력기준의 ‘토지환경’ 분야에 2명 이상을 등록하도록 되어있고 현재 저희는 ‘토양환경기사 1인 + 관련 전공 석사 학위자 1인’으로 등록되어 있음
 - 질의① ‘토양환경기사 2인’으로 변경 가능한지?
 - 질의② ‘토목기사 1인 + 토목산업기사 1인(자격 취득 후 5년 이상 실무자)’로 변경 가능한지?
 - 질의③ 기술자격 인정범위를 환경분야일 경우에는 ‘토양환경기사’로만 국한되어 있는데 학력자 인정범위로는 ‘토양을 전공한 석사’가 아니라 ‘환경을 전공한 석사’ 이상은 모두 가능하다는 말인데 그 이유는 무엇인지

【답변내용】

- 질의①에 대한 답변
 - 「환경영향평가법 시행령」 별표5 비고6에 따르면 제1종 환경영향평가업 기술인력 등록은 구분별 동일자격의 기술자격자(기사)는 필요인원의 1/2을 초과하여 등록 할 수 없음. 따라서 토지환경분야에 토양환경기사를 2인을 등록(변경) 할 수 없음.
- 질의②에 대한 답변
 - 같은법 시행령 별표5 비고6은 동일자격의 기술자격자(기사)에 한하여 적용되므로 토목기사 1인 및 토목산업기사로서 실무 경력을 갖춘 사람 1인으로 등록이 가능할 것임
 - 다만, 법의 개정 취지는 환경영향평가를 수행함에 있어 특정 분야에 편중되지 않는 인력을 확보하도록 한 것이므로 이를 참고하시어 등록하시기 바람.

○ 질의③에 대한 답변

- 현재 환경영향평가업의 기술인력 기준은 기술자격자와 학력·경력자로 구분하고 있으며
- ‘기술자격자’의 경우 「국가기술자격법」 제2조제3호에 따른 국가 기술자격의 직무분야로,
- ‘학력’의 경우 표준 학과명을 기준으로 해당 분야와 연관성을 고려하여 종목 및 학과를 분류하였고, 도시계획학, 토목공학, 지질학, 자원공학, 환경학, 환경공학 등을 토지환경분야로 인정하고 있으며 이 전공들은 학문적으로 토지환경분야에서 다뤄지는 내용을 포함하고 있어 관련 전공으로 규정하고 있음.

29. 육아휴직에 따른 기술인력 변경여부

【질의내용】

- 출산휴가 및 육아휴직으로 인한 공석에 대하여 60일 이내에 기술인력 변경 신고를 해야 하는지

【답변내용】

- 환경영향평가업의 기술인력 변경 사유가 발생할 경우에는 「환경영향평가법 시행령」 제69조 제2항의 규정에 따라 60일 이내에 변경신고를 하도록 규정하고 있음.
- 다만, 출산휴가, 육아휴직의 경우에는 동 법에서 별도로 정한 사항이 없으므로 다른 법령에서 정하고 있는 기간까지는 기술인력을 보유한 것으로 인정하는 것이 타당 할 것임.

30. 환경영향평가업 등록취소 관련

【질의내용】

- 환경영향평가업 면허를 반납(폐업)할 경우 처분이전 체결된 과업을 수행할 수 있는 것인지, 반납(폐업)후에는 과업을 수행할 수 없는 것인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제59조에 따르면 ‘등록취소 또는 영업정지 처분’을 받은 경우에는 그 처분 전에 체결한 환경영향평가 대행 계약에 한정하여 환경영향평가업을 계속 할 수 있다고 명시하고 있음.
- 따라서, 귀하의 질의와 같이 같은법 제57조의 규정에 따라 자진해서 폐업한 경우에는 폐업 전에 체결한 환경영향평가 과업을 계속해서 수행 할 수 없음.

31. 해양환경조사 하도급 관련

【질의내용】

- 환경영향평가를 수행함에 있어 해양환경분야의 주요 하도급 내용은 ①환경질(해양수질,퇴적물) 조사분야, ②해양물리(부유사, 조류, 파랑 등) 관측분야, ③해양생태(플랑크톤, 조간대생물, 어류 등) 조사분야, ④수치모형실험(부유사확산, 해수유동 등) 등임
- 질의① 「해양환경관리법 시행규칙」 별표20 ‘해역이용영향평가대행자의 등록요건’에 의하면 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자와 측정대행계약을 체결한 경우 시설 및 장비를 갖춘 것으로 보고 있으므로 환경영향평가업의 시설 및 장비기준과 유사함. 환경질 조사분야의 하도급시 반드시 해역이용영향평가대행자를 통해서 시행해야 하는지
- 질의② 해역이용영향평가대행자의 등록요건에 해양물리 관측분야의 조사를 위한 시설 및 장비는 별도로 규정하고 있지 않으며, 실제 해역이용영향평가대행자의 경우도 엔지니어링 기술분야(해양, 항만 및 해안)로 등록하고 장비를 갖춘 별도의 조사기관에 의뢰하는 경우가 많음. 그럼에도 불구하고 해역이용영향평가대행자를 통해서 조사를 시행해야 하는지
- 질의③ 수치모형실험(부유사확산, 해수유동 등) 분야는 본 규정 [별표] 업무분야의 4. 해양환경조사에 포함하여 해역이용영향평가대행자에게 대행해야 하는지 아니면 업무분야 13.기타항목으로 보면 되는지

【답변내용】

○ 질의①에 대한 답변

- 「해양환경관리법」에서 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 측정대행업자와 측정대행계약을 체결하여 분석이 가능하도록 한 환경질조사는 측정대행업체에 직접하도록이 가능함.

○ 질의②, ③에 대한 답변

- 기타 해역에서의 해양환경조사와 조사결과의 분석·평가가 이루어지는 분야에 대하여는 해역이용영향평가대행자에 위탁하여야 할 것임.

32. 해양환경분야 하도급 관련

【질의내용】

- 2013년 7월 22일부터 시행되는 "환경영향평가업자가 하도급 할 수 있는 업무 및 하도급업자의 요건"에 관한 규정 중 해양환경 조사의 경우 해양환경 조사의 업무범위가 궁금함.
- 해양환경의 경우 해역이용영향평가 대행업체나 2종 대행업체(해양 생태계에 한함)로 명시되어 있음. 일반적으로 해양생태계 전문 조사업체의 경우 해역이용영향평가 대행업체나 2종 대행업체로 등록한 업체가 많은 것으로 알고 있으나, 그외 해양수질, 해양 퇴적물, 해양물리 조사를 전문적으로 시행하는 업체들의 경우 일반적 해역이용영향평가 대행업체나 2종 대행업체 면허가 없는 업체들이 많고, 또한 해양수질, 해양퇴적물, 해양물리의 경우 일반적인 육상기준의 평가업 2종 업체가 조사하기에는 전문성이 떨어지는 경우가 많음.
- 이 경우 해양수질, 해양퇴적물, 해양물리 등이 하도급에서 규정 하는 해양환경조사의 범위에 포함되는지 궁금함. 만약 포함된다면 하도급 규정에 의한 업체들에게만 해야 하는 것인지?

【답변내용】

- '환경영향평가업자가 하도급 할 수 있는 업무 및 하도급업자의 요건에 관한 규정' 에서 해양수질, 해양퇴적물, 해양물리, 해양 생태 등은 해양환경조사 범위에 포함되어 해역이용영향평가 대행자로 등록한 업체에서 할 수 있으며, 해양생태조사는 환경영향평가업 2종 등록업체에도 하도급 할 수 있음.

33. 평가법 개정 전 생태조사 계약사항을 종전법에 따라 제2종 평가업 등록을 하지 않고도 할 수 있는지

【질의내용】

- 2013.7.22 이전 A건에 대하여 환경측정분야와 자연환경분야를 B업체에 하도급하여(계약기간 5년) 시행하고 있음. 그러나 2013.7.22부터 시행되는 자연생태조사업무에 B업체가 여건상 제2종 등록이 불가능 한 경우 중도타절 후 제2종 등록업체에 한하여 계약변경(자연환경분야)을 시행하여야 되는지?
- 아니면 계약변경이 없이 B업체가 자연생태조사업무에 한하여 제2종 평가업에 등록된 업체와 계약후 A건에 대하여 조사업무를 계속 수행해도 되는지?

【답변내용】

- 현행 「환경영향평가법」 시행령 부칙 제1조에서 제68조제4항에 관한 사항은 2013.7.22부터 시행하도록 하고 있으며, 2013.7.21일 이전에 계약한 사항은 업무의 연속성을 위해 종전에 계약자가 계속해서 할 수 있도록 하고 있음.
- 다만, 사후환경영향조사의 경우 1년 단위로 보고서가 제출되고는 점 등을 고려할 때 2014년 이후 진행되는 자연생태환경조사는 제2종 환경영향평가업을 등록한 업체에게만 하도급을 하여야 할 것임.

34. 환경영향평가 등의 기초자료 보관·관리 범위 관련

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 제56조3항 ‘환경영향평가서등과 그 작성의 기초가 되는 자료를 환경부령으로 정하는 기간동안 보존할 것. 다만 환경영향평가서등을 전자문서로 작성하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 제70조3항에 따른 정보지원시스템에 입력한 경우에는 그러하지 아니하다’라는 내용과 관련하여
 - 질의① 환경영향평가서 등을 정보지원시스템에 입력한 경우 환경부령으로 정하는 기간동안 보존하지 않아도 된다고 기재되어 있는데 여기서 보존하지 않아도 되는 범위가 기초조사 자료까지 포함되는지?
 - 질의② 만약 환경질 측정 및 동식물상 외주처리시 환경평가업체가 기초자료를 보관하고 있어야 하는지 아니면 외주업체가 기초자료를 보관하고 있어야 하는지?

【답변내용】

- 질의 ①, ②에 대한 답변
 - 환경영향평가정보지원시스템(EIASS)에 입력한 모든 기초자료는 별도로 보관하지 않아도 됨(언제든지 확인·열람가능).
 - 환경질 측정 또는 동식물상 조사 등을 측정대행업체 또는 제2종 환경영향평가업체에 외주 처리한 경우 환경부고시(2012-8호, 2012.1.20) “평가서 등의 작성 기초자료에 대한 범위 및 기준”을 참고하시기 바라며, 제1종 환경영향평가업체에서 현장조사 참여, 외주관리와 관련한 기초자료는 제1종업체에서, 외주받은 업체는 외주 수행과 관련한 기초자료를 보존·관리해야 함.

35. 제2종 환경영향평가업의 하도급 관련

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 제2조에는 ‘환경영향평가 등이란 전략환경영향평가, 환경영향평가 및 소규모 환경영향평가를 말한다’고 열거되어 정의되어 있음
- 이 법에 따라 ‘환경영향평가 등’을 대행하려는 사업자는 동법 시행령 제68조에 따라 등록하여야 하며, 제1종 등록업체는 제2종 등록업자에게 도급할 수 있다’라고 ‘규제’하는 한편, 동법 시행령 별표 5에는 제1종, 제2종으로 구분하여 기술인력 및 시설장비의 기준을 정하였고, 동법 시행령 부칙에 따라 2013년 7월 22일부터 시행하도록 하였음
- 질의① 사후환경영향조사는 위의 ‘환경영향평가 등’에 열거되어 있지 않으므로 당연히 본 법에 의한 규제, 즉 등록하여야 하고, 제2종 등록업자에게 도급하여야 하는 대상에서 제외되는 것인지? 위와는 반대로, 사후환경영향조사가 본 법에 의한 규제대상에 포함된다면 그 ‘이유’와 ‘근거’는 무엇인지?
- 질의② 본 법 시행일인 2013년 7월21일 이전에 장기계약을 체결하여, 2013년 7월22일 이후에 계속되는 사후환경영향조사의 경우 기존 조사업체가 여건상 제2종 등록이 어려운 경우 제1종 업체는 계약을 중단하고 제2종 등록업체와 새로운 계약을 체결한 후 시행하여야 하는지? 위의 답변이 ‘그렇다’고 한다면, 시행일 이전에 체결된 기존업체와의 계약을 제1종 업체가 중도에 소급하여 일방적으로 해지할 수 있는 ‘근거’는 무엇이 있으며, 또한, 신의와 성실로써 계약을 이행해 오던 기존 조사업체의 보호 방안은 어떻게 마련되어 있는지?

【답변내용】

○ 질의 ①에 대한 답변

- 「환경영향평가법」 제53조제1항에서 ‘환경영향평가등을 하려는 자는 다음 각 호의 서류(이하 환경영향평가서등이라 한다)로 되어 있고 동 항 제2호에 사후환경영향조사서가 제시되어 있음.
- 따라서, 사후환경영향조사서 작성은 환경영향평가업을 등록한 업체에게 하여야 하며, 제1종 환경영향평가업체가 자연생태환경분야의 하도급을 할 경우도 제2종 환경영향평가업체에게 도급하여야 함.

○ 질의 ②에 대한 답변

- 「환경영향평가법 시행령」 개정 시(‘12.7.20) 시행시기를 1년간 유예한 것은 제2종 환경영향평가업의 등록 준비기간과 업무의 연속성 유지를 고려한 것이며,
- 법 운영과정에서도 개정법령 시행(‘13.7.21) 이전에 계약된 환경영향평가 자연생태환경분야 하도급에 대하여 업무의 연속성을 위해 유권해석을 통해 동 환경영향평가 건에 대하여는 기존에 계약된 업체를 인정 하도록 한바 있음.
- 사후환경영향조사에 대하여도 개정법령 시행 이전에 계약된 하도급에 대하여는 13년도 조사까지는 제2종 환경영향평가업체가 아니어도 기존의 하도급업체를 인정하도록 하였음.
- 다만, 사후환경영향조사는 1년 단위로 조사가 이루어지기 때문에 14년도 조사부터는 법령에서 정한 제2종 환경영향평가업체만 자연생태환경분야 하도급을 할 수 있도록 하고 있음.

36. 제2종 환경영향평가업의 하도급 관련

【질의내용】

- 자연생태환경의 조사·예측·평가를 전문으로 하는 ‘제2종 환경영향평가업’에 대하여 아래와 같이 질문함.
- 첫째, 제26조(하도급할 수 있는 환경영향평가업무) 법 제56조제1항제5호에 따라 하도급할 수 있는 환경영향평가업무는 다음 각 호와 같다. 1. 자연생태환경의 조사, 자연생태환경의 영향 예측·평가 및 자연생태환경 보전방안(영 제68조제3항제2호에 따른 제2종 환경영향평가업자에게 하도급하는 경우만 해당한다)고 되어 있는데 제2종 환경영향평가 업체외에 상시근로자로 등록되지 않은 자연생태환경 분야 전문가(대학교수, 박사 등)들도 동식물상에 대한 자연생태환경 조사를 하도급 할 수 있는지?
- 둘째, 자연생태환경의 조사에 대한 원내역의 최소 80%를 제2종 환경영향평가업자에게 집행하도록 권고하도록 되어 있는 것으로 알고 있는데 이를 어길 시에 법적인 강제력과 처벌내역이 있는지?

【답변내용】

- 2013. 7.22부터 자연생태환경영향조사는 제2종환경영향평가업 등록을 한 업체에만 하도급이 가능함.
- 환경영향평가 “대행계약의 공정한 거래정착을 위한 운영지침”상 분야별로 원도급 금액의 80% 미만인 경우를 저가하도급으로 분류하고 있으며, 저가 하도급으로 분류될 경우 거짓·부실작성의 개연성이 크므로 이를 집중검토 하도록 하고 있으며, 거짓·부실이 발견될 시는 처벌은 물론 평가서 보완 또는 반려 등의 조치가 내려질 수 있음.

37. 사후환경영향조사 자연분야 도급가능 여부

【질의내용】

- 본 사후 조사는 10년단위로 계약되어 있으며, 2013년 1월 계약을 하였으며, 2종 환경영향평가 사업자에는 등록되어 있지 않은 외부 전문가가 포함되어 있는데, 2014년도 사후환경영향조사시 외부 전문가를 포함하여 조사를 실시할 수 있는지 아니면 외부전문가를 제외하고 2종 사업자에 등록되어 있는 인원만이 조사를 실시할 수 있는지
- 2종 사업자 구성인력 중 해당분류군(예: 조류, 양서파충류) 전문가가 없을 경우 다른 2종사업자에 소속되어 있는 전문가에게 의뢰가 가능한지

【답변내용】

- 사후환경영향조사 관련 대행계약을 10년간 하였다 하더라도 매년 조사하는 점을 감안하여야 하며, 「환경영향평가법 시행령」 부칙 제1조에 의거 2013.7.22부터 자연환경분야는 제2종 환경영향평가업 등록을 한 자에게 하도급하여야 함.
- 원칙적으로 제2종 환경영향평가업체의 재 하도급은 금지하고 있으며, 일부 분야의 심도있는 검토를 위하여 다른 제2종 환경영향평가업체 전문가에게 자문 등을 받는 형식은 가능할 것임.

38. 환경영향평가대행업의 측정하도급

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 제54조에 의해 환경영향평가업을 등록한 자가 대기, 수질, 소음·진동 등의 분석을 하도급할 시 환경영향평가업 등록시 측정대행계약을 맺은 업체에만 하도급을 할수 있는 것인지 아니면, 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게는 하도급이 가능한 것인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 제54조 및 같은 법 시행령 제68조 별표5에 따라 환경영향평가업자가 측정대행업체와 계약을 체결한 경우 실험실 및 장비를 갖추지 않도록 하고 있고,
 - 같은 법 시행령 제69조에서는 환경영향업등록시 측정대행계약 내용을 첨부하도록 하여 등록증에 기재하고 있으므로 평가업자는 계약한 측정대행업자에게만 측정대행을 하도급하여야 할 것임.
 - 아울러, 하나의 평가업자가 여러 개의 측정대행업자와의 측정대행계약은 무방하며, 이에 대한 추가 등록은 환경영향평가협회에 쉽게 할 수 있으니 해당절차를 거친 후 하도급을 하시기 바람.

39. 환경영향평가서등의 작성 기초자료 보존 이행주체 등

【질의내용】

- 「환경영향평가법」 제56조(환경영향평가업자의 준수사항)에 의거, 환경영향평가업자는 환경영향평가서등의 작성기초자료를 일정 기간동안 보존하도록 명시되어 있음. 기초자료의 종류와 범위는 ‘1.환경현황분야’와 ‘2.생태계분야’로 구분되는데,
 - 질의① 「환경영향평가법」 시행규칙 제26조제1호에 따라 자연 생태환경의 조사·예측·평가 및 보전방안을 제2종 환경영향평가업자에게 하도급하는 경우, ‘2.생태계분야’의 기초자료는 해당 분야의 수행주체인 제2종 환경영향평가업자가 보관해야 할 것으로 판단되는데, 제2종 환경영향평가업자만 보관하면 되는지 아니면 중복하여 제1종 환경영향평가업자도 함께 보관하여야 하는지?
 - 질의② ‘질의 ①’에서 제2종 환경영향평가업자만 보관하면 된다면, 제2종 환경영향평가업자가 폐업할 경우, 그 보관주체에 대한 의무는 제1종 환경영향평가업자에게로 승계되는지?

【답변내용】

- 질의 ① 에 대한 답변
 - 「환경영향평가법」 제56조제1항제3호의 규정에 따라 환경영향평가업자는 「환경영향평가서등과 그 작성의 기초가 되는 자료」를 보존할 의무가 있으며 이 경우 환경영향평가업자는 환경영향평가서등의 작성을 대행하는 제1종 환경영향평가업자를 의미하는 것임

- 다만, 자연생태환경 분야에 대해서는 같은 법 시행령 제68조 제4항의 규정에 따라 제2종 환경영향평가업자에 도급을 할 수 있도록 명시되어 있으며, 제2종 환경영향평가업자도 위와 같은 이유로 「환경영향평가서등과 그 작성의 기초가 되는 자료」를 보존할 의무가 있으므로 제1종 환경영향평가업자가 같은 자료를 중복하여 보관하지 않아도 될 것이나 '질의 ②'와 같은 상황에 대비하여 같이 보관하는 것이 바람직할 것임

○ 질의 ② 에 대한 답변

- 제2종 환경영향평가업자가 폐업하게 될 경우에는, 업무의 연속성 등을 위해 최초 도급을 준 제1종 환경영향평가업자가 관련 자료를 인수하여 관리하여야 함.
- 참고로, '환경부고시 제2012-8호'는 2013.12.27 부로 폐지되었으므로 관련내용에 대해서는 「환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정(환경부고시 제2013-171호(2013.12.27.))」를 참고하기 바람.

40. 환경영향평가업자가 하도급 할 수 있는 업무 및 요건

【질의내용】

- 「환경영향평가업자가 하도급 할 수 있는 업무 및 하도급업자의 요건에 관한 규정」 별표 9호 및 11호에 '제1종 환경영향평가업을 등록한 자'가 빠져 있는데, 환경영향평가 영향을 검토하는 업무를 수행하고 있는 환경영향평가업자가 빠져 있으므로 반영해 줄 것을 건의함

【답변내용】

- 「환경영향평가업자가 하도급 할 수 있는 업무 및 하도급업자의 요건에 관한 규정」에는 「환경영향평가법」 시행규칙 제26조 제1호의 규정에 따라 '전문성·기술성 제고 등을 고려하여 하도급이 필요하다고 인정하는 업무'에 관한사항을 세부적으로 명시하고 있으며
 - 환경분야 중 대기·수질·소음·진동의 예측, 모델링 등에 대해서만 제1종 환경영향평가업을 등록한 자에게 하도급 할 수 있음
- 하도급은 전문성이 있는 업체, 기관 등에 주는 것이 원칙이며, 대기·수질·소음·진동의 예측, 모델링은 제1종 환경영향평가업체가 전문성이 있다고 판단되기 때문이며, 기타 분야는 전문성이 있다고 보기 어려워 제외한 것임.
 - 또한 모든 항목을 제1종 환경영향평가업체에 하도급 할 경우 일괄하도급 등 시장질서 교란, 저가하도급으로 인한 부실작성 등의 문제가 발생할 수 있어 일부 항목을 한정하여 하도급이 가능하도록 규정하였음을 양지해 주시기 바랍니다.

41. 자연생태환경 업무 하도급 관련

【질의내용】

- 2013년 7월 22일 이전에 00대학교와 계약을 체결하여 현재 사후 환경영향조사의 자연생태환경분야에 대해 용역수행 중에 있으며, 00대학교의 경우 현재 제2종 환경영향평가업체로 등록되어 있지 않음. 이럴 경우 기존 00대학교와 중도타절 하고 제2종 등록 업체에게 용역수행을 실시해야 하는지
- 환경부 유사민원 공개내용에 따르면 환경영향평가용역에 대해서는 2013년 7월 21일 이전에 하도급을 한 경우에는 기존 계약유지가 가능하다고 하였는데, 사후환경영향조사의 경우에는 해당되지 않는 것인지

【답변내용】

- 「환경영향평가법」 시행령 제68조제4항 및 부칙 제1조에 따르면 제1종 환경영향평가업자는 자연생태환경 분야의 조사, 영향 예측·평가를 2013년 7월 22일부터 제2종 환경영향평가업의 등록을 한 자에게 도급할 수 있도록 규정하고 있음
- 사후환경영향조사 또한 제1종 환경영향평가업으로 등록한 자만 할 수 있도록 명시되어 있으며, 제1종 환경영향평가업자가 자연생태환경 분야를 하도급 하고자 하는 경우 제2종 환경영향평가업을 등록한 자에게 하도급을 하여야 함
- 환경영향평가용역의 경우 조사·작성 및 제출에 별도로 정해진 기간이 없이 건단위로 계약을 체결하여 협의완료 시 까지(보통 1년 이내 소요) 용역을 수행하는 점을 고려하여 업무의 연속성을 위해 2013년 7월 22일 이전에 자연생태환경 분야에 대한 하도급 계약이 체결된 경우, 기 계약업자가 제2종 환경영향평가업으로 등록하지 못하더라도 인정하도록 하고 있음.

- 사후환경영향조사도 같은 이유로 2013년 말까지는 제2종 환경영향평가업의 등록여부에 관계없이 자연생태환경분야 하도급을 인정하였으나, 사후환경영향조사는 1년 단위로 작성되어 협의기관에 제출되고 계약 또한 1년 단위로 이루어질 수 있기 때문에 2014년 조사부터는 제2종 환경영향평가업을 등록한 자에게 하도급을 하여야 함.
- 아울러, 「환경영향평가법」 시행령 개정 시 기존에 자연생태환경분야에 대한 하도급 계약을 체결하여 업무를 수행하고 있는 업체가 제2종 환경영향평가업에 등록 할 수 있는 충분한 기간을 확보하기 위해 관련 규정의 시행시기를 1년 유예(「환경영향평가법」 시행령 부칙 제1조)한바 있어 기존의 미등록 업체가 업무를 계속하고자 하였다면 등록요건을 갖추어 제2종 환경영향평가업으로 등록을 하였어야 할 것임.

42. 하도급업자의 요건에 관한 규정

【질의내용】

- 「환경영향평가업자가 하도급 할 수 있는 업무 및 하도급업자의 요건에 관한 규정」 별표의 하도급 할 수 있는 업무 및 하도급업자의 요건 '5. 토양오염도검사' 중
 - '나'조건에서 말하는 측정대행업자는 일반적인 측정대행업자를 지칭하는 것인지?
 - 「토양환경보전법」 제5조제2항 및 같은법 시행규칙 제3조제3항에 따라 측정·분석 할 수 있는 자는 단순히 토양분석 인력과 장비를 갖춘 자를 의미하는 것인지?

【답변내용】

- 「환경영향평가업자가 하도급 할 수 있는 업무 및 하도급업자의 요건에 관한 규정」에 명시된 바와 같이 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자를 의미함.
- 단순히 토양분석 인력과 장비를 갖춘자를 의미하는 것이 아니라, 측정대행업자 중 토양분석 인력과 장비를 갖춘자를 의미하는 것임.
 - 예를 들어 수질분야로 등록한 측정대행업자는 보유한 장비를 이용하여 토양항목에 대한 분석이 가능 할 것이나, 소음·진동 분야로 등록한 측정대행업자는 분석 및 조사항목의 특성상 보유한 장비를 이용하여 토양분석을 할 수 없을 것임.
 - 이러한 경우에는 소음·진동 분야의 측정대행업자에게는 하도급을 할 수 없고 수질분야 측정대행업자에게 하도급을 할 수 있음.

제 V 장

환경영향평가사

1. 환경분야의 범위

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표6 환경영향평가사 응시자격 중 “환경분야 기사 자격을 취득한 후 환경분야에서 4년 이상 실무에 종사한 사람”에서 환경분야의 범위는 어디까지인지, 조경기사 및 조경관련 업무 또는 녹지 관련 업무가 이에 해당되는지

【답변내용】

- 질의하신 「환경영향평가법 시행령」 별표6에서 “환경분야 기사 자격”의 범위는 「국가기술자격법」 제2조제3호에 따른 국가기술 자격의 직무분야 중 환경·에너지 분야를 말하며 같은 법 시행 규칙에 따른 유사 직무분야를 포함하도록 하고 있음. 따라서 「국가기술자격법 시행규칙」에서 환경·에너지 분야의 유사 직무 분야에 해당되는 조경기사의 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표6에서 정한 “환경분야 기사 자격”의 범위에 해당될 것임.
- 아울러 「환경영향평가법 시행령」 별표6에서 “환경분야 실무”의 범위는 실제 환경보호 및 보전을 위한 업무를 나타내는 것으로 보는 것이 타당할 것이므로 질의하신 녹지 관련 업무가 녹지보호를 위한 업무에 해당되는 경우 같은 별표에서 “환경분야 실무”의 범주에 포함될 수 있을 것임.

2. 환경영향평가의 실무범위

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표6 환경영향평가사 응시자격에서 정하고 있는 “환경분야 실무”란 환경영향평가 실무를 말하는 것인지, 아니면 다른 환경분야도 포함하는지
- 환경영향평가사 응시자격 확인을 위해 증빙서류는 무엇을 구비해야 하는지

【답변내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표6 환경영향평가사 응시자격에서 “환경분야 실무”라 함은 환경영향평가 실무만을 말하는 것은 아니며, 대기, 수질 등을 포함한 모든 환경 관련 업무를 수행한 경력을 말함.
- 환경영향평가사 응시자격 확인을 위해서는 구체적인 근무분야가 명시된 경력증명서 등을 제출하면 될 것임.

3. 별표8 제1호 및 제2호 모두 해당되는 경우의 과목면제

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표8 자격시험의 일부면제 자격 및 기준 중 제1호와 제2호에 모두 해당될 경우 면제받는 과목은 어디까지인지

【답변내용】

- 환경영향평가사 자격검정시험 응시자는 일정 경력을 갖춘 경우 제1차 시험과목 중 최대 2과목까지 면제가 가능함.(제1차 시험 합격자 중 제2차 시험에 불합격한 사람은 다음 2회 시험에 한하여 제1차 시험 면제). 따라서, 「환경영향평가법 시행령」 별표8 자격시험의 일부면제 자격 및 기준의 제1호 및 제2호에 모두 해당되는 경우라 할지라도 각 호의 면제과목 중 응시자가 판단하여 본인에게 유리한 한 가지 자격만을 신청하여야 함.

4. 환경영향평가 실무경력 해당 여부

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표8 환경영향평가사 자격시험 일부 면제를 위한 “환경영향평가분야 실무경력”에서 환경영향평가분야에 해당되는 범위는 환경영향평가/소규모환경영향평가/전략환경영향평가 및 개정 전 사전환경성검토/사후환경영향조사 실무경력이 모두 해당되는 것인지
- 실무경력 인정방법은 발주처별 기술용역이행실적증명원(과업참여자) 상의 참여일수와 건설기술자 경력증명서 상의 분야별 참여일수 중 어느 것을 인정받을 수 있는지

【답변내용】

- 질의하신 「환경영향평가법 시행령」 별표8에서 환경영향평가사 자격시험의 일부면제를 위한 “환경영향평가분야 실무경력”의 환경영향평가분야라 함은 「환경영향평가법」 규정에 의한 전략환경영향평가, 환경영향평가, 소규모환경영향평가 및 사후환경영향조사 실무경력과 함께 법 개정 이전 「환경정책기본법」 규정에 따라 실시한 사전환경성검토 실무경력도 포함됨.
- 환경영향평가사 자격시험 일부면제를 위한 실무경력 인정방법은 발주처별 기술용역이행증명원(과업참여자) 상의 참여일수와 건설기술자 경력증명서 상의 분야별 참여일수 모두를 인정받을 수 있으며(중복일수 제외), 이 방법으로 확인이 어려우신 경우 기술인력으로 등재되고 협의가 완료된 환경영향평가서 상의 참여일수(평가서 작성기간이 아닌 실제 참여일수를 말함)를 인정받으실 수 있음.
- 환경영향평가분야 실무경력 인정과 관련한 세부적인 사항은 환경영향평가업 관리를 담당하는 환경영향평가협회(02-573-4100)로 문의해 주시면 상세한 안내를 받을 수 있음.

5. 학경력자의 과목면제

【질의내용】

- 「환경영향평가법 시행령」 별표8 환경영향평가사 자격시험 일부 면제 기준과 관련하여 학경력자로 대체기술사인 경우 과목면제를 받을 수 없는지 여부

【답변내용】

- 질의하신 「환경영향평가법 시행령」 별표8 환경영향평가사 자격시험의 일부면제 과목 및 기준은 법령 개정 작업 시 입법예고 및 관계부처 의견수렴, 규제심사 등 각종 심사 및 부패영향평가 등 평가, 법제처 심사 등을 통하여 타 자격증의 사례와 형평에 맞게 결정된 사항임.
- 법령 개정 당시 학경력자에 대한 자격시험 일부 면제 가능여부에 대하여 검토가 진행되었으나, 기술자격자를 대치하는 개념인 학경력자 대체기술사 도입취지와 타 법령 등의 사례에 비추어 자격시험 일부 면제가 곤란함

제 VI 장

산업단지 · 농공단지 통합지침

1. 특정수질유해물질이 배출되는 경우 농공단지 입주여부

【질의내용】

- 농공단지에 입주한 일반 폐수배출시설 신고사업장에서 특정수질유해물질이 먹는물 수질기준 이내로 배출이 된다면 농공단지 통합지침 제36조에 따른 환경성검토를 받아야 하는지

【답변내용】

- 특정수질유해물질을 배출하는 사업장은 입주 또는 증설을 하기 전에 '농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침' 제36조제4항 제2호에 따라서 배출시설설치허가권자(시·도지사 또는 시장·군수·구청장)가 방지사설을 거치지 아니하고도 특정수질유해물질이 항상 배출허용기준 이하로 배출된다고 인정하는 경우에는 시장·군수·구청장이 관할 유역환경청장 또는 지방환경청장과 협의하여 농공단지에 입주 또는 증설을 허용할 수 있음
- 다만, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표4 제1호 다목에 따라서 특정수질유해물질이 용수에만 포함되어 있고 그 용수의 농도가 먹는물 수질기준 중 수돗물의 수질기준 이하인 경우에는 특정수질유해물질 배출시설에서 제외되고 농공단지통합지침에 따른 입지제한도 받지 않음

2. m-아미노 페놀 등의 특정수질유해물질 해당여부

【질의내용】

- m-아미노 페놀, p-아미노 페놀을 소량으로 사용할 경우 특정수질유해물질에 해당되어 농공단지 입주가 제한되는지

【답변내용】

- 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표3에서 특정수질유해물질의 종류를 정하고 있으며, 페놀류도 포함되어 있습니다. 현재 알려진 페놀류는 수천가지이며, 모든 페놀류를 각각 검출할 수 있는 시험방법은 국내외적으로 없음
- 이에 환경부에서는 「환경분야 시험검사 등에 관한 법률」에서 정한 시험방법에 따라 검출되는 경우, 페놀류로 규제하고 있어 질의하신 물질이 페놀류에 해당하는 지는 동 실험을 통해 확인하여야 함

3. 농공단지 기입주업체의 특정수질오염물질 배출시설 허가 여부

【질의내용】

- 농공단지에 입주한 업체가 증설없이 특정수질유해물질 배출시설 허가를 받기 위해서 농공단지 통합지침 제36조제4항에 따라 환경청장과 협의해야 하는지
- 이 경우, 기존에 입주되어 있는 업체의 농공단지 입주 지속여부에 대해서는 허가권자인 지자체가 허가여부를 최종결정 하여야 하는 것으로 환경청 협의대상이 아닌 것인지

【답변내용】

- 사업장의 입주 또는 증설로 인해서 해당 시설이 방지시설 없이도 특정수질유해물질이 항상 배출허용기준 이하로 배출된다고 인정될 경우에는 통합지침 제36조에 따라서 유역(지방)환경청장과 협의하여야 하나,
- 기존 사업장이 사전에 협의 없이 증설, 원료·부원료·제조공정 등의 변경사유로 특정수질유해물질이 이미 배출되고 있는 경우에는, 특정수질유해물질의 배출이 환경에 미치는 영향을 사전에 검토하기 위한 동지침의 취지에 비추어 볼 때 이미 배출되고 있는 특정수질유해물질에 대한 환경청장과의 협의는 실익이 없음
- 협의대상이 아닌 경우에는 배출시설설치 허가권자가 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제33조제9항에 따른 기준 및 통합지침 제36조제4항제2호의 기준을 충족 여부를 확인하여 배출시설 설치를 허가할 수 있음
- 다만, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제33조 위반인 경우에는 동법 제44조에 따른 폐쇄조치 취하고 배출시설설치 허가권자가 방지시설을 거치지 않고도 항상 배출허용기준 이하로 배출된다고 인정(농공단지 지침 제36조 제4항)할 경우, 사업장 폐쇄 명령을 이행한 것으로 볼 수 있음

4. 산업단지 통합지침 제14조제1호마목의 의미

【질의내용】

- 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조제1호마목의 의미는?

【답변내용】

- 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조제1호마목*은 산업단지내에 매립의 방법에 의한 폐기물처리시설부지는 매립완료 후 녹지외의 타 목적으로 사용할 수 없으며, 이 경우 통합지침 제14조제1호가목의 녹지비율에 포함됨

* 제14조제1호마목 : 「폐기물관리법」 제2조에 따른 폐기물처리시설 부지(매립의 방법에 의한 처리시설에 한하며, 매립완료 후 녹지외의 타 목적으로 사용할 수 없음)와 개발지구 내 중요유적이 출토되어 사적(史蹟)으로 보존될 경우에 동 지역을 가목의 녹지비율에 포함한다.

5. 폐수전량위탁의 경우 농공단지 입주여부

【질의내용】

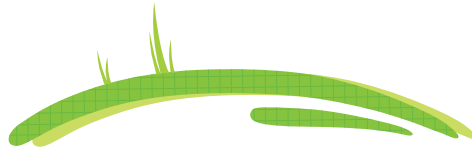
- 철강선제조업체가 폐수를 전량위탁처리하는 경우 농공단지에 입주하는 것이 가능한지?

【답변내용】

- 폐수를 전량위탁처리하는 방법은 ‘농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침’ 제36조제4항제2호에서 정한 배출시설의 기능 및 공정상 방지시설을 거치지 아니하고도 특정수질유해물질이 항상 배출허용기준 이하로 배출된다고 인정하는 경우에 해당하지 않아 농공단지 입주가 제한됨
- 다만, 전량위탁처리에 의하지 않고도 농공단지 통합지침 제36조제4항제2호에 해당될 수 있는 경우에는 시장·군수 또는 구청장이 관할 유역환경청장 또는 지방환경청장과 협의하여 농공단지에 입주 또는 증설을 허용할 수 있음

환경영향평가등

질의회신 사례집



환경부 국토환경정책과